

서 문

기업복지제도는 기업이 자발적으로 재원을 출연하여 근로자의 생활안정 및 여가활동을 지원하고, 임금체계를 유연화하며, 협력적 노사관계 구축을 통해 기업의 경쟁력을 강화하는 등 노사 모두에게 긍정적인 기능을 할 수 있는 유용한 제도입니다.

하지만 이러한 유용성에도 불구하고 기업 현장에서는 우리사주, 사내근로복지기금, 퇴직연금, 선택적복지 등의 기업복지제도에 대한 정보가 부족하고 이러한 제도가 기업의 비용으로만 인식되는 경향이 있어 도입률이 높지 않고, 대기업 중심으로 도입되고 있어 안타깝습니다.

이 책자는 기업복지제도에 관심을 가지고 있는 기업, 특히 기업 복지제도에 취약한 중소기업의 사업주 및 근로자에게 제도를 소개하고, 도입 및 운영상에 필요한 도움을 주고자 주요 내용을 정리한 것입니다. 아무쪼록 이 책자를 통해 많은 중소기업이 기업복지 제도를 도입하고 제도의 취지에 맞도록 운영하여, 중소기업 근로자가 보다 많은 복지 혜택을 누릴 수 있고 우리나라의 기업복지제도가 한층 성숙하는 계기가 될 수 있기를 기대합니다.

2011년 6월

고용노동부 근로개선정책관

목 차

제1편 | 선진기업복지제도

1

제1장 선진기업복지제도의 의의	3
1. 기업복지의 의의	3
2. 선진기업복지제도의 개념	3
3. 중소기업 선진기업복지제도의 도입 필요성	4
제2장 중소기업 선진기업복지제도 도입지원사업의 주요내용	6
1. 사업의 개요	6
2. 사업의 주요내용	7
제3장 고객 응대 Q & A	28
1. 중소기업 측면	28
2. 공단 직원 측면	30
3. 컨설턴트 측면	33

제2편 | 퇴직연금제도

73

제1장 퇴직연금제도의 의의	75
1. 퇴직연금제도의 개념	75
2. 퇴직연금제도의 발전과정	75
3. 퇴직연금제도의 외국사례	76

제2장 퇴직연금제도의 주요 내용	80
1. 확정급여형 퇴직연금(DB)	80
2. 확정기여형 퇴직연금(DC)	81
3. 개인퇴직계좌(IRA)	83
4. 10인 미만 특례(기업형IRA)	84
제3장 퇴직연금제도의 도입 효과	87
1. 근로자 측의 장점	87
2. 사용자 측의 장점	88
제4장 퇴직연금제도의 도입 및 운영	90
1. 도입 준비 단계	90
2. 제도 선정 단계	92
3. 제도 설계 단계	96
4. 제도 운영 단계	103
제5장 퇴직연금제도의 주요 도입사례	107

제3편 | 선택적 복지제도

121

제1장 선택적 복지제도의 의의	123
1. 선택적 복지제도의 개념	123
2. 기존 복지제도와 비교	124
3. 선택적 복지제도의 발전과정	125
4. 선택적 복지제도의 외국사례	129
제2장 선택적 복지제도의 주요 내용	131
1. 선택적 복지제도 유형	131
2. 선택적 복지제도의 설계	132

제3장 선택적 복지제도의 도입효과	135
1. 근로자 측면	135
2. 기업 측면	135
제4장 선택적 복지제도의 도입 및 운영	136
1. 선택적 복지제도의 도입절차 및 운영	136
2. 사내근로복지기금과의 연계활용방안	146
제5장 선택적 복지제도의 주요 도입 사례	147

제4편 | 근로자지원프로그램

155

제1장 근로자지원프로그램(EAP)의 의의	157
1. 근로자지원프로그램의 개념	157
2. 근로자지원프로그램의 발전과정	157
3. 근로자지원프로그램의 외국사례	159
제2장 근로자지원프로그램의 주요 내용	164
1. EAP 서비스의 범위	166
2. EAP 서비스의 유형	166
제3장 근로자지원프로그램의 도입 효과	169
1. 생산성 추정지표	169
2. 비경제적 지표	171
제4장 근로자지원프로그램의 도입 절차	173
1. 기업의 상황분석 단계	173
2. 전략결정 단계	176
3. EAP 도입 모형 결정	176

4. EAP에 대한 투자액 산정 단계	177
5. EAP 관련 정책과 절차를 기술하는 단계	178
6. EAP 마케팅과 홍보 단계	183
제5장 근로자지원프로그램의 주요 도입사례	191

제5편 | **우리사주제도** 195

제1장 우리사주제도의 의의	197
1. 우리사주제도의 개념	197
2. 우리사주제도의 발전 과정	199
3. 우리사주제도의 외국사례	202
제2장 우리사주제도의 주요 내용	125
1. 지원 체계	204
2. 기본 운영 구조	205
3. 특징 및 기본 요건	206
제3장 우리사주제도의 도입 효과	208
제4장 우리사주제도의 도입 및 운영	210
1. 우리사주제도의 도입 절차	210
2. 우리사주제도의 운영	213
〈참고〉 우리사주조합 운영상황 보고서 작성요령	217
3. 주요 세제 및 금융지원	230
4. 우리사주조합의 해산	235
5. 과태료 규정	236
제5장 우리사주제도의 주요 도입사례	239

제1장 사내근로복지기금제도의 의의	251
1. 사내근로복지기금제도의 개념	251
2. 사내근로복지기금제도의 발전과정	251
3. 사내근로복지기금제도의 외국사례	255
제2장 사내근로복지기금제도의 주요 내용	256
1. 기금설립	256
2. 기금의 조성	257
3. 기금의 복지사업 및 사용한도	259
〈참고〉 사내근로복지기금을 통한 우리사주 주식구입 지원지침	265
4. 기금의 증식	267
5. 회계관리	269
6. 기금의 해산·합병·분할	297
〈참고〉 사내근로복지기금의 해산 시점 등에 관한 행정해석 변경	303
〈참고〉 사내근로복지기금 잔여재산의 근로자복지진흥기금에의 귀속절차	306
〈참고〉 사업합병에 따른 사내근로복지기금 업무처리요령	308
7. 세제혜택	312
8. 벌칙 및 과태료 규정	315
9. 각종 보고업무 처리요령	317
〈참고〉 사내근로복지기금 운영상황보고서 작성요령	322
제3장 사내근로복지기금제도의 도입 효과	340
제4장 사내근로복지기금제도의 도입 및 운영	341
1. 사내근로복지기금제도의 도입 절차	341
2. 사내근로복지기금제도의 운영	366
제5장 사내근로복지기금제도의 주요 도입사례	370

선진기업복지제도

- ❖ 제1장 선진기업복지제도의 의의
- ❖ 제2장 중소기업 선진기업복지제도
도입지원사업의 주요내용
- ❖ 제3장 고객 응대 Q & A
- ❖ 제4장 선진기업복지제도 도입지원사업
운영규정

제1장 선진기업복지제도의 의의

1. 기업복지의 의의

- 기업복지는 기업이 주체가 되어 고용관계에 있는 근로자와 그의 가족들을 대상으로 비용의 일부 또는 전부를 부담하여 자발적으로 실시하는 법정 외 복지를 의미
- 기업복지의 목적은 근로자의 일과 삶의 질 향상을 통해 직무만족과 조직몰입을 유도함으로써 생산성을 향상시키고 기업에 대한 일체감을 조성시키는 데 있음
- 기업복지는 작게는 회사창립일, 근로자의 날 등에 지급하는 선물부터 크게는 기업내 보육시설, 기숙사 운영까지 그 종류도 다양하나 복지수혜의 형평성 문제, 공급자 중심의 복지정책, 근로자 수혜 선택권 부재, 비용대비 효과성 저조 등 많은 문제점을 내포하고 있었음

2. 선진기업복지제도의 개념과 현 실태

- 선진기업복지제도는 근로자의 사기양양 및 기업경쟁력 제고를 위해 실시하는 선택적 복지, 근로자지원프로그램, 퇴직연금, 우ரி사주, 사내근로복지기금 등의 복리후생프로그램을 총칭하는 제도임
 - 선진기업복지제도는 임금의 유연화 수단으로도 활용되어 협력적 노사관계를 통해 실질적인 생산성 향상 및 기업경쟁력을 강화할 수 있는 제도임
- 정부에서는 선진기업복지의 효율성과 높은 근로자 만족도, 노사 협력관계 형성 등의 효과를 인지하고 제도 도입·운영 시 세제혜택(법인세, 소득세 등)과 무료컨설팅 등을 실시하고 있음
- 그러나 이러한 선진기업복지제도는 대기업을 중심으로 도입·운영되고 있어 전체기업의 99%를 차지하는 중소기업은 임금뿐만 아니라 복지분야에서도 대기업과의 격차가 심화되고 있음

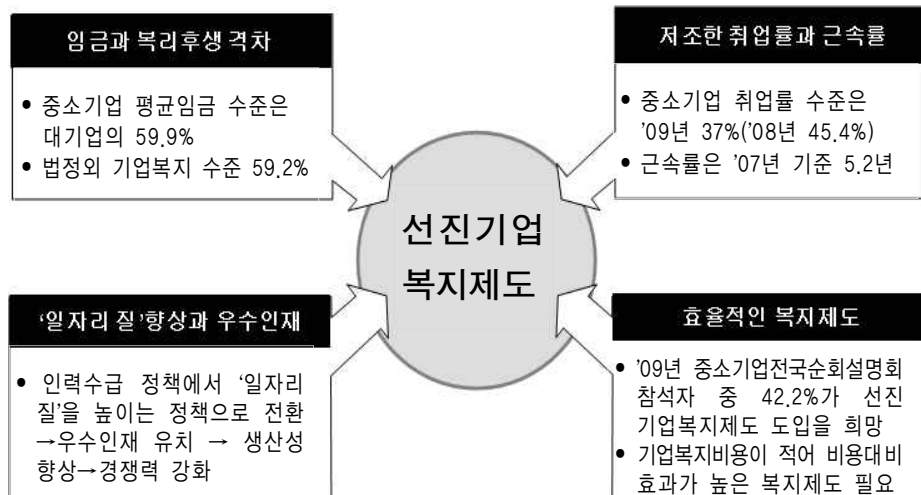
※ 우리나라 선진기업복지제도 현황

종류(시행시기)	현 황('10년말)	주요내용
퇴직연금 (1961년 퇴직금, 2005년 퇴직연금)	- 사업장수 : 9.4만개 - 가입자수 : 239만명 - 적립금 : 29조	국민연금을 보완하는 2층 노후보장수단 (미국 1경 5천조, 일본 3천조) (OECD 국가 연간 GDP 112% 수준 보유)
선택적 복지 (1997년)	- 1,000여개 업체 도입	수요자 중심의 맞춤형 복지제도로써 각 근로자가 정해진 금액의 한도내에서 필요한 복지항목을 직접 선택할 수 있는 제도를 활성화
근로자지원프로그램 (1999년)	- 600여개 업체 도입	직무수행에 지장을 주는 근로자 개인 문제(알코올, 약물남용 등 업무성과에 영향을 미치는 모든 문제)의 해결 지원
우리사주 (1968년)	- 예탁조합수: 1,007개 - 조합원수: 32만명 - 취득가액: 5.5조	기업 또는 정부가 각종 정책적 지원을 제공하여 근로자가 자신이 근무하는 회사의 주식을 취득·보유할 수 있도록 하는 종업원 주식소유제도(Employee Stock Ownership Plan)를 확대
사내근로복지기금 (1983년)	<'09년말 기준> - 기금수: 1,220개 - 기금액: 6.3조	임금 기타 근로조건에 부가하여 근로자의 실질소득을 증대시키고 근로의욕과 노사공동체 의식을 고취시키기 위하여 기업이익의 일부를 출연하여 근로자의 복지증진 사업에 사용함으로써 근로자에게 복지후생 혜택을 보장

3. 중소기업 선진기업복지제도의 도입 필요성

- 근로자들은 만족할 수 있는 직장의 필수조건으로 높은 임금과 복리후생, 일과 가정생활의 균형 등을 요구하고 있으나
 - 「300명 미만」 중소기업의 평균 임금(노동비용)수준은 '09년 기준 2,960천원으로「300명 이상」기업(4,940천원)의 59.9%* 수준
 - 이 중 중소기업의 법정 외 기업복지 수준은 141천원으로「300명 이상」기업(238천원)의 59.2%* 수준
 - * 고용노동부 「2009회계연도 기업체 노동비용조사보고서(2010.8월)」
- 대부분의 구직자는 대기업과 공기업을 선호하여 중소기업의 취업률과 근속률은 저조

- 전체사업장 대비 상시근로자수 300명미만 중소기업이 차지하는 비율은 약 99.9%이나 중소기업의 취업률은 '09년 37%*(’08년 45.4%)이고 근속율은 '07년 기준 평균 5.2년*을 나타냄
 - * 교육과학기술부 「2009년 대학졸업자 취업통계조사결과(2009.9)」
 - * 산업연구원 KIET, 노동부 「중소 제조기업의 일자리창출 성과와 과제 보고서(2009.5)」
- 중소기업에서 우수인재를 유치하지 못하는 이유로 임금·복지 수준이 구직자의 요구 수준과 맞지 않다는 의견이 44.7%*이고 이로 인해 자질을 제대로 갖춘 구직자를 찾기 어렵다는 의견이 45.8%*임
 - * 인천상공회의소 「청년실업 해소를 위한 인천지역 중소 제조업 고용실태 조사(2009.7)」
- 과거 정부시책의 중심이던 '중소기업 인력수급 지원정책'에서 근로자의 복지 수준을 제고하여 중소기업의 '일자리 질'을 높이는 방식으로 전환 필요
 - 대기업과 중소기업의 임금·복지 격차로 인한 양극화현상은 우수인력의 중소기업 기피 현상을 지속시키고 이는 기업의 생산성과 수익성의 저하로 이어지는 악순환 발생
 - 결국, 기업에 근로자를 끌어들이고 근속을 유지하는 가장 중요한 요소는 우수한 복리후생을 통한 시장에서의 경쟁우위로 볼 수 있음



제2장 중소기업 선진기업복지제도 도입지원사업의 주요내용

1. 사업의 개요

가. 목적

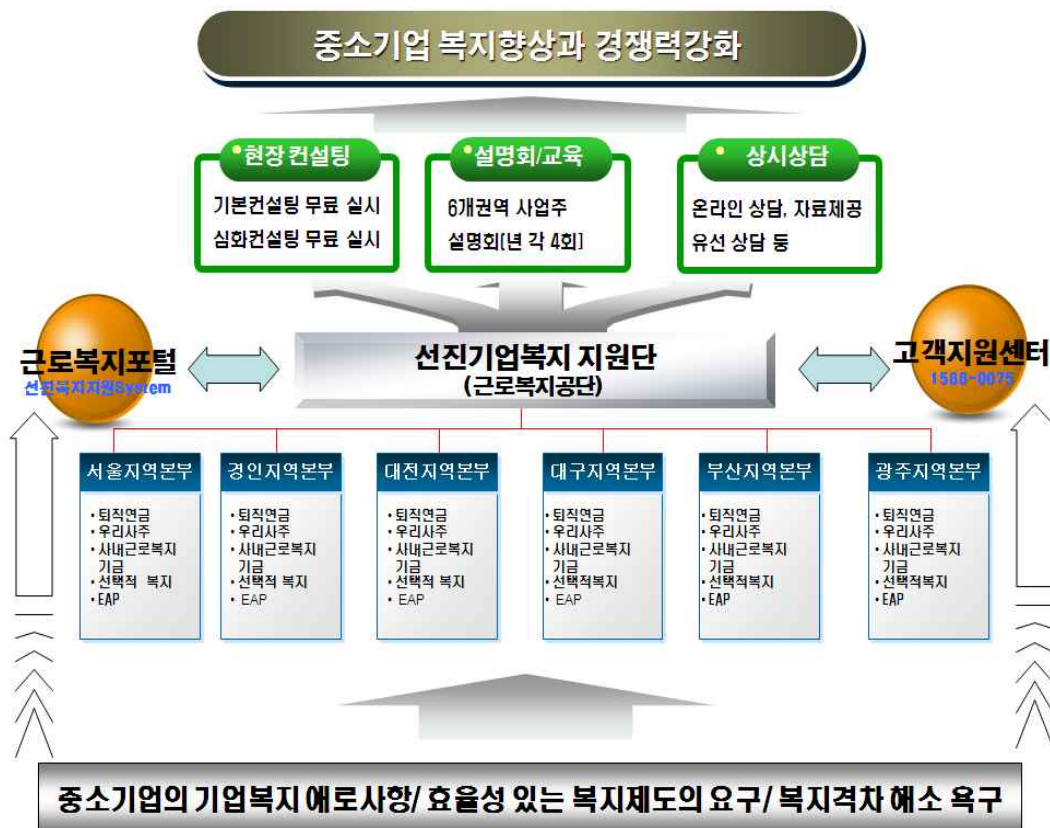
- 중소기업 근로자에 대한 근로복지사업 컨설팅과 사업장에 맞는 복지제도 도입지원을 통하여 선진기업복지제도(퇴직연금, 우리스주, 사내근로복지기금, 선택적 복지, EAP 등)의 혜택을 누릴 수 있도록 하여 근로의욕 고취와 튼튼한 중산층으로 육성 → **사회 양극화 해소**
- 선진기업복지제도의 도입과 운영으로 중소기업사업장의 '일자리 질'을 개선하고 매력있는 근무여건을 조성하여 우수한 인재를 유치 → **중소기업 생산성 향상을 통한 경쟁력 강화**

나. 연혁

- '08년 근로자 정책포럼('08. 4월, 6월, 9월, 11월) 「근로복지공단 역할과 위상 재정립」
- '09. 2. 8. 「노동부장관 업무보고」 “근로자의 삶의 질 제고를 위해 퇴직연금 확산, 우리스주제 등 선진복지제도 활성화 주력”
- 「근로자복지기본법」에 「사내근로복지기금법」을 통합, 근로복지 단일법령으로 규정하고, 선택적 복지제도, 근로자지원프로그램 등에 관한 규정 신설
※ 「근로자복지기본법」 전부개정, 법률 제10361호('10.12.9 시행)
- 선진기업복지 확산방안 연구용역 의뢰('09. 4~12.)
- '09. 12월 중소기업 선진기업복지제도 도입지원사업 예산(10억원) 반영
- '10. 1월 중소기업 선진기업복지제도 도입지원사업 계획 수립·시행

다. 운영체계

- 중소기업이 선진기업복지제도를 쉽게 도입하고 운영할 수 있도록 근로복지공단 6개 지역본부에 선진기업복지지원단을 구성하여, 사업주설명회, 현장 컨설팅(기본 및 심화) 및 온라인 상담을 실시



2. 사업의 주요내용

가. 지원대상

- 상시근로자 수 300명 미만의 중소기업
(근로복지넷 www.workdream.net 에서 온라인 신청 또는 사업주 설명회 참석 시 신청 가능)

- 상시근로자 수 300명 이상 사업장이라 하더라도 「중소기업기본법」에 따른 중소기업으로 확인할 수 있는 경우에는 지원 대상으로 할 수 있음
- ※ 상시근로자 수 300명 이상의 사업장이 기본컨설팅 또는 심화컨설팅을 신청하는 경우 사업자등록증 및 직전년도 재무제표(대차대조표, 손익계산서) 요구

〈「중소기업기본법 시행령」 제3조 제1항 관련 중소기업의 범위기준〉

해당 업종	중소기업 기준	
	상시근로자수	자본금 or 매출액
1. 제조업	300명 미만	자본금 80억원 이하
2. 광업, 건설업, 운송업,	300명 미만	자본금 30억원 이하
3. 대형 종합 소매업, 호텔업, 정보처리 및 기타 컴퓨터 운영 관련업	300명 미만	매출액 300억원 이하
4. 종자 및 묘목 생산업, 어업, 전기, 가스 및 수도 사업, 연료 및 관련제품 도매업, 휴양 콘도 운영업, 여행알선, 창고 및 운송관련 서비스업, 통신업, 엔지니어링 서비스업, 병원, 영화산업, 방송업	200명 미만	매출액 200억원 이하
5. 도매 및 상품중개업, 통신판매업, 방문판매업, 산업용 기계장비 임대업, 전문 서비스업, 과학 및 기술 서비스업, 사업지원서비스업, 공연산업, 뉴스 제공업, 유원지 및 테마파크운영업, 하수처리, 폐기물처리 및 청소관련 서비스업	100명 미만	매출액 100억원
6. 그밖의 모든 업종	50명 미만	매출액 50억원 이하

TIP 1 : 중소기업 확인방법

- 지원단(직원)에서 중소기업을 확인하는 경우는 300명 이상이라도 자본금 또는 매출액이 업종별 이하인 경우에만 해당
- 업종별 상시근로자수나 자본금(또는 매출액)의 규모기준은 두 가지 요건중 하나만 충족하면 중소기업에 포함되는 것임
- 그러므로 300명 미만에 해당되면 중소기업 여부를 별도로 확인할 필요 없음
- 중소기업 해당 여부를 확인해 주거나 중소기업 명단을 별도로 관리하는 기관은 없음
※ 지방중소기업청의 '중·소기업·소상공인 확인서'는 조달청 입찰의 경우에만 해당
- 중소기업 여부 확인서류 : 사업자등록증, 재무제표 등
- 중소기업 확인절차 비교

순서	확인내용	중소기업기본법 적용 사업	선진기업복지 도입지원사업
1	중소기업기본법 적용대상 여부 확인 (법령 제2조, 시행령 제3조)	○ 적용대상 - 영리를 목적으로 사업을 영위하는 기업 (법인 또는 사업자) ○ 제외대상 - 비영리 사업자(비영리 법인·단체) - 상시근로자수가 1,000명 이상인 기업 - 자산총액이 5천억원 이상인 법인	○ 적용대상 - 영리·비영리 기업(법인 또는 사업자) ○ 제외대상 - 상시근로자수가 1,000명 이상인 기업 - 자산총액이 5천억원 이상인 법인
2	주된 사업 (주업종) 확정 (시행령 제4조)	○ 동일 기업이 2개 이상의 서로 다른 사업을 겸영하는 경우는 그 중 매출액이 가장 많은 업종이 주업종 ○ 주업종이 정해지면 겸영하는 업종과 관계 없이 당해 기업 전체의 상시근로자수, 자본금 또는 매출액을 산정하여 주업종의 중소기업 범위기준에 따라 중소기업 해당 여부를 확인	"좌동"
3	업종별 상시근로자수·자본금 또는 매출액의 규모 기준 적용 (시행령 제3조, 별표1)	○ 상시근로자수나 자본금(매출액) 기준 중 하나의 기준만 충족하여도 중소기업에 포함 - 제조업, 건설업, 운송업, 광업은 상시근로자수 또는 자본금기준을 적용 - 서비스업은 상시근로자수 또는 매출액 기준을 적용 ○ 상시근로자수는 "미만"기준이고 자본금·매출액은 "이하"기준임에 유의 - "상시근로자수 300명 미만"은 299인 까지를 의미하고, "자본금 80억원 이하"는 80억원 까지를 의미함	"좌동"

※ 자본금확인인 재무제표의 대차대조표에서 자본금 항목을 확인하고, 매출액은 재무제표의 손익계산서에서 매출액 항목을 확인

나. 선진기업복지지원단 구성

(1) ‘선진기업복지지원단’을 통한 기업복지 확산

〈 선진기업복지지원단이란? 〉

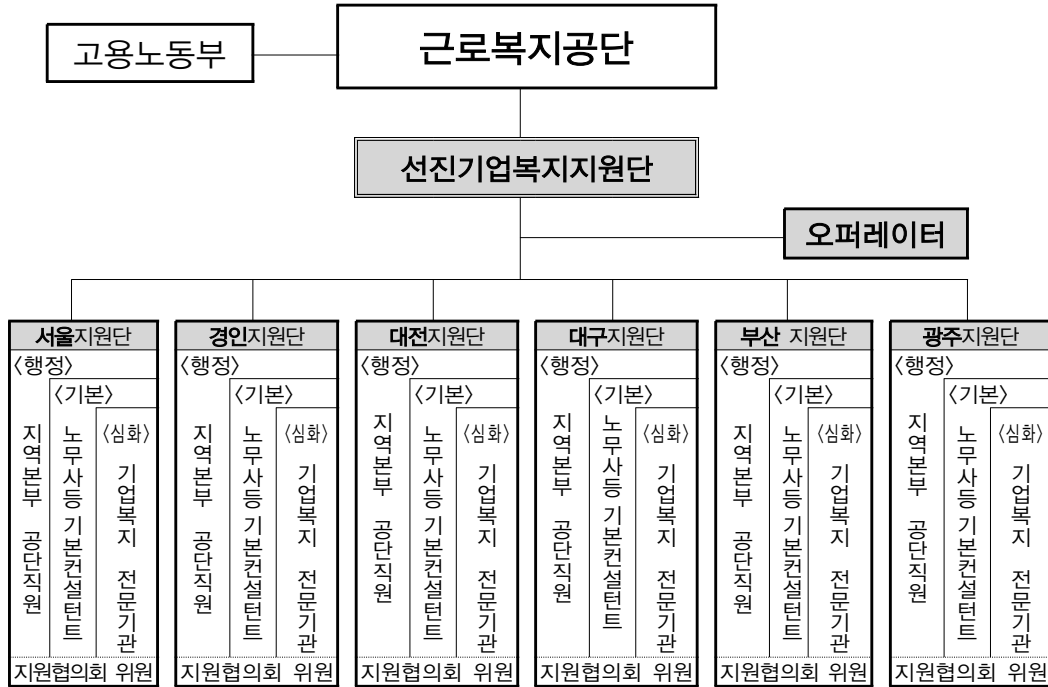
기업복지의 필요성과 효과를 널리 알리고 주요 선진기업복지제도에 대해 중소기업이 쉽게 도입, 운영할 수 있도록 지원하기 위하여 구성된 전문가 및 행정지원 조직

- ▶ 주요 선진기업복지제도(5): 퇴직연금, 선택적 복지, 근로자지원프로그램(EAP), 우리사주, 사내근로복지기금
- ▶ 지원단은 전국 권역별 거점을 두고 ①사업주설명회 개최, ②도입지원 컨설팅(기본 → 심화), ③온라인 상담업무를 수행

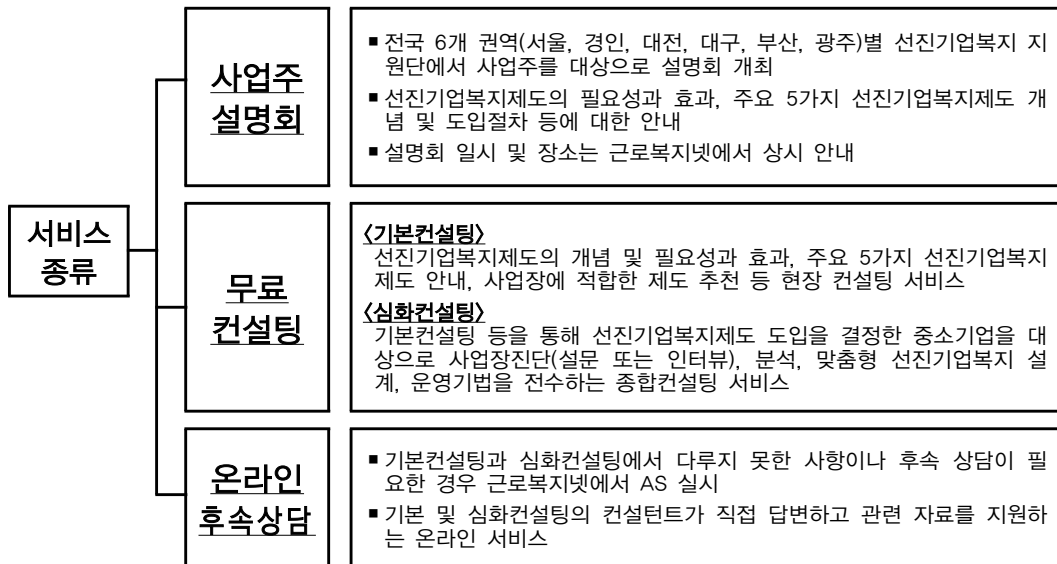
(2) 지원단 구성 및 배치

- 지원단은 근로복지공단 지역본부별로 구성하고 복지부 소속 직원(담당) 1명과 기본컨설턴트(개인) 10-30명, 심화컨설턴트(업체), 행정지원 인력(오퍼레이터)1명, 선진기업복지지원협의회 위원 등으로 구성
 - ※ 기본 및 심화컨설턴트 자격기준은 「선진기업복지제도 도입지원사업 운영규정」 별표1 참조
 - ※ 컨설턴트와 행정지원인력 등은 지역본부에서 상주하는 것이 아니므로 담당직원은 인력 Pool과 네트워크(근로복지넷, 전화 등)을 통하여 관리하게 됨
- 지역본부(복지부)에서는 업무분장표에 선진기업복지 담당자와 업무 대행자 반드시 명시
- 컨설턴트와 행정지원인력은 공단 본부에서 선발하여 6개 지역본부에 배치

〈선진기업복지지원단 조직도〉

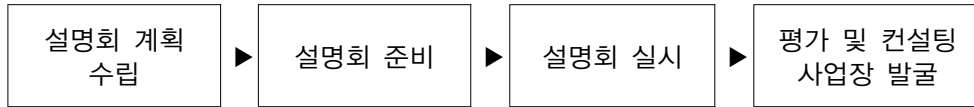


다. 주요 지원내용



(1) 선진기업복지 사업주 설명회

① 설명회 개최 절차



- 지역본부(지원단)는 매분기 1회 이상 지역본부 관내 중소기업의 사업주(인사·노무, 기업복지 담당 포함)를 대상으로 설명회 개최
- 설명회 개최목적은 중소기업에 생소한 선진기업복지제도를 널리 알리고 정보를 제공하는 것 외에 선진기업복지에 흥미와 관심을 갖고 있는 참석자를 대상(잠재고객)으로 컨설팅 신청을 유도하는 측면도 있음

② 설명회 계획수립

- 목적 및 추진방향, 개최 일정 및 장소(년 4회), 참석 대상, 설명회 강사, 교육내용, 예산, 기타 사항 등 설명회 계획을 수립하여 내부결재(지역본부장)
- 설명회 계획 수립 즉시 이사장(복지진흥부)에게 해당 계획을 보고
 - ※ 일정 및 장소의 경우 복지진흥부에서 대외 홍보 및 업무지원에 활용하므로 년 4회 이상의 설명회 일정과 장소를 함께 보고하고 일정 변동이 있을 경우 수시 보고
- 설명회 장소는 각 지원단 소재지의 관할 고용노동부 지방관서와 협의하여 해당 지청 또는 종합고용지원센터의 대회의실에서 개최하고, 일정 중복 또는 교통 접근성이 떨어질 경우 예산 범위내에서 설명회 장소 임차
- '11년 설명회 부터는 전국 산업단지에서 년 1회 이상 실시
 - 유사업종 중소기업주들이 모여 의견교환, 네트워크형성→ 입소문 홍보 극대화
 - 산업단지 : 전국 315개, 입주 41,552개사(851천명)
 - 산업단지 위칙과약은 한국산업단지공단 홈페이지 www.kicox.or.kr 에서 확인

TIP 2 : 장소 및 강사섭외

- 지방고용노동관서 또는 고용지원센터 회의실을 사용하려고 할 경우 근로개선지도과 등과 회의실 예약, 주차 여부 등 사전 협의
- 강사는 「기본컨설턴트 양성 및 직무교육」시 조사한 설문결과와 전년도 설명회 강사 경력 등을 확인하여 선정, 개최일 10일 전에 설명회 일정과 장소를 강사에게 통보.
- 제도별 심화컨설턴트 인력 pool에서 섭외 가능

③ 설명회 준비

● 참석 사업장 선정 및 초대장(공문) 발송

- 해당 지역본부 관내 사업장을 구분(시, 군, 구 등)하여 지역을 한정하고 참석 대상 사업장에 안내 공문 또는 초대장을 발송
- 사업장별 상시근로자 수, 주소, 연락처 등은 노동보험 시스템(보험관계적용현황조회 2.1.3.1)등을 이용하여 파악
- 설명회 신청 및 접수는 근로복지넷을 이용하여 관리(근로복지넷→선진기업복지 사업주설명회 참가)

● 현수막 및 안내 표지 제작

- 예산을 고려하여 현수막 또는 X-배너를 제작하여 설명회 장소(회의실 내·외부)에 부착할 수 있도록 하고, 설명회 개최 건물 입구 및 엘리베이터 등 고객 접점에 부착할 안내표지 준비

● 설문지 제작

- 참석 사업주(인사·노무관리자, 기업복지 담당 포함)의 인적사항과 관심사항을 확보하고, 강의 평가, 컨설팅 욕구 등을 조사하기 위한 설문지 제작
- 설명회 시작시 교육자료와 함께 참석 사업주에게 배포

※ 설문지는 컨설팅 사업장 발굴과 행정지원인력의 텔레마케팅에 사용되는 중요자료이며 이사장(복지진흥부)에 제출(전자팩스)해야함

● 설명회 책자(교재) 및 참고자료 사전 준비

- 설명회 참가 예정인 사업주 수를 고려하여 공단본부에 설명회 교재 요청
- 공단본부의 교재는 표준 내용이므로 실제 설명회 내용과 순서가 일치하지 않으므로 강사들의 교안(PT)을 별도 취합·제작하여도 무방

● 강의료 지급확인서

- 설명회 종료 전 강사에게 '강의료 지급확인서'에 서명을 받고 향후 강의료 지급에 관한 증빙자료로 활용

● 강의용 노트북, 사진기 등 행사 장비 검토(준비)

TIP 3 : 사업주가 설명회에 참석하게 하려면

- 사업주 입장에서는 생소한 선진기업복지에 대해 별도의 시간을 들여 설명회에 참석하는 것이 쉽지 않고, 보험료 신고와 같은 의무사항(법정복지)도 아니어서 참여율이 높지 않을 수 있음
- 초대장 보다는 설명회 개최 안내 공문을 보내는 것이 효과적이며, 공문을 받은 사업장을 대상으로 참석여부를 확인하고 권유(텔레마케팅)하는 것이 참여율을 높게 함 → 행정지원인력(권역별 지정) 이용
- 공단직원 및 행정지원인력은 설명회 참여 신청기간 중 공문 발송 사업장(1,300개소 정도)을 대상으로 설명회에 참여할 것을 적극 권유하고 신청방법을 안내하는 것이 중요
- 지역본부에서 행정지원인력에게 설명회 TM(텔레마케팅)를 맡길 경우에는 최소 개최일 7일전에 공문 발송 사업장 현황(사업장명, 전화번호 등)을 첨부하여 통보

TIP 4 : 강의로 지급확인서 예시

'09년 제9차 선진기업복지 사업주 설명회
강사 인적사항 및 강의로 지급확인서

개최일시 : 20 . .

소속	직위	성명	주민번호	현주소	계좌번호 (은행명)	확인

※ 사업주 설명회 강의로는 각 강사명의 계좌로 입금 예정

TIP 5 : 설명회 안내공문 예시

『 최고의 인재들이 최상의 서비스를 제공하는 초일류 사회보장기관 』



근로복지공단



수신자 대표자 귀하

(경유)

제목 선진기업복지제도 사업주 설명회 참석요청

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리공단은 '09. 2. 2부터 희망드림근로복지넷(www.workdream.net)을 통하여 중소기업에 '선진기업복지제도'를 안내하고 있으며, 이를 확산코자 고용노동부, 중소기업중앙회와 함께 아래와 같이 선진기업복지제도 설명회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

○ 행사명 : 제 차 선진기업복지제도 사업주 설명회

○ 일 정 : '09. 12. 4(금) 14:00~17:00

○ 장 소 : 원주종합고용지원센터 3층 대회의실

(강원도 원주시 개운동 451-4 한신프라자)

○ 대 상 : 강원도 관내 300인미만 중소기업 사업주(인사·노무 담당자)

※ 참가신청은 근로복지넷 또는 참가신청서를 팩스(0502-267-3230)로 송부

○ 내 용 :

① 공단에서 지원하는 선진기업복지제도 소개

“퇴직연금, 사내근로복지기금, 선택적복지, EAP, 우리사주”

② 선진기업복지 효율적 도입방안(프로그램 소개 및 운영기법)

③ 선진기업복지 관련 정보제공 및 질의 응답

○ 강사진 : 고용노동부 근로복지과, 선진기업복지 전문가 등

붙임 : 설명회 참가신청서(양식) 1부. 끝.

근로복지공단이사장

수신자 강원도 관내 1,335개 사업장

협조자

시행 복지진흥팀-000 (2009.11.17.) 접수

우 150-981 서울시 영등포구 명화1길 6(영등포동2가 94-267) /

전화 02)2670-0208 전송 02)2670-0482 / namhyunjoo@hanmail.net / 공개

TIP 6 : 현수막, 안내표지 예시

<현수막>



<안내표지>

제9차 선진기업복지제도 사업주 설명회 ● 일시 : 2009. 12. 4(금) 14:00 ● 장소 : 3층 대회의실 노동부 Ministry of Labor 근로복지공단 Kbiz 중소기업중앙회	 제9차 선진기업복지제도 사업주 설명회 ● 일시 : 2009. 12. 4(금) 14:00 ● 장소 : 3층 대회의실
 커피 · 음료 · 새참	 화 장 실 

④ 설명회 실시

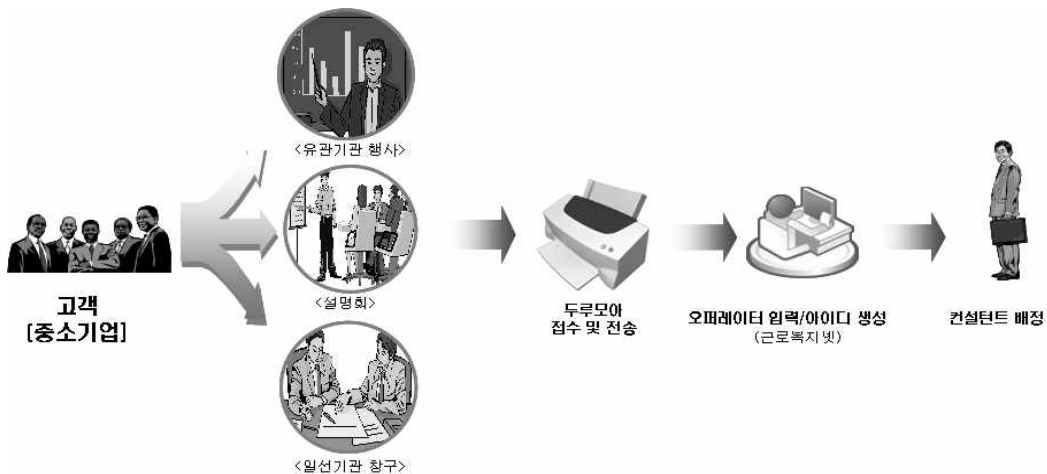
- 설명회 장소에 사전 도착하여 현수막(또는 X-배너) 설치, 안내표지 부착, 마이크 및 스피커, 프로젝트 빔 상태 확인, 에어컨 또는 난방기, 정수기 위치 등을 확인
- 교육시간과 순서는 계획대로 실시하되 선진기업복지별 시간은 35~40분 사이로 하고 강의 시간이 초과되는 경우 휴식시간을 적절히 조정
- 설명회 장소 입구에서 참석자 명부에 서명을 받고 교재를 배포 (설문지 포함) 교육 종료시 설문지를 출구에서 일괄 회수
 - 설문지와 설명회 판촉물(기념품) 교환

- 음료 및 간식 등은 정수기 위치를 고려하여 비치하되 설명회 진행에 방해가 되지 않도록 준비

⑤ 컨설팅 신청서 오프라인 접수

- 온라인(근로복지넷) 접수를 원칙으로 하되, 사업주 설명회 등 고객접점에서 오프라인 접수가 가능하도록 서비스 개선('11년부터)
- 접수 범위 : 사업주설명회 및 유관기관 교육·연수 등에서 사업주로부터 직접 컨설팅 신청서를 받는 경우, 공단(직원)이 주체가 되어 컨설팅 신청서를 직접 접수받는 경우에 한함
- 접수 절차 : ① 선진기업복지 심화(기본)컨설팅 신청서, ② 근로복지넷 기업회원가입약관을 두루모아 접수 후 '선진기업복지' 단축폴더로 송부 → 오퍼레이터가 확인 후 근로복지넷에 회원가입 및 신청서 입력 → 고객통보
- 접수 방법 : 두루모아 > 전사폴더 > 소속기관 > 복지부 > 선진기업복지 > 화면 우측 "등록"을 통하여 접수 > 단축문서 전송(전사폴더 → 공단 본부 복지사업국 "선진기업복지" 폴더)

〈컨설팅 신청서 오프라인 접수운영 절차도〉



⑥ 설명회 평가 및 컨설팅 사업장 발굴

- 설명회가 종료되면 7일 내에 설명회 결과와 설문지 분석내용을 지역본부장(내부결재)과 이사장(복지진흥부)에 보고
- 오퍼레이터는 설문결과 중 선진기업복지제도에 관심이 있거나 도입예정인 사업장, 현장컨설팅을 요구한 사업장은 별도 명단을 작성하여 관리(근로복지넷 입력)하고 해당 명단의 사업장은 유선 및 전자메일 등을 이용하여 심화컨설팅과 연계하도록 적극 안내 (컨설팅 절차, 신청방법 등)

TIP 7 : 설문지 예시

선진기업복지제도 사업주 설명회 설문조사

NO.

「선진기업복지제도 사업주(인사노무관리자) 설명회」에 참석해 주셔서 감사드립니다.
본 설문은 향후 유사 성격의 설명회를 개최함에 있어 내실 있는 교육과 홍보가 될 수 있도록 하는데 목적이 있습니다.
보다 가치있는 설명회가 될 수 있도록 잠시만 시간을 내주셔서 응답해 주시면 감사하겠습니다.
본 설문은 통계법 제33조에 의거 비밀이 보장되며, 조사 목적 이외에는 절대로 사용하지 않을 것을 약속드립니다.

1. 다음은 귀하의 개인적 사항에 관한 질문입니다. 해당되는 란에 'O'표를 해주시거나, 빈 칸에 내용을 적어 주십시오.

가. 참가현황	* 회사명칭 : * 연락처 ☎		* 참가자 성명 : * 이메일 주소 : @		
나. 신 분	① 사업주	② 인사노무담당	③ 노동조합	④ 일반근로자	⑤기타()
다. 근로자수	① 300~100 미만	② 100이하~50 미만	③ 50이하~10미만	④ 10인이하	⑤기타()
라. 업종(주사업)	① 서비스업	② 제조업	③ 도소매	④ 건설업	⑤기타()
마. 참석 동기	① 적극 도입하고자	② 제도이해를 위해	③ 기업복지제도 모색	④ 단순 호기심	⑤기타()
바. 참석 경로	① 공문을 통해서	② 홈페이지를 보고	③ 보도자료를 통해	④ 유선안내	⑤기타()

2. 다음은 설명회 시간과 교육에 관한 만족도 질문입니다. 해당 되는 란에 'O'표를 해주십시오.

가. 교육시간 배분 (제도당 약 35분, 5제도)	① 매우적절 ② 적 절 ③ 보 통 ④ 부적절 ⑤ 매우 부적절
나. 교육내용 (소개 및 도입절차 위주)	① 매우만족 ② 만 족 ③ 보 통 ④ 불만족 ⑤ 매우 불만족
다. 강의 만족도 서열 (1~5위 순으로 기재)	① 퇴직연금제도() ② 사내복지기금() ③ 근로자고충상담지원() ④ 선택적복지제도() ⑤ 우리사주제도()

3. 선진기업복지 제도 중 가장 흥미롭고 유익한 제도는 무엇이었습니까?

- ① 퇴직연금제도 ② 사내복지기금 ③ 근로자고충상담지원(EAP) ④ 선택적복지제도 ⑤ 우리사주제도

4. 귀 업체에서는 선진기업복지 제도에 대한 설명회 또는 교육(무료)에 대한 필요성을 어느정도 생각하십니까?

- ① 매우필요 ② 필요 ③ 보 통 ④ 다소 불필요 ⑤ 불필요

5. 본 설명회에 대한 전체적인 만족도 수준은 어떻습니까?

- ① 매우만족 ② 만족 ③ 보 통 ④ 불만족 ⑤ 매우 불만족

6. 위 5번항목에서 ④, ⑤ 로 답하셨다면 그 이유는 무엇인지요? (개선해야 할 점 등)

()

7. 귀 업체에서 이미 도입했거나 도입예정인 선진기업복지 제도가 있는지요? (* 위 설문 3번 항목 참조)
(* 이미도입 : * 도입예정 또는 희망 :

8. 근로복지공단 선진기업복지지원단에서는 무료 현장컨설팅(찾아가는 서비스)을 실시하고 있습니다. 사업장 맞춤형 서비스로 신청 사업장에 적합한 선진기업복지제도가 무엇이고 어떻게 도입 운영해야하는지 상세히 알려 드리는 서비스입니다. 귀하 사업장은 본 컨설팅을 받아 볼 의향이 있으십니까?

- ① 있다 (희망시기 : 2010년 월 주) ② 없다

* 수고하셨습니다. 작성 후 교육 담당자(출입구)에게 제출 하시면 ○○○○를 드립니다.

TIP 8 : 설명회 진행 체크리스트

제○차 선진기업복지 사업주 설명회 Check-list

구분	확인 및 준비 사항 목록	수량	결과	비고
행 정	현수막은 적정(위치, 기울임)하게 설치되었는가?	1		
	마이크와 스피커 상태는 적정(음량, 울림)한가?			
	에어컨 또는 난방은 제대로 작동하는가?			고장시 대체수단 협조
	X배너위치는 적절한가?(건물입구1, 설명회장 입구1)	2		
	빔프로젝터 및 스크린상태는 양호한가(비율,선명도)			
	장소 조명과 책상(의자) 위치가 적절하게 구성되었나?			예상 참석자 규모
	청결상태 및 위험 요소는 확인, 제거 했는가?			
	행사요원들, 역할과 위치를 정확히 알고 있는가?			사진담당, 영상기사 체크
	고객용 주차사항(무료)은 건물주와 협조가 되었는가?			
	강사들 상황은 변동이 없는가? 연락 책임자는 누군가?			
	휴식시간 음료, 간식 등은 모두 준비되어 있는가?			
	★고객 접점 준비는 완료되었는가?			교재,설문지,등록부
	행사장 입구, 음료대, 화장실 안내표지가 있는가?			
	진행 직원 점심 및 저녁식사 장소는 섭외되었나?			관련비용 처리방법
	고객용 냉온수기 설치는 되어있는가? (봉지or캔커피?)	1		미설치시 협조 요청
준 비 물	강의료 지급내역서(확인서-강사서명)	1		
	★설문지	150		
	이정표/안내도 (화살표 위치 등 다양하게 준비)	∞		
	사진기	1개		
	PT용 노트북 및 제반부속(털티캡,리모콘,마우스 등)	-		
	★참석자명부(기업등록)	1set		
	설명회 책자(교재)	150		
	설명회 기념품(?)	130		
	안내도우미 명찰(5개) / X-배너(2), 거치대(2)	9		
	플러스펜(or 행사용 펜)	130		
	사업주용 대봉투(교제/펜/기념품)	50		※ 구입품목 예시 - 봉지커피 1box(200) - 캔디 3종 2개씩 - 음료 3종 1.8L×2개씩 - 포장과자 4종 2개씩 - 강사용 물(小) 5개 - 종이컵 300개(3줄) - 플러스펜 10다스 - 화선지 大 25장
	명함함(등록)	1		
	업무추진비카드(간담회비용)	1		
	구매카드(행사준비물구입)	1		
	플라스틱 쟁반	3		
	음료대 책상보(화선지)	5		
	사업주 무료주차 도장 및 스탬프	1		

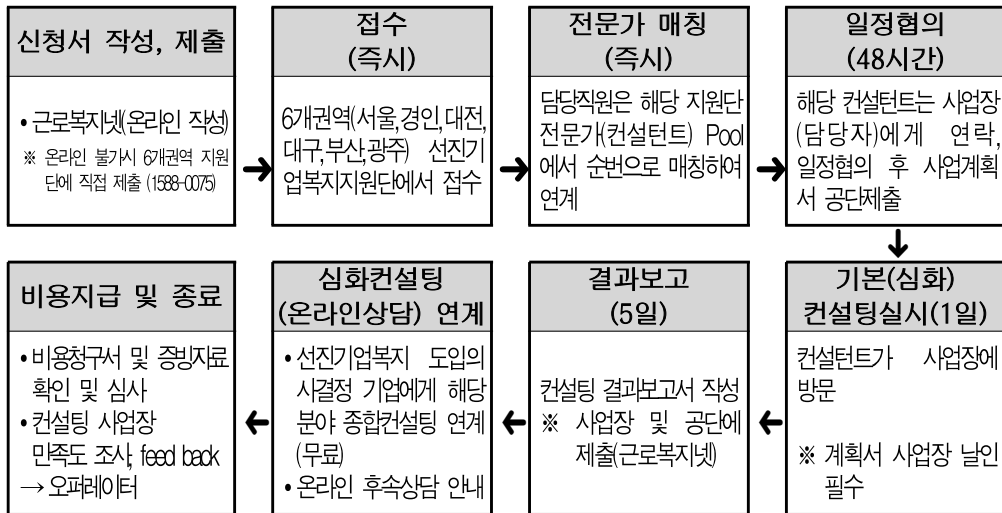
(2) 현장 컨설팅

① 기본컨설팅 및 심화컨설팅

- 중소기업 현장 컨설팅은 「기본컨설팅」과 「심화컨설팅」으로 나누어 진행되며 근로복지넷을 통하여 신청과 접수가 이루어짐

구분	기본컨설팅	심화컨설팅
개념	기업복지에 관심있는 중소기업장을 대상으로 기본컨설팅터트(공인노무사 등으로 구성)가 방문하여 기업복지의 전반적인 개념과 필요성, 종류를 설명해주고 해당 기업의 규모와 욕구에 맞는 주요 선진기업복지제도 추천(안내)	기본컨설팅의 연계 또는 기업의 별도 신청시 전문 컨설팅터트(컨설팅 업체)가 해당 선진기업복지제도에 대하여 사업장 진단(설문, 인터뷰), 구체적인 도입 방식과 제도설계, 운영방법 등 종합(현장) 컨설팅
지원대상	상시근로자수 300명 미만의 중소기업으로 근로복지넷에 가입한 기업회원	• 상시근로자수 300명 미만의 중소기업으로 근로복지넷에 가입한 기업회원 • 기본컨설팅을 받은 사업장 • 선진기업복지제도 중 1개 이상을 도입하기로 결정한 사업장
지원범위	업체당 1회 (2시간 이상 컨설팅)	업체당 3회 이내(회당 3시간 이상)
신청방법	• 근로복지넷을 통한 신청 및 접수 • 선진기업복지 담당 직원을 통한 오프라인 접수	
컨설팅터트	• 6개 지역본부 지원단 Pool에 소속된 기본컨설팅터트(개인)가 실시	• 6개 지역본부 지원단 Pool에 소속된 심화컨설팅터트(컨설팅업체)가 실시
컨설팅 내용	1. 기업복지의 개념과 필요성 2. 선진기업복지제도의 종류 및 개념, 기대효과 3. 일반적인 도입절차 4. 사업장에 적합한 선진기업복지제도 추천 5. 선진기업복지제도 도입 및 운영에 관한 자료 및 심화컨설팅 제도 연계 6. 근로복지넷 또는 전화를 통한 사후상담(AS)	1. '기본컨설팅 수행결과보고서'를 통한 신청 사업장 기초분석 2. 신청 사업장 진단(임직원 설문 또는 인터뷰) 3. 사업장 맞춤형 선진기업복지 프로그램 설계(design) 4. 선진기업복지제도 운영기술 전수 5. 근로복지넷 또는 전화를 통한 사후상담(AS)

② 기본 및 심화 컨설팅 절차



- 지원단에서는 근로복지넷에 접수된 신청서의 사업장 소재지, 관심 선진기업복지 분야, 희망일정, 기타사항 등을 확인하여, 지원단 소속 기본컨설턴트 또는 심화컨설턴트 구성원 중 순번에 의해 배정하고 통보
 ※ 순번에 의한 배정방식보다 지리적 접근성 등을 기준으로 하는 것이 합리적인 경우에는 예외

● 기본컨설팅 실시

- 기본컨설팅 신청서를 배정받은 기본 컨설턴트는 통보 받은 날로부터 48시간 내에 신청 사업장과 일정 등을 최종협의(유선)
- 협의가 완료되면 컨설팅 신청서와 전화내용을 근거로 「선진기업복지제도 도입지원사업 운영규정」 별지 제8호 서식 컨설팅수행계획서를 작성, 근로복지넷을 통해 제출(입력·저장)하고 컨설팅용 책자, 팜플렛 등을 준비하여 사업장 방문, 컨설팅 실시(★수행계획서 사업주 날인)
- 컨설팅이 완료되면 「선진기업복지제도 도입지원사업 운영규정」 별표 3의 작성항목에 따라 기본컨설팅결과보고서를 작성하여 컨설팅 수행 완료일로부터 5일 이내에 해당 사업장과 지역본부(근로복지넷)에 제출

● 심화컨설팅 실시

- 심화컨설팅 신청서를 배정받은 심화컨설턴트는 통보 받은 날로부터 48시간 이내에 신청 사업장과 일정 등을 최종협의(유선)
- 협의가 완료되면 「선진기업복지제도 도입지원사업 운영규정」 별지 제8호 서식 컨설팅수행계획서를 작성, 근로복지넷을 통해 등록하고 컨설팅용 책자, 팜플렛 등을 준비하여 컨설팅 실시
- 컨설팅이 완료되면 해당 컨설턴트는 「선진기업복지제도 도입지원사업 운영규정」 별표 3 작성항목에 따라 심화컨설팅 결과보고서를 작성하여 컨설팅 수행완료일로부터 5일 이내에 해당 사업장과 지역본부(근로복지넷)에 제출

③ 컨설팅 비용 청구 및 심사·지급

● 컨설팅 대가(비용)의 청구

- 지원단의 컨설턴트(또는 심화컨설턴트 소속 사업장)는 매월 1일부터 말일까지의 기본컨설팅 또는 심화컨설팅 실적 등에 대하여 「선진기업복지제도 도입지원사업 운영규정」 별지 제10호 서식 선진기업복지 컨설팅 비용청구서를 작성, 익월 10일까지 해당 지역본부장에게 청구(제출)
- 비용청구서 작성 및 제출은 근로복지넷 정산프로그램을 이용해야 하며 증빙서류는 근로복지넷 또는 전자팩스(별도 연락)를 이용하여 제출할 수 있음
- 컨설턴트는 공인인증서를 근로복지넷 개인회원정보에 등록해야 정산프로그램을 사용할 수 있음

● 컨설팅 비용의 심사

- 지역본부장은 해당 지원단의 컨설턴트가 컨설팅 비용을 청구한 경우 지원단의 컨설팅 및 상담실시현황 및 해당 증빙서류 등을 확인
- 「선진기업복지제도 도입지원사업 운영규정」 별표 2와 별표 5의 대가 기준 및 감액기준에 따라 비용청구서와 증빙자료를 공정하게 심사하고 청구내용이 불확실하거나 증빙서류가 누락된 경우 해당 컨설턴트에게 보완 또는 시정조치를 요구

● 컨설팅 비용의 지급

- 지역본부장(지원단 직원)은 비용청구서를 접수한 달의 말일까지 「선진기업복지제도 도입지원사업 운영규정」 별지 제10호 서식에 따라 청구비용을 심사 및 지급결의한 후 해당 금액을 컨설턴트 명의의 은행계좌로 지급

※ 심화컨설팅의 경우에는 심화컨설턴트 소속 사업장 명의의 은행계좌로 지급

- 심화컨설팅 업체 또는 10인 이상의 기본컨설턴트를 보유한 단체(경총)는 일괄신청, 일괄수급이 가능하며, 후자의 경우 운영규정 별지 제12호 서식 '컨설팅비용 수급계좌 변경 신고서'를 징구해야함
- 청구내용이 불확실하거나 증빙서류가 누락된 경우, 부실컨설팅 사례가 발생한 경우에는 비용 지급을 보류
- 컨설팅 실적내역이 부실하거나 컨설팅 의무사항을 이행하지 않았을 경우에는 운영규정 별표4 컨설팅비용 감액기준에 의거 지급하여야 하며, 감액 비용 항목은 컨설팅 비용에 한함(컨설팅 섭외 및 인센티브 제외)

● 부실컨설팅의 제재 및 조치

- 지원단 운영사업 점검 또는 비용심사시 「선진기업복지제도 도입지원사업 운영규정」별표 6의 부실컨설팅 제재기준에 해당하는 컨설팅을 적발한 경우 그 입증자료와 함께 그 부실내용을 이사장에게 보고
 - ※ 공단에서는 부실컨설팅의 경중에 따라 해당 컨설턴트 참여자격을 제한하거나 박탈하여 컨설팅 업무를 정지
- 지역본부에서는 연간 상반기 및 하반기로 나누어 기본 컨설턴트의 업무수행실적을 평가하여 지역본부내 기본컨설턴트 전원의 실적 중 10%이하에 해당되는 자에 대한 해촉을 이사장에게 의뢰할 수 있음
- 비용지급 이후에 그 비용에 관련된 컨설팅이 부실컨설팅으로 판명된 경우에는 해당비용을 즉시 환수하거나 향후 지급해야할 대가와 상계처리

④ 컨설턴트 관리

- 지역본부에서는 해당 지원단 소속의 컨설턴트에 대하여 이 규정에 의한 컨설팅 업무절차 준수 여부, 윤리강령 준수여부, 컨설턴트 계약사항 준수 여부 등에 대한 지도·점검을 실시하기 위하여 매년 자체 계획을 수립하여 지도·점검을 실시
- 컨설턴트를 지도·점검할 때에는 「선진기업복지제도 도입지원사업 운영규정」별지 제8호 서식에 따라 기본컨설턴트 및 심화컨설턴트의 지도·점검내용을 관리
- 지도점검시 컨설턴트의 건의사항을 청취하여 제도적인 개선이 필요한 사항은 이사장에게 보고하고 그 이외의 건의사항에 대하여는 지체 없이 조치

⑤ 선진기업복지지원협의회 구성 및 운영

- 지역본부장은 선진기업복지지원 업무의 활성화를 위하여 선진기업 복지지원협의회를 설치하고 그 구성은 위원장 1명을 포함한 7명이상 10명이하의 위원으로 함
- 협의회의 위원장은 지역본부장이 되고, 위원은 지역본부 관내 지방노동관서 근로개선지도과장과 다음 각 호의 1에 해당하는 자 중에서 지역본부장이 위촉
 1. 근로자를 대표하는 자
 2. 사용자를 대표하는 자
 3. 근로복지에 관한 학식과 경험이 풍부하다고 인정되는 자
- ※ 1, 2위원은 각 각 동수로 하며, 지역본부 관내실정을 감안하여 위원이 소속하고 있는 해당기관과 협의하여 위촉
- ※ 협의회 간사는 지역본부 복지부장으로 하고, 위원장의 업무지시를 받아 협의회 운영의 제반관리를 수행

- 협의회는 매 반기 1회 이상 지역본부장이 개최하며 지역본부장은 협의회 개최일 7일 전에 심의안, 일시 및 장소를 기재하여 위원들에게 서면으로 통지
- 지역본부장은 협의회를 통하여 아래 사항을 심의하고 협의회 재적 과반수의 출석과 출석위원 2/3이상의 찬성으로 의결, 가부동수인 경우 부결처리함
 1. 선진기업복지지원 대상사업장 발굴방안
 2. 선진기업복지 확산지원 등 활성화방안
 3. 기타 해당 지원단의 현안사항

(3) 온라인 후속상담(근로복지넷)

- 온라인 상담요청에 대한 답변은 기본 및 심화 컨설턴트, 권역별 지원단 등 구분없이 지원단 소속의 모든 컨설턴트가 할수 있음
 - ※ 단순하거나 정형화 되어있는 질의에 대해서는 지원단 소속 공단직원도 답변 할 수 있음
- 지역본부장(지원단 직원)은 근로복지넷상에 선진기업복지와 관련한 질문 및 자료 제공 요청이 있는 날로부터 2일이 지나도 조치가 없을 경우 해당 지역본부 지원단 소속 컨설턴트 등에게 그 업무를 배분하여, 요청일로부터 48시간내에 답변되도록 관리

제3장 고객 응대 Q & A

1 중소기업 측면

Q 선진기업복지제도는 무엇이고 기업이 왜 도입해야 하죠?

A 기업복지는 기업이 주체가 되어 해당 소속근로자들에게 자율적으로 실시하는 근로복지의 한 형태입니다. 근로자들의 교통비를 지원해주거나 근로자 자녀들의 학자금을 지원해주는 것들이 그 예죠. 공공복지의 불충분한 부분을 보완함으로써 근로자의 삶의 질 향상을 도모하고 있습니다.

선진기업복지는 이미 미국, 일본, 서구 유럽 등에서 그 효과가 검증된 기업복지 제도입니다. 안정된 노후와 연금 수급권을 보장하는 퇴직연금제도, 근로자 재산형성과 주인의식을 갖게 하는 우리사주제도(ESOP), 근로자의 선택권과 자율을 보장하는 선택적복지제도, 근로자의 각종 문제를 해결할 수 있도록 지원하는 근로자지원프로그램(EAP), 종업원 복지비용의 근간이 되는 사내근로자복지기금 등 5가지 제도로 구성됩니다.

이러한 선진기업복지제도가 중소기업에 정착되면 소속 근로자의 장기 근속을 유도하고 우수한 인재의 이탈을 방지하며, 노동시장에서 양질의 신규인력도 확충하게 됩니다. 즉, '매력있는 직장'을 만들 수 있어 기업의 생산성과 경쟁력이 강화될 수 있습니다.

Q 선진기업복지제도 도입지원사업은 도입 비용이나 지원금을 주는 건가요?

A 중소기업이 선진기업복지제도를 도입하지 못하는 주된 이유로 ① 제도의 생소함과 관련정보 획득의 어려움, ② 제도별 설계의 어려움, ③ 열악한 복지에산 등을 들 수 있습니다. 선진기업복지제도 도입지원사업은 중소기업이 동 제도를 쉽게 도입하고 운영할 수 있도록 사업주 설명회와 무료 컨설팅을 통해 ①과 ②를 해결하고 있습니다.



선진기업복지 컨설팅의 종류와 신청방법은?



컨설팅의 경우 수요자의 욕구에 맞춰 「기본컨설팅」과 「심화컨설팅」으로 나누어 진행됩니다. ‘기본컨설팅’은 선진기업복지에 관심 있거나 도입을 희망하는 사업장을 직접 방문하여 도입절차와 사업장에 적합한 기업복지 제도를 추천, 상담, 자문을 해줍니다. 그다음 실제 도입의사가 결정된 중소기업에게는 구체적인 사업장 진단 및 분석, 맞춤형 설계, 운영기법 등을 자세히 안내해주는 ‘심화컨설팅’을 서비스하게 됩니다. 신청방법은 근로복지넷(www.workdream.net)에서 신청하시면 됩니다.



심화컨설팅을 신청하려면 기본컨설팅을 꼭 거쳐야 되나요?



심화컨설팅 대상은 ①기본컨설팅을 받은 중소기업을 원칙으로 하나, ② 기업에서 선진기업복지제도 5가지 중 하나 이상을 도입하기로 의사 결정된 기업도 신청할 수 있습니다.



근로복지넷을 통해서만 신청할 수 있나요?



근로복지넷(www.workdream.net)은 시간과 장소에 구애없이 선진기업 복지 컨설팅을 신청할 수 있고, 정보수집, 도입·운영기업 현황(통계) 등 ‘선진기업복지지원단’의 서비스 전달체계로서의 역할을 하므로 온라인을 통해서 접수하는 것을 원칙으로 하고 있습니다. 아울러 근로복지넷에서 온라인 후속상담도 진행되며, 그 외 다양한 근로복지서비스 정보를 수집할 수 있어 기업 경영의 유용한 정보로도 활용 가능합니다.

중소기업에서는 근로복지넷에 ‘기업회원’으로 가입한 다음 선진기업복지의 컨설팅 신청 메뉴를 이용하시면 됩니다.

다만 사업주 설명회에 참석하거나,공단 소속기관 방문시에는 공단직원이 신청자 인적사항을 확인 후 오프라인으로 접수 가능합니다.



컨설팅에 대한 별도 비용은 있습니까?



전액 무료입니다.



컨설턴트는 공단 직원인가요?



컨설턴트는 선진기업복지와 관련된 외부 전문가들로 구성하였습니다. 컨설턴트로서의 기본 자질과 능력을 검토 한 후 '컨설턴트 양성 및 직무 교육'을 이수한 자에 한하여 공단에서 선발, 위촉한 것입니다.



사업주설명회는 어떻게 진행되고 사업주가 반드시 참석해야 하는가?



사업주 설명회는 전국 6개권역(서울, 경인, 대전, 대구, 부산, 광주)의 '선진기업복지지원단'에서 분기 1회 이상, 년 4회씩 개최되면 개최 전 근로복지넷 또는 대중매체 홍보를 통하여 실시하게 됩니다. 선진기업복지 제도 도입 주체는 사업주이므로 사업주가 참석하셔야 합니다. 다만 실무 담당자인 인사·노무관리자가 대신하여 참석하셔도 됩니다.

2 공단 직원 측면



지원단 구성원 중 지역본부 직원외 '오퍼레이터'의 역할은 뭐죠?



오퍼레이터(행정지원인력)의 역할은 아래와 같습니다.

- 컨설팅 신청서 입력처리
- 설명회 개최 지원
- 텔레마케팅 및 홍보
- 컨설팅 만족도 조사 및 모니터링
- ※ 제도도입여부조사는 별도실시
- 블로그 및 웹진 운용
- 기타 선진기업복지 기능업무 지원

오퍼레이터는 컨설팅 업체 소속 직원으로 총 3명이 지원하고 있으며 해당 지역본부별로 지정된 오퍼레이터가 있습니다.

Q 설명회 개최는 어떻게 하고 그 필요한 예산은 어떻게 확보하죠?

A 설명회 개최는 「선진기업복지제도 도입지원사업 업무매뉴얼」을 보시면 그 진행방법이 상세히 나와있습니다. 아울러 예산은 분기마다 공단에서 지역본부로 재배정 하므로 재배정 받은 예산범위내에서 실시하시기 바랍니다.

설명회 교재의 경우 공단에서 표준교재(교육교재)를 제작하여 일괄발송할 예정이나 통상 각 지원단의 설명회 강사가 다르므로 그 교육 내용과 순서가 상이할 수 있어 수강생 입장에서 혼란을 일으킬 수 있습니다. 직접 제작을 원하는 지역본부에서는 공단본부(복지진흥부)와 협의하여 주시기 바랍니다.

Q 근로복지넷을 통해 업무처리가 가능한 건가요?

A 지역본부의 업무량 경감과 행정편의를 위하여 선진기업복지제도 도입지원사업(컨설팅, 설명회 개최, 온라인 후속상담)은 근로복지넷을 ‘업무처리 시스템’으로 하여 수작업을 최대한 억제하고 있습니다. 예를 들어 기본 컨설팅 및 심화컨설팅의 신청·접수, 컨설턴트 배분, 컨설팅 비용청구 및 심사, 지급의뢰에 필요한 서류를 근로복지넷에서 진행하며, 사업주설명회 홍보 및 접수 등도 마찬가지로 합니다.

Q 지역본부에서는 신규 인력 없이 기존직원이 도입지원사업을 해야합니까?

A 선진기업복지제도입지원사업은 기존 복지사업의 폐지(민간복지시설이용지원, 근로자장학금)를 대체하는 사업입니다. 또한 지원단에 ‘행정지원인력’을 배치하여 수시로 업무지원을 할 수 있도록 하였으며, 근로복지넷을 통하여 업무의 효율성을 높이고 있습니다. 업무량을 최소화 할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다.



해당 지역본부의 목표 건수는 어떻게 되며 경영평가의 반영비율은?



‘11년 2월 현재 경영평가지표는 확정되지 않았으며 평가지표(안)은 아래와 같습니다.

① 평가내용

- 지역본부별 선진기업복지 도입지원 컨설팅 사업장 수
- 소속 지사 평가는 해당 지역본부 선진기업복지 도입지원 컨설팅 사업장 수로 평가

② 평가방법

- 목표 부여 평가
- 산 식 : $50 + (\text{실적} / \text{목표} \times 50)$
- 기준치 : 전년도 전체 실적 × 해당 지역본부 및 소속 지사 관내 중소기업 사업장 수 / 전체 중소기업 사업장 수
- ※ 중소기업 통계는 『‘2009년 기준 사업체기초통계조사 보고서(9차 개정-통계청)』에 의함
- 목표 : 기준치의 110%
- 평점 및 득점의 상한치, 하한치는 각 100점, 50점으로 함

③ 용어정의

- 지역본부별 선진기업복지 도입지원 컨설팅 사업장수
- 해당연도 지역본부별 선진기업복지 도입지원 기본컨설팅 사업장 수 + 심화컨설팅 사업장 수 (중복사업장 제외)



지사의 역할은 무엇이고 경영평가에서 함께 평가받는 이유는 무엇인가요?



- 선진기업복지제도 도입지원사업은 중소기업에 주요 선진기업복지제도 5가지를 널리 알리고 쉽게 도입·운영할 수 있도록 무료컨설팅, 사업 주설행회 등을 핵심으로 하는 사업입니다.
- 그 서비스 전달체계는 6개 권역(지역본부)에 「선진기업복지지원단」을 구성하여 컨설팅 홍보-접수-컨설팅트배정-결과보고-대가지급 등의 행정 업무를 하고 있습니다.
- 동 사업은 전체기업의 99%를 차지하고 있는 중소기업(사업주)에 직·간접적인 안내와 홍보가 중요한 마케팅 사업으로 사업주 설명회 개최와 각 지역별 고객접점 홍보가 중요합니다.

	○ 지역본부가 중심이 되어 진행하는 사업이지만 지사의 협업(홍보, 설명회, 신청서 접수)이 무엇보다 중요하므로 '11년 경영평가지표에 지역본부와 함께 평가(가중치 10점) 받을 예정입니다. ○ 하지만 '10년 신규사업에 따라 예고지표 없이 전략적으로 평가지표에 진입한 점, 전담 인력없이 업무를 수행하고 있는 점, 업무편중(지역본부 중심)으로 인해 지역본부와 지사간 업무부담을 균등하게 고려할 수 없는 점, 전년도 실적추이를 보았을 때 목표달성 가능성이 매우 높다는 점 등을 종합적으로 고려할 때 가중치 10점 은 대·내외 사업 환경 및 성격을 합리적으로 반영
--	--

3 컨설턴트 측면

Q 컨설팅이 근로복지넷을 통해 이루어진다 하는데 어떻게 처리하죠?

A 근로복지넷을 통해서 이루어지는 업무단위는 ①컨설팅 신청확인 ② 컨설팅 배정에 따른 신청서 접수 및 고객과의 일정협의, ③ 컨설팅 실시 후 수행 계획서 및 수행결과보고서 제출, ④ 비용청구 ⑤ 온라인 상담 답변 등입니다.

근로복지넷(www.workdream.net) > 선진기업복지 > 위 ①②③④ 메뉴를 통해 이루어지며, 근로복지넷 개인 아이디에 '컨설턴트 활동 기능 권한'을 부여합니다. 개인 아이디와 비밀번호를 통해서 접속하였을 경우에만 위 기능을 사용할 수 있습니다.

Q 컨설턴트로 참여하고 싶은 분이 있는데 언제 또 선발하나요?

A 년 1회 2-3월에 정기적으로 선발하고 있습니다. 현재 활동하고 있는 컨설턴트가 개인적인 사정으로 그만두거나, 또는 위촉계약 해지가 될 경우 그 결원율을 감안하여 필요한 경우에 선발 할 수는 있습니다.

	기본컨설팅 후 심화컨설팅으로 연계하라고 하는데 우리사주와 퇴직연금의 심화컨설팅은 없는 건가요?
---	--

	선진기업복지 중 선택적 복지, 근로자지원프로그램, 사내근로복지기금은 별도 심화컨설팅 업체를 선정하여 그 소속 컨설턴트로 하여금 컨설팅을 실시하나, 우리사주 및 퇴직연금 컨설팅은 이미 정부(노동부)로부터 위탁 받은 업체가 있어 그 쪽으로 연계를 하시면 됩니다. 연계는 직접 연계가 아닌 심화컨설팅 수행 업체가 한다는 내용만 안내합니다. ※ 심화컨설팅 또한 기본컨설팅 신청과 마찬가지로 근로복지넷을 통하여 신청하게 되어있으므로 지원단 공단직원이 심화컨설턴트에게 배분하게 됨 ※ 퇴직연금 심화컨설팅이 경우 개수가 한정되어있음(※ '10년 30개 사업장)
---	---

	컨설팅 수행시 '선진기업복지지원단'에서 나왔음을 보여주는 서류나 컨설팅에 활용할 자료는 있나요?
---	---

	중소기업에 대한 컨설팅이 원활하게 진행될 수 있도록 컨설팅용책자(선진기업복지 안내 책자)와 팜플렛이 제공되며, 그 신분을 간접적으로 증명할 수 있도록 컨설턴트 교육 수수료증, 위촉장이 제공될 예정입니다.
---	--

	컨설팅 사업장을 직접 발굴하여 컨설팅을 실시했는데, 그런 사항을 공단에 어떻게 입증하죠?
---	---

	별도 입증할 필요 없습니다. 중소기업이 기본 및 심화컨설팅을 온라인으로 신청시 신청서 입력항목 중에 '신청계기(신청경로)' 또는 '기본컨설팅 수진여부' 항목에 해당 컨설턴트 이름을 입력하게 되어있습니다. 이를 근거로 인센티브 지급여부를 결정하며, 필요시 공단직원이 확인 절차를 밟게 됩니다.
---	---

선진기업복지제도 도입지원사업 운영규정

제정 2010. 3.30. 규정 제539호
개정 2010. 7. 1. 규정 제592호
개정 2011. 2. 17. 규정 제633호

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 「근로복지기본법」 제91조제4호, 제6호, 제7호, 제10호, 제11호, 제17호, 같은 법 시행령 제58조 및 제61조에 따라 근로복지공단이 고용노동부장관으로부터 승인받아 수행하는 선진기업복지제도 도입지원 사업을 효율적으로 수행함을 목적으로 한다.<개정 2010.7.1, 2011.2.17.>

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. “선진기업복지제도”란 기업이 근로자의 **사기진작** 및 기업경쟁력 제고를 위해 자율적으로 실시하는 퇴직연금, 우리스주, 사내근로복지기금, 선택적 복지, 근로자지원프로그램 등의 복리후생프로그램을 말한다.<개정 2011.2.17.>
2. “선진기업복지지원단”이란 선진기업복지제도의 필요성과 효과를 널리 알리고, 주요 선진기업복지제도를 기업이 쉽게 도입, 운영할 수 있도록 지원하기 위하여 근로복지공단(이하 “공단”이라 한다) 이사장이 구성한 조직을 말한다.
3. “근로자지원프로그램(EAP)”이란 생산성 향상을 위하여 근로자가 업무수행 및 개인생활에서 발생하는 업무 저해요인(직무 스트레스, 건강문제, 부부 및 가족문제 등)을 해결하도록 지원하는 서비스를 말한다.
4. “선택적 복지제도”란 사업주가 정한 금액의 한도 안에서 근로자 개인의 선호와 필요에 따라 복지항목을 자율적으로 선택하는 제도를 말한다.
5. “근로복지넷(www.workdream.net)(이하 “근로복지넷”이라 한다)”이란 공단이 운영하고 있는 근로복지포털사이트(근로복지종합정보시스템)를 말한다.

제3조(적용범위) 선진기업복지제도 도입지원사업(이하 “지원사업”이라 한다)에 대하여 다른 법령에 특별히 규정되어 있는 것을 제외하고는 이 규정에 따른다.

제4조(지원사업의 종류) 지원사업의 종류는 다음 각 호와 같다.

1. 선진기업복지지원단(이하 “지원단”이라 한다) 운영
2. 근로자지원프로그램 서비스 제공
3. 선택적 복지제도 지원

제5조(지원대상) ① 지원대상은 상시근로자수 300명 미만이거나 「중소기업기본법」에 따른 중소기업인 사업장으로서 근로복지넷에 기업회원으로 가입한 사업장으로 한다.

② 제1항에 따른 지원대상 사업장의 상시근로자수 산정방법은 「고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률 시행령」 제2조제1항제3호를 준용한다.

제6조(사업계획의 수립) ① 공단 이사장(이하 “이사장”이라 한다)은 지원사업에 대하여 사업계획을 매년 수립하여야 한다.

② 제1항에 따른 지원사업의 사업계획에는 제4조에 따른 지원사업별 목표인원, 재원규모, 대상자, 사업대가 등 사업시행에 필요한 사항이 포함되어야 한다.

제7조(선진기업복지지원 프로그램의 운영) 이사장은 제4조에 따른 지원사업을 효율적으로 수행하기 위하여 근로복지넷에 지원사업과 관련한 프로그램을 구축하여 운영한다.

제2장 선진기업복지지원단 운영

제1절 총 칙

제8조(지원단 운영사업의 범위) 지원단 운영사업의 범위는 다음 각 호와 같다.

1. 선진기업복지 사업주 설명회: 선진기업복지제도의 소개, 필요성과 효과, 도입 절차 안내, 관련자료 제공
2. 중소기업 현장 컨설팅: 선진기업복지제도에 관심이 있거나 도입을 희망하는 사업장을 직접 방문하여 선진기업복지제도에 대하여 실시하는 자문(기본 컨설팅, 심화컨설팅)
3. 온라인 상담서비스: 선진기업복지제도 관련 근로복지넷 또는 유선상 질의에 대한 상담

제2절 지원단의 구성

제9조(지원단의 구성) ① 공단 지역본부장(이하 “지역본부장”이라 한다)은 소속 직원, 기본컨설턴트, 심화컨설턴트 등으로 지원단을 구성하여야 한다.

② 공단 지역본부별 지원단 구성원의 정원은 해당 지역본부의 권역별 사업장의 수와 규모, 예산 등을 고려하여 10명 이상 30명 이하로 한다.

제10조(선진기업복지 전문가의 배치) ① 이사장은 제8조에 따른 사업을 효율적으로 수행하기 위하여 선진기업복지 컨설턴트를 양성 및 선발하여 지역본부 소속 지원단에 배치하여야 한다.

② 이사장은 제1항에 따른 컨설턴트 선발시 지원사업의 효과적인 집행을 위해 기본컨설턴트와 심화컨설턴트로 구분하여야 한다.

③ 이사장은 지원사업을 효율적으로 수행하기 위하여 권역별 근로자 및 사용자 단체와 협의하여 업무를 추진할 수 있다.

제11조(기본컨설턴트 선발 및 위촉) ① 이사장은 기본컨설턴트를 선발할 경우 별표 1의 신청자격 기준에 따라 별지 제1호 및 제2호 서식을 통해 공개 모집한다.

② 이사장은 제1항에 따른 응모자 중 예비컨설턴트를 선발하여 선진기업복지 제도 및 공단 복지사업 등에 대한 소정의 교육(교육시간 10시간이상)을 실시한 후 그 수료자에 한하여 기본컨설턴트로 위촉한다.

③ 기본컨설턴트를 위촉할 때에는 별지 제3호서식의 위촉계약서와 별지 제4호 서식의 성실이행서약서를 작성하고 위촉한다.

④ 위촉기간은 당해연도 12월말까지로 하되, 재위촉할 수 있다.

⑤ 이사장은 제1항부터 제4항까지에 관한 사항을 지역본부장에게 위임할 수 있다.

제12조(심화컨설턴트 선정) ① 이사장은 별표 1의 자격요건에 해당되는 선진기업 복지 심화컨설팅 전문업체를 선정하여 그 업체의 소속 직원이 심화컨설팅을 수행하도록 한다.

② 이사장은 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 해당자를 심화컨설턴트로 선정할 수 있다.<개정 2011.2.17.>

1. 선진기업복지제도 관련 사업을 정부로부터 위탁받은 업체의 소속 컨설턴트 <신설 2011.2.17.>

2. 우리사주 수탁기관의 소속 컨설턴트

3. 이 규정에 따라 6개월 이상 기본컨설턴트로서 활동을 하고 소정의 교육(심화과정)을 공단으로부터 이수받은 자<신설 2011.2.17.>

③ 제2항에 따른 전문업체 선정의 경우 필요시 별도 협약을 체결할 수 있다.

제13조(지원단의 관장) 지역본부장은 지원단을 활용하여 제8조의 사업을 수행하도록 하고, 다음 각 호의 업무를 관장한다.

1. 사업주설명회 개최(컨설팅 사업장 발굴)
2. 컨설턴트 지원 및 관리(컨설팅 접수 및 배분, 컨설팅 계획서 및 산출물 관리, 컨설팅 비용심사 및 지급, 컨설턴트 지도·감독 등)
3. 온라인 및 유선 상담 관리

제3절 지원단 세부 사업

제14조(선진기업복지제도 사업주설명회) ① 지역본부장은 지원단으로 하여금 매분기 1회 이상 지역본부 관내 중소기업의 사업주(인사·노무, 기업복지담당 포함)에 대하여 다음 각 호의 내용을 포함한 선진기업복지 설명회를 개최하도록 하여야 한다.

1. 기업복지의 개념과 필요성
2. 선진기업복지제도(퇴직연금, 우리사주, 사내근로복지기금, 선택적 복지, 근로자 지원프로그램)에 대한 소개, 필요성과 효과, 도입절차, 관련 정보시스템안내 등
3. 선진기업복지제도 홍보자료 배포
4. 별지 제5호 및 제6호서식에 따른 컨설팅 지원절차 및 신청안내
5. 컨설팅 사업장 발굴 등을 위한 설문조사

6. 별지 제7호서식을 첨부한 선진기업복지 기본(심화)컨설팅 신청 접수<신설 2011.2.17.>

② 지역본부장은 제1항에 따른 설명회 개최 일정 및 장소, 대상지역(사업장), 행사의 규모 및 홍보사항 등을 관내 지방고용노동관서장 및 지사장과 사전 협의하여 수행한다.<개정 2010.7.1.>

③ 제1항에 따른 설명회의 강사는 지원단 컨설턴트 중에서 선정하고, 강사료는 별표 2에 따라 정산·지급한다.

제15조(컨설팅 지원 대상 사업장 발굴) ① 지역본부장은 사업장 관할 지방고용노동관서장 및 지사장과 유기적으로 협의하여 컨설팅 지원대상 사업장을 발굴하여야 하고, 발굴한 사업장 명단은 지원단에 인계하여야 한다.<개정 2010.7.1.>
 ② 지역본부장은 제1항에 따른 컨설팅 지원대상 사업장 발굴 계획을 별도로 수립·시행하여 그 업무에 만전을 기하여야 한다.

제16조(컨설팅 신청 사업장의 관리) ① 지원단은 중소기업이 제17조의 컨설팅을 신청하려는 때에는 그 중소기업에게 별지 제5호 또는 별지 제6호서식에 따라 신청하게 하여야 한다.<개정 2011.2.17.>

② 제1항에 따른 컨설팅 신청 방법은 근로복지넷의 전자문서 절차로 진행한다. 다만, 제14조제1항에 따라 사업주설명회에 참석한 사업장과 공단 직원이 직접 접수한 컨설팅 신청은 전자문서 절차에서 제외할 수 있다.<개정 2011.2.17.>

③ 지원단은 중소기업이 제2항에 따라 전자문서 절차에서 제외되는 컨설팅을 신청할 경우에는 별지 제5호 또는 별지 제6호서식과 함께 별지 제7호서식을 첨부하여 신청하게 하여야 한다.<개정 2011.2.17.>

④ 지원단에서는 제1항 및 제2항에 따라 접수된 신청서의 사업장 소재지, 관심 선진기업복지 분야, 희망일정, 기타사항 등을 확인하여, 지원단 소속 기본컨설턴트 또는 심화컨설턴트 구성원 중 순번에 의해 배정하고 통보하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 순번에 의한 배정방식보다 지리적 접근성 등을 기준으로 하는 것이 합리적인 경우에는 예외로 한다.<개정 2011.2.17.>

제17조(중소기업 현장컨설팅) 제16조에 따라 컨설팅(기본컨설팅, 심화컨설팅)을 신청한 사업장에 대하여 다음 각 호의 범위에서 현장 컨설팅을 무상으로 지원한다.

1. 기본컨설팅 : 업체당 1회 이내(회당 2시간 이상)<개정 2011.2.17.>
2. 심화컨설팅 : 업체당 3회 이내(회당 3시간 이상)

제18조(기본컨설팅 실시) ① 기본컨설팅 신청을 통보받은 컨설턴트는 통보 받은 날로부터 48시간 내에 신청 사업장과 일정 등을 최종협의(유선)하고, 협의가 완료되면 컨설팅 신청서와 전화내용을 근거로 별지 제8호서식에 따른 컨설팅 수행계획서를 작성, 근로복지넷을 통해 제출하고 도입매뉴얼, 팜플렛 등을 준비하여 사업장 방문컨설팅을 실시한다.<개정 2011.2.17.>

② 기본컨설팅의 주된 범위는 다음 각 호와 같다.

1. 기업복지의 개념과 필요성
 2. 선진기업복지제도의 종류 및 개념, 기대효과
 3. 일반적인 도입절차
 4. 컨설팅 사업장에 적합한 선진기업복지제도 추천
 5. 선진기업복지제도 도입 및 운영에 관한 자료 및 심화컨설팅 제도 안내
 6. 근로복지넷 또는 전화를 통한 사후상담(AS)
- ③ 컨설팅이 완료되면 별표 3의 작성항목에 따라 기본컨설팅결과보고서를 작성하여 컨설팅 수행완료일로부터 5일내에 해당 사업장과 지역본부에 제출한다.
- ④ 제18조제1항 및 제20조제2항의 48시간은 토요일, 일요일, 법정 공휴일을 제외한다.<신설 2011.2.17.>**

제19조(심화컨설팅 실시) ① 제16조제4항에 따라 통보받은 심화 컨설턴트는 제18조제1항의 본문내용과 같이 컨설팅수행계획서를 제출하고 컨설팅을 실시한다.

- ② 심화컨설팅의 범위는 다음 각 호와 같다.
1. ‘기본컨설팅결과보고서’를 통한 신청 사업장 기초분석
 2. 신청 사업장 진단(임직원 설문 또는 인터뷰)
 3. 사업장 맞춤형 선진기업복지 프로그램 설계
 4. 선진기업복지제도 운영기술 전수
 5. 근로복지넷 또는 전화를 통한 사후상담(AS)
- ③ 심화컨설팅 결과보고는 제18조제3항의 본문내용과 같이 한다.

제20조(온라인 상담서비스) ① 온라인 상담요청에 대한 답변은 기본 및 심화 컨설턴트, 권역별 지원단 등 구분 없이 지원단 소속의 모든 컨설턴트가 할 수 있다. 다만 단순하거나 정형화 되어있는 질의에 대해서는 지원단 소속 공단 직원도 할 수 있다.

- ② 지역본부장은 근로복지넷상에 선진기업복지와 관련한 질문 및 자료 제공 요청이 있는 날로부터 1일이 지나도 조치가 없을 경우 해당 지역본부 지원단 소속 전문가에게 그 업무를 배분하여, 요청일로부터 48시간내에 답변되도록 관리하여야 한다.

제21조(컨설턴트 지도·점검·평가) ① 지역본부장은 해당 지원단 소속의 컨설턴트에 대하여 이 규정에 의한 컨설팅 업무절차 준수 여부, 윤리강령 준수여부,

컨설턴트 계약사항 준수 여부 등에 대한 지도·점검을 실시하여야 한다.

② 지역본부장은 별지 **제9호서식**에 따라 지도·점검내용을 관리하여야 한다.

<개정 2011.2.17.>

③ 이사장은 제1항 및 제2항의 지도·점검 결과물 또는 별도 현장점검 과정을 거쳐 컨설턴트의 컨설팅 수행 실태와 능력 등을 종합 평가하여 우수 컨설턴트에 대한 시상 및 컨설턴트 모집시 적극 활용하여야 한다.

제4절 사업대가의 심사 및 지급

제22조(사업대가의 청구) ① 지원단의 컨설턴트(또는 심화컨설턴트 소속 사업장)는 매월 1일부터 말일까지의 기본컨설팅 또는 심화컨설팅 실적(컨설팅 계획서 및 수행보고서), 온라인 상담내역, 선진기업복지 자료게시물 내역, 전화상담 내역과 해당 증빙자료를 첨부하여 별지 **제10호서식**에 따라 다음 달 10일까지 해당 지역본부장에게 컨설팅 비용을 청구(제출)한다.**<개정 2011.2.17.>**

② 제1항에 대한 비용청구 절차와 증빙서류는 근로복지넷을 통하여 전자문서 절차로 진행할 수 있다. 다만, 수행 사업장의 날인이 되어있는 수행계획서와 명함 등은 직접 제출하거나 전자팩스 또는 우편으로 제출하여 증빙하여야 한다.

③ **제1항의 전화상담 내역은 별지 제13호서식에 따라 제출한다.<신설 2011.2.17.>**

제23조(사업대가의 심사) ① 지역본부장은 제22조에 따라 컨설팅비용이 청구된 경우 제18조부터 제20조까지의 규정에 따른 지원단의 컨설팅 실시 현황 및 증빙서류 등을 확인하여야 한다.

② 지역본부장은 별표 2와 별표 4의 대가기준 및 감액기준에 따라 비용청구서와 증빙자료를 공정하게 심사하고 청구내용이 불확실하거나 증빙서류가 누락된 경우 해당 컨설턴트에게 보완 또는 시정조치를 요구하여야 한다.

③ 심화컨설턴트 소속 사업장에 대한 사업대가는 제12조에 따른 전문업체 선정 결과 최종낙찰가를 기초금액으로 하여 별표 2의 대가기준 범위에서 조정한 기준액을 적용하여야 한다.

제24조(사업대가의 지급) ① 지역본부장은 비용청구서를 접수한 달의 말일까지 별지 **제11호서식**에 따라 청구비용을 심사 및 지급결의한 후 해당 금액을

컨설턴트 명의의 은행계좌로 지급하여야 한다. 다만, 심화컨설팅의 경우에는 심화컨설턴트 소속 사업장 명의의 은행계좌로 지급한다.<개정 2011.2.17.>

② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호에 해당하는 경우에는 별지 제12호 서식에 따른 컨설턴트의 요청으로 소속 사업장 또는 단체명의로 은행계좌에 컨설팅 대가를 지급할 수 있다.<신설 2011.2.17.>

1. 제12조에 따른 심화컨설팅 전문업체<신설 2011.2.17.>

2. 제11조에 따른 기본컨설턴트가 10인 이상 소속되어 있는 단체<신설 2011.2.17.>

③ 지역본부장은 비용청구서가 접수된 후 제23조제2항 또는 제25조에 의한 사례가 발생한 경우에는 그 지급을 보류할 수 있다.<신설 2011.2.17.>

④ 지역본부장은 컨설팅 실적내역이 부실하거나 컨설팅 의무사항을 이행하지 않았을 경우 별표 4에 따라 감액하여 지급하여야 한다. 다만, 감액 비용 항목은 컨설팅 비용에 한한다.<신설 2011.2.17.>

제25조(부실컨설팅의 제재) 이사장과 지역본부장은 지원단 운영사업 점검과 컨설팅 비용 심사시 별표 5에 따른 부실컨설팅 등 위반사항이 적발된 경우 제26조에 따라 조치하여야 한다.

제26조(부실컨설팅에 대한 조치) ① 지역본부장은 제25조에 따라 부실 컨설팅 사례 등을 발견한 경우 입증자료와 함께 그 부실내용을 이사장에게 보고하여야 한다.

② 이사장은 제1항에 따라 보고를 받은 경우에는 그 경중에 따라 해당 컨설턴트 참여자격을 제한하거나 컨설팅 업무를 정지하도록 하여야 한다.

③ 지역본부장은 연간 상반기 및 하반기로 나누어 기본 컨설턴트의 업무수행 실적을 평가하여 지역본부내 기본컨설턴트 전원의 실적 중 10%이하에 해당되는 자에 대한 해촉을 이사장에게 의뢰할 수 있다.

④ 이사장은 제3항에 따라 기본컨설턴트 해촉 의뢰를 받은 경우 해당자에 대하여 위촉 해지를 통보하여야 한다.

제27조(사업대가의 환수) 지역본부장은 제24조에 따라 컨설팅 비용을 지급한 후 제25조 및 제26조 등에 따라 부실컨설팅 사례를 발견한 경우 해당 컨설팅 비용에 대해서는 즉시 환수하여야 한다.

제5절 선진기업복지지원협의회 운영

제28조(협회의의 설치) ① 지역본부장은 선진기업복지지원 업무의 활성화를 위하여 선진기업복지지원협의회(이하 “협의회”라 한다)를 설치할 수 있다.

제29조(협회의의 위원 구성) ① 제28조에 따른 협의회는 위원장 1명을 포함한 7명 이상 10명 이하의 위원으로 구성한다.

② 협의회는 위원장은 지역본부장이 되고, 위원은 지역본부 관내 지방고용노동관서 지원사업을 담당하는 공무원과 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자 중에서 지역본부장이 위촉한다.<개정 2010.7.1.>

1. 근로자를 대표하는 자
2. 사용자를 대표하는 자
3. 근로복지에 관한 학식과 경험이 풍부하다고 인정되는 자

② 제2항제1호 및 제2호의 위원은 각각 동수로 하며, 지역본부 관내실정을 감안하여 위원이 소속하고 있는 해당기관과 협의하여 위촉하도록 한다.

③ 협의회 간사는 지역본부 복지부장으로 하고, 위원장의 업무지시를 받아 협의회 운영의 제반관리를 수행한다.

제30조(협회의의 개최) ① 협의회는 매 반기 1회 이상 지역본부장이 개최한다.

② 지역본부장은 협의회 개최일 7일 전에 심의안, 일시 및 장소를 기재하여 서면으로 협의회 개최를 위원에게 통지하여야 한다.

제31조(협회의의 심의사항) 지역본부장은 협의회를 통하여 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. 선진기업복지지원 대상사업장 발굴방안
2. 선진기업복지 확산지원 등 활성화방안

제32조(협회의의 심의의결) 협의회는 재적 과반수의 출석과 출석위원 3분의2 이상의 찬성으로 의결한다.

제3장 근로자지원프로그램(EAP) 서비스 제공

제33조(지원대상) ① 근로자지원프로그램(이하 “지원상담”이라 한다)의 지원대상은 사업장에 재직중인 자로서 근로복지넷에 가입한 개인회원과 그 개인회원의 가족을 대상으로 한다.

② 제37조제2호에 따른 지원상담의 경우 제1항의 지원대상 사업장 규모는 제5조와 같다.

③ 이사장은 지원대상이 지원상담을 신청할 경우 무상으로 서비스를 제공한다.

제34조(지원상담의 분야) 지원상담의 분야는 다음 각 호와 같다.

1. 직무스트레스
2. 조직내 관계갈등
3. 업무과다
4. 건강관리
5. 정서·성격
6. 자녀양육·부부관계
7. 신용관리(빚, 세금, 재산 등)
8. 법률관계(이혼예방, 교통, 범죄)
9. 학업정보(자녀교육 및 입시 등)
10. 이직 및 전직지원
11. 성폭력 상담

제35조(전문 상담가의 선발) ① 이사장은 지원상담을 효율적으로 수행하기 위하여 제34조의 지원상담 분야별 전문상담가를 선발하여야 한다.

② 제1항에 따른 전문상담가는 공단이 선정한 지원상담 전문운영업체의 소속 직원들로 한다.

제36조(전문업체의 선정) ① 이사장은 제35조제2항에 따른 전문운영업체선정시 지원상담 업무범위를 정하여 위탁할 수 있다.

② 제1항에 따른 업무 위탁시에는 다음 각 호의 내용 등이 포함되어야 한다.

1. 지원상담의 위탁 운영범위 및 관리
2. 지원상담 관련 정보 및 콘텐츠 제공
3. 지원상담 수요 고객 발굴 및 홍보

4. EAP 도입매뉴얼 및 우수사례 제공<개정 2011.2.17.>

5. 업무보고 및 실적, 평가관련 보고

6. 상담 인력의 투입 및 교체, 전국 권역별 상담장소에 관한 사항

7. 비밀유지 및 산출물 반환에 관한 사항

8. 사업대가의 청구시기 등 정산에 관한 사항

제37조(지원상담의 종류) 지원상담의 종류는 다음 각 호와 같다.

1. 온라인 상담 : 게시판상담, 채팅상담, 전화상담<개정 2011.2.17.>

2. 오프라인 상담 : 대면상담(근로자, 가족), 집단상담<개정 2011.2.17. >

제38조(온라인상담) ① 이사장은 제37조제1호에 따른 지원상담 신청이 있는 경우 근로복지넷의 상담 신청(게시)일로부터 24시간 이내에 제35조의 지원상담 분야별 전문상담가로 하여금 답변하도록 한다. 다만, 휴무일 등의 사유로 24시간 이내에 답변이 곤란한 경우에는 휴무일 종료일을 기준으로 기산하여 답변하도록 한다.

② 이사장은 제37조제1호에 따른 채팅 및 전화상담 신청(예약)이 있는 경우 신청(예약)에 따른 상담서비스를 제공하여야 한다.<개정 2011.2.17.>

③ 전문상담가는 제1항 및 제2항에 따른 상담결과 제37조제2호에 따른 상담이 필요한 경우 이를 안내하도록 하여야 한다.<개정 2011.2.17.>

제39조(대면상담) 이사장은 제37조 제2호에 따른 대면상담 신청이 있는 경우 전문상담가로 하여금 상담 신청자의 주소지 등을 감안, 제40조에 따른 지역별 상담장소를 활용하여 다음 각 호의 지원상담을 제공한다. 다만, 지원상담 신청자의 요구가 있을 경우 전문 상담가로 하여금 출장상담을 실시하게 할 수 있다.

1. SMP(Stress Management Programs)에 따른 스트레스 측정 및 분석(상담 시작 전/후)

2. 분야별 상담서비스(진단/원인분석/대응방안/해결책 제시 등)

3. 전문분야 초기상담 및 전문가연계

제40조(상담장소) ① 제39조에 따른 대면상담 장소는 제36조의 전문업체 지역별 대리점에서 실시하는 것을 원칙으로 한다.

② 지역본부장 및 지사장은 제1항에 따른 장소가 지리적·시간적으로 부적절한 경우 지역본부 및 지사 청사의 적정공간을 활용하여 제39조에 따른 대면상담이 이루어질 수 있도록 상담 장소를 제공하여야 한다.

③ 전문상담가는 제39조 단서에 따라 제1항 및 제2항의 상담장소가 아닌 장소에서 출장 상담을 할 경우에는 상담신청인과 협의하여 결정한다.

제41조(집단상담) ① 전문상담가는 제38조 및 제39조에 따른 상담결과를 토대로 유사문제를 갖는 피상담자의 모임(4~8명)을 주선하고, 정기적인 모임을 통해 서로의 문제를 공유하고 해결할 수 있도록 집단상담을 실시한다.

② 집단상담 장소는 제40조에 따른 지역별 적정 상담장소를 원칙으로 하고 필요에 따라 근로복지넷 사이버 상담을 병행하여 실시 할 수 있다.

제42조(사업대가의 청구 및 지급) ① 제36조에 따른 전문업체는 제38조, 제39조, 제41조에 따라 실시한 상담결과를 근로복지넷에 입력하고 사업대가를 월 또는 분기별 단위로 대금청구서와 업무수행 내역을 첨부하여 다음 달 10일까지 이사장에게 청구한다.<개정 2011.2.17.>

② 이사장은 제1항에 따라 사업대가 청구를 받은 경우 청구서를 받은 달의 말일까지 별표 6에 따라 사업대가를 심사하여 정산한 금액을 지급 한다.

③ 제2항에 따른 사업대가는 제36조에 따른 전문업체 선정결과 최종낙찰가를 기초금액으로 하여 별표 6의 대가기준 범위 내에서 조정한 기준액을 적용하여야 한다.

제4장 선택적 복지제도 지원

제43조(지원의 범위) 이사장은 근로복지넷을 통하여 선택적 복지지원을 신청한 사업장에게 신청사업장 소속 근로자들이 선택할 수 있는 복지상품군 제공, 선택적 복지제도 관리 등을 내용으로 하는 시스템(웹)을 무상으로 지원한다.

제44조(전문업체의 선정) ① 이사장은 제43조에 따른 선택적 복지제도 지원업무를 효율적으로 수행하기 위하여 선택적 복지 전문운영업체를 선정하여 그 업무를 위탁할 수 있다.

② 제1항에 따른 업무 위탁시에는 다음 각 호의 내용 등이 포함되어야 한다.

1. 선택적 복지제도 지원의 위탁운영 및 사후관리방안
2. 근로복지넷과 연계할 선택적 복지제도 지원시스템 제공 및 유지보수 방안
3. 기업회원 소속 근로자들이 이용할 수 있도록 구성한 다양한 상품군의 웹페이지 무상제공 방안

4. 선택적 복지제도 상품 판매 및 대금결제에 관한 사항
5. 제4호에 따른 판매(거래)의 일정금액을 선택적 복지 지원 사업장 소속 근로자를 위하여 복지기금으로 활용하는 방안
6. 기업회원 소속 근로자에게 제공하는 복지포인트 관리 및 정산에 관한 사항

제45조(전문업체의 관리) 공단 사업담당부서장은 제44조에 따른 선택적 복지제도 지원 전문업체로 하여금 다음 각 호의 사항을 매월 정례보고 하도록 하여 업무관리에 만전을 기하여야 한다.

1. 선택적 복지제도 지원 계약사업장 현황
2. 제1호 사업장의 소속 근로자들이 온라인(웹페이지상의 상품군)을 통하여 거래한 상품 및 금액현황
3. 제1호 사업장의 소속 근로자들이 전문업체가 제공한 카드를 통하여 오프라인(전문업체가 웹페이지를 통하여 제공하지 않는 상품군)을 통하여 거래한 상품 제공 및 금액현황
4. 제1호 사업장의 소속 근로자들이 전문업체가 제공하는 부가서비스를 이용한 실적 현황
5. 제1호 계약사업장의 확대를 위한 유선 및 사업장 방문실적현황
6. 제2호 및 제3호에 따른 거래실적에 대하여 제1호의 사업장 소속 근로자를 위하여 복지기금으로 활용한 현황
7. 위 각 호와 관련한 기타 보고사항

부 칙

제1조 (시행일) 이 규정은 2010년 4월 1일부터 시행한다.

부 칙 <개정 2010. 7. 1.>

제1조 (시행일) 이 규정은 2010년 7월 5일부터 시행한다.

부 칙 <개정 2011. 2. 17.>

제1조 (시행일) 이 규정은 2011년 2월 17일부터 시행한다.

제2조 (경과조치) 이 규정시행 이전에 시행된 사항은 이 규정에 의하여 시행한 것으로 본다.<신설 2011.2.17.>

기본컨설턴트 및 심화컨설팅 전문업체의 자격요건

구분		자 격 요 건
기본 컨설턴트		기본컨설팅 수행 전문가의 자격요건은 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 자로 한다. 1. 전국 규모의 근로자 및 사용자 단체가 추천한 자 2. 기업복지 전문 컨설팅업체에서 1년 이상 관련 업무에 종사한 경력이 있는 자 3. 사업장에서 기업복지 및 근로자복지 관련 업무로 2년 이상 근무한 자 4. 기업복지관련 연구영역을 전담으로 수행한 자 5. 노무법인 소속 공인노무사 또는 개업 1년 이상의 개인노무사 ※ 위 3호의 '사업장'은 국가기관 등을 포함하며 공인노무사 자격이 있는 공단 직원인 경우 일정 교육 이수 후 기본컨설턴트로 활용 가능 <공통요건> ① 선진기업복지제도 도입지원사업 수행이 가능한 사무실 환경 및 시스템(컴퓨터, 인터넷, 전용 전화, 팩스, 복사기 등)등을 갖춘 법인 또는 개인 ② 법인 또는 주식회사 등에서 종사하고 있는 경우 법인 대표의 '겸직허가 확인서'를 제출
심화 컨설팅 전문 업체	근로자 지원 프로 그램	• EAP서비스를 1년 이상 시장에 공급한 단체 중 아래에 해당하는 단체 - 해당분야 컨설팅 경험이 있는 컨설턴트를 보유한 단체 - 법인등기부 상 컨설팅 사업이 등재된 단체 - 재무건전성과 컨설팅수행실적이 일정 이상인 단체 • 정부로부터 관련 사업을 위탁받아 컨설팅을 제공하는 단체
	선택적 복지	• 선택적복지 서비스를 1년 이상 시장에 공급한 단체 중 아래에 해당하는 단체 - 해당분야 컨설팅 경험이 있는 컨설턴트를 보유한 단체 - 법인등기부 상 컨설팅 사업이 등재된 단체 - 재무건전성과 컨설팅수행실적이 일정 이상인 단체 • 정부로부터 관련 사업을 위탁받아 컨설팅을 제공하는 단체
	사내 복지 기금	• 컨설팅을 주된 사업으로 하는 단체 중 관련 컨설팅 실적이 일정 이상인 단체 • 일정 이상의 공인노무사를 확보하고 전국에 컨설팅 수행이 가능한 노무법인 또는 관련 협회 • 정부로부터 관련 사업을 위탁받아 컨설팅을 제공하는 단체
	퇴직 연금	• 정부로부터 관련 사업을 위탁받아 컨설팅을 제공하는 단체 • 「근로자퇴직급여보장법」에 의거 퇴직연금사업자 등록이 되어있고 해당 컨설팅 실적이 일정 이상인 단체 • 컨설팅사업자로 등록한 업체로 퇴직연금 컨설팅 실적이 일정 이상인 단체
	우리 사주	• 정부로부터 관련 사업을 위탁받아 컨설팅을 제공하는 단체 • 컨설팅사업자로 등록한 업체로 우리사주 컨설팅 실적이 일정 이상인 단체

사업대가의 기준 및 증빙 방법

사 업 내 용			대가의 인정기준 및 범위	증빙방법																															
구 분	수행내용																																		
① 중소 기업 현장 컨설팅	기본 컨설팅	▪ 컨설팅 접수 및 일정협의 ▪ 컨설팅 계획서 제출 및 기본 컨설팅 실시 ▪ 수행결과 보고서 제출 및 심화컨설팅 연계	○ 1기업 20만원 ▪ 한 업체당 1회 원칙, 1일 2시간 이상 인정 ▪ 자체홍보(설의)를 통한 컨설팅 수행시 5만원 추가지급(홍보비) ▪ 심화컨설팅 연계시 10만원 추가지급 - 기본 및 심화컨설팅 동시 수행자는 제외 ▪ 심화컨설팅 연계로 수진업체가 제도 도입시 10만원 범위에서 추가지급 - 기본 및 심화컨설팅 동시 수행자는 제외 - 4인이하 사업장 퇴직연금은 제외 ▪ 심화컨설팅 없이 기본컨설팅만으로 제도도입 성공시 50만원 범위에서 아래와 같이 추가지급. - 4인이하 사업장 퇴직연금은 제외 <table><tr><td>선택</td><td>EAP</td><td>사내</td><td>ESOP</td><td>퇴직</td></tr><tr><td>30만원</td><td>30만원</td><td>50만원</td><td>50만원</td><td>10만원</td></tr></table>	선택	EAP	사내	ESOP	퇴직	30만원	30만원	50만원	50만원	10만원	<증빙자료-공동> ① 컨설팅수행계획서 (사업주 날인 必) ② 컨설팅수행결과보고서 (별표3. 결과보고서 작성항목 준수) ③ 컨설팅 대상자 명함 <제도도입 비용 청구서> <table><tr><th>제도</th><th>제출(증빙)서류</th><th>비고</th></tr><tr><td colspan="3">컨설팅 비용청구서</td></tr><tr><td>퇴직</td><td> ▪ 퇴직연금규약 신고서 ▪ 퇴직연금규약 </td><td>사본</td></tr><tr><td>선택</td><td> ▪ 서비스 위탁계약서 </td><td>사본</td></tr><tr><td>EAP</td><td> ▪ 서비스 위탁계약서 </td><td>사본</td></tr><tr><td>사내</td><td> ▪ 기금설립인가증 ▪ 고유번호증 </td><td>사본</td></tr><tr><td>우리</td><td> ▪ 우리사주조합설립 신고확인서 </td><td>사본</td></tr></table>	제도	제출(증빙)서류	비고	컨설팅 비용청구서			퇴직	▪ 퇴직연금규약 신고서 ▪ 퇴직연금규약	사본	선택	▪ 서비스 위탁계약서	사본	EAP	▪ 서비스 위탁계약서	사본	사내	▪ 기금설립인가증 ▪ 고유번호증	사본	우리	▪ 우리사주조합설립 신고확인서	사본
	선택	EAP	사내	ESOP	퇴직																														
30만원	30만원	50만원	50만원	10만원																															
제도	제출(증빙)서류	비고																																	
컨설팅 비용청구서																																			
퇴직	▪ 퇴직연금규약 신고서 ▪ 퇴직연금규약	사본																																	
선택	▪ 서비스 위탁계약서	사본																																	
EAP	▪ 서비스 위탁계약서	사본																																	
사내	▪ 기금설립인가증 ▪ 고유번호증	사본																																	
우리	▪ 우리사주조합설립 신고확인서	사본																																	
	심화 컨설팅	▪ 컨설팅 접수 및 일정협의 ▪ 컨설팅 계획서 제출 및 실시 ▪ 수행결과 보고서 제출 ▪ 근로복지넷을 통한 사후관리(AS)	○ 1기업 1회당 30만원 ▪ 기본컨설팅트에 의한 연계 컨설팅의 경우 첫 회에 한하여 20만원 지급 ▪ 한 업체당 현장투입 1일 3시간 이상 인정 ▪ 한 업체당 현장투입 3회까지 비용 지급 ▪ 자체홍보(설의)를 통한 컨설팅 수행시 5만원 추가지급(홍보비) ▪ 심화컨설팅에 따른 제도 도입 성공시 50만원 범위에서 아래와 같이 추가지급 <table><tr><td>선택</td><td>EAP</td><td>사내</td><td>ESOP</td></tr><tr><td>30만원</td><td>30만원</td><td>50만원</td><td>50만원</td></tr></table> ※ 퇴직연금은 인센티브 제외	선택	EAP	사내	ESOP	30만원	30만원	50만원	50만원																								
선택	EAP	사내	ESOP																																
30만원	30만원	50만원	50만원																																

사 업 내 용		대가의 인정기준 및 범위	증빙방법
구 분	수행내용		
②선진기업 복지 사업주 설명회	▪ 권역별 설명회 강의 ▪ 현장 Q&A (쉬는시간)	○ 강의 당 10만원	<증빙자료> ① 강사인적사항 및 강의료 지급확인서 1부. ② 소속 권역을 벗어난 자의 강의는 공단 「여비규정」에 따라 여비 청구 및 지원 : 해당일 대중교통 운임표 등
③온라인 상담 (근로복지넷)	① 온라인 문의/답변 (자료제공 포함)	○ 1건당 2만원 ▪ 질문 사항을 모두 포함하는 답변으로, 글자크기 9pt(12px) 기준, 최소 15Line 이상을 인정 ▪ 답변구성 : 인사>질의분석>질문사항 답변> 추가 내용 또는 참고 사이트, 책자, 관련기관, 정보위치 소개> 끝 인사	<증빙자료> ① <u>근로복지넷 내역</u>
	② 전화 컨설팅 (자료포함)	○ 1기업당 2만원 ▪ 1일 횟수에 상관없이 10분 이상 상담시 비용인정 ▪ 단순 안내, 사업소개, 제도소개, 일정협의 등은 제외 ▪ 불친절 등에 따른 민원발생시 비용 불인정	<증빙자료> ① 전화상담카드(컨설팅사 대표 확인 必) ② 필요시(지도점검 등) 유선전화통화내역(전화국) 제출
	③ 컬럼 및 자료 등의 게시	○ 1게시물 당 2만원 ▪ 창작물 기준, 9pt(12px) 기준, 최소 30Line 이상 인정 ▪ 첨부파일(참고자료)는 1)저작권이 없거나 2)저작권 사용을 동의받은 경우, 3) free ware 인 경우 인정 ▪ 사업소개, 제도소개, 평이한 정보 등을 단순 게시 하는 경우	<증빙자료> ① <u>근로복지넷 내역</u>
④ 행정지원 (Operator) 인건비	▪ 설명회 개최 지원 ▪ 컨설팅 접수 및 안내 ▪ 마케팅 및 만족도조사	1인당 월 150만원 범위에서 지원	

기본 및 심화컨설팅 결과보고서 작성항목

구분	목 차		작 성 항 목
기본 컨설팅	1. 사업장 개요	가. 사업장 현황	컨설팅 수행일시, 컨설팅 대상자, 사업장명, 주소, 연락처, 대표자 인적사항, 사업자등록번호, 사업개시일, 사업연혁, 업종, 주생산물, 매출규모
		나. 기업복지 현황	기업복지 예산 및 내용, 노조 유무, 사업장 및 근로자 특성, CEO 성향 등
	2. 컨설팅 수행	가. 기업복지제도	기업복지 개념과 분류, 기존 기업복지의 단점과 비효율성, 근로자의 욕구와 사업주의 욕구
		나. 선진기업복지제도	5가지 선진기업복지제도의 종류와 개념, 필요성과 효과, 제도도입 장애요인 및 해결방안
		다. 제도추천 및 지원서비스	사업장의 예산과 선호도를 반영한 제도추천, 제도추천 이유, 추천 제도별 도입절차, 근로복지공단의 선진기업복지도입지원사업(컨설팅, 온라인상담, 선택적복지 시스템 무상지원, EAP서비스 제공) 홍보
	3. 결론 및 시사점		심화컨설팅 연계 및 신청방법, 선진기업복지제도에 대한 사업장 반응 및 향후 도입계획, 사업장에로사항, 사업장에 제공한 자료
심화 컨설팅	1. 사업장 개요 및 분석		사업장명, 주소, 연락처, 대표자 인적사항, 사업자등록번호, 사업개시일, 사업연혁, 업종, 주생산물, 매출규모, 기업복지 예산 및 내용, 노조 유무, 사업장 및 근로자 특성, CEO 성향 등
	2. 컨설팅 수행 내용		수행기간, 수행회수, 컨설팅 대상자(사업주 또는 담당자 성명), 추진배경 및 목적, 인터뷰 또는 설문조사 결과, 사업장 분석내용(사업장 특성, 기존 복지현황 등), 해당 기업이 도입하고자 하는 선진기업복지의 세부 설계 내용, 운영전략 및 주의사항, 컨설팅 추진결과, 도입장벽 및 해소방안, 제도 도입시 기대효과 제시
	3. 결론 및 시사점		컨설팅에 따른 사업장 반응 및 향후 계획, 심화컨설팅 안내사항, 제도 도입예정일 , 사업장에 제공한 관련 자료

컨설팅비용 감액 기준

조치사항		위 반 사 항	감액비율
감액 구분	일부	○ 컨설팅 배정 후 일정협의 등록(근로복지넷) 이 48시간 내 안된 경우	10%
		○ 수행계획 일정(협의일정)과 실제 수행일이 다른 경우	10%
		○ 결과보고서 제출기한을 도과한 경우	10%
		○ 사업장 대표성(사업주,인사노무관리자,노조대표) 이 없는 근로자를 임의로 섭외하여 컨설팅 한 경우	30%
		○ 결과보고서 작성항목 미준수 (목차별 작성항목 30% 이하, 소숫점 반올림)	20%
		○ 결과보고서 작성항목 미준수 (목차별 작성항목 50% 이하, 소숫점 반올림)	50%
		○ 결과보고서 작성항목 미준수 (목차별 작성항목 50% 이상, 소숫점 반올림)	80%
		○ 컨설팅 의무시간을 준수하지 못한 경우	50% 범위내
		○ 기타 사업대가 산정기준을 충족하지 못한 경우	50% 범위내
	전부	○ 컨설팅 도중 포기(중단) 또는 정당한 사유없이 컨설팅 불이행	100%
		○ 다수 사업장에 기본컨설팅을 했으나 컨설팅 대상자는 동일인인 경우	100%
		○ 선진기업복지제도 도입지원사업 목적 외에 컨설턴트 또는 소속 회사의 영리를 목적으로 영업행위를 하는 경우	100%
		○ 증빙서류 제출이 되지 않거나 컨설팅 수행결과를 확인할 수 없는 경우 (1차 유선보완요청→ 2차 문서보완 요청 → 문서상 제출기한 도과시 적용)	100%

[별표 5] <개정 2011.2.17.>

부실컨설팅 제재기준

조치사항	위 반 사 항	비고
참여 제한 (통보 일로 부터 1년간)	○ 컨설팅 사업장으로부터 별도의 컨설팅 대가를 받는 경우	비용 부지급
	○ 지원단 소속 컨설턴트가 아닌 제3자가 컨설팅을 실시하는 경우	비용 부지급
	○ 컨설팅 수행업체의 영업정보나 기밀사항을 대외 유출한 경우	-
계약 취소	○ 컨설팅 기준과 조건에 부합하지 않은 수행내용임에도 부합하는 것으로 보고서를 허위 작성, 제출한 경우	비용 부지급
	○ 실제 컨설팅을 수행하지 않았음에도 컨설팅 수행보고서를 작성, 제출한 경우	비용 부지급
	○ 내부자 거래(4촌 이내 친척 또는 같은 계열사의 사업장)	비용 부지급
	○ 기타 도덕적 해이 등으로 인하여 고객 또는 근로복지공단으로부터 부당이득을 취한 경우	-
	○ 실제 컨설팅 수요자가 아닌 사업장을 컨설팅하는 경우	비용 부지급
	○ <u>사업장 집체교육을 컨설팅 실적으로 구분하여 제출한 경우</u>	비용 부지급

[별표 6] <개정 2011.2.17.>

근로자지원프로그램 사업대가의 기준 및 집행 방법

1 온라인 EAP 서비스

사업내용		대가기준	정산시 제외기준	증빙자료
구분	세부내용			
온라인 EAP 서비스	게시판 상담	20,000원/1건	- 감사의 글, 정보안내, 단순답변, 전문가 연계	근로복지넷 상담 내역 입력
	채팅 상담	30,000원/1건	- 안부·감사, 정보안내, 단순답변, 일정협의, 전문가연계 - 30분 미만 제외	근로복지넷 상담 내역 입력
	전화 상담	40,000원/1건	- 안부·감사, 정보안내, 일정협의, 정보제공, 전문가연계 - 20분 미만 제외	전화통화내역서, 근로복지넷 상담내역 입력

2 오프라인 EAP 서비스

사업내용		대가기준	정산시 감액기준	한도	증빙자료
구분	세부내용				
① 개인 서비스	고객 내방 (상담실)	60,000원/1건	고객의 사정 등으로 50분 이하 상담시 50% 지급	4회한도	근로복지넷 결과 입력
	찾아가는 서비스	90,000원/1건	고객의 사정 등으로 50분 이하 상담시 50% 지급	3회한도	근로복지넷 결과 입력
	전문가 연계 및 상담 (변호사 등)	100,000원/1건		1회한도	전문가연계 및 상담 확인서
② 가족 상담	내방상담	개인서비스와 동일			가족관계기록부 또는 국민건강보험증 사본, 주민등록등본, 근로복지넷 결과입력
	찾아가는 서비스 실시				
③ 집단상담		1회당 200,000원	집단상담 최소인원은 4인으로 4인미만 상담 진행시 50% 지급	동일 집단에 대해 2회한도	근로복지넷 결과 입력

〔별지 제1호서식〕 <개정 2011.2.17.>

선진기업복지 기본컨설턴트 지원신청서

성 명			주민등록번호			사진 ※ 실사 또는 이미지 파일 가능
전 화			휴대폰			
주 소						
E-mail						
소속기관	기관명			대표자		
	주 소					
	전 화				소속근로자	명
	FAX				매출액 (직전년도)	백만원
최종학력	※ 석, 박사 학위소지자는 수료/졸업(논문)여부 반드시 기재					
주요경력 (종사기간)	※ 별지 사용 가능					
신청 자격요건	☐ 전국 규모의 근로자 및 사용자 단체가 추천한 자 ☐ 기업복지 전문컨설팅업체 종사자(경력자) ☐ 사업장에서 기업복지 및 근로자복지 관련 업무로 2년 이상 근무한 자 ☐ 기업복지관련 연구용역 수행자 ☐ 노무법인 소속 공인노무사 또는 개업 1년 이상의 개인노무사					
경력 및 신청자격 입증서류	※ 위 경력 및 신청자격 별로 구체적 기재			보유자격증	※ 본 사업 관련 자격증만 기재	

기본컨설팅 수행지역	※ 6개권역(서울,대전,대구,부산,광주,경인) 중 3순위 까지 기재 ① ② ③ * 수행지역으로 표기한 후 컨설팅 위촉계약과정에서 해당지역 거부시 계약 배제
컨설팅 비용 지급계좌	(은행명) (계좌번호)
개인정보 공개 동의서	귀하가 공단에 제출한 개인정보는 「선진기업복지제도 도입지원사업」 관련하여 근로복지넷(www.workdream.net) 및 기타 서비스전달체계에 공개하여 컨설턴트의 선정, 활용, 평가 등에 활용코자 합니다. 이에 동의하십시오? 동의하지 않으실 경우 기본컨설턴트 선정시 불이익을 받으실 수 있습니다. ☐ 예 , ☐ 아니오

상기와 같이 선진기업복지 기본컨설팅트에 지원하며 기재내용이 사실과 다를 경우 컨설팅트 선정에서 제외되는 것에 이의를 제기하지 않겠습니다.

20 년 월 일 신청인 (인 또는 서명)

[별지 제2호서식] <개정 2011.2.17.>

선진기업복지 기본컨설턴트 겸직확인서

○ 성 명 :

○ 주민번호 :

○ 주 소 :

○ 소속기관 :

위 사람 소속 사업장 ○○○○ 법인(회사)은 근로복지공단의 「선진 기업복지제도 도입지원사업」 내용을 충분히 인식하고 위 직원(구성원)이 해당 기본컨설턴트 업무를 겸직할 수 있도록 승인함과 동시에, 동 컨설턴트 업무에 필요한 제반시설(전화,팩스,컴퓨터,인터넷 등) 이용과 기본컨설팅 업무를 수행 할 시간을 제공할 것을 약속합니다.

만약 ○○○○ 법인(회사)의 사정으로 위 기본컨설턴트 업무를 수행하지 못하게 될 경우 해당 사유일 15일 전에 공단에 통보할 것을 침언하며 그렇지 않을 경우 발생하는 모든 책임을 감수합니다.

20 년 월 일

○○○○ 대표

(대표인감 또는 직인)

선진기업복지 기본컨설팅 위촉 계약서

근로복지공단(이하 “갑”이라 한다)과 기본컨설팅 (이하 “을”이라 한다)는 중소기업(이하 “병”이라 한다)을 대상으로 실시하는 선진기업복지 기본 컨설팅 업무 대행을 위하여 다음과 같이 위촉계약을 체결한다.

제1조(기본컨설팅 위촉) 본 계약 체결 일자로 “갑”은 “을”을 선진기업복지 기본 컨설팅으로 위촉하고 “을”은 이를 수락한다.

제2조(계약기간) 본 계약에 의한 기본컨설팅 위촉 기간은 본 계약체결일로부터 20 년 12월 31일까지로 한다.

제3조(업무의 범위) “을”은 “갑”의 선진기업복지제도 도입지원사업과 관련하여 다음 각호의 업무를 수행한다.

1. 6개 권역별 ‘선진기업복지 지원단’에 각각 소속되어 주요 선진기업복지제도를 “병”이 도입할 수 있도록 기본컨설팅을 실시
2. 선진기업복지 사업주 설명회에 강사로 참여하여 주요 선진기업복지제도에 대한 교육 실시
3. 선진기업복지 도입지원사업의 업무처리시스템인 ‘근로복지넷(www.workdream.net)에서의 선진기업복지 온라인 상담 및 자료게시, 유선전화 상담 업무
4. 위 각호 업무수행 과정에서의 컨설팅 수행 사업장 발굴 및 컨설팅 신청 접수, 컨설팅 관련 내용 입력, 컨설팅 수행결과 보고 등의 행정 제반업무

제4조(신의성실 및 의무) ① “을”은 선량한 관리자의 주의 의무를 다하여 신의에 따라 성실히 “갑”으로부터 수임한 업무를 처리하여야 한다.

② “을”은 제3조의 업무를 수행함에 있어 기본컨설팅으로서의 품위와 직업윤리를 준수하여야 한다.

③ “을”은 제3조의 업무를 수행함에 있어 “갑”의 허락 없이 “병”으로부터 컨설팅 비용, 수입료 등 일체의 금전을 받을 수 없다.

제5조(컨설팅 착수 및 결과보고) ① “갑”은 근로복지넷을 통해 접수된 기본컨설팅 신청서를 “을”에게 신속히 배분하고 “을”은 해당 신청서를 배분받은 즉시 “병”과 일정을 최종 협의한 후 근로복지넷에 “병”의 사업장 현황, 방문시간 및 장소, 담당자, 컨설팅 계획 등이 적힌 ‘수행계획서’를 작성(근로복지넷 입력)하여 배분받은 시간으로부터 48시간 내에 “갑”에게 제출하여야 한다.

- ② “을”은 컨설팅 수행 전 선진기업복지 관련 자료 및 ‘수행계획서’를 지참하여 “병”과 협의된 일시 및 장소에서 기본컨설팅을 2시간 이상 수행한 후 ‘수행계획서’에 “병”의 날인을 받은 다음 “병”의 담당자 명함 사본과 함께 “갑”에게 비용 청구서 제출(전자팩스)하여야 한다.
- ③ “을”은 컨설팅 종료시 심화컨설팅제도를 안내하여 연계될 수 있도록 적극 노력하여야 한다.
- ④ “을”은 기본컨설팅이 완료되면 ‘수행결과보고서’를 근로복지넷을 통해 작성, 출력 후 컨설팅 수행완료일로부터 5일 내에 “갑”과 “병”에게 제출하여야 한다.
- ⑤ 위 1항과 2항에서 근로복지넷을 통해 컨설팅을 수행할 경우 개인 식별이 가능한 아이디, 공인인증서를 공단에 사전 신고하여 승인을 득한 후 공인인증서로 접속, 이용하여야 한다.
- ⑥ “갑”은 “을”의 수행보고서의 내용이 누락되거나 부실할 경우 “을”에게 보완 또는 시정조치를 요구할 수 있고 “을”은 성실히 응하여 조치하여야 한다.

제6조(비용청구 및 지급) ① “을”은 매월 1일부터 말일까지의 기본컨설팅 실적 및 온라인 상담내역, 선진기업복지 자료게시물 실적, 전화상담 내역 등을 첨부하여 ‘기본컨설팅트 비용청구서’를 작성, 다음 달 10일까지 해당 권역 선진기업복지지원단에 청구한다.

② “갑”은 비용청구서를 접수한 달의 말일까지 ‘선진기업복지제도 도입지원사업 운영규정’(이하 ‘운영규정’이라 한다)에 의거 비용을 심사한 후 기본컨설팅트 명의의 은행계좌로 비용을 지급한다. 다만 비용청구가 있는 후 제10조 및 제12조, 운영규정 제23조 등에 의하여 부실컨설팅 사례가 적발된 경우에는 그 지급을 보류하거나 감액하여 지급할 수 있다.

③ 위 1항에 대한 비용청구는 근로복지넷을 통하여 진행할 수 있으나 “병”의 날인이 되어있는 수행계획서와 명함사본은 전자팩스 또는 우편으로 제출하여야 한다.

④ “갑”은 “을”의 비용청구서의 내용이 불확실하거나 증빙서류 누락시 “을”에게 보완 또는 시정조치를 요구할 수 있고 “을”은 성실히 응하여 조치하여야 한다.

제7조(컨설팅 수행평가) “을”은 “갑”의 점검단 등으로부터 컨설팅의 현장점검을 받아야 하며, 평가시 관계자의 면담이나 현장 확인, 자료제출에 성실히 응하여야 하고, 이에 불응할 시에는 평가 결과에 대해 이의를 제기하지 못한다.

제8조(기본컨설팅 등의 보수) ① 기본컨설팅은 1기업당 20만원을 지급하는 것을 원칙으로 하고, 자체 컨설팅업체 발굴 및 심화컨설팅 연계, 제도도입 성공보수 등 인센티브는 선진기업복지 도입지원사업 운영규정의 컨설팅 대가기준표에 따라 지급한다.

② 근로복지넷을 통한 온라인 상담 및 자료게시는 1건당 각 **2만원**을, 전화컨설팅은 1일 1기업당 1회 이상인 경우에 한하여 지급하고 회수에 상관없이 2만원을 정액으로 한다.

③ “갑”은 “을”이 사업주설명회에서 강사로 참여할 경우 강의당 10만원을 지급하되 해당 권역을 벗어나 다른 권역(지원단)의 사업설명회에서 강의를 할 경우 공단여비 규정을 준용하여 일비, 식비, 교통비 등의 실비를 지급할 수 있다.

④ 위 각 항에 대한 사업의 대가 기준과 심사기준, 증빙서류, 청구 및 지급방법 등은 근로복지공단의 ‘운영규정’에 따라 처리함에 동의한다.

제9조(비밀유지) ① “을”은 본 계약상 업무처리 과정에서 취득한 “병”과 “갑”의 사업상, 재산상의 비밀을 임의로 타인에게 누설 또는 공개하여서는 아니 된다.

② “갑”은 본 계약으로 인해 받은 컨설팅 수행보고서를 선진기업복지제도 도입 지원사업의 원활한 운영을 위해 이용 및 공개할 수 있으며, 보고서 이외의 사항에 대하여 얻은 지식은 공익목적에 한하여 “을”의 동의 없이 공개할 수 있다.

제10조(재위탁 금지) “을”은 “갑”의 서면에 의한 사전 동의 없이 본 계약에서 정한 업무 전부 또는 일부를 다른 기본컨설턴트 또는 제3자에게 위탁을 주어서는 아니 된다.

제11조(산출물에 대한 권리) 본 기본컨설팅 수행으로 발생한 최종결과물에 대한 권리는 “을”이 “갑”으로부터 보수를 지급받음과 동시에 “갑”과 “병”에게 귀속되며, 우수한 컨설팅 건에 대해서는 사례의 전과·확산을 위해 온라인 게재, 사례집 발간 등 개인정보를 공개하지 않는 범위에서 시행할 수 있다.

제12조(거짓행위 등에 따른 제재) ① “을” 또는 “을”과 “병”이 공모하여 거짓으로 컨설팅을 실시하였을 경우, “을”은 컨설팅 비용을 지급받을 수 없으며, 기 지급 받은 컨설팅 비용은 “갑”에게 즉시 반환하여야 한다.

② 위 제1항 또는 부실컨설팅으로 인하여 야기되는 문제에 대하여는 ‘운영규정’ 중 ‘부실컨설팅 제재기준’에 따른 처분을 받는다.

제13조(관계법령의 준수 및 손해배상) ① “갑”과 “을”은 본 사업을 수행함에 있어 관계 법령 및 운영규정, 윤리강령 등에서 정해진 사항을 준수하여야 하고, 해당 법령 및 규정, 강령 등이 변경되는 경우 변경된 규정 등이 본 계약에 적용된다.

② “을”이 본 계약을 위반하여 “갑”에게 손해를 끼쳤을 때에는 즉시 손해를 배상하여야 하며, “갑”은 제5조에서 정한 보수와 “을”에 대한 채권을 상계할 수 있다.

제14조 (약정해지권) ① “갑”은 다음 각 호의 경우가 발생한 때에는 계약기간에 관계없이 서면으로 이 계약을 해지할 수 있으며, 해지의 효력발생은 해지일자로 한다.

1. “을”이 동 계약의 책임사항 및 의무 이행을 현저히 태만하거나 지연하여 “갑”과 “병”의 업무에 지장을 초래한 경우

2. “을”의 고의 또는 중대한 과실로 인하여 “갑”과 “병”에게 손해가 발생한 경우

3. “갑”의 부득이한 사정 및 정부정책 등에 의거 이 사업이 전면 중단되는 경우

4. “을”이 본 계약서 내용과 상이한 서비스를 제공하여 “갑”이 시정을 요구했음에도 상당기간 조치하지 않는 경우
5. “을”이 “갑”과 “병”의 자산, 정보, 지적재산권 등의 비밀사항이나 또는 중요한 영업 정보를 보호해야 함에도 임의로 활용하거나 외부로 노출한 경우
6. 이 계약 제4조제3항을 위반한 경우 및 ‘운영규정’의 ‘부실컨설팅 제재기준’ 중 계약 해지 사유에 해당되는 경우

제15조(분쟁 및 관할법원) ① 이 계약조건에 명시되지 아니한 사항 또는 본 계약서에 대한 분쟁이 발생할 경우에는 이 사업의 ‘운영규정’ 및 “갑”의 해석에 따라 결정하고 그렇지 못할 경우는 “갑”과 “을”이 협의하여 결정한다.

② 이 계약과 관련하여 법적 분쟁이 발생할 경우에는 “갑”의 소재지 법원을 관할 법원으로 한다.

본 계약을 증명하기 위하여 이 계약서 2통을 작성하고 “갑”과 “을”은 각 1통씩 보관 한다

20

갑 : 근로복지공단
서울 영등포구 영등포동 명화1길 6
이사장 (인)

을 : 소속
주소
기본컨설팅트 (인)

[별지 제4호서식]

성 실 이 행 서 약 서

본인은 20 년도 선진기업복지제도 도입지원사업에 기본컨설턴트로 참여함에 있어 컨설턴트로서의 신의·성실의 의무를 다하고 지원사업과 관련한 운영규정, 위촉계약서 및 윤리강령 등의 준수사항을 지킬 것이며 이에 수반되는 근로복지공단의 조치에 대하여 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다.

20 . . .

서약자

기본컨설턴트

(인)

근로복지공단 귀중

[별지 제5호서식] <개정 2011.2.17.>

선진기업복지 기본컨설팅(무료) 신청서

기본컨설팅은 중소기업에게 주요 선진기업복지제도(퇴직연금, 근로자지원프로그램, 선택적복지, 사내복지기금, 우리사주)전반에 대한 개념과 필요성, 효과 등에 대해서 안내하고 중소기업 특성과 욕구에 맞는 선진기업복지를 추천해드리는 무료 컨설팅 서비스입니다.

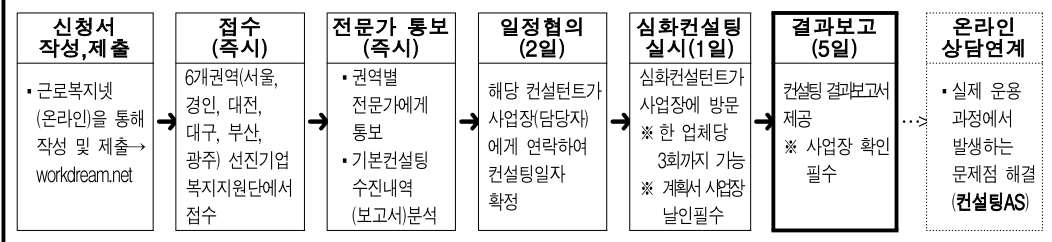
회사명				대표자			
주 소				업 종			
총인원	명(임원: , 정규직: , 비정규직:)			노조유무			
신청자 (담당자)	이 름		소 속		직 위		
	전 화		핸드폰		이메일		
신청계기 (신청경로)	☐ 신문 등 광고 ☐ 사업주설명회 ☐ 공문 및 전화 ☐ 컨설턴트에 의한 섭외 (컨설턴트 이름:)						
컨설팅 희망시기 (2010년)	※ 기본컨설팅은 2시간 정도 소요되므로 컨설팅 가능한 '월' 과 '주'를 기재해주시요. 예) 8월 3째 주 가능						
컨설팅 희망지역	☐ 서울(강원) ☐ 부산(경남) ☐ 대구(경북) ☐ 경인 ☐ 광주(전라) ☐ 대전(충청)						
주요 관심사항 (중복체크 가능)	☐ 퇴직연금 ☐ 근로자지원프로그램 ☐ 선택적복지 ☐ 사내근로복지기금 ☐ 우리사주 ☐ 선진기업복지 전반						
기타 의견 (요청사항 등)							
위와 같이 선진기업복지 기본컨설팅(무료)을 신청하며, 향후 공단의 컨설팅 현장 점검이 있을 경우 성실히 응하겠습니다. 20 년 월 일 ○○○○○ 대표 ○○○ (인) 근로복지공단이사장 귀하							
<기본컨설팅 지원절차>							
신청서 작성,제출 • 근로복지넷 (온라인)을 통해 작성 및 제출→ workdream.net	접수 (즉시) 6개권역(서울, 경인, 대전, 대구, 부산, 광주) 선진기업 복지지원단에서 접수	전문가 매칭 (즉시) • 권역별 전문가 POOL에서 순번으로 매칭하여 투입	일정협의 (48시간) 해당 컨설턴트가 사업장(담당자)에게 연락, 일정협의 ※ 사업장 및 공단에 제출	기본컨설팅 실시(1일) 기본컨설턴트가 사업장에 방문 ※ 한 업체당 2회까지 가능 ※ 계획서 사업장 날인필수	결과보고 (5일) 컨설팅 결과보고서 제공 ※ 사업장 및 공단에 제출	심화컨설팅 연계 선진기업복지 도입의사결정 기업에게 해당분야 종합컨설팅 연계(무료)	

[별지 제6호서식] <개정 2011.2.17.>

선진기업복지 심화컨설팅(무료) 신청서	
심화컨설팅은 선진기업복지 '기본컨설팅'을 받은 업체 또는 도입의사가 결정된 중소기업을 대상으로, 전문 컨설팅업체가 해당 선진기업복지제도를 실제 도입·운영할 수 있도록 사업장 분석(인터뷰, 설문조사 등), 제도설계, 운영절차 등을 종합하여 제공하는 무료 컨설팅 서비스입니다.	

심화컨설팅 신청분야	☐ 근로자지원프로그램 ☐ 선택적복지 ☐ 사내근로복지기금 ☐ 우리사주 ☒ 퇴직연금 ※ 1개 제도에 한해 신청 가능(중복 신청 불가)					
신청회수	☐ 최초 1회 ☐ 2회 ☐ 3회 ※ 심화컨설팅은 업체당 3회(1년)까지 가능합니다.					
회사명			대표자			
주 소			업 종			
총인원	명(임원 , 정규직 : , 비정규직 :)		노조유무			
신청자 (담당자)	이 름		소 속		직 위	
	전 화		핸드폰		이메일	
신청계기 (신청경로)	☐ 신문 등 광고 ☐ 사업주설명회 ☐ 공문 및 전화 ☐ 컨설턴트에 의한 섭외 (컨설턴트 이름 :)					
컨설팅 희망시기	※ 심화컨설팅은 3시간 정도 소요, 총 3회까지 가능하므로 컨설팅 가능한 '월' 과 '주'를 기재해주시요. 예) 8월 3째주, 4째주 가능					
컨설팅 희망지역	☐ 서울(강원) ☐ 부산(경남) ☐ 대구(경북) ☐ 경인 ☐ 광주(전라) ☐ 대전(충청)					
기타 의견 (요구사항 등)						
위와 같이 선진기업복지 심화컨설팅(무료)을 신청하며, 향후 공단의 컨설팅 현장 점검이 있을 경우 성실히 응하겠습니다. 20 년 월 일 ○○○○○ 대표 ○○○ (인) 근로복지공단이사장 귀하						

<심화컨설팅 지원절차>



희망드림 근로복지넷 기업회원가입약관

제1장 총 칙

제1조 (목적)

본 약관은 희망드림근로복지넷 (이하 "근로복지넷"이라 함)이 제공하는 서비스(이하 "서비스"라 함)의 이용조건 및 운영절차, 이용자와 근로복지넷의 권리, 의무, 책임사항과 기타 필요한 사항을 규정함을 목적으로 합니다.

제2조 (약관의 효력과 변경)

- ① 근로복지넷은 귀사가 본 약관 내용에 동의하는 것을 조건으로 귀사에게 서비스를 제공할 것이며, 귀사가 본 약관의 내용에 동의하는 경우, 당 사이트의 서비스 제공 행위 및 귀사의 서비스 사용 행위는 본 약관이 우선적으로 적용될 것입니다.
- ② 본 약관의 변경 전 최소 7일간(약관 변경이 이용자에게 불리한 경우에는 변경 전 30일 이상) 변경 전 내용과 변경 후 내용을 비교하여 웹사이트 초기화면 공지사항 및 팝업창을 통해 고지하고 고지기간 경과 후 약관의 효력이 발생합니다.
- ③ 귀사가 본 약관의 변경에 대해 동의하지 않을 경우 회원탈퇴(해지신청)를 요청할 수 있으며 위 2항의 고지기간에 어떠한 의사표시도 없을 경우 약관의 변경사항에 동의한 것으로 간주합니다.

제3조 (약관의 준칙)

- ① 본 약관은 근로복지넷이 제공하는 서비스에 관한 이용규정 및 별도약관(위탁서비스)과 함께 적용됩니다.
- ② 본 약관에 명시되지 않은 사항은 전기통신기본법, 전기통신사업법, 정보통신망이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률, 정보통신망이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률, 정보통신 윤리강령에 의합니다.

제4조 (용어의 정의)

- 본 약관에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같습니다.
1. 이용자 : 본 약관에 따라 근로복지넷이 제공하는 서비스를 받는 기업
 2. 가입 : 당 사이트가 제공하는 신청서 양식에 해당 정보를 기입하고, 본 약관에 동의하여 서비스 이용계약을 완료시키는 행위.
 3. 회원 : 당 사이트가 기업정보를 제공하여 회원 등록을 한 기업으로서, 당 사이트의 정보를 제공받으며, 당 사이트가 제공하는 서비스를 이용할 수 있는 기업
 4. 비밀번호 : 이용자와 회원ID가 일치하는지를 확인하고 통신상의 자신의 비밀보호를 위하여 이용자 자신이 선정한 문자와 숫자의 조합.
 5. 탈퇴 : 회원이 이용계약을 종료 시키는 행위
 6. 본 약관에 정의하지 않은 용어는 개별서비스에 대한 별도 약관 및 이용규정에서 정의합니다.

제2장 서비스 제공 및 이용

제5조 (이용 계약의 성립)

- ① 이용계약은 다음의 각 호에 따라 성립됩니다.
 1. 신청자가 온라인으로 당 사이트에서 제공하는 소정의 가입신청 양식에 요구하는 사항을 기록하여 가입을 완료
 2. 선진기업복지 컨설팅 신청 기업의 경우 '컨설팅신청서'와 '근로복지넷 기업회원 가입'에 동의하는 것으로 가입을 완료
 - ② 근로복지넷은 타인(타기업)의 명의 도용방지를 위해 실명 가입을 원칙으로 하며 실명 가입이 아닐 경우 회원의 ID 및 제반 정보를 삭제하게 됩니다.
 - ③ 당 사이트는 다음 각 호에 해당하는 이용계약에 대하여는 가입을 취소할 수 있습니다.
 1. 다른 사람(기업)의 명의를 사용하여 신청하였을 때
 2. 이용 계약 신청서의 내용을 허위로 기재하였거나 신청하였을 때
 3. 사회의 안녕 질서 혹은 미풍양속을 저해할 목적으로 신청하였을 때
 4. 당 사이트를 이용하여 법령과 본 약관이 금지하는 행위를 하는 경우
 5. 기타 당 사이트가 정한 이용신청요건이 미비 되었을 때
 - ④ 당 사이트는 다음 각 호에 해당하는 경우 그 사유가 해소될 때까지 이용계약 성립을 유보할 수 있습니다.
 1. 서비스 관련 제반 용량이 부족한 경우
 2. 기술상 장애 사유가 있는 경우

제6조 (회원정보 사용에 대한 동의)

- ① 당 사이트의 회원 정보는 다음 각 호와 같이 수집, 사용, 관리, 보호됩니다.
 1. 정보의 수집 : 당 사이트는 귀사의 당 사이트 서비스 가입시 귀사가 제공하는 정보를 통하여 귀사에 관한 정보를 수집합니다.

2. 정보의 사용 : 당 사이트는 당 사이트 서비스 제공과 관련하여 수집된 기업정보를 귀사의 승낙 없이 제3자에게 누설, 배포하지 않으며, 사용자의 및 원활한 연계 서비스 (원문 정보)를 위해 일부 연계기관에 사용자 확인 및 통계에 필요한 기본정보를 제공하고 있습니다.
3. 정보의 관리 : 귀사는 기업정보의 보호 및 관리를 위하여 서비스의 기업정보수정에서 수시로 귀사의 정보를 수정, 삭제할 수 있습니다. 수신되는 정보 중 불필요하다고 생각되는 부분도 변경, 조정할 수 있습니다.
4. 정보의 보호 : 귀사의 정보는 오직 귀사만이 열람, 수정, 삭제 할 수 있으며, 이는 전적으로 귀사의 ID와 비밀번호에 의해 관리됩니다. 따라서 타인에게 본인의 ID와 비밀번호를 알려주어서는 아니되며, 작업 종료시에는 반드시 로그아웃 해주시고 웹 브라우저의 창을 닫아주시기 바랍니다(이는 타인과 컴퓨터를 공유하는 인터넷 카페나 도서관 같은 공공장소에서 컴퓨터를 사용하는 경우에 귀사의 정보의 보호를 위하여 필요한 사항임).
- ② 회원이 당 사이트에 본 약관에 따라 이용신청을 하는 것은 당 사이트가 본 약관에 따라 신청서에 기재된 회원정보를 수집, 이용하는 것에 동의하는 것으로 간주됩니다.

제7조 (사용자의 정보 보안)

- ① 기업 신청자가 당 사이트 서비스 가입 절차를 완료하는 순간부터 귀사는 입력한 정보의 비밀을 유지할 책임이 있으며, 회원의 ID와 비밀번호를 사용하여 발생하는 모든 결과에 대한 책임은 회원에게 있습니다.
- ② ID와 비밀번호에 관한 모든 관리의 책임은 회원에게 있으며, 회원의 ID나 비밀번호가 부정하게 사용되었다는 사실을 발견한 경우에는 즉시 당 사이트에 신고하여야 합니다. 신고를 하지 않음으로 인한 모든 책임은 회원에게 있습니다.
- ③ 이용자는 당 사이트 서비스의 사용 종료시 마다 정확히 접속을 종료해야 하며, 정확히 종료하지 아니함으로써 제3자가 귀사에 관한 정보를 이용하게 되는 등의 결과로 인해 발생하는 손해 및 손실에 대하여 당 사이트는 책임을 부담하지 않습니다.

제8조 (서비스 이용시간)

- ① 서비스 이용시간은 당 사이트의 업무상 또는 기술상 특별한 지장이 없는 한 연중무휴, 1일 24시간을 원칙으로 합니다.
- ② 계획의 이용시간은 정기점검 등의 필요로 인하여 당 사이트가 정한 날 또는 시간은 예외로 합니다.

제9조 (서비스의 중지 및 정보의 저장과 사용)

- ① 귀사는 당 사이트 서비스에 보관되거나 전송된 메시지 및 기타 통신 메시지 등의 내용이 국가의 비상사태, 정전, 당 사이트의 관리 범위 외의 서비스 설비 장애 및 기타 불가항력에 의하여 보관되지 못하였거나 삭제된 경우, 전송되지 못한 경우 및 기타 통신 데이터의 손실이 있을 경우에 당 사이트는 관련 책임을 부담하지 아니합니다.
- ② 당 사이트가 정상적인 서비스 제공의 어려움으로 인하여 일시적으로 서비스를 중지하여야 할 경우에는 서비스 중지 1주일 전의 고지 후 서비스를 중지할 수 있으며, 이 기간 동안 귀사가 고지내용을 인지하지 못한 데 대하여 당 사이트는 책임을 부담하지 아니합니다. 부득이한 사정이 있을 경우 위 사전 고지기간은 감축되거나 생략될 수 있습니다. 또한 위 서비스 중지에 의하여 본 서비스에 보관되거나 전송된 메시지 및 기타 통신 메시지 등의 내용이 보관되지 못하였거나 삭제된 경우, 전송되지 못한 경우 및 기타 통신 데이터의 손실이 있을 경우에 대하여도 당 사이트는 책임을 부담하지 아니합니다.
- ③ 당 사이트의 사정으로 서비스를 영구적으로 중단하여야 할 경우 제 2 항에 따릅니다. 다만, 이 경우 사전 고지기간은 1개월로 합니다.
- ④ 당 사이트는 사전 고지 후 서비스를 일시적으로 수정, 변경 및 중단할 수 있으며, 이에 대하여 귀사 또는 제3자에게 어떠한 책임도 부담하지 아니합니다.
- ⑤ 당 사이트는 이용자가 본 약관의 내용에 위배되는 행위를 한 경우, 회원에 대한 서비스 이용 중지(회원등록 말소시) 이 사실을 통지하고, 회원으로 하여금 소명할 수 있는 기회를 부여하고 소명기간(30일 이상)을 추가 표기합니다.

제10조 (서비스의 변경 및 해지)

- ① 당 사이트는 귀사가 서비스를 이용하여 기대하는 수익이나 서비스를 통하여 얻은 자료로 인한 손해에 관하여 책임을 지지 않으며, 회원이 본 서비스에 게재한 정보, 자료, 사실의 신뢰도, 정확성 등 내용에 관하여는 책임을 지지 않습니다.
- ② 당 사이트는 서비스 이용과 관련하여 기업자에게 발생한 손해 중 가입자의 고의, 과실에 의한 손해에 대하여 책임을 부담하지 않습니다.

제11조 (정보 제공 및 홍보물 게재)

- ① 당 사이트는 서비스를 운영함에 있어서 각종 정보를 서비스에 게재하는 방법 등으로 회원에게 제공할 수 있습니다.
- ② 당 사이트는 서비스에 적절하다고 판단되거나 활용 가능성 있는 홍보물을 게재할 수 있습니다.

제12조 (당 사이트에 제출된 게시물에 대한 권리)

1. ① 귀사가 게시한 게시물에 대한 권리는 귀사에 있습니다.
2. ② 당 사이트는 게시된 내용을 사전 통지 없이 편집, 이동 할 수 있는 권리를 보유하며, 다음 각 호의 경우 사전 통지 없이 삭제할 수 있습니다.
1. 본 서비스 약관에 위배되거나 상용 또는 불법, 음란, 저속하다고 판단되는 게시물을 게시한 경우
2. 다른 회원 또는 제 3자를 비방하거나 중상 모략으로 명예를 손상시키는 내용인 경우
3. 공공질서 및 미풍양속에 위배되는 내용인 경우
4. 범죄적 행위에 결부된다고 인정되는 내용인 경우
5. 제3자의 저작권 등 기타 권리를 침해하는 내용인 경우
6. 기타 관계 법령에 위배되는 경우
- ③ 귀사의 게시물이 타인의 저작권을 침해함으로써 발생하는 민, 형사상의 책임은 전적으로 귀사가 부담하여야 합니다.

제13조 (사용자의 행동규범 및 서비스 이용제한)

1. ① 귀사가 제공하는 정보의 내용이 허위인 것으로 판명되거나, 그러하다고 의심할 만한 합리적인 사유가 발생할 경우 당 사이트는 귀사의 본 서비스 사용을 일부 또는 전부 중지할 수 있으며, 이로 인해 발생하는 불이익에 대해 책임을 부담하지 않습니다.
2. ② 귀사가 당 사이트 서비스를 통하여 게시, 전송, 입수하였거나 전자메일, 기타 다른 수단에 의하여 게시, 전송 또는 입수한 모든 형태의 정보에 대하여는 귀사가 모든 책임을 부담하며 당 사이트는 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.
3. ③ 당 사이트는 당 사이트가 제공하는 서비스가 아닌 가입자 또는 기타 유관기관이 제공하는 서비스의 내용상의 정확성, 완전성 및 질에 대하여 보장하지 않습니다. 따라서 당 사이트는 귀사가 위 내용을 이용함으로써 인하여 입게 된 모든 종류의 손실이나 손해에 대하여 책임을 부담하지 않습니다.
4. ④ 귀사는 본 서비스를 통하여 다음과 같은 행동을 하지 않는데 동의합니다.
1. 타인(타기업)의 아이디(ID)와 비밀번호를 도용하는 행위
2. 저속, 음란, 모욕적, 위협적이거나 타인의 프라이버시를 침해할 수 있는 내용을 전송, 게시, 게재, 전자메일 또는 기타의 방법으로 전송하는 행위
3. 서비스를 통하여 전송된 내용의 출처를 위장하는 행위
4. 법률, 계약에 의하여 이용할 수 없는 내용을 게시, 게재, 전자메일 또는 기타의 방법으로 전송하는 행위
5. 타인(타기업)의 특허, 상표, 영업비밀, 저작권, 기타 지적재산권을 침해하는 내용을 게시, 게재, 전자메일 또는 기타의 방법으로 전송하는 행위
6. 당 사이트의 승인을 받지 아니한 광고, 판촉물, 정크메일, 스팸, 행운의 편지, 피라미드 조직 기타 다른 형태의 권유를 게시, 게재, 전자메일 또는 기타의 방법으로 전송하는 행위
7. 다른 사용자의 개인정보를 수집 또는 저장하는 행위
- ⑤ 당 사이트는 회원이 본 약관을 위배했다고 판단되면 서비스와 관련된 모든 정보를 이용자의 동의 없이 삭제할 수 있습니다.

제3장 의무 및 책임

제14조 (당 사이트의 의무)

1. ① 당 사이트는 법령 및 본 약관이 금지하거나 미풍양속에 반하는 행위를 하지 않으며, 계속적, 안정적으로 서비스를 제공하기 위해 노력할 의무가 있습니다.
2. ② 당 사이트는 회원의 개인신상정보 또는 기업정보를 본인의 승낙 없이 타인에게 누설, 배포하지 않습니다. 다만, 전기통신관련법령 등 관계법령에 의하여 관계 국가기관 등의 요구가 있는 경우에는 그러하지 않습니다.
3. ③ 당 사이트는 이용자가 안전하게 당 사이트 서비스를 이용할 수 있도록 이용자의 개인 정보 (신용정보 포함) 또는 기업정보 보호를 위한 보안시스템을 갖추어야 합니다.
4. ④ 근로복지넷에서 제공하는 서비스 중 '선택적복지지원서비스' 및 '복지상품물' 등의 위탁운영서비스는 근로복지넷(근로복지공단)이 알선, 중개할 뿐 직접 판매하는 것이 아니므로 해당 서비스의 판매 책임과 의무는 위탁운영업체에 있습니다.
5. ⑤ 당 사이트는 이용자의 귀책사유로 인한 서비스 이용 장애에 대하여 책임을 지지 않습니다.

제 15조 (회원의 의무)

1. ① 회원 가입 시에 요구되는 정보는 정확하게 기입하여야 합니다. 또한 이미 제공된 귀사에 대한 정보가 정확한 정보가 되도록 유지, 갱신하여야 하며 회원은 자신의 ID 및 비밀번호를 제3자에게 해서는 안됩니다.
2. ② 회원은 당 사이트의 사전 승낙 없이 서비스를 이용하여 어떠한 영리행위도 할 수 없습니다.
3. ③ 회원은 당 사이트 서비스를 이용하여 얻은 정보를 당 사이트의 사전승낙 없이 복사, 복제, 변경, 번역, 출판·방송 기타의 방법으로 사용하거나 이를 타인에게 제공할 수 없습니다.
4. ④ 회원은 당 사이트 서비스 이용과 관련하여 다음 각 호의 행위를 하여서는 안됩니다.

1. 다른 회원의 ID를 부정 사용하는 행위
2. 범죄행위를 목적으로 하거나 기타 범죄행위와 관련된 행위
3. 선량한 풍속, 기타 사회질서를 해하는 행위
4. 타인의 명예를 훼손하거나 모욕하는 행위
5. 타인의 지적재산권 등의 권리를 침해하는 행위
6. 해킹행위 또는 컴퓨터바이러스의 유포행위
7. 타인의 의사에 반하여 광고성 정보 등 일정한 내용을 지속적으로 전송하는 행위
8. 서비스의 안정적인 운영에 지장을 주거나 줄 우려가 있는 일체의 행위
9. 당 사이트에 게시된 정보의 변경
10. 기타 전기통신법 제53조와 전기통신사업법 시행령 16조(불온통신), 통신사업법 제53조 3항에 위배되는 행위

제4장 기 타

제16조 (당 사이트의 소유권)

1. ① 당 사이트가 제공하는 서비스, 그에 필요한 소프트웨어, 이미지, 마크, 로고, 디자인, 서비스명칭, 정보 및 상표 등과 관련된 지적재산권 및 기타 권리는 근로복지공단에 소유권이 있습니다. 단, 위탁운영업체가 직접 수행하는 서비스의 범위 내에서의 지적재산권 및 기타권리는 해당 업체에 있습니다.
2. ② 귀사는 당 사이트가 명시적으로 승인한 경우를 제외하고는 제1항 소정의 각 재산에 대한 전부 또는 일부의 수정, 대여, 대출, 판매, 배포, 제작, 양도, 재라이센스, 담보권 설정 행위, 상업적 이용 행위를 할 수 없으며, 제3자로 하여금 이와 같은 행위를 하도록 허락할 수 없습니다.

제17조 (양도금지)

1. 회원이 서비스의 이용권한, 기타 이용계약 상 지위를 타인에게 양도, 증여할 수 없으며, 이를 담보로 제공할 수 없습니다.

제18조 (손해배상)

1. 당 사이트는 무료로 제공하는 서비스와 관련하여 회원에게 어떠한 손해가 발생하더라도 당 사이트가 고의로 행한 범죄행위를 제외하고 이에 대하여 책임을 부담하지 않습니다.

제19조 (면책조항)

1. ① 당 사이트는 서비스에 표출된 어떠한 의견이나 정보에 대해 확신이나 대표할 의무가 없으며 회원이나 제3자에 의해 표출된 의견을 승인하거나 반대하거나 수정하지 않습니다. 당 사이트는 어떠한 경우라도 회원이 서비스에 담긴 정보에 의존해 얻은 이득이나 입은 손해에 대해 책임이 없습니다.
2. ② 당 사이트는 회원간 또는 회원과 제3자(위탁서비스 제공업체 포함)간에 서비스를 매개로 하여 물품거래 혹은 금전적 거래 등과 관련하여 어떠한 책임도 부담하지 아니하고, 회원이 서비스의 이용과 관련하여 기대하는 이익에 관하여 책임을 부담하지 않습니다.

제20조 (관할법원)

1. 본 서비스 이용과 관련하여 발생한 분쟁에 대해 소송이 제기될 경우 서울지방법원 본원 을 전속적 관할 법원으로 합니다.

부 칙

1. (시행일) 본 약관은 2009년 2월부터 시행됩니다.
- * 본 약관에 대한 저작권은 당 사이트에 귀속하며 무단 복제, 배포, 전송, 기타 저작권 침해 행위를 엄금합니다

위 희망드림 근로복지넷 기업회원 약관에 동의하며 기업회원 신청서는 전설명 신청서로 같습니다.

20 . . .

○ 사업장명 :

○ 사업자번호 :

○ 아이디(문자와 숫자 조합5자리 이상) :

신청자 : _____ (인 또는 서명)

※ 공단에 제출

[별지 제8호서식] <개정 2011.2.17.>

☐ 기본 ☐ 심화 컨설팅 수행계획서

회사명					대표자		
주 소					업 종		
총인원	명(임원 , 정규직 : , 비정규직 :)				노조유무		
신청자 (담당자)	이 름			소 속			직 위
	전화			핸드폰			
	이메일	_____ @ _____					
사업장 컨설팅 희망시기				컨설팅 협의일자 (실시예정 일자)			
컨설팅 계획	컨설팅 대상자						
	컨설팅 범위						
	세부내용						
	제공할 자료 내역						
위와 같이 컨설팅계획을 수립하고 컨설팅을 실시합니다. 컨설팅 수행자 기본(심화)컨설턴트 ○○○ (인)							
위 계획에 따른 컨설팅을 20 년 월 일 시간동안 추진하였음을 확인합니다. 컨설팅 확인자 기업체 대표 ○○○ (인)							

[별지 제9호서식] <개정 2011.2.17.>

선진기업복지 (기본, 심화)컨설턴트 지도·점검부

▪ 컨설턴트(컨설팅업체) :

점검일시	점검자	지적사항	조치사항	결 재			
				담당	차장	부장	지역 본부장

[별지 제10호서식] <개정 2011.2.17.>

선진기업복지 [☐기본 ☐심화]컨설팅 비용청구서

소속지원단				컨설턴트 이름			
지급계좌번호				은행명			
청구기간(실적)		월		총청구금액(C+D)		원	
청구내역		기본컨설팅 실적			심화컨설팅 실적		
		건수(A)	단가(B)	금액(A×B)	건수(A)	단가(B)	금액(A×B)
컨 설 팅 내 역	컨설팅실시 사업장						
	자체발굴 사업장						
	심화컨설팅 연계사업장						
	도입사업장						
	행정인력지원						
소 계(C)		원			원		
후 속 상 담	온라인상담						
	컬럼 등 자료게시						
	유선상담						
소 계(D)		원			원		
「선진기업복지제도 도입지원사업 운영규정」 제22조에 따라 위와 같이 컨설팅비용을 청구합니다. 20 년 월 일 신청인 ○○○ (인) 근로복지공단이사장 귀하							
<구비서류> 1. 컨설팅 계획서 및 수행보고서 각1부 2. 온라인 상담 세부내역을 확인할 수 있는 서류 각1부. 3. 선진기업복지 자료게시물 세부내역 각1부. 4. 전화상담 세부내역 및 전화상담카드 각 1부.							

[별지 제11호서식] <개정 2011.2.17.>

선진기업복지 [☐기본, ☐심화]컨설팅 심사 및 지급결의서

담 당	차 장	부 장	본부장

(단위 : 원)

소속지원단			청구자 이름		
심사대상기간		월	청구금액		
청구내역		청구금액(A)	조정액(B)	조정사유	지급결의액(A-B)
컨 설 팅 내 역	컨설팅실시 사업장				
	자체발굴 사업장				
	심화컨설팅 연계사업장				
	사업장 제도도입				
	행정인력지원				
소 계(C)					
후 속 상 담	온라인상담				
	컬럼 등 자료게시				
	유선상담				
소 계(D)					
총계(C+D)					
「선진기업복지제도 도입지원사업 운영규정」 제23조부터 제27조까지의 규정에 따라 위와 같이 컨설팅비용을 심사하여 지급결의 합니다.					

[별지 제12호서식] <신설 2011.2.17.>

컨설팅 비용 수급계좌 변경 동의서

- 컨설턴트명 :
- 주민번호 :
- 소속기관 :

위 컨설턴트는 선진기업복지 컨설팅비용을 위 소속 사업장 명의의 아래
계좌로 수급하는 것에 동의합니다.

- ☐ 수급계좌번호 : (○○ 은행)
- ☐ 계좌주 :
- ☐ 위 계좌 수급기간 : 20 년 월 일 부터 월 일 까지.

20 년 월 일

○○○○ 대표 (대표인감 또는 직인)

컨설턴트 (인감 또는 서명)

※첨부서류 : 위 계좌통장 사본 1부.

[별지 제13호서식] <신설 2011.2.17.>

선진기업복지제도 도입지원사업 전화상담카드

통화일시	년 월 일 요일 시 분 ~ 시 분					총()분 상담 실시
상담받은 자	성명		소속회사		부서/직책	
	회사주소					
상담한 자		구분	☐ 기본컨설턴트 ☐ 심화컨설턴트	소속		
※ 전화상담은 컨설팅의 하나로서 단순 사업 및 제도 소개, 컨설팅 일정협의 등은 제외되며, 1일 횟수에 상관없이 10분 이상 상담시 비용 인정						

관심분야	☐ 퇴직연금 ☐ 선택적복지 ☐ 근로자지원프로그램 ☐ 우리사주 ☐ 사내근로복지기금
컨설팅 신청여부	☐ 기본컨설팅 받음 (일자 :) ☐ 심화컨설팅 받음 (일자 :) ☐ 기본 및 심화 받지 않음
요구사항	
답변사항 (상담내용)	

위와 같은 내용으로 선진기업복지제도 관련 상담을 실시하였음을 확약합니다.

년 월 일

○○○○○○○ 대표 ○○○ (인 또는 서명)

근로복지공단 귀중

퇴직연금제도

- ❖ 제1장 퇴직연금제도의 의의
- ❖ 제2장 퇴직연금제도의 주요 내용
- ❖ 제3장 퇴직연금제도의 도입 효과
- ❖ 제4장 퇴직연금제도의 도입 및 운영
- ❖ 제5장 퇴직연금제도의 주요 도입사례

제1장 퇴직연금제도의 의의

1. 퇴직연금제도의 개념

- 퇴직연금제도는 기업이 사내에 적립하던 퇴직금제도를 대체하여, 사외 금융기관에 매년 퇴직금 해당금액을 적립하여 근로자가 퇴직할 때 연금 또는 일시금으로 지급받아 노후설계가 가능하도록 하는 선진제도임
- 선진국의 퇴직연금(기업연금 : Corporate Pension)은 급속한 저출산·고령화에 따라 제정이 부실해지는 공적연금(1층적 노후소득 보장장치)을 보완하는 2층적 노후 소득보장장치로 매우 중요한 역할을 하고 있음. 개인연금은 3층적 노후 소득보장장치로서 전적으로 사적(私的)연금이지만, 퇴직연금은 기업의 사회적 책임을 토대로 국가가 적정한 규제와 인센티브를 통하여 그 발전을 도모하는 준 공적연금제도임

2. 퇴직연금제도의 발전과정

- 1961년에 도입된 우리나라의 퇴직금제도는 그동안 경제사회적 여건의 변화에 따라 문제점이 대두되면서 어떠한 형태로든 퇴직금제도의 개선이 필요하다는 인식을 사용자 및 근로자와 정부가 공통적으로 하게 되었음. 이에 따라 1998년 퇴직금제도의 개선이 노사정위원회의 의제로 채택되었으며, 2001년에는 이 의제가 경제사회소위원회로 이관되면서 본격적으로 논의함
- 또한 세계은행(World Bank)과 OECD 등은 우리 정부에 대해 퇴직금제도를 기업연금제도로 전환하여 다층노후소득보장체계를 구축하도록 권고함. 이와 같은 과정을 거쳐서 퇴직금제도의 개선 논의는 기존의 퇴직금제도를 일부 개선하는 방향이 아니라 다가올 고령화 시대에 대응하고 노후생활 안정에 도움을 줄 수 있는 퇴직연금제도를 도입하는 방향으로 전환하게 되었음

- 2001년 7월부터 2003년 7월까지 노사정위원회에서는 퇴직연금제도에 대한 협상을 벌였으며, 그 내용을 바탕으로 정부가 조정작업을 하여 2005년 1월에 ‘근로자퇴직급여보장법’이 공포되었으며, 2005년 12월 1일부터 이를 시행함. 이에 따라 퇴직금제도는 근로기준법에서 분리되어 새로 도입된 퇴직연금제도와 함께 ‘근로자퇴직급여보장법’에 포함

3. 퇴직연금제도의 외국사례

□ 미국의 퇴직연금제도

가. 발전과정

- 미국의 퇴직연금제도는 1800년대 초 아메리칸 익스프레스사가 최초의 퇴직연금제도를 도입한 이래 미국 노후보장제도의 중요한 역할을 하며 발전해 왔음
- 현재 미국 근로자의 2명중 1명은 어떠한 형태든 기업연금의 적용을 받고 있어, 3층제도 중 기업연금이 노후소득보장의 중요한 역할을 하고 있음
- 1974년 ERISA법이 제정되면서 기업연금에 대한 일반법적 규정이 마련되었으며, 1978년 내국세법 401(K) 조항에 의한 DC형 연금이 도입되면서 급속히 확산되어 현재 기업연금의 주종을 이루고 있음

나. 제도 현황

- 확정급부형(DB형)과 확정각출형(DC형), 두 제도의 혼합형인 캐쉬발란스(CB형:Cash Balance)제도가 있음
- DC형 기업연금에는 401(k) plan, 403(b) plan, 457 plan 등이 있고, 이중 DC형의 대표적 연금은 401(k)이며 미국 직장인 절반이상이 401(k)로 노후 대비 중
 - 미국의 기업연금은 강력한 세제혜택 등으로 근로자의 50% 이상을 포괄

다. 노후보장에 있어 퇴직연금의 역할

- 미국의 퇴직연금은 가입을 강제하지 않으면서도 유럽에 비해 훨씬 성숙되고 발달한 퇴직연금 시장과 시스템을 갖고 있음
- 미국 직장인들에게 퇴직연금은 매우 중요한 노후소득 보장장치이며 그래서 미국인의 기업연금 의존도는 절대적임
- 미국은 국가가 은퇴자들의 노후를 책임지는 이른바 국가복지체계에 부담을 느끼면서 지난 '82년부터 DC제도인 401(k)를 도입하여 제도도입 초기인 83년 가입규모는 약 900억 달러에 불과했으나 '09년말 현재 2조 달러로 21년 만에 20배 이상으로 급증했음
- 미국 직장인의 64%는 401(k)를 주된 노후대비 자금으로 활용하고 있으며, 현재 미국 퇴직연금은 확정급여(DB)형은 지고 확정기여(DC)형이 대세임

□ 일본의 퇴직연금제도

가. 발전과정 및 제도현황

- 일본은 이미 최초의 공적연금인 노동자연금보험이 도입되기 훨씬 이전 (1941년)에 이미 퇴직일시금을 위주로 하는 임의 퇴직금제도가 발달하였으며, 이는 1950~60년대 고도성장기를 거치면서 높은 임금상승에 따른 퇴직금 채무의 급증을 우려하여 연금화되기 시작함
- 2000년대 전까지 일본의 퇴직급여는 후생연금기금, 적격퇴직연금, 자사연금 등 비적격퇴직연금 그리고 중소기업퇴직공제 등을 포함한 퇴직일시금제도로 구분되었음
- 1990년대 버블경제의 붕괴과정을 거치면서 재정적 어려움에 처한 기업연금의 재정기반을 강화하고 인구고령화에 따른 부가적 노후보장기능을 강화할 필요성이 크게 대두되었음

- 이에 2001~2002년에 걸쳐 확정기여형기업연금법(2001.10)과 확정급여형기업연금법(2002.4)의 제정 시행(기존 퇴직일시금제도의 기업연금전환을 촉진하기 위해 퇴직금충당금에 대한 기업손비인정제 폐지를 골자로 하는 세법개정도 있었음)
- 2004년 동법률의 개정이 이루어지게 되었는데, 동 법률들은 이제까지 핵심적인 기업연금제도인 적격퇴직연금과 후생연금기금을 대체하도록 설계되어 있어 향후 일본 퇴직급여체계의 큰 개편을 가져올 것으로 예상됨
- 제도전환추세 : 2000년대의 제도개편으로 의도된 대로 후생연금기금과 적격퇴직연금이 두드러지게 감소하고 특히 DC와 중소기업퇴직공제제도로의 전환율이 높게 나타나고 있음

나. 노후보장에 있어 퇴직연금의 역할

- 2000년초 기업연금의 대대적인 개편과 공적연금의 개혁으로 일본의 기업 연금은 종전의 적격연금과 후생연금 중심에서 신제도(DB와 DC) 중심으로 급속히 재편될 전망

〈일본 퇴직연금의 현황 (2004.3)〉

구분	적격퇴직연금	후생연금기금	신DB	신DC	계
단체수 (개)	58,704	1,350	307	2,591	62,600
가입자수 (천명)	7,779 (41.9)	8,498 (45.8)	1,358 (7.3)	918 (5.0)	18,553 (100)
수탁고 (억엔)	207,186 (26.8)	481,486 (62.4)	77,865 (10.1)	5,476 (0.7)	77,201 (100)

- 나아가 현재는 노후보장에 있어 절대적 위치를 차지하고 있는 노후생계 수단은 공적연금(노인세대의 총소득의 약 70%를 점하고 있음)이지만, 공적연금의 슬림화 및 퇴직연금의 강화 등으로 장기적으로 공적연금의 비중은 낮아지고 퇴직연금의 역할은 커질 것으로 전망됨

□ 호주의 퇴직연금제도

가. 발전과정

- 1950년부터 자발적 차원에서 기업연금 도입 시작, 1980년대 전근로자(공무원 포함)의 35%가 적용되었으며, 1985년 생산정보상연금제의 도입으로 퇴직연금제가 전근로자로 확산
- 1992년 퇴직연금보증제도의 도입 : 생산정보상연금제도의 취약성을 보완한 제도로 특히 가입의 강제화를 통해 보편화 도모

나. 제도 현황

- 퇴직연금보증제도는 기업에 따라 DB와 DC를 선택할 수 있으며, 종전에 DB를 유지해 오던 기업들도 DC로 전환할 수 있음. 일부 공공기관을 제외하면 거의 DC방식을 채용
- 기업의 85%는 DC, 15%는 DB방식 채택 중 18세부터 70세까지 월 A\$ 450(2005년~; 09.7월 1 AUD=1019.16원, 약 45만원)의 소득이 있는 모든 피용자는 당연적용 대상이 됨
- 2007년 전체 근로자의 91%를 포괄하고 있으며, 정규직 근로자의 98%가 적용됨. 퇴직연금의 의무기여율은 임금의 9%이며, 전액 사업주 부담
- 퇴직연금은 적립과 동시에 수급권이 발생하며 최소의무가입기간이 없이 55세 이상이고 완전퇴직(장애 포함)하면 수급이 가능

다. 노후보장에 있어 퇴직연금의 역할

- 영국과 유사하게 공적연금은 기초보장에 국한하고, 사적연금 중심의 노후보장체계 구축·발전 도모
- 특히 1992년 의무가입 퇴직연금 도입으로 다층체제로 확대 개편되었으며, 이로써 퇴직연금이 노후보장에서 차지하는 비중이 더욱 확대 전망

제2장 퇴직연금제도의 주요 내용

1. 확정급여형 퇴직연금(DB)

- 개념 및 특징 : 확정급여형(DB : Defined Benefit) 퇴직연금은 근로자가 지급 받을 급여의 수준이 사전에 결정되어 있는 제도로, 기업이 퇴직급여(월 평균임금 × 근속년수) 지급재원을 매년 사외 금융기관에 적립하여, 해당 적립금을 기업이 운용하는 제도임
- 기업이 납부한 부담금으로 수익이 발생하게 되면 기업은 그만큼 퇴직급여에 대한 부담을 줄일 수 있으나 반대로 손해가 발생한 경우에는 이를 사용자가 부담해야 한다는 특징을 갖고 있음
- 즉 사용자가 비용을 부담하고 그 운용에 대한 수익과 책임도 함께 지고 있는 제도임

● 주요 내용

① 운영 절차



- ㉠ 사용자는 노사합의에 따라 근로자퇴직급여보장법에 규정되어 있는 퇴직연금 규약을 작성하여 노동부에 신고함
 - ㉡ 사용자는 자산관리기관에 부담금을 납입함
 - ㉢ 사용자는 적립금의 운용방법(금융상품)을 선택하여 운용관리기관에게 운용 지시함
 - ㉣ 운용관리기관은 자산관리기관에 운용지시를 전달하고, 이 경우 자산관리 기관은 운용지시에 따라 납입된 적립금으로 운용지시 내역을 이행(금융상품 매매)함
 - ㉤ 근로자 퇴직 시 자산관리기관은 근로자에게 퇴직급여를 연금 또는 일시금 으로 직접 지급함
- ② 급여수준 및 수급권 보호
- 근로자는 퇴직 시 연금 또는 일시금 중 하나를 선택하여 수령할 수 있음. 다만, 연금으로 수령하려면 55세 이상, 가입기간이 10년 이상이어야 함
 - 이때 근로자에게 지급되는 퇴직급여 수준은 기존 퇴직금제도와 동일함
- ③ 비용 부담 수준
- 사용자는 사업연도 말 퇴직급여 예상액의 60% 이상(규약에 정한 비율)이 적립 되도록 해야 하고, 퇴직연금 규약에서 약정한 시기(월, 분기, 반기, 연)에 정기적으로 납입해야 함

2. 확정기여형 퇴직연금(DC)

- 개념 및 특징 : 확정기여형(DC : Defined Contribution) 퇴직연금은 급여의 지급을 위하여 사용자가 부담하여야 할 부담금의 수준이 사전에 확정되어 있고, 근로자가 받을 퇴직금은 근로자 재직 기간 동안의 투자 성과에 따라 변동되는 제도로, 사용자는 정기적으로 근로자의 개인계좌에 자산(연간 임금 총액의 12분의 1 이상)을 적립해주고, 근로자는 그 적립금을 금융상품에 투자하다가 퇴직할 때 운용성과에 따라 퇴직급여를 수령하게 됨
- 결국 투자 위험과 수익에 대한 책임을 근로자가 지는 것임

● 주요 내용

① 운영절차



- ㉠ 사용자는 노사합의에 따라 근로자퇴직급여보장법에 규정되어 있는 퇴직 연금규약을 작성하여 노동부에 신고함
- ㉡ 사용자는 자산관리기관에 부담금을 납입함
- ㉢ 근로자는 적립금의 운용방법(금융상품)을 선택하여 운용관리기관에게 운용지시함
- ㉣ 운용관리기관은 자산관리기관에 운용지시를 전달하고, 자산관리기관은 운용지시에 따라 납입된 적립금으로 운용지시 내역을 이행(금융상품 매매)함
- ㉤ 근로자 퇴직 시 자산관리기관은 근로자에게 퇴직급여를 연금 또는 일시금으로 직접 지급함(연금을 희망하는 근로자는 자기의 판단으로 적정한 연금 상품을 구입)

② 급여수준 및 수급권 보호

- 근로자는 퇴직 시 연금 또는 일시금 중 하나를 선택하여 수령할 수 있고, 연금으로 수령하려면 55세 이상, 가입기간이 10년 이상이어야 함. 퇴직 시 받게 되는 퇴직급여 수준은 적립금 운용실적에 따라 근로자마다 달라질 수 있음

③ 비용부담수준

- 사용자는 근로자별 연간 임금총액의 1/12 이상을 퇴직연금 규약에서 약정한 시기에 정기적으로 납입해야 함. 근로자가 원하는 경우 추가적으로 근로자는 부담금을 납부할 수 있으며, 이때 연금저축 합산 400만원(연간) 한도 내에서 소득공제 혜택을 받음

④ 중도인출

- 특별한 사정이 있을 때 확정급여형 퇴직연금제도에서처럼 적립금의 50% 범위 내에서 담보제공을 할 수 있음. 그뿐만 아니라 확정기여형 퇴직연금 제도의 경우에는 특별한 사정*이 있을 때 적립금의 100%까지 중도인출할 수 있음

* 특별한 사정 : 무주택자가 주택을 구입할 때, 가입자나 그 부양가족이 6개월 이상의 요양이 필요할 때

3. 개인퇴직계좌(IRA)

- 개념 및 특징 : 개인퇴직계좌(IRA : Individual Retirement Account)는 퇴직급여 제도의 일시금을 수령한 자 등이 그 수령액을 적립·운용하기 위하여 퇴직연금 사업자에게 설정한 저축계정으로서, 근로자가 퇴직하거나 직장을 옮길 때 받은 퇴직금을 자기 명의의 퇴직계좌에 적립하여 연금 등 노후자금으로 활용할 수 있게 하는 제도가 개인퇴직계좌임

● 주요 내용

① 운영절차



- 퇴직급여의 일시금을 수령한 자 등은 개인퇴직계좌에 가입할 수 있으며 가입 여부는 근로자의 재량에 맡기되, 최종적으로 퇴직급여를 지급받을 때까지 퇴직소득세를 이연해 주는 세제혜택을 주고 있음
- 한편 개인퇴직계좌의 적립금 운용은 가입자가 직접 행하며 매반기 1회 이상 운용방법의 변경이 가능함. 구체적인 사항은 퇴직연금사업자와 체결하는 계약에 정하도록 하고 있으며, 이때 계약내용 및 적립금 운용방법은 DC형과 유사함

4. 10인 미만 특례(기업형IRA)

- 10인 미만 사업장의 노사가 원할 경우, 근로자 전원을 개인퇴직계좌에 가입 시킨 경우에는 퇴직급여제도를 설정한 것으로 간주하여, 보다 간편한 방법*으로 퇴직연금과 유사한 형태의 퇴직급여제도(기업형IRA)를 운영할 수 있음

* 10인 미만 특례의 기본구조는 확정기여형과 유사하나, 규약작성 및 신고 의무 면제

〈퇴직급여제도 비교〉

		퇴직금	DB형	DC형	기업형 IRA	개인형 IRA
개 념		근로년수 1년에 30일 이상의 평균임금 지급	퇴직 후 지급받을 급여 수준을 사전에 결정	급여지급을 위한 사용자의 부담수준을 사전에 결정	상시근로자 10인 미만 사업장에서 퇴직급여를 지급하기 위하여 근로자 대표의 동의를 받아 설정한 저축계정	퇴직일시금 수령자 등이 수령액을 적립·운영하기 위하여 퇴직연금사업자에게 설정한 저축계정
적용대상		모든 사업장	모든 사업장	모든 사업장	상시근로자 10인 미만 사업장	퇴직일시금을 수령한 근로자
규약 작성		해당사항 없음	퇴직연금규약 작성 신고 요	퇴직연금규약 작성 신고 요	퇴직연금규약 불필요	퇴직연금규약 불필요
운용(자산) 관리계약주체		해당사항 없음 (∵ 사외적립이 없기 때문)	사용자와 퇴직연금사업자	사용자와 퇴직연금사업자	근로자와 퇴직연금사업자	근로자와 퇴직연금사업자
부담금 납부		사용자	사용자	사용자 (근로자 추가적립 가능)	사용자 (근로자 추가적립 가능)	근로자
적립금 운용		해당사항 없음	사용자	근로자	근로자	근로자
운용/위험 부담		- 사용자 - (사)인사노무 관리, 경직적	- 사용자 - (사)퇴직시까지 관리	- 근로자 - (사)적립후 부담 적음	근로자	근로자
수수료 부담	운용 관리	해당사항 없음 (∵ 사외적립이 없기 때문)	사용자	사용자(근로자추가부담 시 노사 합의)	근로자	근로자
	자산 관리	해당사항 없음	사용자	노사합의	근로자	근로자

	퇴직금	DB형	DC형	기업형 IRA	개인형 IRA
퇴직 급여 수준	확정(퇴직금) = 퇴직시 평균임금 30일분 X 근속 년수	(법정 최저)사전 퇴직급여 확정 = 퇴직시 평균 임금 30일분 X 근속년수	(법정 최저 이 상) 부담금만 결 정 ==> 운영수 익률에 따라 급 여수준 차이	적립금 운용실 적에 따라 다름	적립금 운용실 적에 따라 다름
적립 대상	사내 적립	부분사외적립	전액사외적립	전액 사외적립	전액 사외적립
사외적립부 담금 수준	사용자 재량	퇴직금추계액의 60% 이상	연간 임금총액의 1/12 이상	연간 임금총액 의 1/12 이상	수령한 일시퇴 직금 전액
연금 수급요건	해당사항 없음 (퇴직시 퇴직금 수령)	55세 이상으로서 가입기간 10년 이상	55세 이상으로 가입기간 10년 이상	55세 이상으로 가입기간 10년 이상	55세 이상
급여형태	일시금	연금 또는 일시금	연금 또는 일시금	연금 또는 일시금	연금 또는 일시금
중도인출	가능(노사합의 시 중간정산)	불가	가능(특정 사유 에만 한정)	가능(특정 사유 에만 한정)	가능(특정 사유 에만 한정)
담보제공	불가	50%까지 가능 (특정한 사유)	50%까지 가능 (특정한 사유)	50%까지 가능 (특정한 사유)	50%까지 가능 (특정한 사유)
직장이동시 통산	불가능	어려움(단 IRA 를 활용한 통산 가능)	쉬움	쉬움	쉬움
세제 혜택	- (근) 일시금 퇴 직소득세	- (근) 연금수급시 까지 과세 이연	- (근) 연금수급시 까지 과세이연	- (근) 연금수급 시까지 과세이연	- (근) 연금수급 시까지 과세이연
	- (사) 사내 적립 25% 손비인정	- (사) 사내 적립 25% 손비인정, 사외적립 전액 손비인정, 임금 채권보장부담 금 면제(퇴직금 부분)	- (사) 사외적립 전액 손비인정, 임금채권보장 부담금 면제(퇴 직금부분)	- (사) 사외적립 전액 손비인정, 임금채권보장 부담금 면제 (퇴직금부분)	- (사) 사외적립 전액 손비인정, 임금채권보장 부담금 면제 (퇴직금부분)

제3장 퇴직연금제도의 도입 효과

1. 근로자 측의 장점

가. 근로자의 수급권 강화

- 기존 퇴직금제도는 금융기관에 맡겨 놓지 않고 장부상으로만 적립되어 사업장이 도산하는 경우 폐일 가능성*이 높았지만, 퇴직연금제도는 믿을 수 있는 금융기관에 맡겨 둬으로써 퇴직금을 폐일 염려가 줄었음

※ 2010년 기준 전체 금품체불 1조 1,630억원 중 4,129억원이 퇴직금 체불(35.5%)

나. 안정적인 노후생활자금 보장

- 퇴직연금제도는 근로자들의 잦은 직장이동으로 인한 노후자금 소진 등 부작용을 최소화하기 위해 직장을 이동하더라도 퇴직급여를 은퇴 시까지 관리·운용할 수 있는 개인퇴직계좌(IRA)*라는 퇴직(일시)금 통산장치를 마련.

* 개인퇴직계좌에 퇴직급여를 불입하면 퇴직소득세를 퇴직 당시에 내지 않으며, 적립금 운용시에 발생하는 수익에도 과세되지 않음. 다만, 55세 이후 실제 연금 등을 수령할 때 연금소득세 등을 내게 됨

다. 세금혜택의 제공

- 확정기여형(DC)의 경우 근로자는 사용자가 매년 부담하는 부담금 외에 추가로 금전을 납입할 수 있으며, 이러한 근로자 추가납입금에 대해서 개인 연금과 합산하여 400만원까지 소득공제를 받을 수 있음
- 또한, 적립금 운용 중에 세금이 부과되지 않는 퇴직연금 적립금은 모두 투자 재원으로 이용되기 때문에 실질적으로 세후 소득을 높일 수 있음

라. 가입자교육을 통한 금융에 대한 이해 및 활용능력 제고

- 퇴직연금제도에서는 근로자에게 연 1회 이상 퇴직연금제도에 대한 교육을 실시하는 것이 의무화되어 있으며, 전문 금융기관인 퇴직연금사업자에게 위탁하여 실시하는 것이 일반적이기 때문에 금융 전문가로부터 다양한 금융정보 및 투자와 관련된 지식을 제공받을 수 있음

2. 사용자 측의 장점

가. 법인세 절감

- 퇴직연금 부담금으로 납입하는 금액에 대하여 퇴직급여추계액의 한도 내에서 손비인정을 받아 법인세를 절감하여 이윤을 증대할 수 있음
- 특히, 2010년 말 퇴직보험 등의 유효기간 만료로 인하여 2011년부터 손비 인정이 되는 사외적립 방법은 퇴직연금제도가 유일함

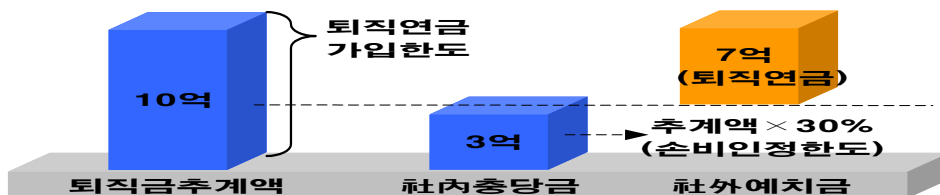
[TIP] 퇴직연금 부담금 손비 인정으로 인한 법인세 절감

□ 법인세 절감 효과

- 확정급여형의 경우 납입된 부담금은 추계액 범위 내에서 손금으로 산입
- 확정기여형의 경우 납입한 부담금 전액에 대해 비용인정

예) A사업장의 퇴직급여추계액이 10억이며 전액 사내 또는 사외에 충당할 경우, 각 제도에 따른 법인세 절감 효과 비교(2011년 기준)

	현행 퇴직금제도	확정급여형	확정기여형
퇴직급여충당금	10억원	10억원	-
손금산입액(비용인정)	2.5억원	10억원	10억원



※ 퇴직연금 도입시 납입보험료가 전액 손비로 처리되므로 기업으로서는 법인세 절감 혜택이 있음

나. 임금채권보장제도 사업주 부담금 경감

- 퇴직연금제도를 도입하여 사외 적립한 부분에 대해서는 퇴직급여의 수급권이 보장되기 때문에 임금채권보장제도* 사업주 부담금을 경감받을 수 있음

* 임금채권보장제도 : 국가가 도산기업에서 퇴직한 근로자들의 임금채권을 보장하여 최소한의 생활안정에 이바지하고자 근로자의 체불임금, 퇴직금 등을 대신 지급해 주는 제도

[TIP] 퇴직연금 도입 사업주 부담금 경감 비율 산정 방법

- 확정기여형 퇴직연금(DC)을 설정한 경우
 - 전년도 말을 기준으로 최종 3년간의 기간 중 확정기여형 퇴직연금에 가입하여 퇴직급여의 지급이 보장되는 비율
 - 확정급여형 퇴직연금(DB)을 설정한 경우
 - 전년도 말을 기준으로 최종 3년간의 기간 중 확정급여형 퇴직연금에 가입하여 퇴직급여부담금을 적립한 비율
 - 전체 가입근로자의 평균 가입기간이 3년을 초과하고 소급 적용을 하지 아니한 경우 : 다음 산식에 따름
- $$: \frac{3년 - [가입근로자 평균가입년수 \times (1 - 가입기간중 퇴직급여 적립비율)]}{3년}$$
- 예) 가입기간이 5년이고 매년 퇴직급여의 60%를 적립하였을 경우 : 1년분 부담금 경감
- 사업주 부담금 비율 $\times 50/100 \times [3 - \{5 \times (1 - 300\%/500\%)\}] / 3]$

다. 적정 재무관리 용이

- 사용자는 정기적으로 퇴직연금제도의 부담금을 납부하므로 퇴직급여 관련 비용 부담을 평준화 할 수 있고, 퇴직급여 관련 비용에 대한 예측을 통해 재무관리를 용이하게 할 수 있을 뿐만 아니라, 부채비율을 개선하여 기업의 재무건전성을 향상시킬 수 있음

제4장 퇴직연금제도의 도입 및 운영

1. 도입 준비 단계

- 도입준비단계는 제도 도입을 위한 구체적 검토 이전의 단계로서 추진방향 및 전략을 수립하고, 퇴직연금제도에 대한 이해 및 도입에 대한 공감대를 형성하며, 도입추진조직을 구성하고, 구체적 추진일정을 수립하는 단계임
- 도입에 대한 치밀한 사전준비가 없이 도입을 추진하게 되면 도입절차에 혼선이 발생하거나 도입과정에서 갈등이 유발되어 불완전한 제도설계로 귀결될 수 있으므로 도입준비단계를 충실히 하는 것이 퇴직연금의 성공적인 도입을 위해 매우 중요함

가. 공감대 형성

- 퇴직연금 도입 공감대 형성은 성공적 도입을 위한 기본요소로 아래와 같은 다양한 방안들이 가능

- (1) 전사(全社) 교육 및 설명회 시행
- (2) 부서장 교육
- (3) 부서별 교육 및 설명회 실시
- (4) 게시판 활용 및 자료 배포 등 공지
- (5) 사내통신망을 통한 자료 공유
- (6) 실무자 대상 교육
- (7) 담당자 질의응답 응대
- (8) 사내 홍보 부스(Booth) 설치 등 홍보활동

나. 협의체 구성

- 퇴직금제도에서 퇴직연금제도로 전환하면서 절차적 투명성을 확보하기 위하여 협의체 구성은 매우 중요한 이슈임. 따라서 협의체를 구성할 것인지 여부, 어떠한 방식으로 구성할 것인가 하는 것이 핵심사항임. 협의체 구성은 일반적으로 아래와 같이 다양한 방법이 활용됨

- (1) **노사공동위원회 설치** : 추진담당자를 포함한 회사측 인원과 근로자 중 일부가 함께 노사공동으로 퇴직연금 추진위원회를 설치하는 방식
- (2) **인사팀 중심 협의체 설치** : 인사팀의 퇴직연금에 대한 충분한 이해를 바탕으로 유형별 장단점, 도입절차, 직원들의 선호도 반영 방안, 기업의 재무흐름 등을 함께 검토하여 해당 기업에 가장 적합한 유형과 가입 범위, 가입기간, 퇴직연금사업자 선정 등에 대해 결정하는 방식
- (3) **노사협의회 중심으로 도입** : 제도추진위원회 구성에 대한 내부 이견을 줄일 수 있고, 제도 도입 후에도 지속적인 의견수렴과 모니터링이 가능하다는 장점이 있음. 단, 평소 노사협의회가 활성화되어 있지 않은 경우에는 제도적 공정성이나 투명성 측면의 장점은 없을 것임
- (4) **중요의사결정은 선호도 조사 활용** : 협의체 구성방법을 보완하기 위해, 선호도 조사를 통하여 퇴직연금 도입 여부, 퇴직연금 유형 및 퇴직연금사업자 선정 등의 중요의사결정을 할 수 있음

다. 추진계획 수립

- 추진계획을 수립함에 있어서는 도입에 대한 경영진의 의사, 즉 도입방향 및 도입시기에 대한 확인이 중요함. 이를 토대로 세부적인 도입일정을 수립할 수 있을 것임. 한편, 도입을 추진함에 있어 자체적으로 진행할 것인가 아니면 외부의 지원을 받을 것인가도 매우 중요한 사항이며, 아래와 같이 다양한 방법이 활용됨

- (1) **사업장 자체 진행** : 사업장에서 자체적으로 추진팀을 구성해서 제도를 연구하고, 직원설명회를 개최하여 제도를 설계하는 방법임. 이 경우 내부적으로 충분한 검토를 할 수 있어 도입 후 운영에 있어 장점이 있을 수도 있지만, 많은 노력이 투입되어야 하고 전문성을 확보하기가 어려운 단점이 있음
- (2) **정부지원 컨설팅 활용** : 고용동부에서 매년 퇴직연금 도입에 관심이 있는 사업장에 무료 컨설팅을 지원하므로 이러한 컨설팅을 활용하는 방안임. 이는 중립적이고 공정한 입장에서 제도를 설계할 수 있는 장점이 있으나, 컨설팅 지원 스케줄에 맞춰 도입을 검토해야하는 단점이 있음
- (3) **퇴직연금사업자 컨설팅 지원** : 현재 퇴직연금사업자(금융기관)는 상시 컨설팅 서비스를 제공하고 있으며 가장 널리 이용되는 방법이나, 퇴직연금사업자의 이해관계에 영향을 받을 수 있으므로 공정성을 확보하기 위한 노력이 필요함
- (4) **전문 컨설팅업체 지원** : 퇴직연금 전문 컨설팅업체의 지원을 받아 퇴직연금을 설계하는 것도 한 방법임. 이 경우 사용자의 욕구(needs)가 충분히 반영될 수 있는 장점이 있는 반면, 비용 부담의 단점이 있음

2. 제도 선정 단계

- ☐ 제도선정 단계는 확정급여형 퇴직연금, 확정기여형 퇴직연금, 퇴직금 제도 중 단일 또는 복수의 제도를 선택하는 단계이며, 이를 위해서는 사업장의 재무현황 등 도입여건에 대한 분석, 구성원들의 욕구(Needs), 퇴직급여제도별 장단점, 도입 시점, 도입시 발생하는 이슈에 대한 해결방안 등에 대한 분석이 선행되어야 함
- ☐ 이 단계에서는 객관적인 입장에서 퇴직급여제도의 장단점을 분석하고, 노사가 모두 만족할 수 있는 퇴직급여제도를 선택하는 것이 중요

가. 현황 및 욕구 파악

● 아래와 같은 현황분석이 꼭 필요한 범위내에서 정확하게 조사되어야 함

- (1) **재무현황 파악** : 재무현황에서는 최근 5년간 수입, 지출 사항을 검토하여, 안정적인 퇴직급여 충당이 가능한지 검토할 필요가 있으며, 도입 시 외부 적립비용에 따른 손금 처리 규모를 파악할 필요가 있음. 사외적립 부담을 감당할 수 있는가 여부에 따라 도입유형이 달라질 수도 있으므로 기업의 현금흐름과 퇴직충당금 적립 능력을 검토하는 것이 중요함
- (2) **임금현황파악** : 연령별 구성비율과 직급별 임금현황을 통해, 임금인상율이 인구통계변수나 직급, 혹은 직군에 따라 상이한지 검토할 필요가 있음. 임금인상율이 퇴직연금 수익률보다 높을 경우, 근로자로서는 확정급여형(DB형)이 적합하며, 임금인상율이 퇴직연금 수익률보다 낮을 경우에는 근로자에게 확정기여형(DC형)이 다소 유리할 수 있음. 수익률과 임금인상률을 비교하기 위해서는 단순 임금인상율보다는 호봉에 의한 상승과 임금인상율, 그리고 승급에 의한 상승을 모두 포함하여 검토해야함
- (3) **가입자특성 파악** : 가입자의 범위를 어떻게 할지 검토할 필요가 있음. 내부적으로 퇴직연금 도입에 대한 공감대 형성이 부족한 경우, 학습이나 설명회 등으로 보완이 되겠지만, 그래도 힘든 경우에는 일부인원을 대상으로 먼저 도입하는 것도 검토할 수 있기 때문임
- (4) **근로자 욕구(Needs) 파악** : 퇴직연금제도의 궁극적인 수요자는 근로자들이므로 근로자들이 퇴직연금에 대해 충분히 이해하고 있는지 또는 퇴직연금에 대해 어떻게 생각하고 있는지를 다양한 경로를 통해 파악하는 것이 향후 제도 설계 및 운영에 매우 중요함

나. 수수료 부담

● 수수료는 크게 운용관리수수료와 자산관리수수료로 나눌 수 있음. 운용관리 수수료는 적립금의 적정한 운용방법에 대한 컨설팅, 적립금 운용 현황에

대한 기록관리 등 운용관리 서비스를 제공받고 지불하는 수수료이며, 자산 관리수수료는 계좌의 설정, 연금 등 급여의 지급 등 자산관리 서비스를 제공받고 지불하는 수수료임

- 퇴직연금 수수료의 부담주체는 퇴직연금 유형에 의해 달라지며, 아래 표와 같음

〈퇴직연금 수수료 부담주체〉

형 태	운용관리 수수료	자산관리 수수료
확정급여형(DB형)	사용자	사용자
확정기여형(DC형)	사용자 (근로자 추가부담금은 노사합의)	노사합의

- 퇴직급여제도 설정 의무가 사용자에게 있으므로 기본적으로 사용자가 운용, 자산관리 수수료를 부담해야 함. 다만, 확정기여형(DC형)에 있어서 적립금 운용 권한과 책임이 근로자에게 있으므로 적립금 운용방법 선택 등에 관여된 자산관리 수수료는 노사의 합의에 따라 부담주체를 결정할 수 있음
- 수수료의 문제는 기존 퇴직금제에서는 없던 사항이기 때문에 퇴직연금 도입에 따라 기업이나 개인 모두 추가적 부담으로 인식하는 경향이 많음. 하지만, 퇴직연금제도 도입을 통한 법인세 절감 효과와 적립금 운용을 통한 운용수익, 외부적립을 통한 수급권 보장, 연금수급을 통한 노후보장 등을 감안할 때 퇴직금제도 보다 훨씬 유리한 제도로 평가되고 있음

다. 퇴직연금 유형 선정

- 퇴직연금의 유형은 IRA(Individual Retirement Account)를 제외하고는 두 가지에 불과하지만, 두 가지 유형을 모두 도입하거나, 퇴직금과 병행 유지도 가능하기 때문에 유형의 결합에 따라 다양한 제도 도입이 가능함. 퇴직연금 유형선정은 이 중에서 하나 또는 복수의 제도를 선택하는 것임

● 퇴직연금 유형을 선정하는 방식은 여러 가지 현황 파악을 통해 적절한 안을 도출하여 내부 구성원의 동의를 받는 방식이 가장 보편적임. 아래는 유형을 선정할 때 가능한 방법임

(1) **노동조합의 요구 수용** : 노동조합의 요구를 수용하는 것은 퇴직연금 도입과 관련하여 노동조합의 요구에 사측이 이의를 제기하지 않고 그대로 반영하는 경우임. 퇴직연금을 도입하려는 기업 중, 노동조합이 있는 기업의 경우 보다 안정적 투자 성향을 갖고 있는 경우가 많음

(2) **기업의 재무현황을 고려한 유형 도출** : 기업의 재무흐름을 고려한 유형 도출의 경우는 대개 회사가 퇴직 충당금을 서류상으로만 적립하고 있는 경우에 발생함. 즉, 퇴직충당금이 서류상으로만 있어, DC유형의 퇴직연금을 도입하기 위해서는 기존 퇴직금 100%를 소급하여 도입해야 하기 때문에 기업의 재무흐름을 고려할 때 어려움이 있음. 이 때문에 분할납입을 선택하거나 아니면 DB형으로 퇴직연금을 도입하기도 함

(3) **근로자 선호도 조사를 통한 유형 결정** : 향후 투자수익률과 임금상승률이 비슷한 경우 많이 활용됨. 이런 경우 장점은 근로자의 제도 수용성이 높지만 제도에 대한 이해가 부족했거나 중요한 요소(수급권의 문제, 수익률에 대한 낙관, 수수료에 대한 문제 등)에 대해 소홀히 판단할 경우, 추후에 또 다른 문제가 될 수 있음

(4) **복수제도 설정 후 근로자에게 선택권 부여** : 복수제도를 도입할 경우 장점은 근로자의 수요를 폭넓게 수용할 수 있어 근로자의 선택권을 넓혀준다는 장점이 있지만, 관리 부담이 증가할 수 있다. 단, 이 경우 근로자가 선택한 최초의 제도를 재직 중에 변경·전환하기 위해서는 반드시 규약에 근거가 있어야 함

● 복수제도 도입의 경우는 그 경우의 수가 다양하며, 아래 표와 같이 4가지 유형이 가능함

〈복수의 퇴직급여제도 도입 유형 및 장단점〉

유 형	장 · 단 점
① DB + 퇴직금제	확정급여형(DB형)을 도입하는 경우, 중간정산 제한 때문에 불만이 있는 경우가 많음. 이 경우, 희망자에 한해 중간정산을 시행한 후, DB형을 도입하는 방법도 있지만, 중간정산이 가능한 퇴직금제를 병행하는 것도 가능
② DC + 퇴직금제	확정기여형(DC형)+퇴직금제는 확정급여형(DB형)+퇴직금제와 유사한 이유 때문에 도입하는 경우가 많음. 다만 서로 이질적인 제도의 병행으로 근로자의 선택의 폭을 넓혀줄 수 있는 점이 다름.
③ DB + DC	DB유형과 DC유형을 모두 선택하는 경우는 두 유형에 대한 선호도가 비슷하거나, 회사에서 근로자의 선호도를 최대한 존중하고자 하는 경우 도입하게 됨. 즉, 임금상승률이 낮거나 투자성향이 높은 개인의 경우, DC형을 선택할 수 있고, 임금상승률이 높거나 투자성향이 낮은 개인의 경우, DB형을 선택할 수 있음. 하지만 이러한 방법은 단일제도에 비해 관리비용을 증가시키는 단점이 있음
④ DB + DC + 퇴직금제	DB유형과 DC유형 뿐 아니라 퇴직금까지도 병행하는 경우가 있을 수 있음. 중간정산에 대한 욕구가 큰 경우, 혹은 퇴직연금제도 자체를 반대하는 사람의 비중이 크거나 반발이 클 경우, 퇴직연금 도입의 과도기적 형태로서 고려할 수 있는 형태임

3. 제도 설계 단계

- 제도설계 단계는 선정된 퇴직연금제도의 구체적인 내용을 설계하는 단계임. 제도설계의 세부내용은 규약에 기재되므로 규약작성이 이 단계의 중요한 활동임. 또한 기존 근무기간에 대한 퇴직금을 어떻게 처리할 것인지 또한 퇴직연금 사업자를 어떻게 선정할 것인지 하는 것도 이 단계에서 해결해야 할 주요 이슈임

가. 규약 작성

- 규약은 퇴직연금제도 운영에 있어 기준이 되는 중요한 규정이므로 근로자 퇴직급여보장법에서는 특정사항을 반드시 포함하도록 하고 있음. 쟁점이 될 수 있는 주요 이슈에 대해서는 규약에서 명확하게 규정해야 추후 분쟁을 예방할 수 있음

(1) **규약 법정기재사항** : 근로자퇴직급여보장법에서는 퇴직연금규약의 기재사항을 정하고 있다. 따라서 규약에는 최소한 법정사항을 포함하고 있어야 한다.

〈법정 기재사항〉

확정급여형 퇴직연금 고유 사항	확정기여형 퇴직연금 고유 사항
1. 급여수준에 관한 사항 2. 재정건전성 확보에 관한 사항 3. 부담금에 관한 사항	1. 부담금의 부담에 관한 사항 2. 부담금의 납부에 관한 사항 3. 적립금의 운용현황에 관한 사항 4. 적립금 운용방법 및 정보의 제공 등에 관한 사항 5. 중도인출에 관한 사항 6. 운용관리업무 및 자산관리업무의 수행과 관련하여 소요되는 비용의 부담에 관한 사항
퇴직연금 공통 사항	
1. 퇴직연금사업자 선정에 관한 사항 2. 가입자에 관한 사항 3. 가입기간에 관한 사항 4. 급여의 종류 및 수급요건에 관한 사항 5. 운용관리업무 및 자산관리업무의 수행을 내용으로 하는 계약의 체결 및 해지, 해지에 따른 계약이전에 관한 사항 6. 퇴직연금 운용현황의 통지에 관한 사항 7. 가입자의 퇴직 등 급여지급 사유발생과 급여의 지급절차에 관한 사항 8. 퇴직연금의 폐지·중단에 관한 사항 9. 가입자에 대한 교육방법에 관한 사항	

(2) 주요 이슈별 작성 방안 :

☒ 규약 공통

① 근로자 대표

퇴직연금을 도입하기 위해서는 가입대상 근로자의 과반수로 구성된 노동조합이 있는 경우에는 노동조합, 그렇지 않은 경우에는 근로자 과반수 즉 근로자 대표의 동의를 받아야 하는 바, 규약에서 근로자 대표가 노동조합인지 근로자 과반수 인지를 기재하여야 함

② 퇴직연금사업자 선정

규약에 퇴직연금사업자 선정에 관한 사항을 기재하도록 하고있음. 퇴직연금사업자 선정을 기재하는 방법에는 2가지 방법이 가능함

첫째 방법은 특정 퇴직연금사업자를 지정하는 것. 이는 퇴직연금사업자 선정과 관련하여 해석상 분쟁의 소지를 없앨 수 있는 장점이 있는 반면, 퇴직연금사업자가 변경되는 경우 매번 규약을 변경해야하는 번거로움이 있음

둘째 방법은 퇴직연금사업자 선정 기준, 절차 등 선정방법에 대해서만 기재하는 것. 이때 선정기준이나 절차 등은 매우 구체화되어야 하며, 사업주가 정한다 등과 같이 백지위임식은 허용되지 않음. 이 방법은 퇴직연금사업자 변경시 규약 변경 필요가 없어 사업자 변경이 보다 유연하다는 장점이 있지만, 적절한 선정방법을 정해야 하는 부담이 있음

③ 가입대상

퇴직연금 가입대상과 관련하여 이슈가 되는 것은 임원 및 1년 미만 근로자. 임원의 경우 퇴직연금 가입여부는 당해 사업장의 형편에 따라 결정할 문제이며, 임원이 가입할 경우 퇴직보험 등과 같은 세제혜택을 누릴 수 있을 것임. 1년 미만 근로자의 경우 가입대상에서 제외하고 1년이 되는 시점에 가입대상으로 하는 것이 일반적임. 1년 미만의 경우 퇴사율이 높아 업무처리가 복잡해지고, 특히 확정기여형의 경우 결국 회사에 귀속될 자산운용을 근로자에게 한시적으로 운용하게 함이 적절치 않기 때문임

④ 가입기간

퇴직연금을 도입할 경우 장래를 향해 도입하는 것이 원칙이나 노사합의에 의해 소급이 가능함. 장래의 근무기간에 대해 도입할 경우에는 제도 도입시점을 기산점으로 기재하면 될 것이나, 과거의 근무기간에 소급할 경우에는 전사적으로 동일한 특정 시점을 설정할 수도 있고, 개별 근로자의 입사 시점 또는 중간정산 시점을 기산점으로 할 수도 있음

⑤ 부담금 납부 주기

부담금 납부주기에는 월납, 분기납, 반기납, 연납 등이 있음. 사업장의 재무여건, 업무부담, 근로자 복지 차원에서 적절한 방법이 모색될 수 있음. 확정급여형 퇴직연금제도의 경우 월납을 통해 미리 근로자별 계좌에 입금시키는 것이 근로자 복지에 도움이 될 수 있으나, 업무가 번거롭게 될 가능성이 있음

⑥ 사업기간

퇴직연금에는 재정건전성 검증, 법정 기준 이상의 부담금 납입 의무 등이 있으므로 사업기간이 필요함. 통상적으로 사업기간은 회계연도를 기준으로 해서 정하는 것(1.1.-12.31)이 보통이나, 임금 인상시기를 기준으로 정하는 경우(4.1-3.31)도 있음. 임금인상시기를 기준으로 사업기간을 정하는 경우 평균임금(최종 3개월 기준으로 산정)을 정확히 반영하게 되어 확정급여형 퇴직연금의 경우 타당성을 높일 수도 있으나 회계기간과의 불일치로 불편함이 있어 회계기간을 사업기간으로 함이 일반적임

☒ 확정급여형 퇴직연금 규약

① 퇴직급여 수준

퇴직급여 수준은 퇴직금과 동일하게 하는 경우가 일반적이거나, 퇴직연금 도입을 유도하기 위해 퇴직연금 전환시 급여수준을 상향할 수도 있음. 한편 누진제 퇴직금제를 퇴직연금으로 전환하면서 단수제로 전환할 수도 있을 것임. 이를 위해서는 보상 등 다양한 방안이 검토되어야 함

② 재정건전성 확보

사외적립 수준을 어떻게 할 것인가 하는 것이 중요 이슈가 됨. 사외적립 수준을 100%로 할 경우에는 회사의 재무적인 부담이 발생할 수 있는 반면, 근로자의 퇴직급여가 보장되는 측면도 강해짐.

☑ 확정기여형 퇴직연금 규약

① 부담금 수준

확정기여형 퇴직연금제도에서 부담금 수준은 매우 중요한 이슈임. 기존 퇴직금제도와 확정기여형 퇴직연금제도는 퇴직급여 수준에 있어서 차이가 발생할 수 있기 때문에 임금인상률이 높은 경우에는 확정기여형 퇴직연금제도 도입은 근로자들의 저항을 야기할 수 있기 때문임. 이 경우 근로자들의 저항을 줄이기 위해 부담금 수준을 법정 기준 이상으로 해서 기존 퇴직금에 비해 불리하지 않게 설계하는 경우도 있음

② 적립금 운용방법

확정기여형 퇴직연금규약에는 적립금 운용방법에 대해 기재하도록 하고 있음. 적립금 운용방법을 기재하는 방법에는 “매반기 1회 이상 위험과 수익구조가 서로 다른 세가지 이상의 적립금 운용방법이 제시한다” 등 포괄적으로 기재하는 경우와 구체적 운용방법을 특정해서 기재하는 경우가 있음

포괄적으로 기재하는 경우 적립금 운용방법의 제공에 있어 유연성이 있는 반면, 구체적 운용방법을 기재하는 경우 유연성은 부족한 대신 기재된 운용방법을 사용자가 제공할 의무를 지움으로써 운용방법에 대한 예측이 가능해짐.

③ 수수료 부담자

확정기여형 퇴직연금의 경우 자산관리수수료 및 근로자 추가부담금에 따른 수수료를 근로자가 부담할 수도 있으므로 자산관리수수료 부담의 주체가 누구인지를 기재해야함

〈규약작성 방안 요약〉

주요 이슈	방안1	방안2
퇴직연금사업자 선정	특정 사업자 명기	구체적 기준 기재
가입대상	임원 포함	1년 이상 근로자
가입기간	도입시점부터	특정 시점으로 소급
수급요건	대기기간을 설정	대기기간 대신 개인퇴직계좌로 전환
부담금 납부 주기	연납	월납, 분기납, 반기납
사업기간	회계연도 기준	임금인상시기 기준
재정건전성	60%	60% 이상
부담금 수준	법정 기준	법정 기준 이상
적립금 운용방법	포괄적 기재	구체적 기재
자산관리 수수료 부담	회사	근로자

나. 기존 퇴직금 처리

- 퇴직연금이 도입되면서 근로자들이 갖는 가장 큰 단점은 중간정산이 제한된다는 점. 하지만 이는 퇴직연금이 갖는 연금으로서의 기능을 감안할 때, 당연히 수반되는 것임. 현재의 퇴직금의 가장 큰 문제가 바로 퇴직금을 중간정산 받거나, 퇴직 후 일시금으로 받아 생활자금으로 소진하는데 있기 때문임
- 하지만 그럼에도 중간정산 제한에 대한 근로자들의 불만을 무시할 수만은 없기에, DB형의 경우는 무주택자의 주택 구입 시와 본인이나 가족 중 6개월 이상 요양을 요하는 경우에 한해서는 50%의 담보대출이 가능하며, DC형의 경우, 같은 사유로 50%의 담보대출과 100%의 중도인출이 가능하도록 되어 있음
- 퇴직연금 도입 이전에 근로한 기간(과거근로기간)에 대해 처리하는 방법은 아래와 같음
 - (1) 소급하여 퇴직연금 적립금으로 납입
 - (2) 중간정산 희망자에게 중간정산후 도입
 - (3) 전직원 중간정산후 도입

(4) 퇴직금제도 병행 유지 : 중간정산에 대한 근로자들의 불만에 대해 중간정산이 가능한 퇴직금제도를 퇴직연금 제도와 함께 복수 유지하는 방식. 즉, 퇴직연금 도입일 이전까지의 과거근로기간은 퇴직금제도로, 이후에는 퇴직연금제도가 적용되다가 근로자 퇴사 후에 각 제도로부터 각각 급여를 수령하는 방법.

다. 퇴직연금사업자 선정

- 퇴직연금사업자는 크게 운용관리 업무를 수행하는 퇴직연금사업자와 자산관리 업무를 수행하는 퇴직연금사업자가 있음
- 자산관리업무와 운용관리업무를 수행하는 퇴직연금사업자 선정은 동일기관으로 할 수도 있고, 다르게 할 수도 있음. 퇴직연금 제도의 운용에 있어서 퇴직연금사업자의 역할이 중요하므로 노사가 합의하여 선정하도록 되어 있음
- * 운용관리업무: 사용자(DB)나 근로자(DC)에게 적립금 운용방법 등에 관한 정보를 제공하고 컨설팅해주는 업무와 기타제도운영과 관련된 기록관리업무 및 운용지시 전달 업무 등을 말함
- * 자산관리업무 : 퇴직연금제도의 운영에 있어 퇴직연금 적립금을 사용자로부터 분리하여 보관하고 근로자의 퇴직 시 퇴직급여를 지급하는 등의 일련의 관리업무를 말함
- * 퇴직연금사업자의 요건
 - ▶ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 투자매매업자·투자중개업자 또는 집합투자업자
 - ▶ 보험업법 제2조제5호의 규정에 의한 보험회사
 - ▶ 은행법 제2조제1항제2호의 규정에 의한 금융기관
 - ▶ 「신용협동조합법」 제61조제1항에 따른 신용협동조합중앙회
 - ▶ 「새마을금고법」 제54조제1항에 따른 새마을금고연합회
 - ▶ 그 밖에 위의 기관에 준하는 자로서 대통령령이 정하는 자(「신탁업법」에 의한 신탁업인가를 받은 자, 「산업재해보상보험법」에 따른 근로복지공단(4인 이하 사업장에 한함))

TIP : 퇴직연금사업자 선정시 고려사항

판단기준	판단지표
안정성 및 수익성	재무지표 : 총자산이익률, 자기자본이익률 등 신용등급 : 국외 신용평가기관(S&P, Moody's 등), 국내(한신평, 한기평 등) 재무건전성 지표 : 은행(BIS기준 자기자본비율), 보험(지급여력비율), 증권사(영업용 순자본비율)
운용능력	퇴직연금 전담조직의 전문성 및 인력의 수 제도설계 및 투자설계지원 프로세스 제공 가능한 운용상품의 유형 및 개수
서비스 제공능력	고객만족도 : NCSI, KCSI, KS-SQI, 금융감독원 민원평가 등 수수료 구성항목 및 요율
고객의 편의성	계약관리시스템의 접근성 및 이용 편의성 계약관리서비스의 신속성 및 정확성
가입자 교육능력	교육 전문 인력의 수준 및 인력의 수 제공 교육의 종류 및 커리큘럼

퇴직연금사업자 선정에 있어 계량지표를 통한 1차 평가를 통해 후보자 pool을 구성하고, 직원들로 구성된 퇴직연금심사위원회를 통한 2차 심사를 통해 선정하도록 하는 방식과 전직원의 설명회 참석을 통해 직접 선정하는 방법 등 다양한 방법이 있음

특히 확정기여형 퇴직연금에 있어서는 퇴직연금사업자 선정에 있어 근로자들의 참여가 도입 및 운영에 있어 매우 중요하다는 점을 유의해야 함

4. 제도 운영 단계

- 제도운영단계는 도입된 퇴직연금제도를 설계된 내용에 따라 운영하는 단계로 퇴직연금 부담금을 납입하고, 직원들에 대한 교육을 시행하며, 적립금을 운용하고, 퇴직급여를 지급하며, 문제점에 대해 지속적인 개선활동을 하는 단계임
- 제도운영 단계에서 가장 중요한 것은 퇴직연금 실무자, 가입자, 퇴직연금사업자 등 관련 당사자들의 지속적인 관심과 의사소통임. 이를 통해 제도를 올바르게 이해하고 지속적인 개선을 해나갈 때 퇴직연금제도가 노사에게 모두 도움이 되는 제도로 정착해 나갈 수 있을 것임

가. 가입자 교육

- 퇴직연금은 회사 또는 근로자가 직접 퇴직 적립금을 운용하여 장래에 발생되는 퇴직금의 결과를 책임지는 제도임. 따라서 투자에 참여하는 주체가 올바른 투자의 방법과 상품을 선택하는 것이 무엇보다 중요함
- 이러한 취지에서 근로자퇴직급여보장법에서는 퇴직연금제도를 도입한 회사는 매년 1회 이상 근로자들에게 제도 운영 전반에 관한 교육을 실시하도록 정해놓고 있음. 회사는 이 교육의 의무를 직접 수행할 수도 있으며, 자산운용 전문가인 퇴직연금사업자(금융기관)에게 위탁하여 대신 수행하도록 할 수 있음

- (1) **교육 횟수** : 근로자퇴직급여보장법에 연간 1회 이상으로 규정하고 있음
- (2) **교육내용** : 퇴직연금 가입자를 대상으로 하는 교육 내용은 가입형태에 따라 다소 차이가 있음. 확정급여형(DB형) 퇴직연금의 경우, 급여의 종류별 표준적인 급여액 및 지급상황, 사용자의 부담금액, 부담금 납부시기 및 납부상황, 예상급여액 대비 적립금 규모, 전직, 이직시 처리절차, 퇴직시 적립금의 운용, 관리방법, 그 밖에 노동부장관이 인정하는 사항임. 확정기여형(DC형) 퇴직연금의 경우에는 사용자의 부담금의 수준, 납부시기 및 납부현황, 가입자별 적립금의 운용수익 및 운용방법별 구성비율 등 운용현황, 퇴직연금사업자가 제시하는 운용방법의 위험과 수익에 대한 사항, 가입자의 연령, 근속년수 등을 고려한 노후설계의 주요성에 관한 내용, 그 밖에 노동부장관이 인정하는 사항 등이 교육내용에 포함됨
- (3) **교육방법** : 교육방법은 집합교육, 온라인교육, 서면교육 등이 가능함
- (4) **교육주체** : 교육주체에 대해서는 근로자퇴직급여보장법에서 퇴직연금제도의 운영과 관련하여 가입자의 이해를 제고하기 위하여 사용자에게 일정한 책무를 부여하고 있지만 퇴직연금 사업자가 대행해 주는 경우가 많음

〈교육시행 방안 요약〉

세부 실행방안		장 점	단 점
교육 방법	① 집합교육	교육효과가 높음	참석율이 낮을 수 있음
	② 온라인교육	다양한 교육내용 전달이 쉬움	교육대상자의 적극적 참여 유도가 어려움
	③ 서면교육	다른 교육방법을 보완하기 적절함	교육 충실성측면과 대상자에 적합한 교육이 어려움
	④ 온라인 자료 제공	많은 정보를 제공하기 용이함	교육효과를 기대하기 어려움
교육 주체	① 퇴직연금 사업자	교육전문성 확보가 용이함	개별 기업의 교육의 질을 담보하기 어려움
	② 사업주	기업의 상황에 맞는 적절한 학습방법을 선택하기 용이함	교육전문성이 부족할 수 있음

나. 퇴직연금 적립금 운용

- 퇴직연금은 근로자의 노후생활 안정을 위한 중요한 재원이므로 적립금을 은퇴시까지 안정적으로 운용하는 것이 필요함. 근로자퇴직급여보장법에서도 사용자 및 근로자가 퇴직연금을 장기적으로 안정적으로 운용할 수 있도록 적립금 운용범위를 한정하고, 이 중 위험한 운용방법에 대해서는 투자한도를 설정하고 있음
- 확정급여형 퇴직연금에서는 사용자가 적립금을 운용하며, 그에 따른 수익과 손실에 대해 사용자가 책임을 짐. 즉, 수익이 발생한 경우에는 부담금이 감소되고, 손실이 발생했을 경우에는 부담금이 증가함
- 확정기여형 퇴직연금에서는 근로자가 적립금을 운용하며 그에 따른 수익과 손실에 대해서도 근로자가 책임을 짐. 즉, 수익이 발생했을 경우 퇴직급여 수준이 높아질 수 있으나, 손실이 발생했을 경우에는 퇴직급여 수준이 낮아질 수 있음

- 따라서 사용자와 근로자는 투자성향 및 여건에 따라 자산운용전략을 수립하여 안정적인 퇴직급여 확보에 노력을 해야 함

TIP : 적립금 운용시 고려사항

퇴직연금 운용과 관련해서는 DB형의 경우, 투자운용 지시에 대한 전문성 문제 등이 부각될 수 있고, DC형의 경우, 퇴직연금에 대한 관심부족으로 초기 설정 그대로 운용 지시를 변경하지 않고 방치하는 경우가 많거나, 고령자의 경우 운용지시에 대해 어려움을 겪는 문제 등이 발생할 수 있다.

DB형의 경우, 향후 중요한 이슈로 부각될 수 있는 사항으로 지나치게 투자위험을 감수하는 방식이 되지 않도록 하는 것이 중요하고,

DC형의 경우, 근로자들이 퇴직연금을 보다 잘 운용할 수 있도록 교육뿐 아니라 다양한 조직 차원의 배려가 필요하다.

제5장 퇴직연금제도의 주요 도입사례

01

매월 퇴직금 중간정산제를 실시하고 있던 사업장에서 퇴직 연금제를 도입한 사례

사업장개요		【핵심포인트】 퇴직금을 월급에 포함하여 지급하고 있었던 사업장이라면 현행 중간정산제도와 가장 유사한 방식을 유지하며 퇴직금을 적립할 수 있는 방안이다. 다만, 근로자들에게는 매월 지급되는 퇴직금이 생활급으로 자리잡고 있어 퇴직연금도입으로 인해 실수령액의 저하가 발생할 수 있는데 이 사례는 이를 효과적으로 해결하는 방안 중 하나가 될 수 있을 것이다.
업	종 : 방송물 제작	
직	원 수 : 35명	
평	균 연 령 : 30.8세	
평	균근속연수 : 1.7년	

1. 회사소개

근로자수 30여명이 되는 A기업은 방송물을 제작하고 있음. 직원들의 평균연령은 30대초반, 재직한지 3년이 지난 후의 직원들의 이직률은 높지 않으나, 3년이하의 직원들의 이직률은 아주 높음

2. 퇴직연금 도입 배경

소규모 기업을 경영하고 있는 A기업의 대표이사는 우수한 직원들의 채용을 유도하기 위해 연봉경쟁력을 높이기 위한 일환으로 연봉에 퇴직금을 포함시켜 운영하여 왔음

그러나 이러한 운영방법은 퇴직시 몇몇 직원들이 실제 퇴직금 미지급을 이유로 노동사무소에 진정을 제기하는 등 수차례 문제가 되기도 하였음. 더욱이 2006년 7월 1일 이후 사실상 퇴직금 매월 중간정산이 불가능해짐에 따라 이번 기회에 퇴직금 제도의 운영을 재정비하기로 하였음

3. 도입과정 중 이슈와 해결 방안

① 도입과정 중 이슈

퇴직시에 퇴직금을 지급하여 퇴직시 생활안정자금으로서의 제기능을 회복하고, 의무적으로 매월 사외에 적립함으로써 퇴직금의 안정적인 적립을 해가기로 하였음. 퇴직연금제 유형은 현재의 퇴직금제도와 거의 유사한 확정기여형을 고려하였음. (임금인상율이 불규칙적이고 크지 않은 점을 고려할 때 직원들에게도 확정기여형이 유리할 것으로 판단)

직원들을 대상으로 이러한 배경과 퇴직연금제의 유형 및 제도에 관한 설명회를 개최하였음

직원들 대다수가 비교적 젊은층으로(20대 후반~30대 중반) 제도에 대한 취지나 방향에 대해서는 전체적으로 동의를 하면서도 아직 노년을 대비한 자금을 적립하는 것에 대한 관심도는 비교적 떨어졌음

한편 이미 매월 중간정산하여 지급받고 있는 퇴직금은 매월 생활금으로 활용되고 있어 당장의 실수령액이 떨어지는데 대한 부담감, 사실 명목상 퇴직금으로 지급받았을 뿐이지 사실상 임금으로 인식되고 있는 점 등으로 인해 직원들의 동의를 구하기 쉽지 않았다. 더욱이 퇴직연금제가 도입되면 중간정산이 사실상 제한됨에 따라 직원들의 우려의 목소리는 한층 더 높았음

② 해결 방안

A기업에서는 이러한 폐단을 노사가 인식하고 회사에서는 기존의 퇴직금 항목으로 지급받고 있던 퇴직금은 연봉으로 편입시켜 생활급 수준을 보전하고 별도의 재원으로 퇴직금을 확보하여 적립하기로 하였음

A기업의 대표이사는 지금까지 퇴직금을 연봉에 포함시켜 매월 지급하다 보니 퇴직할 때 직원들이 마지막달 월급외에는 거의 빈손으로 퇴직하게 되어 늘 퇴직자의 뒷모습을 보기에 미안한 마음이 들곤 하였는데 직원들에게 조금이라도 보탬이 될 수 있는 제도가 될 것이라 기대 했음

한편으로는 퇴직금을 별도로 적립하려고 하여도 늘 부채로 인식되어 부담이 되었는데 퇴직연금제 도입을 통해 이러한 문제점들이 동시에 해결됨

	기존 운영현황	변경후
퇴직급여운영현황	매월 중간정산	퇴직연금 DC형 도입
제도 적용기간	-	도입시점 근속기간부터 적용
특이사항	-	생활급 수준을 보전하고 퇴직연금제를 도입함

직급별 임금체계를 기본으로 하고 있던 사업장에서 퇴직 연금을 도입한 사례

사업장개요		【핵심포인트】 직급별 임금체계를 기본으로 하고 있는 사업장에서, 계층별로 퇴직연금 유형별 도입시 유불리가 엇갈리는 경우 노사간 협의에 의해 변형된 단일유형 또는 복수 유형의 도입 등 다양한 방안을 고려할 수 있다.
업	종 : 공공부문	
직	원 수 : 99명	
평	균 연 령 : 34.3세	
평	균근속연수 : 3년~4년	

1. 회사소개

B기업은 설립 5년이 조금 넘는 공기업임. 직원수는 100여명 안팎으로 공공부문의 특성상 조직이 안정되어 있고, 직원들의 이직률은 극히 낮음. 평균연령은 34.3세로 전체 연령은 낮은 편이나, 고위직급의 경우 40세가 넘음

2. 퇴직연금 도입 배경

B기업은 퇴직보험에 가입하여 퇴직금 추계액 100%를 사외에 적립하고 있었음. 회사에서는 중간정산제를 전혀 허용하고 있지 않아 직원 대부분의 퇴직금은 100% 적립되어 있었음

퇴직보험이 퇴직금 사외적립방안으로 2010년까지만 허용됨에 따라 조기에 제도를 변경하여 안착할 목적으로 퇴직연금 도입을 검토하였음

3. 도입과정 중 이슈와 해결 방안

① 도입과정 중 이슈

B기업의 임금인상율은 두 가지 특징을 지니고 있음. 첫째, 매년 결정되는 기본인상율은 대부분의 공공부문과 마찬가지로 2~4%대의 평균인상율의 적용을 받음. 직원들은 매년도의 기본인상율이 투자수익률을 밑돌 것으로 인식하고 있었음

둘째, B기업은 7단계의 직급체제로 이루어져 있는데 임금체계 역시 직급별 임금체계를 기본으로 하고 있어 직급승진시 20~25%의 임금인상효과가 있음

B기업의 임금인상체계를 기초로 현행 퇴직금 제도에서 사실상 중간정산제가 제한적인 퇴직연금제도로 전환할 경우, 제도 유형 선정에 따라 직원별 유·불리가 뚜렷이 구별됨

상대적으로 승진의 기회가 적은 상위직급의 경우 퇴직금이 투자수익률에 기초하는 확정기여형이 유리하고, 비교적 승진의 기회가 많은 하위 직급의 경우 퇴직금이 임금인상율에 기초하는 확정급여형이 유리하게 인식됨. 한편, 하위직급자들이라 하더라도 장기근속으로 상위직급으로 승진한 이후에는 다시 확정기여형이 유리하게 인식되어 직원들의 다수는 확정기여형으로 인식하였지만, 직원들 구성의 과반수 이상인 하위직급의 경우 당장에 확정기여형에 가입하면 상대적으로 불이익이 클 것이 예상됨

② 해결 방안

도입 과정 중 몇 차례의 직원설명회 및 노사협의 과정을 거쳐 제도적 불합리함을 개선하기로 하여, 몇 가지 해결방안을 도출하고 여기에 대한 직원들의 의견을 수렴함



1안) 퇴직금제도와 DC제도를 병행하는 방안

중·하위 직급을 중심으로 퇴직금제도를 유지하고, 상위직급을 중심으로 희망자에 따라 퇴직연금에 가입하는 방안임

→ 현행 퇴직금제도를 유지할 경우, 현재에는 퇴직보험에 가입할 수 있으나 향후에는 사외적립이 불가능해지는 문제점이 있음



2안) DB+DC를 도입하는 방안

확정기여형과 확정급여형을 두 가지 유형을 모두 도입하여 근로자의 선택에 따라 확정기여형 또는 확정급여형에 가입하는 방안임

하위직급의 경우 승진으로 인해 임금인상의 기회가 상대적으로 높은 재직기간 동안에는 확정급여형에 가입하였다가 일정직급이상에 도래하여 더 이상 승진의 기회보다는 투자수익률이 큰 시점에 제도를 변경하는 방안으로 운영함

→ 비교적 작은 조직내에서 두개의 제도를 운영함에 따른 문제점



3안) 승진자에 대해 퇴직금 수준을 보전하고, DC 유형 단일제도로 운영하는 방안

직급승진시에는 일정부분 퇴직급여 적립금을 보전해주는 방안으로, 조직 구조의 특성상 직급별 승진대상자는 전직원이 아니라 제한적인 범위라는 점을 고려하여 재정적으로도 큰 문제가 없을 것으로 예상되었음

직원 설명회 결과 단일 제도로 운영할 수 있고 제도적으로 가장 합리적인 방안으로 세 번째 설계안에 대한 찬성율이 가장 높게 나타났다. 보전방법 및 범위 등은 현행 퇴직금 산정 방안에 따라 승진후 3개월인 근로자들에 대해 법정퇴직금 수준을 보전하기로 하였다.

	기존 운영현황	변경후
퇴직급여운영현황	100% 퇴직보험에 가입하여 적립	퇴직연금 DC형 도입
제도 적용기간	-	근로자의 희망에 따라 과거근속분 소급 결정
특이사항	-	승진자에 대한 퇴직급여 보전 방안 마련

사업장이 전국에 산개되어 있는 기업에서 복수유형 퇴직연금제를 도입한 사례

사업장개요		【핵심포인트】
업종	공공부문	
직원수	300여명	
평균연령	39세	
평균근속연수	12년	
		여러 개의 사업장으로 구성되어 있는 기업이라면 근로자대표의 동의를 얻어야 하는 퇴직연금제의 도입과정이 쉽지 않다. 제도 도입에 대한 근로자들의 자율권을 인정하여 도입과정을 원활히 해결하였다. 근로자별로 권장 유형을 안내하고, 제도간 이전시의 발생문제점들을 인식시켜 근로자별로 불이익이 없고 체계적인 운영이 될 수 있도록 하였다.

1. 회사소개

C기업은 공기업으로 전국에 걸쳐 수개의 사업장이 있음. 직원규모는 300여명이며 직원 과반수 이상으로 구성된 노동조합이 있음. 직원들의 평균연령은 39세이며, 고위직급의 평균연령은 45세임. 평균 근속연수는 12년으로 이직률은 아주 낮음

2. 도입 배경

C기업에서는 97년 퇴직금 누진제 폐지와 더불어 중간정산제를 실시하고 이후 퇴직보험에 100% 가입되어 있었음. 희망에 따라 중간정산제를 실시하고 있으나 중간정산에 대한 활용율이 크지 않았음

C기업은 공공부문으로서 선도적인 제도 도입이라는 점에서 노사가 합의하여 도입을 검토하게 되었음

3. 도입과정 중 이슈 및 해결 방안

① 도입과정 중 이슈

구체적인 도입 검토 전에 회사에서는 노동조합이 있기 때문에 당연히 DB 유형을 도입할 것을 검토하고 있었고, 노동조합에서는 직원들의 의견을 취합하기 위해 사업장 지부단위로 몇 차례 설명회를 개최하였음

몇 차례 설명회 개최에도 불구하고 제도에 대한 뚜렷한 이해도를 높일 수 없었다는 점, 직원들의 의견들이 다양하게 제시되었다는 점으로 인해 노동조합은 어느 단일유형으로 직원들의 의견을 대변하기에는 힘들다는 점을 판단하였음

② 해결방안

C기업에서는 퇴직연금 유형에 대해서는 두 가지를 동시에 도입하고 과거 근속분에 대해서는 희망에 따라 소급여부를 결정하도록 하는 방안으로 근로자들의 동의를 받기로 하였음. 퇴직연금 유형간 전환도 근로자들의 개별 의사에 따라 허용하기로 함

C기업의 임금인상율은 Base-up인상율이 높지 않고, 호봉승급분 역시 크지는 않으며, 승진시에도 호봉재확정에 따른 별도의 승진가급은 없어 투자수익률이 임금상승을 넘을 수 없을 만큼 큰 격차를 보이지는 않았음. 직원들이 적극적인 적립금 운영을 하지 않으면 유형간 퇴직급여 수준의 차이는 크지 않을 것으로 예측 되었음. 하지만, 유형간 급여차이는 크지 않지만 확정급여형에 가입한 직원들 역시 경우에 따라서는 “중도인출”을 필요로 할 수 있다는 점 때문에 직원들의 희망에 따라 확정급여형과 확정기여형 둘 중 하나를 선택하되, 전환은 확정급여형에서 확정기여형으로 전환을 1회에 한하여 인정하기로 함

유형간 역으로 전환은 근속기간별 유형을 분리하여 운영하여야 함에 따른 혼선을 최소화하고자 하는 측면에서 제한함

퇴직금 운영이 상이한 두 직군에서 퇴직연금제로 이전한 사례

사업장개요		【핵심포인트】
업	종 : 제조업	
직	원 수 : 120명	
평	균 연 령 : 41세	
평	균근속연수 : 5년	
		퇴직금 운영이 생산직과 사무직이 상이하게 운영되었다. 운영된 퇴직금제도의 특성을 고려하여 직군별로 적합한 퇴직연금제를 각각 별도로 도입하여 복수의 제도를 설정하였다.

1. 회사소개

D기업은 자동차 부품을 생산하는 제조업체로서 관리직 27명과 생산직 93명으로 구성되어 있음

2. 퇴직연금 도입배경

D기업에서는 2005년 관리직을 대상으로 연봉제를 도입하고, 같은 해 6월 이후부터는 퇴직금 역시 매년 중간정산하도록 제도를 운영하였다. 생산직의 경우 호봉제를 유지하고 있으며 중간정산을 실시하지는 않았음

관리직의 경우 퇴직금이 제도적 취지에 부합하지 못하고 있고, 생산직의 경우 적립금을 안정적으로 적립하고 있지 않아 퇴직연금제 도입을 검토하게 되었음

3. 도입과정 중 이슈

D기업에서는 검토과정에서 직원들에게 기초적인 설문조사를 실시하였음. 직원들의 평균연령이 비교적 높아 노후생활에 대한 관심도는 매우 높았으며, 이미 개별적으로 노후생활 계획을 수립하고 있는 직원들도 다수였다. 중간정산을

받고 있는 직원들 역시 개인적으로 자산투자를 하고 있는 직원들이 다수인 것을 확인할 수 있었음. 기초설문조사 결과 직원들의 다수는 퇴직연금 도입을 긍정적으로 검토하고 있었음

그러나, 퇴직연금 유형의 선택에 있어서는 직종별로 나뉘어졌음. 중간정산을 실시하고 있는 관리직은 현행 중간정산 형태와 적립금 부담이 유사하고 근로자 개별적인 운영이 가능한 확정기여형 퇴직연금제도를 도입하는데 의견이 모아졌음. 생산직의 경우 과거 근속분의 안정적인 적립에 더 관심을 가지고 있었음. 그러나 회사 사정상 과거 근속분의 퇴직금까지 일시적으로 적립할 재정적 여력이 충분히 확보되어 있지 못하였음

4. 해결 방안

D기업은 직종별로 복수유형을 도입하기로 하였음. 관리직은 확정기여형 퇴직연금제도를 도입하고, 생산직은 확정급여형 퇴직연금제도를 도입하여 점진적으로 과거 근속분 적립금의 재정건전성을 확보해가기로 했음

구분	기존 운영현황	변경후
퇴직급여운영현황	관리직 - 매년중간정산 생산직 - 퇴직부채	관리직 - 확정기여형 생산직 - 확정급여형
제도 적용기간	-	관리직 - 도입시점 이후 생산직 - 과거근속분 포함
특이사항	-	-

사업장개요		【핵심포인트】 퇴직연금사업자 선정에 있어서 근로자들의 다양한 요구를 수렴한 사례이다. 다양한 요구를 협의로 통해 하나의 의견으로 통합해 사업자를 선정
업	종 : 서비스	
직	원 수 : 217명	
평	균 연 령 : 44세	
평	균근속연수 : 1년	

1. 회사소개

E기업은 모기업인 P사에서 분리되어 2005년 11월 설립된 신설법인으로써, 금속처리를 하는 제조업임. 사업개시일 및 직원 입사기준일은 2006년 1월 1일부터이다. 직원 평균연령은 44세, 평균근속은 1년이며, 총 217명 중 215명이 남자근로자로 구성되었음

2. 퇴직연금 도입 배경

모기업에서 분리될 당시 전 직원에 대해 퇴직금 중간정산을 실시하였고, 평균근속 및 임금수준이 높은 관계로 과거 모기업 수준의 퇴직일시금 제도를 그대로 유지하기에는 상당한 부담을 느끼고 있었음. 특히 모기업의 보호에서 벗어나 자유경쟁 체제로의 진입은 향후 예측하기 어려운 경영환경에 대비하기 위해 퇴직금도 안정적으로 적립하기로 하였음

3. 도입과정 중 이슈

E기업의 직원들의 대부분은 모기업에서 분사 당시에 지급받은 퇴직금의 일부를 주식을 비롯해 적극적으로 금융상품을 운영해본 경험이 있었음. 직원들은 스스로 퇴직금을 운영하는 것에 대해 적극적으로 생각하고 있었으며 다만, 각자의 투자 경험에 비추어 퇴직연금사업자 선정할 것을 제안하였음

논의 과정 중, 하나의 제도 또는 하나의 퇴직연금사업자를 선정할 것이 아니라 직원들이 원하는 대로 각각의 제도를 설정할 것을 주장하면서, 관리의 편의성 및 비용적인 측면에서 제도와 퇴직연금사업자를 일원화하는 것에 대한 직원들의 불만이 높았음

4. 해결 방안

E기업에서는 제도 도입을 검토하는 과정에서 하나의 제도, 하나의 퇴직연금사업자 선정을 하는데 직원들의 과반수 동의는 구할 수 있었음. 그러나 반대하는 소수의 직원들의 목소리를 그대로 두거나, 동의한 직원들 역시 내심 불만이 잔존하고 있다면 제도 도입의 취지가 무색하다고 판단하고 노사 동수로 구성된 제도 도입 추진팀을 구성하고 외부컨설팅을 통해 합리적인 의사결정과정을 거치기로 하였음

퇴직연금제 도입을 위해 2006. 10. 12.에 노사 각 2명을 주축으로 한 노경 추진팀을 발족하여 4번의 설명회를 개최하였고, 제1차 설문조사 결과에서 퇴직연금 도입에 찬성이 67%, 반대 5%, 다수의견에 따르겠다 28%, 유형에 대해서는 DB형 7%, DC형 79%, 모르겠다 14%, 퇴직연금사업자 선정에 있어서는 선호도가 다양하게 나타났음

설문조사를 토대로 다양한 퇴직연금사업자 선정에 대해서 논의하기 시작하였음. 직원들 각자의 선호에 따라 다양한 퇴직연금사업자를 선정할 경우 추가적인 관리비용이 발생하고, 비용 부담에 대한 주체의 문제, 관리비용 대비 효과성 등을 논의하였고 일원화하여야 할 필요성에 대해 의견이 모아졌음. 회사에서도 관리

비용은 일체 부담하기로 하고 자체적인 선정기준을 마련하고 직원들 다수가 선정하는 퇴직연금사업자를 선정하기로 하였음. 자체 선정기준에 대해 내부적으로 공유하고, 2차 설문조사를 실시한 결과 하나의 퇴직연금 사업자로 모아질 수 있었음

구분	기존 운영현황	변경후
퇴직급여운영현황	퇴직일시금제도	퇴직연금 DC형 도입
제도 적용기간	-	도입시점부터 전직원가입
특이사항	-	지속적인 토의 및 설문조사

선택적 복지제도

- ❖ 제1장 선택적 복지제도의 의의
- ❖ 제2장 선택적 복지제도의 주요 내용
- ❖ 제3장 선택적 복지제도의 도입효과
- ❖ 제4장 선택적 복지제도의 도입 및 운영
- ❖ 제5장 선택적 복지제도의 주요 도입 사례

제1장 선택적 복지제도의 의의

1. 선택적 복지제도의 개념

- 선택적 복지제도(Flexible benefits plan)는 근로자 개인의 욕구 및 이해 관계를 중시하는 개별적인 복지제도이며, 제도의 설계와 운영에 있어서 근로자의 의사를 반영하므로 참여적인 복지제도로 선진기업복지제도의 일환이라 할 수 있음
- 기업이 근로자에게 제공하는 복지항목 중 개인에게 할당된 일정 예산 범위 내에서 근로자 개인의 선호나 욕구에 따라 다양한 복지 항목을 자율적으로 선택할 수 있는 제도임
- 전체 근로자를 대상으로 하는 복지프로그램으로써 고용기간, 형태 등에 관계 없이 모든 근로자를 수혜대상으로 함
 - ※ 다만, 법령 및 사회상규에 반하지 아니하는 범위내에서 합리적 기준에 따라 수혜조건의 차등을 두는 것은 가능. 단 차등의 근거와 구체적 내역은 제도 운영기준 또는 지침에서 정해야 함
- 근로자들의 수요를 감안하여 다양한 복지항목을 제공하여야 함
- 근로자의 필요에 따라 수혜 시기 및 수준을 선택할 수 있는 권리가 보장되어야 함
 - ※ 식당에서 자기가 좋아하는 음식을 골라 먹듯이 기업이 제공하는 복지항목 중 필요항목을 선택한다하여 일명 카페테리아 플랜(Cafeteria plan)이라 불리기도 함

단체보험
건강검진
기념일 등



건강관리
자기계발
생활보장
문화레저
가족친화

2. 기존 복지제도와 비교

- 기존 복지제도의 경우 기업이 정한 복지에 예산 범위 내에서 일방적으로 제공하는 방식이라면, 선택적 복지제도는 정해진 복지에 예산을 근로자 개개인에게 분배하고, 자신에게 부여된 복지금액 안에서 본인의 생활 패턴을 고려하여 자유롭게 복지 항목을 설계함으로써 근로자의 자율적 선택을 존중하고 회사 복지제도에 대한 만족도를 증대시킬 수 있음

기존 복리후생제도



선택적복지제도



3. 선택적 복지제도의 발전과정

□ 선택적 복지제도의 발전 과정을 보자면 먼저 복리후생제도의 변화 과정을 알아야 함

- 복리후생은 1970년대에는 급식, 피복, 기숙사 등 생계 보조형 항목으로 구성되어 있었다가, 1980년대에 들어서면서 기념일 선물, 통근버스, 학자금 등 급여보전 형태의 시혜성 항목이 증가됨
- 1990년대 정부의 임금통제와 노동운동의 활성화로 인하여 의료비 지원, 여가생활 지원, 자기계발 지원 등 급여성 항목이 확대되었다가, IMF경제위기 시 많은 복리후생 항목이 폐지되거나 축소됨
- 과거에는 장기 근속자를 우대함으로써 종업원의 이직을 방지하는 목적으로 사용되었으나, 성과주의가 강조되는 현 시점에서는 집단적 보상성격이 강한 과거의 복리후생은 그 의미가 퇴화되고, 이를 대체할 수 있는 성격의 선택적 복지제도로 전환되는 추세임

□ 복리후생제도의 발전 추이

가. 성장기 시대의 전통적 획일적 복리후생 프로그램

- 열심히 일한 근로의 대가로서 주어지는 은혜적, 급부적 성격의 것들이 주종을 이루며, 숙소(기숙사)지원, 근무복지원, 중식지원 등 업무수행을 위해 필요한 항목들로 이루어짐

나. 비교적 수혜의 폭이 큰 항목들 일부 실시하는 단계

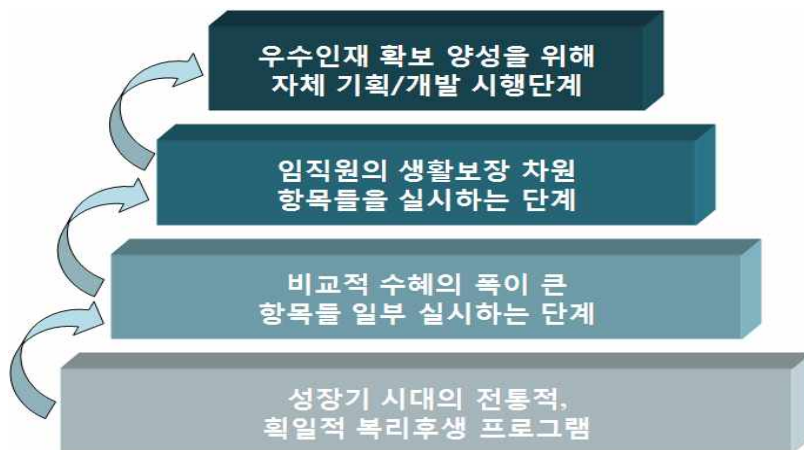
- 점진적인 시대변화로 사회보험, 콘도지원, 기념품(선물)지원, 경조사지원 등의 항목들이 생겨나기 시작하고 기업에 따라서는 학자금지원, 종합건강검진, 의료비지원 등, 근로자 개개인의 욕구를 반영한 생애복지의 형태로 변화되고 있음

다. 임직원의 생활보장 차원 항목들을 실시하는 단계

- 근래에 임직원의 생활보장 차원에서 많은 기업들이 생명/상해보험을 가입하는 추세이며, 정부의 정책에 따라 보육비지원이나 보육시설을 설치하는 기업이 늘어나는 단계임

라. 우수인재 확보 양성을 위해 자체 기획/개발 시행단계

- 기업에 따라 기념일 관리 프로그램이나 각종 조직활성화 프로그램 등 직원의 사기진작, 우수인재 확보 및 양성을 위한 프로그램들을 자체적으로 기획하고 개발하여 시행하는 일정부분 진보된 모습으로 발전함



□ 풍요로운 삶에 대한 욕구가 증대됨에 따라 근로시간 단축 및 노후생계에 대한 관심이 고조되고 있음

- 운영적인 측면에서는 복리후생제도의 수혜 형평성에 대하여 의문시하게 됨과 더불어 경쟁 심화로 각종 비용에 대한 부담이 증가되고 있어 과거와 같이 다다익선 또는 기업성과와 무관하게 복지비용만 증가시킬 수 없게 됨

- 이러한 상황 아래서 기존 복리후생을 고수하는 것은 동기요소로 작용하여야 할 복리후생이 불만의 요소로 작용하게 되므로 원점에서부터 재검토 할 필요성이 생김에 따라 이 문제의 해결 방안으로 선택적 복지제도가 대두됨

□ 선택적 복지제도의 발전

- 선택적 복지제도는 1963년 미국 캘리포니아 대학의 산업 심리학 교수였던 Stanley M. Nealey가 General Electronic(GE)사를 대상으로 실시한 연구에서 처음 창안됨
- 1974년에 Education Testing Service(ETS)와 TRW System Group사가 최초로 선택적 복지제도를 도입하게 됨
 - 도입 직후에는 새롭게 등장한 혁신적인 인사제도라고 많은 관심을 끌기도 하였지만, 정보시스템이 발달하지 않은 상태에서의 운영은 너무 복잡하고 비용이 많이 들었으며, 무엇보다 임금대신 복리후생을 선택하는 것이 미국 조세법상 불리하게 작용함에 따라 이와 같은 제도를 도입하는 기업이 많이 나타나지 않았음
- 1978년 미국조세법(IRC) 125조에 ‘카페테리아 플랜이란 제도’가 추가되면서 선택적 복지제도에 대한 관심과 도입이 확산된 획기적인 계기가 됨
 - IRC 125조에 의한 법정 요건을 갖춘 카페테리아 플랜은 해당 사업장 근로자들의 복지혜택에 대해 비과세를 적용함으로써, 사회 전체의 보장률과 보장 범위를 넓히게 되었고, 근로자 개개인에게도 실질적인 복지제도의 확산이라는 전기를 마련
- 1980년대 이후 경영환경의 변화와 함께 의료비를 중심으로 복리후생 비용이 급격히 증가하자 선택적 복지제도의 도입도 급격히 확산되게 됨
- 이처럼 기업들이 선택적 복지제도를 도입하는 이유는 크게 두가지로 볼 수 있는데,
 - 하나는 기업에서 제공하는 복리후생제도에 선택권을 부여함으로써, 직원들의 회사에 대한 복지제도의 만족도를 높여 고급인력을 관리하여 기업의

경쟁력을 확보할 수 있고,

- 또 하나의 이유는 기업간의 인수·합병(mergers & acquisitions: M&A)인데, 서로 다른 복지제도를 제공하던 두 기업이 합병하였을 경우 양 기업의 복지제도를 모두 운영할 경우 발생하는 복지비용은 큰 부담으로 작용 할 수 있기 때문에, 선택적 복지제도를 도입하여 비용을 제한하여 관리하고, 종업원에게는 복지제도를 선택하여 사용 할 수 있게 하는 것으로 한국에서는 그 사례를 찾아볼 수 없음

● 우리나라는 1997년 한국 IBM에서 선택적 복지제도를 도입한 것을 시작으로 10년 조금 넘는 역사를 가지고 있음

- IBM은 미국에 본사를 두고 있는 다국적 기업으로 1997년 한국지사인 한국 IBM에서 선택적 복지제도를 최초로 도입하였으며, 그 이후 1998년 제일제당, 1999년 한국가스공사가 도입하였고, 2005년 「공무원 후생복지에 관한 규정」(대통령령 제18841호)에 맞춤형복지의 근거규정이 마련되면서, 2010년 현재 중앙행정기관, 지방자치단체는 100% 도입완료 되었고, 공공기관의 경우도 80% 이상 도입이 완료됨
- 민간기업의 경우 대기업을 중심으로 도입되던 시점을 지나 중견기업 및 중소기업에서의 도입이 활발히 진행됨

● 이와 같이 민간기업에서 선택적 복지제도를 도입하는 비율이 증가하는 이유는 기업의 입장에서 연간 소요될 복지비용의 예측이 가능하고 관리가 용이하기 때문임

- 또한 직원들에게 복지제도의 선택권을 부여함으로써 동기부여를 제고하고 기업 경쟁력을 강화할 수 있다는 것이 선택적 복지제도 도입을 가속화시키고 있음

● 「근로자복지기본법령」 전부 개정령에 따라 선택적 복지제도에 대한 법적 근거 신설(법 2010.6.8. 공포, 2010.12.9. 시행, 규칙 2011.1.3. 공포·시행, 「근로복지기본법」 제81조 및 제82조, 같은 법 시행규칙 제29조)

- 선택적 복지제도의 개념을 명확히 하고, 선택적 복지제도의 설계 시 근로자의 사망·장해 등 기본적 생활보장항목과 여가·체육활동 등 개인별 추가선택항목을 균형 있게 반영할 수 있도록 함
- 선택적 복지제도에 대한 운영방향을 제시하여 저비용 고효율의 유연한 근로자 복리후생 체계 구축 및 생산적 여가문화 조성 기대

4. 선택적 복지제도의 외국사례

가. 일본

- 일본에 선택적 복지제도가 도입된 것은 1995년으로 1970년대 고도 성장을 발판으로 마련했던 생애 복지 프로그램에 대한 막대한 비용 부담이 문제가 되어 전 생애에 걸친 다양한 복지 항목을 수용하게 되었고, 그 결과 복지비용이 지속적으로 증가하게 되었음
- 이것은 일본 기업들에게 큰 부담으로 작용하였는데 특히 1990년대 초 엔화의 가격경쟁력이 떨어짐에 따라 국제사회에서의 수출 경쟁력이 약화되었고, 이러한 경제상황에서 점차 증대되는 복지비용은 큰 부담으로 작용할 수밖에 없게 되었음
- 우리나라와 마찬가지로 연공 중심에서 능력과 성과 중심의 신 인사제도가 확산됨에 따라 이와 정합성을 갖춘 새로운 복지모델로 선택적 복지제도의 도입 필요성이 대두되었음
- 이러한 분위기에 맞춰 후생성의 지원하에 '카페테리아 플랜 연구회'가 결정되어, 선진 사례에 대한 연구를 거듭한 끝에 일본식 선택적 복지제도가 탄생하게 됨

나. 미국

- 1974년 ETS와 TRW사에서 최초로 선택적 복지제도를 실시한 이후, 1978년 IRS(Internal Revenue Service)에서 법적 지원을 확립한 후 많은 기업에서 이 제도를 급격하게 도입함
 - 1988년에는 800개 회사가 선택적 복지제도를 도입하는 등 급격한 도입률을 보였음. 소기업보다는 대기업 및 중소기업에의 제도 도입이 활발히 진행되었으며, 연방이나 지방정부에서 도입하는 사례가 일반 기업보다 높았음
- 이렇듯 선택적 복지제도 도입이 급격히 확산된 이유는 일본의 경우와 마찬가지로 의료비의 급증을 큰 원인으로 들 수 있으며, 그 외 노조의 개입, 법제상의 강화 등의 이유를 들 수 있고, 특히 80년대 이후에 의료비는 연평균 12%로 가장 높은 상승률을 보였음
 - 그 결과 미국의 선택적 복지제도는 세제 혜택과 관련하여 의료 복지 선택 메뉴를 다양하게 구성하고 있다는 점이 특징임

제2장 선택적 복지제도의 주요 내용

1. 선택적 복지제도 유형

- 선택적 복지제도의 유형에 따라 각 기업의 특성 및 조직을 생각하여 제도의 설계를 해야 하고, 직원 개개인의 다양한 복지 욕구를 수용하여 적용할 수 있도록 여러 정보수집단계를 거쳐 직원의 욕구(Needs)를 파악한 후, 적합한 제도 기준을 찾아야 함

가. 선택항목추가형(Core Plus Option)

- 모든 근로자에게 최소한의 복리후생항목(core 항목)을 기본으로 제공하고, 근로자들 개인에게 부여된 일정 점수(point) 한도 내에서 기본항목의 수혜 범위를 증가시키거나 기본항목 이외의 별도항목(option)을 자유롭게 선택할 수 있는 제도로 선택적 복지제도를 도입하고 있는 대부분의 기관과 기업에서 채택하고 있는 유형임

나. 패키지형(Prepackaged Plan)

- 다양한 복지항목의 조합으로 구성된 여러개의 패키지 가운데 근로자가 자신의 욕구나 필요에 따라 적합한 패키지를 선택하는 제도임
- 패키지간에 복지항목이나 총 비용은 차이는 없고, 각각 수준만 서로 다르게 구성되어 있음
- 근로자들의 선택적 복지제도에 대한 이해도가 낮고 자신에게 적합한 복지제도를 설계할 능력이 부족한 제도도입 초기에 이 유형을 도입하는 것이 바람직하나, 실제로 선택적 복지제도의 기본적인 목적인 근로자의 선택권을 제한하기 때문에 유연성이 다소 떨어진다고 볼 수 있음

- 선택항목추가형은 자율선택항목을 각각의 개체로 보고 개체를 원하는 항목에서 자유롭게 쓸 수 있다면, 패키지형의 경우 항목을 레저, 건강 등 특정 목적을 가진 항목별로 분류하여 그룹핑하고, 그 그룹 중 한가지를 선택하여 사용하도록 하는 점이 차이점임

다. 소비계정형(Flexible Spending Account)

- 근로자들에게 제공한 복지지원 금액과 개별 근로자가 각출한 금액을 근로자 개인의 보유계좌에 예치하고, 근로자들은 이 계좌의 금액 범위 내에서 회사가 제시한 복지항목을 다양한 상품이나 서비스로 자유롭게 선택하여 구매하거나 이용할 수 있는 제도임
- 유연성은 매우 높아지나 회사의 전체 보상정책상 반드시 도입해야 하는 프로그램 선택을 강제화 할 수 없다는 단점이 있음

2. 선택적 복지제도의 설계

가. 선택적 복지제도 지원 항목 구성

- 복지항목의 구성은 크게 기본항목과 선택항목으로 나뉘 볼 수 있음

(1) 기본항목

- 모든 직원들에게 공통적으로 지원해야 하는 항목으로서 직원이 선택권을 행사 할 수 없는 항목임
- 근로자 개개인의 건강과 안녕을 보장 받을 수 있는 항목들은 기본항목으로 모두 공통으로 적용되도록 지정하고, 대부분 기본항목의 경우 총 지급하는 포인트에서 일괄적으로 그 비용만큼 차감하여 지급하거나, 기본항목에 소요되는 예산을 별도로 관리할 수 있음

※ 기본항목: 의료보상, 사망·장해 보장성 보험, 개인연금 저축보험료, 건강진단 등

(2) 선택항목

- 선택항목은 개인별로 지급된 수혜 포인트 내에서 회사에서 정해진 복지 범위 내에서 개인의 Life Style에 맞춰 복지항목을 선택하여 사용할 수 있는 항목임
- 직원 스스로가 결정하여 사용하는 항목이므로 직원들의 욕구(Needs)를 정확히 파악하고 수용하여 항목을 구성해야 함

※ 선택항목 : 취학전 자녀의 보육비, 자기계발 관련 어학·컴퓨터 학원 등 사설학원 수강료, 추가 의료비 지급, 휴양콘도 이용비, 체육시설 이용료, 도서 및 문화상품권, 연극, 영화, 공연 등 문화상품비, 사내동호회 운영비 등

나. 제도 운영 기준 설계

- 제도 운영 기준의 설계 또한 신중히 해야 하는 부분 중 하나이며, 포인트 배분에서부터 신분변동자의 포인트 관리까지의 세부적인 사항에 대해 명확한 기준을 제시해야 제도에 대한 직원들의 이해도를 높일 수 있음

(1) 포인트 배분 기준 설계

- 포인트 배분 기준 설계란 기업이 정한 선택적 복지에 대한 예산 한도 내에서 직원 개개인에게 어떻게 배분하는지에 대한 기준을 확정하는 설계 단계를 말하고, 배분을 결정하는 방법에는 기본(공통)포인트, 변동포인트 등으로 구분할 수 있음

① 기본(공통)포인트

- 모든 직원에게 균등하게 배분하는 포인트로 기업에 따라 선택적 복지 예산을 기본(공통)포인트로만 규정하여 일괄적으로 배분하기도 하고, 기본 포인트 외 변동포인트와 포상포인트를 혼합하여 지급하기도 함

② 변동포인트

- 변동포인트는 직원의 근속년수, 직급, 부양가족, 성과 등의 일정 기준을 반영하여 해당하는 직원에게 차등적으로 배분하는 포인트를 말함

- 국내에서 제도를 도입한 기업들의 사례를 보면 약 60% 이상의 도입 기업이 기본포인트와 변동포인트를 혼합하여 지급함

(2) 포인트 사용 기준 설계

- 포인트 사용 기준 설계에서는 지급된 포인트를 어느 범위 안에서 어떤 기준을 세워 사용해야 하는지에 대한 설계를 하는 단계임
- 예를 들면 “복지 포인트는 1년 단위로 운영되며, 이월 불가”라던가, “타인 양도 불가”라는 포인트 사용에 대한 기준을 마련하고, 그 기준을 따라 직원들이 포인트를 활용 할 수 있도록 하는 것임

① 포인트 부여 기준

- 포인트 배분 기준일, 퇴직/휴직/복직 등 신분변동자의 경우 지급되어야 할 포인트 적용 기준 등을 설계함

ex) • 매년 1월 1일 기준으로 부여 (1포인트 = 1원)
 • 신규입사자: 변동일 기준으로 일할 계산
 • 연중승진, 정직원 전환 직원: 반기 기준으로 차액 일할 반영

② 포인트 사용 원칙 설정

- 지급된 포인트의 사용 기간, 꼭 사용해야 하는 항목, 포인트의 특징, 사용할 수 없는 항목에 대한 상세 내용을 정함

ex) • 매년 1월 1일 기준 연도별 개인별로 차등배정
 • 반기별 사용 한도액 전체 포인트의 50%
 • 당해 연도에만 사용, 이월 불가(포상포인트 제외), 금전적 청구 불가, 양도 불가
 • 회사에서 지급하는 복리후생 이용시 실제 비용의 10%수준으로 포인트 차감
 • 회사가 지향하는 복지항목에 포인트 제한을 두어 시행의도에 맞게 사용(자기계발 항목에 본인의 포인트 중 20%를 반드시 사용하여야 함)

제3장 선택적 복지제도의 도입효과

1. 근로자 측면

- 근로자 스스로의 욕구(Needs)에 맞는 복리후생 계획을 세울 수 있게 하는 점이 선택적 복지제도가 도입됨에 따라 복지 수혜자인 근로자가 얻을 수 있는 가장 큰 혜택임
- 또한 개개인이 본인의 복지제도를 스스로 선택함으로써 인해 기업의 복리후생에 대한 주인의식이 제고됨은 물론 복지에 대한 합리적인 설계능력이 향상되면서 전반적으로 기업의 복지제도에 대한 만족도가 제고됨

2. 기업 측면

- 선택적 복지제도는 복지비용의 사전예측이 가능하여 합리적인 복지비용 관리를 가능하게 함
- 제도를 도입함으로써 인해 동일한 복지예산으로도 직원 만족도가 높아지고 직원들이 체감하는 복지제도에 대한 가치가 상승하고, 사내근로복지기금의 활용 시 세제 혜택 등을 활용할 수 있음
- 또한 직원들에게 기업에서 부담하는 복지비용의 규모를 정확하게 전달할 수 있어 회사에서 직원 개개인에게 관심을 가지고 있으며, 본인의 복지혜택이 어느 정도인지를 명확하게 알 수 있음
- 선진복지제도를 구축함으로써 인해 우수 인재를 확보 및 유지할 수 있고, 복지제도를 노사간의 협의를 통해 투명하게 개선함으로써 인해 노조의 불합리한 정치적 영향력을 축소하고 노조의 전문성을 키울 수 있음

제4장

선택적 복지제도의 도입 및 운영

1. 선택적 복지제도의 도입절차 및 운영

- 선택적 복지제도를 도입하고자 하는 기업은 우선 진단(Consulting)과 설계(Design)의 두가지 과정에 대한 필요성을 느끼게 됨
 - 진단과정은 당연히 구 제도의 문제점에 대한 인식과정이며, 설계과정은 선택적 복지제도라는 복리후생제도에 대한 새로운 그림을 그리는 과정임
- 선택적 복지제도 도입이후에는 시행착오 점검, 직원의견 조사, 제도개선 등의 사후관리가 필요함

선택적 복지제도는 선진화된 기업복지의 한 형태로서 기업이 자율적으로 도입 여부를 결정, 노·사간 충분한 논의를 통해 신뢰가 형성될 때 성공적인 도입이 가능함

1 단계: 사전준비(진단) 단계

- ▶ 실시목적 정립
- ▶ 직원 의견 조사
- ▶ 기존제도 비용 점검
- ▶ 새로운 제도 예산 결정
- ▶ 컨설팅 회사 이용 여부

2 단계: 제도설계

- ▶ 복지항목의 개발(기본항목, 선택항목)
- ▶ 복지항목의 예산(포인트) 및 개인별 복지포인트 배정기준 결정
- ▶ 잔여포인트 이월 가능 여부
- ▶ 근로자의 반응조사
- ▶ 관리시스템 개발

3 단계: 시행 및 사후관리

- ▶ 제도실시
- ▶ 시행착오 점검
- ▶ 직원의견 조사
- ▶ 외부컨설팅 점검 의뢰
- ▶ 제도개선

가. 기존 복지제도의 진단

(1) 임직원 설문 (EOS: Employee Opinion Survey)

- 기존 복리후생제도의 만족도와 이해도, 형평성, 체감도, 선호도, 복지항목에 대한 중요도 등을 확인하는데 유효한 방법으로 현 복리후생에 대한 만족도와 중요도, 동종업계 및 타사 대비 수혜수준 인식 정도, 복리후생과 업무만족도·생산성의 상관관계, 복리후생제도에 대한 이해와 선호도, 현 복리후생제도에 대한 형평성 문제에 대한 인식과 체감도를 집중적으로 설문하여 현재 운영 중인 복지제도를 진단함

(2) 집단 인터뷰 (FGI: Focus Group Interview)

- 성별, 직급별, 직무별 표본계층그룹(Focus Group)을 설정하고 Interview를 실시하여 문제점을 도출해 내는 진단유형임

(3) 최고 경영자 인터뷰 (TMI: Top Manager Interview)

- CEO, CFO, CHO, 노조위원장 등 임원의 사고방식과 경영철학, 복리후생을 보는 시각에 따라 기업의 복리후생제도가 많은 영향을 받으므로 임원의 생각과 의견을 참고하기 위한 노력의 일환임

나. 개선 방향 수립

(1) 기업복지 Vision 제시

- 앞에서 실시한 진단 방법을 통해 회사에서 지향하는 복지제도 기본 이념을 파악하여 기업복지 Vision을 제시하여 전략경영 차원이 기업복지제도를 수립함

(2) 향후 개선 방안

- 직원의 욕구(Needs)가 반영될 수 있는 탄력적이고 만족도 높은 제도를 만들기 위해 일부 수혜층에 한정된 제도의 선택적 복지제도로의 전환에 대한 의견을 조율하고 노조와의 충분한 협의를 통한 공감대를 형성

(3) 예상 장애요인 파악

- 비효율적인 예산의 증가와 불필요한 기대감을 조성하지 않도록 신중히 처리하는 것이 중요하며 예산 증액을 최소화 시켜야 함
 - 기존 기득권층의 반발에 대한 충분한 설득 근거를 마련해야 하며, 선별적인 항목으로 점진적으로 도입하는 것이 필요함

다. 재원의 설계

(1) 비용 수집 단계

- 각 복리후생 항목에 대한 최근 3년간의 연도별, 수혜대상별 집행 비용 및 복리후생 항목에 대한 지급 형태, 재원에 대한 구분, 소득세 과세 여부 등에 대해 분석하고 도입시점에서 활용 가능한 예산을 추정함

(2) 자원 설계

- 업무의 유관성이 크거나, 조직 활성화 또는 사기진작을 위해서 꼭 필요한 항목, 법정 급여성 항목, 기존 수혜 폭이 커 선택적 복지제도로의 전환이 어려운 항목들은 기존 제도대로 유지하고, 대학학자금이나 장기 근속자

위로 여행 등 수혜층의 비율은 적으나 상대적으로 비용이 많이 들어가는 항목은 형평성 제고 차원에서 조정률 또는 차감 포인트제를 두어 적용하는 방법 등을 설정하는 단계임

라. 포인트 배분 설계

(1) 배분 변수 확정

- 기업에서는 선택적 복지제도 유형 중 어떠한 유형으로 운영 할 것인가, 임직원에게 어떻게 포인트를 배분할 것인가에 대한 고민을 하게 됨
 - 앞서 진단을 위해 시행했던 자료 분석을 통해 임직원의 전체적인 의견을 수용하여 기본포인트와 변동포인트를 설정하는 단계임
 - 기업의 성향에 따라 기본(공통)포인트로 전 임직원이 동일하게 배분 받는 경우도 있고, 변동포인트(직급, 부양가족, 근속연수, 성별, 연령)등을 고려하여 변동포인트를 기본포인트와 함께 배분할 수 있음

〈타사의 배분 변수 적용 사례〉

구분	한국IBM	GS리테일	한국전력	나이키스포츠	동양제과	CJ	한글과컴퓨터	한국가스공사
기본(공통)	●	●	●	●	●		●	●
성별	●							
근속연수	●	●	●	●	●			●
직급(밴드)		●				●		●
연령					●	●		
부양가족수	●		●		●			●
결혼여부				●				
성과		●			●			

● 보편적 해석 변수 ● 기업별 해석 변수

(2) 배분 지표 확정

- 전 직원이 기본(공통)포인트로 동일하게 배분한다면 복지예산을 임직원 수만큼 나누는 것이 배분 지표가 될 것이고, 기본포인트와 변동포인트를 함께 이용하여 포인트를 배분하는 경우에는 배분 지표를 명확히 명시해야 직원들의 반발을 막을 수 있음

【예 시】

구 분		적 용 기 준	부여포인트
공통포인트		전 직원 공통	400
특 성 포 인 트	근속포인트	근속 1년당	20
	연령포인트	20대	30
		30대	60
		40대	90
		50대 이상	120
가족포인트	배우자 자녀 1인당(부모 포함 4인 이내)	100 50	
※ 1포인트 = 1,000원 ※ 포인트 설계 이후 부양 가족수 등의 변동요인 발생시 반영여부를 사전에 명확히 하는 게 필요			

마. 복지항목의 설계

- 복지항목(MENU)의 설계는 당연히 제도도입의 유형에 따라 달리 설계되는 것이 맞을 것임
 - 단지 거의 모든 기업들이 제도운영의 현실적인 애로사항들을 감안하여 제도도입의 유형을 선택항목추가형(Core plus Option style)으로 채택하고 있기 때문에 선택항목추가형을 기준으로 설명함
- 당연히 복지항목 설계의 대전제는 직원의 삶의 질을 제고하고 복리후생 욕구(Needs)의 다양성을 수용하는 방향으로 설계되어야 할 것임

- 예산집행의 효율성 측면에 대한 면밀한 검토도 필요하며, 잘못된 복지항목의 설계는 예산의 낭비를 불러올 수 있음
 - 선택항목으로 들어가는 게 좋은지 기본항목으로 들어가는 게 좋은지에 대한 면밀한 검토 또한 동일한 예산으로 그 활용도를 높이는 데 크게 기여함
 - 특히 건강검진이나 단체보험의 운영에 있어서는 여러 가지 운영의 묘를 살리지 않으면 예산이 낭비된다고 보여지는 사례들이 많음
- 직원과의 공감대 형성을 위한 준비와 노력이 필요함
 - 직원은 기본항목의 비중이 커지는 것을 원하지 않지만 회사측은 제도도입의 취지를 살리는 쪽으로 제도를 설계하다 보면 직원의 선택권을 일정부분 제한할 수밖에 없음
 - 직원들에게 이를 논리적으로 설명할 수 있는 충분한 근거가 준비되어야 할 것임
- 직원 개개인의 복리후생에 대한 설계능력 배양은 회사측 과제 부분이며 제도를 만들어 내는 과정보다 제도를 이해시키고 적응하도록 하는 과정이 회사에서 할 몫임
 - 이미 알려진 바와 같이 선택적 복지제도는 직원 본인의 참여와 선택(설계)으로 완성되는 제도이므로 회사측은 복지제도 유지관리 과정에서 끊임 없는 안내와 교육과정을 실시해야 함
- 마지막으로 시대적 흐름을 감안하여 설계되어야 함
 - 복리후생제도에 대한 요구와 욕구, 직원의 선호도는 계속적으로 변화하기 나옴이므로 그 변화를 반영하고자 하는 노력이 필요할 것임

〈선택적 복지제도 설계의 예〉

○ 이 름: 나복지	○ 부 서: 총무과	○ 임용일자: '90. 1. 1
○ 직 급: 과 장	○ 생년월일: '66.4.20	○ 가족관계: 배우자/자녀2

복지포인트	총포인트	공통포인트	특성포인트		
			근속포인트	연령포인트	가족포인트
	920	400	260	60	200

구 분	항 목	선 택 안	포인트(가격)	선 택	사용포인트
기 본 항 목	의료보상	50%보상	100	○	200
		80%보상	200		
		전액보상	300		
	생명보험	5천만원 보상	50	○	80
		8천만원 보상	80		
		1억원 보상	100		
	건강진단	A형	100	○	150
		B형	150		
		C형	200		
선 택 항 목	학자금지원	1만원당	1	○	200
	주택자금 대출	1만원당	0.5		
	학원수강료			○	100
	휴양콘도			○	50
	공연관람료			○	30
	도서구입비				
	문화상품권			○	50
총 사용포인트					860
잔여 포인트					60

※ 1포인트 = 1,000원

※ 학자금 지원 및 주택구입자금 대출의 경우 그 규모가 크므로 가격을 적정하게 할인하여 가격표를 정하는게 바람직

예) 학자금 지원 : 학자금의 10%(지원금이 200만원인 경우 200P)

주택구입자금 대출 : 대출잔액의 0.5%(대출금이 2,000만원인 경우 100P)

바. 포인트 사용의 설계

- 포인트 사용의 설계란 포인트의 적용기간, 잔여포인트의 이월여부, 사용
한도 제한, 수혜범위 등에 대한 결정 등 부여된 포인트를 어떻게 관리, 사용
해야 하는지에 대한 기준을 수립하는 단계임
- 기본 원칙, 복지예산의 지급 기준, 이용 기준, 운영 및 회계, 유지관리에
대한 기본적인 운영 규정을 정해 직원들과의 마찰을 줄일 수 있을 것임

사. 선택적 복지제도의 운영

(1) 운영 부서 수기 정산

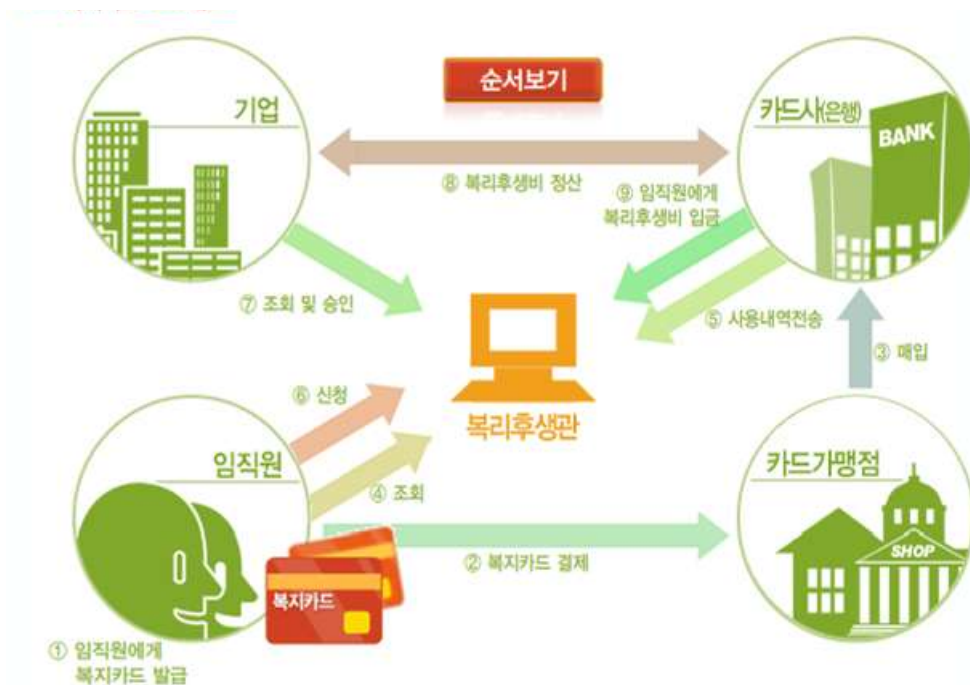
- 직원 개인이 복지항목 사용 후, 특정 양식에 증빙 첨부해서 해당부서로
넘기면 해당부서에서 적부를 판단하여 적절한 사용으로 판단될 경우
직원별 개인계좌로 송금해 주는 수기처리 방식임
- 적부판단 여부로 직원과의 마찰이나 사소한 분쟁이 발생하고 실무 부서의
잡무가 증가할 수 있음

(2) 선택적 복지제도 시스템 위탁 운영

- 복지예산의 배정부터 전반적인 관리 및 통계까지 시스템으로 제공하여 실무
담당자 및 사용자의 편의성이 고려될 수 있음
- 사용자는 회사에서 지정한 복지항목내의 온라인 콘텐츠 및 업종코드로
분류되어 복지항목과 비복지항목으로 걸러지는 복지카드로 본인의
복지포인트를 사용하고 잔여포인트를 확인 할 수 있으며, 관리자는
직원들이 사용한 포인트의 정산을 월 1회 온라인 사이트를 통해
확인하고 정산하게 됨
- ① 기업에서 복지카드사 선정, 카드사는 임직원에게 기업코드로 등록된
복지카드 발급

- ② 임직원은 신용카드 가맹점에서 자유롭게 복지카드 사용
- ③ 카드사(은행)는 카드 가맹점으로부터 매입데이터 전송 받음
- ④ 임직원은 온라인(복리후생관)시스템에서 조회기간을 설정한 후 복지카드 사용내역을 조회 신청
- ⑤ 카드사(은행)에서 복리후생관 시스템으로 복지카드 사용내역 전송
- ⑥ 임직원은 사용내역을 조회하여 복리후생비 결제 신청
- ⑦ 운영부서는 임직원이 신청한 결제 내역 승인
- ⑧ 기업과 카드사(은행)간 복지카드 비용 정산
- ⑨ 카드사(은행)는 임직원에게 복리후생비 신청 금액을 입금

〈복지시스템 위탁 운영 프로세스〉



아. 선택적 복지제도의 성공적 운영을 위한 사후관리

- 선택적 복리후생제도 도입의 기본적 전제조건은 기업마다 경영특성과 문화가 다르므로, 그 특성과 조직문화를 반영하여 향후 운영 시 근로자간 또는 노사간 대두될 수 있는 제도상 이해관계의 문제점 등을 사전에 고민하고 협의하여 제도 운영의 안정성을 확보 해야 함
- 선택적 복지제도를 효율적으로 운영하기 위해서는 위탁 운영 기업의 아웃소싱으로 운영비용을 절감함은 물론 효율적인 관리를 통한 최상의 서비스를 제공하는 방안도 검토를 해야 함
- 근로자 개개인들의 가정환경, 라이프사이클, 문화수준 등에 따라 원하는 복지제도가 다를 수 있으므로 제도의 원활한 운영을 위해 정기적인 제도의 환경변화관리가 필요함
- 노사 공동의 '운영위원회'를 구성하여 지속적인 개선과 근로자육구 파악을 위해 보다 심층적 연구와 함께 노사간 이해를 제고하는 노력이 병행되어야 함
- 즉 정기적인 제도의 운영결과 및 평가실시, 근로자 만족도 제고에 대한 장기전략으로 '근로자 삶의 질'을 높일 수 있도록 해야 함



2. 사내근로복지기금과의 연계활용방안

〈 근로복지기본법 시행령 〉

제46조(기금법인의 사업 및 수혜대상) ③ 기금법인은 법 제62조제1항에 따른 사업을 시행하는 경우에 정관으로 정하는 바에 따라 각 근로자가 여러 가지 복지항목 중에서 자신의 선호와 필요에 따라 자율적으로 선택하여 복지혜택을 받는 제도(이하 “선택적 복지제도”라 한다)로 운영할 수 있다.

④ 기금법인은 법 제62조제2항에 따라 다음 각 호의 구분에 따른 금액을 사내근로복지기금사업에 사용할 수 있다. 이하 생략

1. 사업주 등이 사내근로복지기금의 해당 회계연도에 사내근로복지기금에 출연한 금액이 있으면 그 출연금액에 복지기금협의회가 정하는 비율을 곱한 금액. 이 경우 복지기금협의회가 정하는 비율은 100분의 50을 초과할 수 없고, 선택적 복지제도를 운영하는 경우에는 100분의 80을 초과할 수 없다.

가. 선택적 복지제도를 사내근로복지기금에서 운영하면 노·사 모두에게 유리

- 기업이 기금에 출연한 금액은 손비로 처리되어 법인세 면제 및 수혜 근로자에게는 증여세가 면제되는 등 세제혜택이 주어짐.
- 해당 회계연도 출연금의 80%까지 용도사업의 재원으로 사용 가능

나. 선택적 복지제도는 다음의 요건이 구비되어야 함

- 사내근로복지기금법인의 정관에 선택적 복지제도에 관한 사항을 기재한 후 지방고용노동관서에 기금법인 정관변경 인가를 신청해야 함
 - ※ 정관에 선택적 복지제도의 시행에 관한 근거규정을 두고 세부적인 사항은 별도의 시행세칙을 마련하여 운영할 수 있음
- 일정한 합리적 기준에 의해 근로자 개인별로 사용할 수 있는 복지예산이 부여되어야 함
- 근로자에게 기금법인의 사업으로 제공하는 복지항목 중 선호도에 따른 선택권이 부여되어야 함

제5장 선택적 복지제도의 주요 도입 사례

01

국내 최초 선택적 복지제도를 도입한 H기업

사업장개요

업종 : 컴퓨터 제조

직원 수 : 2,711명

선택적복지제도 도입년도 : '96년

【핵심포인트】

□ 우리나라 최초로 직원들에게 예산을 부여하고 스스로 선택하여 복지제도를 설계토록 하였다.

□ 한국 IBM

(1) 개요

- H사의 경우 1996년 1월부터 9개월간 싱가포르에 위치한 전문 컨설팅 기관과 함께 본 제도의 골격을 디자인
- 10월부터 12월 초순까지 온라인관리시스템을 자체 개발한 후 12월 중순에 직원들의 등록을 받아 1997년 1월부터 국내 최초로 '선택적 복지제도 (Flexible Benefits, FLEX)'를 시행
- H사에서 시행중인 복지제도는 직원들에게 예산을 부여함으로써 각 복지 항목별로 다양한 선택안을 제공해 주고 정해진 기준에 따라 개인별로 복지항목을 구입하도록 유도함

(2) 선택적 복지제도의 대상 항목 선정

- 사전 직원의견 수렴을 통해 나타난 요구사항과 연간 예산규모 등을 종합적으로 고려하여 대상 항목을 명확한 기준에 의해 대상 복지항목을 선정
- 선택적 복지제도의 복지항목
 1. 초과진료비 보상
 2. 휴가 구입 및 판매
 3. 복리후생구좌
 4. 의료비 보상 대상 추가(한방, 약국도 포함)
 5. 단체 생명보험
- 선택적 복지제도 예산으로 전환한 항목
 1. 직원의 만족도가 낮은 프로그램
 2. 급여 중 일부를 선택적 복지제도 예산으로 전환
- 기존 복지항목 유지
 1. 법적 의무 복리후생제도
 2. 재직기간동안 단 한번의 혜택을 누릴 수 있는 프로그램
 3. 연간 예산 적은 제도
 4. 임의적·은혜적 성격의 프로그램

〈 H사 선택적 복지제도 메뉴 설계 〉



(3) 선택적 복지제도 운영

- 적용기간 : 매년 1월 1일부터 12월 31일까지 1년 단위로 운영.
 - 매년 12월중에 2주간의 등록기간이 제공되는데 모든 직원은 이 지정된 기간 중 개인의 선택 결과를 시스템을 통해 등록해야 함
- 선택적 복지제도 등록 시스템을 통해 온라인으로 등록
 - 개인별 배정예산 금액, 각 프로그램별 선택안의 가격 및 부양가족 상황 등 지정된 등록기간 내에 등록하지 않은 직원에 대해서는 자동적으로 각 프로그램의 현재 보상 선택안이 적용
- 선택적 복지제도의 수혜 대상
 - 직원 및 자격 있는 부양가족(배우자, 자녀, 직원·배우자의 부모)이고 가족의 경우 그 수혜대상 항목은 의료보상, 치과진료 등에 한하여 지원함
- 경비보상시스템(Express)
 - 소액청구가 빈발할 경우 예상되는 인력부담을 줄이기 위해 소액 영수증의 경우 몇 회분을 모아 청구금액이 10만원 이상일 때 신청이 가능
- 선택적 복지제도 지원금 과세여부
 - 모든 보상경비는 과세대상으로 소득세가 원천 징수됨
- 지급 포인트의 이월 여부
 - 당해 연도에 사용하지 못하고 남은 예산은 차기 년도로 이월이 되지 않고 자동 소멸됨

(4) 선택적 복지제도의 등록 사례

- 위에서 제시했던 선택적 복지제도 메뉴 설계를 기초로 실제 등록 사례를 살펴보면 아래와 같이 표현됨. 아래 표는 개념을 이해하기 위하여 임의로 만든 예로 실제와 다름.

〈 H사 선택적 복지제도 등록 사례 〉

이름 : 홍길동			성별 : 남		
입사일 : 1992년 1월 1일			생년월일 : 1966년 6월 1일		
가족사항 : 배우자 / 2자녀 / 부모			연급여 : 3,500만원(2009년 12월 현재)		
(단위 : 천원)					
항목	선택안	가격표	선 택	지출 내역	사용가능 예산
의료보상	50% 보상	252	(√)	252	
	90% 보상(기본)	372	()		
	전액 보상	504	()		
치과보상	비보상	0	()	114	
	80% 보상(기본)	114	(√)		
단체 생명보험	연봉 1배수	29	(√)	29	
	연봉 2배수	58	()		
	연봉 3배수(기본)	87	()		
	연봉 4배수	116	()		
	연봉 5배수	145	()		
휴가	구입			-	휴가 판매로 추가된 예산
	판매 2일 (일급 : 135천원)				
지출 총액(선택한 Option 가격의 합계)				395(A)	-
수정 예산 (사용 가능한 예산)					1,193(B)
복리후생 구좌의 연간 이용 가능한 금액 798(B-A)					

● 위의 표에서 기본예산은 개인별로 급여, 부양가족, 근속연수, 나이, 성별 등에 따라 다름.

- 이 직원의 경우 기본 포인트 923점에 2일간의 휴가 판매로 270점의 포인트가 추가되어 사용가능한 예산은 1,192점이며, 이 중 사용한 예산의 395점을 빼면 798점이 남음
- 예산(798,000원)을 18개의 복리후생구좌 항목 중에서 자유롭게 선택하여 사용할 수 있음

선택적 복지제도를 통해 인사제도 및 복지 만족도의 변화를 추구한 G공사

사업장개요

업 종 : 가스 제조 및 배관공급업

직원수 : 2,806명

선택적복지제도 도입년도 : '99년

【핵심포인트】

- 복지 항목 및 비용의 지속적 증가에도 불구하고 복지 수혜에 대한 직원들의 불감증 증대, 노조의 복지비용증액 요구 등으로 인한 해소책으로 선택적 복지제도를 도입하였다.

□ G공사

(1) 개요

- G공사는 LNG 가스를 도매하는 공기업으로 1998년 11월에 선택적 복지제도를 도입하여 1999년 1월부터 시행함
- 도입배경
 1. 능력주의 인사제도 도입 및 연봉제, 능력성과급제의 도입 등 인사·노무 제도와의 정합성 유지
 2. 개인의 다양한 복지 욕구를 충족시켜 복지비용의 가치를 극대화할 수 있는 복지제도로의 변화가 필요
 3. 복지 항목 및 비용의 지속적 증가에도 불구하고 복지 수혜에 대한 직원들의 불감증 증대
 4. 복지철학 및 복지정책의 부재에 대한 반성과 노조측의 복지항목 및 비용의 지속적 증가요구에 대한 공사측의 압박가중

(2) 선택적 복지제도의 대상 항목 선정

● 재원 산출 및 포인트 부여 기준 설정

1. 기존 복지항목 중 급여적 성격을 갖는 항목들은 연봉제 도입과 함께 급여 항목으로 통합
2. 선택적 복지제도의 재원을 산출하기 위해 노동관계법 등에서 의무사항으로 규정한 법정 항목과 가스공사에서 직원의 신체보호 및 안전을 보장할 수 있는 기업 복지비를 제외

● 선택적 복지제도를 운영하기 위한 복지 포인트제를 도입 (1포인트 1,000원)

1. 기본포인트 : 1,200 포인트(전 직원 공통적으로 부여)
2. 근속포인트 : 근속 1년당 차등 부여되는 변동포인트
3. 직급포인트 : 직급에 따라 차등 부여되는 변동포인트
4. 가족포인트 : 부양가족에 따라 차등 부여되는 변동포인트

구 분	부여기준	부여포인트
기본 포인트	전직원 공통	1,200 포인트
근속 포인트	근속 1년당	35 포인트
직급 포인트	일반직원 (최저~최고)	130~880 포인트
	기능직원 (최저~최고)	130~400 포인트
	청원경찰 (최저~최고)	130~550 포인트
가족포인트	배우자	100 포인트
	자녀	50 포인트

(3) 선택적 복리후생 항목의 구성

- 선택적복지제도 유형 : 선택항목추가형

- 기본항목과 선택항목으로 운영되는 선택항목추가형으로 운영되고 있음

1. 기본항목 : 의료보상, 재해보장, 건강진단, 보험적 복지메뉴로 직원의 신체보호 및 안전보장이라는 복지철학을 바탕으로 운영
2. 선택항목 : 건강관리 및 의료, 생활복지, 자기계발, 문화생활 등의 4가지 분야로 각각의 분야마다 하위 항목으로 이루어짐.

(4) 선택적 복지제도 운영

- 적용대상 : 상임이사를 제외한 전 직원

- 적용기간 : 매년 1월 1일부터 12월 31일까지 1년 단위로 운영

- 신분 변동자에 대한 포인트 지급

1. 중도 입사자에 대한 포인트 부여기준은 분기를 기준으로 분할하여 적용
2. 휴·퇴직자는 사유 발생일로부터 지급을 중지

- 지급 포인트의 이월 여부 : 자율항목에 한하여 1년에 한해 이월 가능

근로자지원프로그램

- ❖ 제1장 근로자지원프로그램(EAP)의 의의
- ❖ 제2장 근로자지원프로그램의 주요 내용
- ❖ 제3장 근로자지원프로그램의 도입 효과
- ❖ 제4장 근로자지원프로그램의 도입 절차
- ❖ 제5장 근로자지원프로그램의 주요
도입사례

제1장 근로자지원프로그램(EAP)의 의의

1. 근로자지원프로그램의 개념

- 「근로자지원프로그램(Employee Assistance Program : EAP)」은 국내외적으로 다양하게 정의되고 있으나, 세계 EAP협회에서는 생산성에 문제가 제기되는 직무조직을 돕고 건강문제, 부부·가족생활문제, 법·재정문제, 알코올·약물 문제, 정서문제, 스트레스 등 업무성과 전반에 영향을 미칠 수 있는 근로자 문제를 해결하기 위해 개발된 사업장 기반의 프로그램으로 규정하였음
- EAP는 직무성과에 영향을 미칠 수 있는 개인적 문제를 완화하기 위해 조직 내부나 외부의 자원을 이용해서 제공하는 사회·심리적 서비스로서, 그 개입의 대상은 문제를 가진 근로자와 가족, 친지, 직무조직, 지역사회 전체를 포괄한다고 정의할 수 있음

2. 근로자지원프로그램의 발전과정

- 미국의 경우 20세기 초부터 산업현장에 음주와 관련된 문제를 일으키는 근로자들에 의해 매년 수십, 수백억 달러의 비용이 소비되고 있음을 확인하고 이에 대처하기 위한 방안으로 EAP의 전신격인 직장알코올중독프로그램(Occupational Alcoholism Programs: OAP)을 사업장에 도입하기 시작하였음
- 1970년대에 들어와 EAP는 더욱 조직적으로 발전하였는데 미국의 경우 1970년에 알코올 남용 및 알코올중독 예방·치료·재활 종합법(Comprehensive Alcohol Abuse and Alcoholism Prevention, Treatment, and Rehabilitation Act)의 제정으로 국립알코올남용중독 연구소(National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism; NIAAA)가 설립되었고, 모든 연방기관과 군(軍)에서 직장 알코올중독프로그램을 의무적으로 시행하게 되었음

- 이후 직장알코올중독프로그램은 알코올 문제이외의 직장인을 위한 개인상담, 가족치료, 재정상담 등의 서비스로 확대되고, 직장인뿐만 아니라 그 가족까지 대상을 확대하는 근로자지원프로그램(EAP)으로 발전하게 됨
- 이후 직장알코올중독프로그램은 알코올 문제이외의 직장인을 위한 개인상담, 가족치료, 재정상담 등의 서비스로 확대되고, 직장인뿐만 아니라 그 가족까지 대상을 확대하는 근로자지원프로그램(EAP)으로 발전하게 됨
- 2000년 기준 미국에는 12,000개 이상의 EAP기관이 있으며, 500대 기업의 95%가 EAP를 이용하고 있음. 또한 100인 이상 기업 80%가 EAP를 이용하고 있고, 미국 내 기업의 62%가 EAP를 시행하고 있으며 33%는 시행계획 중으로 EAP 서비스 이용자는 5,881만명으로 전체 경제활동 인구의 30% 차지
- 국내에서는 1999년 Dupont Korea 도입 이후 유한킴벌리, P&G, 한국IBM SK 에너지 등 약 600여개 업체에서 유료 EAP 혹은 이와 유사한 서비스를 실시
- 2009년 근로복지공단을 통해 정부 후원의 EAP서비스를 도입하여 온라인 (www.workdream.net, 희망드림근로복지넷) 개인상담과 스트레스측정 서비스를 시작하여 2010년에는 오프라인 대면상담 및 집단 상담으로 서비스 확대 실시

〈근로복지공단의 온라인 EAP와 오프라인 EAP 내용〉

구분	EAP분야	제공방식	서비스장소
1단계	① 직무스트레스,	온라인 (게시판)	근로복지 포털시스템
2단계	② 조직내관계갈등, ③ 업무과다 ④ 건강관리 ⑤ 정서성격	온라인 (2D채팅)	
3단계	⑥ 자녀양육 부부관계 ⑦ 신용관리(빚,세금,재산 등) ⑧ 법률관계(이혼예방,교통,범죄)	오프라인 (대면상담)	공 단 및 위탁업 체 전국 지사(센터) 등
4단계	⑨ 학업정보(자녀교육 및 입시 등) ⑩ 이직 및 전직지원 ⑪ 성폭력 상담	오프라인 (집단상담)	

- 「근로자복지기본법령」 전부 개정령에 따라 근로자지원프로그램의 개념을 명확히 하고, 제도 운영의 가이드 라인 제시(법 2010.6.8. 공포, 2010.12.9. 시행, 령 2010. 12. 7. 공포, 12. 9. 시행 「근로복지기본법」 제83조, 같은 법 시행령 제55조)
- 사업주에게 근로자지원프로그램 시행 노력 의무를 부과하여 제도 확산 근거 마련
- 근로자지원프로그램 참여자(상담참여자)의 동의가 있는 경우에는 익명성 보장의 예외 인정

3. 근로자지원프로그램의 외국사례

□ 일본의 근로자지원프로그램

가. 발전과정

- 1990년대의 어려운 경제 환경과 일본식 고용 제도의 변혁기에 근로자의 심리적 부담이 증대하면서 1997년 노동성 조사에서 근로자의 75.4%가 마음이 지친다고 호소하였음. 또한 1990년대 중반이후 스트레스로 인한 뇌심혈관계 질환이 산업재해의 주요 질환으로 나타났음
- 이러한 상황을 해결하기 위해 일본 정부는 뇌심혈관 질환 예방 법규를 강화하기 시작했으며 기업은 사회적 책임을 이행하고 집단 소송에 대비하기 위해 과로사나 우울증을 관리하기 시작하였음
- 결정적인 계기는 1990년대 후반 덴쯔(Dentzu)라는 거대 광고 회사 직원이 초과 근무로 인한 스트레스로 자살을 하는 사건이 발생했고 이에 대한 배상 책임으로 회사가 피해자 가족에게 2억 5천만엔을 배상하였음
- 결과적으로 일본 특유의 초과 근무 문화에 대한 반발이 확산되었고 정부 또한 초과 근무 시간에 따른 책임 규정을 신설하고(월 40~70시간은 상황에 따른 책임, 월 70~100시간은 대부분이 회사 책임, 100시간 이상일 경우에는 회사 책임으로 규정), 2002년 「마음의 건강 만들기 지침」을 내는 등 대책을 마련함

- 그 결과 경영자와 근로자, 국가 모두가 근로자의 생산성 향상을 위해 고민하기 시작했고 이러한 배경아래 기업 경영인들이 정신건강관리 방법으로 EAP에 주목하기 시작함

나. 일본 EAP의 특징

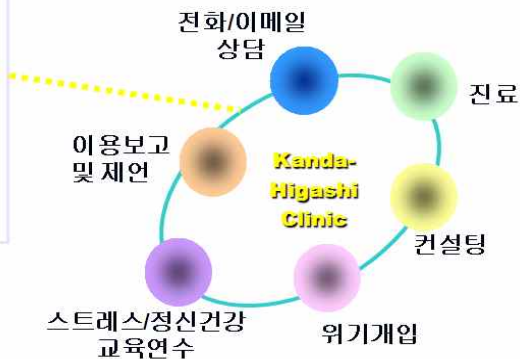
- 일본 EAP는 과로사가 사회 이슈화되면서 1990년대 크게 발전하였고 2000년대 들어서면서 정부가 체계적인 가이드라인을 제시함으로써 기업들의 EAP 등 정신건강 관리 시스템의 도입을 적극 장려하고 있다는 점이 특징적임

다. EAP의 적용사례

- 소니(Sony)는 내부에 웰니스 센터(wellness)를 설치, 정신과 의사를 상근시키고 필요한 경우 외부 EAP전문기관인 간다히가시클리닉을 통해 상담 및 컨설팅, 교육연수 등을 진행하고 있음



정신과 의사 배치
-정신건강 진료 및 상담
-Kanda-Higashi Clinic에 환자 의뢰



□ 홍콩의 근로자지원프로그램

가. 발전과정

- 홍콩 EAP는 일본의 경우와 같이 근로자의 업무 스트레스를 바탕으로 발생한 다양한 사회적 문제를 해결하기 위한 방안으로 도입되기 시작함
- 특히, 1980년대 말부터 빈번하게 발생한 철도 공사 직원들의 업무 스트레스로 인한 자살사건이 사회적 문제로 인식되기 시작했고 이를 해결하기 위한 하나의 방안으로 기업들 사이에 알려지기 시작하였음
- 이러한 상황에서 1990년대 중반 아시아 주요 국가들에서 발생한 경제 위기에 효과적으로 대응하지 못한 홍콩의 주요 은행들이 근로자에게 과도한 업무를 부과하거나 갑작스럽게 해고하는 등 근로자에게 극심한 불안과 스트레스를 유발하면서 그 결과 근로자가 외상후스트레스장애(Post Traumatic Stress Disorder: PTSD)와 같은 심리문제를 경험하게 되었고 해고당한 근로자들이 은행 시설에 방화를 하는 등 다양한 문제가 발생함
- 사업장에 대한 안정감을 갖지 못한 근로자들의 업무 효율성이 저하되면서 이에 대한 해결방안으로 홍콩 시청과 기업의 경영진이 EAP를 기업과 정부 조직에 도입하기 시작함

나. 홍콩 EAP의 특징

- 홍콩 EAP 시장은 공공재원과 민간기금으로 운영되는 홍콩크리스찬서비스와 민간기업인 휴먼다이나믹을 중심으로 양분되어 서비스가 제공되고 있으며 홍콩크리스찬서비스를 중심으로 사회소외계층과 지역사회 특화서비스가 발전한 것이 특징적임

〈 홍콩 EAP 주요서비스 〉

사회 건강 증진	- 노령자의 약물 및 알코올 중독 관리 - 건강증진 프로그램
가족 및 지역사회	- 지역사회의 욕구와 서비스의 효율성 확대 - 사회적 네트워크(Community Networking) - 학교와 협동을 통한 커뮤니케이션 프로젝트 기능 확보
사회 재활 프로그램	- 장애인에 대한 각종 생활 서비스 제공 - 근로자와 시민들의 의지 향상 및 의욕 확보
사회 각 부분별 상호 협력	- 사회 각계의 상호 협력 관계 증진 및 파트너십의 지속적인 발전을 통한 변화 추구
근로자 능력 개발 프로그램	- 근로자의 노동현장 복귀를 위한 서비스 제공 - 인적자원관리에 대한 컨설팅을 통한 사원관리

□ 영국의 근로자지원프로그램

가. 발전과정

- 영국과 아일랜드의 EAP산업은 상호 유사한 설립과정을 거치며 공공부분과 민간부분에 도입되었음. 처음으로 외부 EAP 제공이 시작된 것은 1980년대 초반으로 영국에서의 EAP는 시작초기부터 다양한 근로자 문제에 대한 서비스가 시행되었음
- 영국의 EAP산업은 1990년대 초 경제상황이 후퇴하였음에도 불구하고 1990년대 후반 영국의 전체 사업장 중 5%, 200만명이 EAP 서비스 수혜 대상이 될 정도로 성장함
- 영국 EAP산업의 발전에는 1994년 Watershed Walker 사건이 결정적인 역할을 하였는데 당시 사건을 담당했던 고등법원은 지방법원의 결정을 뒤집고 처음으로 근로자들에게 일의 결과로 발생한 스트레스 장애에 대해 보상 하도록 결정함. 그 후, 12개 이상의 EAP 제공기관이 설립되었으며, 2002년도와 2004년도에도 비슷한 판례를 남겨 2000년대 들어 영국 EAP 시장의 성장을 견인하게 됨

- 현재 영국에는 1,137개의 EAP 조직이 영국 내 근로자의 10%정도인 226만명의 근로자들에게 서비스를 제공하고 있으며, 약 2,200만 파운드 정도의 산업 규모를 가지고 있는 것으로 평가되고 있음. 또한, 304개의 전화를 통한 카운슬링 단체가 180만명의 고객에게 서비스를 제공하고 있으며 약 200만 파운드의 산업규모를 가지고 있는 것으로 알려졌다

나. 영국 EAP의 특징

- 영국의 경우 1980년대부터 정부 부서별로 EAP를 시행하고 있으며 많은 부서들이 EAP와 비슷한 서비스를 시행하고 있는 것으로 알려져 있음. 이를 위해 각 기관은 외부 기관(80% 이상)과 계약을 맺어서 서비스를 시행하고 있으며 장기간 계약을 통해서 서비스가 이루어지고 있음

제2장 근로자지원프로그램의 주요 내용

1. EAP 서비스의 범위

□ 생활지원서비스(Work-Life Service)

- 생활지원서비스는 가정과 직장 모두에서 성공할 수 있도록 적극적으로 지원하는 조직의 정책, 프로그램을 뜻함
- 일상생활에서 겪게 되는 크고 작은 문제들에 대해 신속하고 전문적인 정보를 제공받음으로써 문제해결을 돕는데 중점을 두고 있으며 가정 내의 부부관계, 자녀 양육과 교육, 노부모 부양 및 이성 관계, 결혼문제, 우울, 분노와 같은 정서적인 불안감 등 사적인 영역도 포함하는 포괄적인 서비스임
- 생활지원 서비스는 인구구조 변화와 요구를 기반으로 발전하게 되었으며 전 세계적으로 가장 이용률이 높은 EAP관련 서비스임

□ 건강증진 / 웰니스(Health Promotion/Wellness Program)

- 건강증진/웰니스프로그램은 산업구조의 변화에 따라 사고나 재해는 감소하였지만 작업관련성 질환이 증가하고 스트레스 등 정신건강 문제가 사회적 문제로 인식되면서 근로자가 질병에 걸리기 이전에 바람직한 건강의식 및 행동을 고취하여 신체적 정신적 건강을 유지하고 증진하는데 도움을 주는 프로그램임

□ 위험관리(Risk Management)

- 위험관리는 잘 드러나지 않는 행동적 위험요인에 대처해야 한다는 전제로 근로자와 관련된 여러 가지 위험성(업무 관련 정신질환, 개인적 문제에 의한 업무수행능력저하, 업무상 사고)을 방지하기 위한 서비스임

〈EAP의 주요 서비스 내용〉

주요사업	세부사업	세부내용
일반상담 및 의뢰	임상서비스	약물남용/ 정신질환/ 스트레스/ 정서적 문제 생활주기의 큰 변화/ 결혼 및 가족문제 건강 및 섭식문제/ 대인관계 곤란
업무 및 생활 지원서비스	법률서비스	이혼 및 가정문제/ 범죄/ 상해 및 교통위반/ 유언장 작성
	재정 및 신용상담	부채문제/ 자산관리/ 세금문제/ 은퇴설계
	아동보호	아동보육/ 재가보호/ 방과 후 프로그램 긴급보호 및 예비보호/ 특수교육 프로그램
	입양문제	입양기관, 변호사, 입양지지그룹 및 입양 후 상담 의뢰
	노인부양	재가보호/ 지지서비스(자원봉사, 지지그룹) 노인부양 기관 정보제공 및 의뢰 환자보호서비스(요양원, 생활시설) 이동서비스/ 재활서비스
	부모교육·상담	한부모가정/ 이혼가족
위기상황 스트레스관리법	학업정보지원	정부 보조 프로그램/ 교육상담/ 입시 정보 제공
	위기상황 스트레스해소법	위기 반응프로그램/ 개별상담 및 그룹해소 직장복귀 후 평가
경영관련 상담·자문	조직·인사관련 상담 및 세미나	성추행 및 직장 폭력/ 직무스트레스 관리 리더쉽 기술발달/ 대화기술 및 갈등해결 효과적 시간관리/ 조직변화 관리 및 대처 약물 없는 직장 만들기
	프로그램 촉진	EAP 안내책자/ 소식지/ 포스터 근로자 오리엔테이션(Employee Orientations) 감독관 훈련(Supervisory Training) 부모교육(Parent Education) 및 한부모 생활가이드

2. EAP 서비스의 유형

□ 사내모형(Internal model)

- EAP의 가장 전통적인 형태로서 기관 내 한 부서 또는 담당자를 두는 형태로 발전초기인 1970년대에는 대기업 중심으로 채택되었음
- 일반적으로 학교나 정부기관 등 외부노출을 꺼리는 공공기관에서 사내 모형을 선호하는 편으로 우리나라의 경우에는 사내상담제도가 도입되기 시작한 1990년대 중반으로 도입시점을 볼 수 있음
- 대개 상시근로자 2,000명 이상의 조직일 경우, 정규직 EAP 전문가 1인과 행정 및 보조업무 담당자 1인으로 구성된 사내 EAP를 운영할 수 있다고 언급한 바 있음
- 국내에서는 500인 이상 사업장이면 검토해 볼 만하나, 상담원 1인을 채용하는 방식은 EAP 서비스의 포괄성을 담보하기 어려운 것이 현실이므로 적극적으로 외부 협력기관과 협약하거나 외부전문가를 위촉하는 방식으로 보완해야 할 필요가 있음
- 사내모형은 일반적으로 기업 내에 존재하는 것이 원칙이나 인근에 서비스 제공 장소를 마련, 근로자들의 이용부담을 덜어주는 방식을 채택하기도 함
- EAP전문가(EAP Professional)에 의해 접수 및 상담, 교육 등의 서비스가 이루어지나 전문가 개인의 역량에는 한계가 있으므로 지역사회 자원의 의뢰체계 구축 또는 EAP전문기관(EAP provider) 등과의 협약이 EAP 도입 성패를 결정함

□ 외부모형(External model)

- 계약을 맺은 외부전문기관이 서비스 일체를 수행하는 형태로 서비스 이용 욕구에 따라 사업장 내부 또는 외부에서 서비스를 제공함

- 자체적으로 EAP를 설립하기 어려운 중견 사업장에 적절한 모형이며, 국내에서는 EAP전문기업들이 대기업 계열사, 외국계기업, 공기업, 중견기업 등을 중심으로 서비스를 제공하고 있음

□ 컨소시엄모형(Consortium model)

- 여러 기업주들이 지역사회 자원 등을 집단보상의 형태로 공유하는 것을 의미하며 외부형처럼 개별 사업장이 독자적으로 EAP를 운영하는 것이 어려울 경우 주로 사용됨
- 국내의 경우에는 보건복지가족부의 지역사회혁신서비스가 이와 유사하나 사업 설계 초기 기존 복지인프라 중심의 서비스 제공과 개인 단위의 접근 방법으로 고전을 면치 못하고 있음
 - 향후 상담, 직무관련 서비스 등 서비스 관리 주체를 설정하고 공급 체계를 보완하면서 사업장 중심의 접근방식으로 전환할 경우 안정적으로 국내에 정착될 것으로 예측됨

□ 협회모형(Association model)

- 협회모형은 직업 특성상 멤버십으로 집단화될 수 있는 곳에 적합한 유형으로 멤버들에 대한 복리후생 차원으로 볼 수 있음. 협회 모형은 이용률이 직·간접적으로 멤버들의 소속된 조직에 영향을 미칠 수 있는 경우 선호됨
- 미국에서는 항공기조종사 협회(Association of Airline Pilots), 의사협회(American Medical Association), 사회복지사협회(National Association of Social Workers)에서 운영하고 있는 사례가 있으나 국내에서는 아직 도입 사례가 없음

□ 노동조합모형(Union model)

- 노동조합이 운영주체가 되며, 조합원을 대상으로 EAP에서 제공하는 서비스로 정의되었으며 일반적으로 조합원 지원프로그램(Members Assistance Programs : MAP)이라고 함
- 조합원에 한해 배타적으로 제공되며 서비스 제공자들은 상담기술, 의뢰 방법을 훈련받은 동료 노조원이나 자원봉사자로 구성되어 있음
- 국내에서는 노동조합들의 EAP에 대한 인식 전환이 다소 늦게 이루어지고 있는 관계로 노동조합 단독으로 도입된 사례는 없으나, 일부 사업장에서는 내부형 또는 외부형을 도입하는 과정에서 노·사가 협력하여 도입하고 있는 점은 고무적임

□ 정부 지원형 모델(Government sponsored Model)

- 정부 재원과 민간의 전문인력이 결합된 공공 EAP공급모델로 일부 국가에서 EAP 관련 지침을 제시, 기업들이 EAP 운영에 활용할 수 있도록 지원하는 방식에 비해 보다 직접적인 운영 모델로 2007년부터 국내에서 세계 최초로 시도되고 있음
- 2007년부터 노동부 지원 하에 비영리사단법인인 한국EAP협회를 중심으로 전국 100여명의 EAP전문가들이 EAP를 제공하고 있는 서비스임
- 2010년부터는 근로복지공단을 통해 상시근로자수 300명 미만 중소기업을 대상으로 도입지원 컨설팅 서비스를 무상으로 지원하고 있음

제3장 근로자지원프로그램의 도입 효과

- 국내에서 경제적 효과에 대한 연구는 내담자 대상 효과성 평가에 대한 연구가 37.5%로 제일 많았으며 인사자료를 통한 업무행동 측정 연구는 25% 정도임
- 경제 효과 측정지표에 대한 연구나 경제효과 추정에 대한 직접 연구는 전무하다 해도 과언이 아님.
 - 이는 국내에 EAP가 도입된 지 얼마 되지 않은 점과 기업 입장에서 효과연구에 투입할 비용과 시간이 부족하다는 점, 관련 데이터를 수집하기 어렵다는 점 등의 요인에 의한 것으로 보임
- Edington 등(2003)은 기업에서 직원들의 스트레스 및 우울증을 효과적으로 관리하지 못할 경우 막대한 경제적 손실이 발생할 수 있다고 하였으며 정기택(2007)에 따르면, 기업의 경제적 손실은 직접적인 비용 발생요인에 의해 40%, 업무능력 저하로 인한 간접적인 비용이 60%를 차지한다고 밝힌 바 있음

〈 EAP 도입 후 경제적 효과 〉

주요 기관	경제효과
미국 우체국 서비스	EAP투자 1달러당 7.21달러 효과(Stephen & Bingaman, 1999)
북미 정유회사	EAP투자 1달러당 2.74달러 효과(Klarreich et al., 1987)

1. 생산성 추정지표

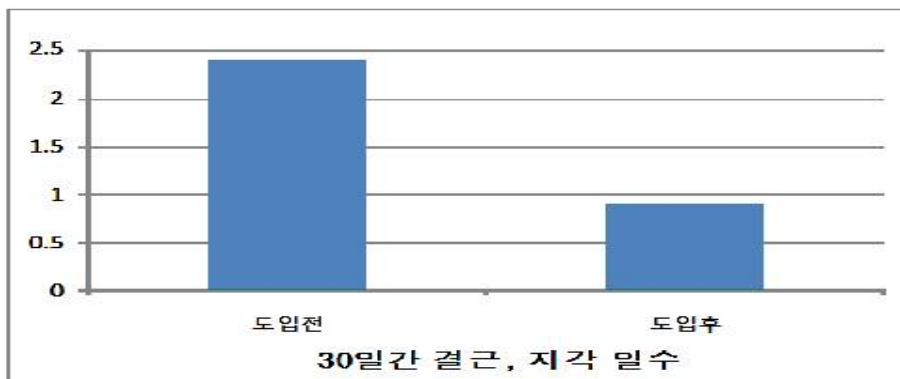
- 국제적으로 건강위험 요인이 ‘결근(absenteeism)’과 ‘비효율근무(presenteeism)’에 미치는 부정적인 영향에 대한 다양한 연구들이 지속적으로 보고되고 있음. 위험요인의 제거는 생산성 향상에 직결되며 선진국에서는 이러한 연구 결과를 바탕으로 근로자의 건강위험 요인을 기업차원에서 관리하고자 노력하고 있음

- ※ ‘결근’이란 결근이나 조퇴, 지각처럼 업무현장에서 이탈한 시간을 의미
- ※ ‘비효율근무’란 출근했지만 업무수행도(work performance)가 저하된 상태로 업무 집중력과 업무 속도 저하 등 업무 수행능력 저하 정도를 나타냄

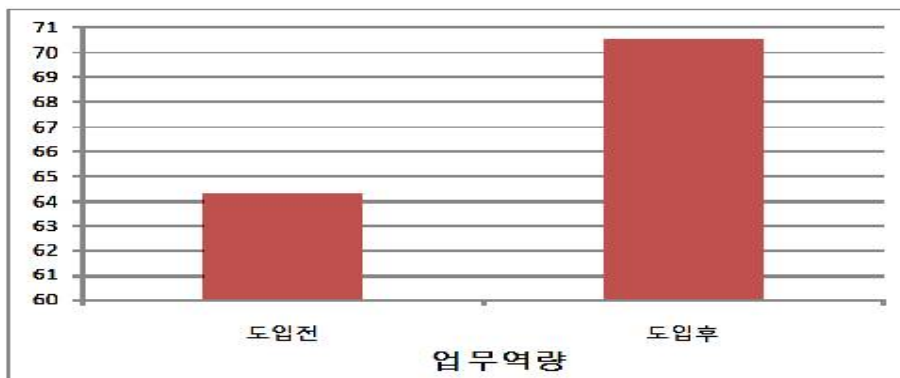
● ‘결근’과 ‘비효율근무’의 경제적 비용

- 미국에서는 우울증 한 가지만으로 연간 330억 달러에 달하는 ‘결근’ 비용이 발생한다고 보고한 바 있음
- 국내에서는 우울증으로 고통 받고 있는 근로자 1인당 ‘결근’으로 연간 252만원, ‘비효율근무’로 연간 488만원, 총 740만원의 연간손실이 발생했고 이는 연봉의 약 26%에 이른다는 연구결과가 있음

〈EAP 도입 전후 30일간 근로자의 결근, 지각 일수 변화〉



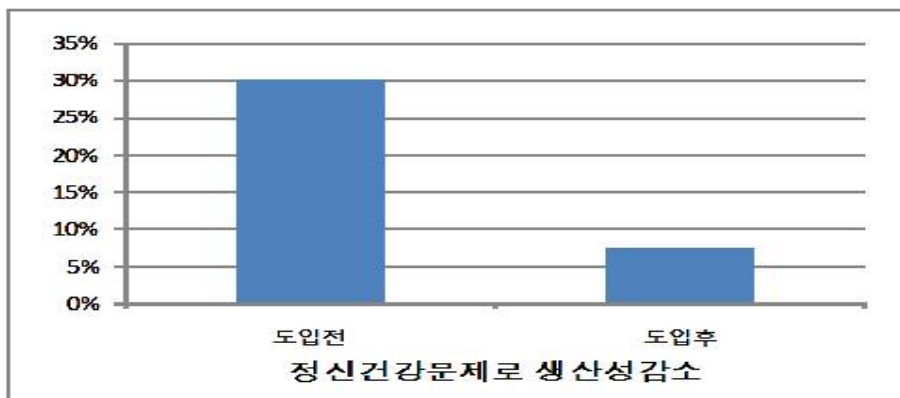
〈EAP 도입 전후 직원들의 업무역량 점수 변화〉



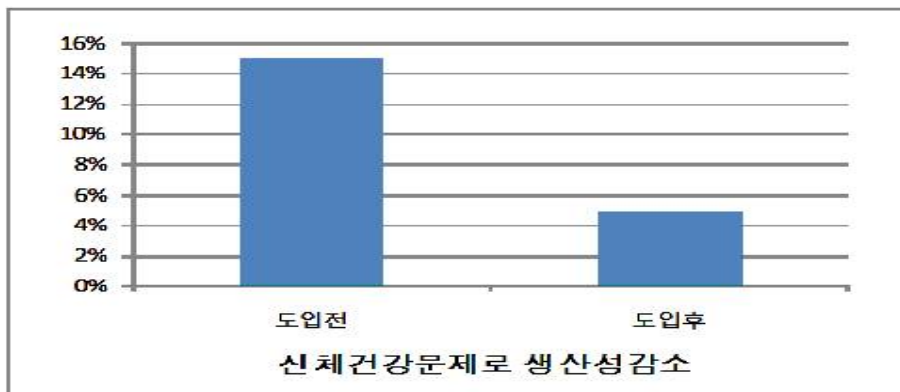
2. 비경제적 지표

- EAP 평가에서는 경제적 효과 외에 근로자의 정신적·신체적 건강의 향상도 중요한 요소임. 연방직업보건기관은 1999년부터 만 3년간 59,685명에 대해 정신문제, 신체건강, 대인관계, 업무관련 성과지표에 대해서 EAP 도입 전후의 효과를 분석하였음
- 결과적으로 EAP의 도입은 근로자의 건강은 물론 조직의 생산성 향상에도 기여를 하고 있음. 특히 근로자의 업무 손실 시간이 EAP 도입 전에 비해 60%이상 감소한 것은 매우 의미 있는 수치임

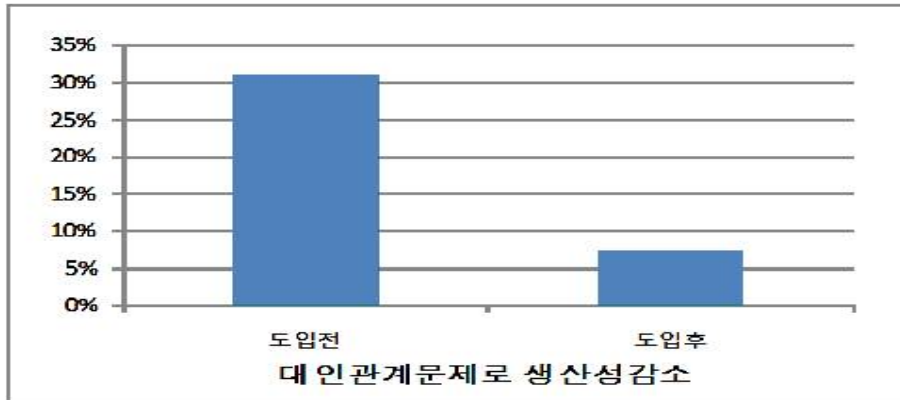
〈EAP 도입 전후 정신건강 문제로 인한 생산성 감소 변화〉



〈EAP 도입 전후 신체건강 문제로 인한 생산성 감소 변화〉

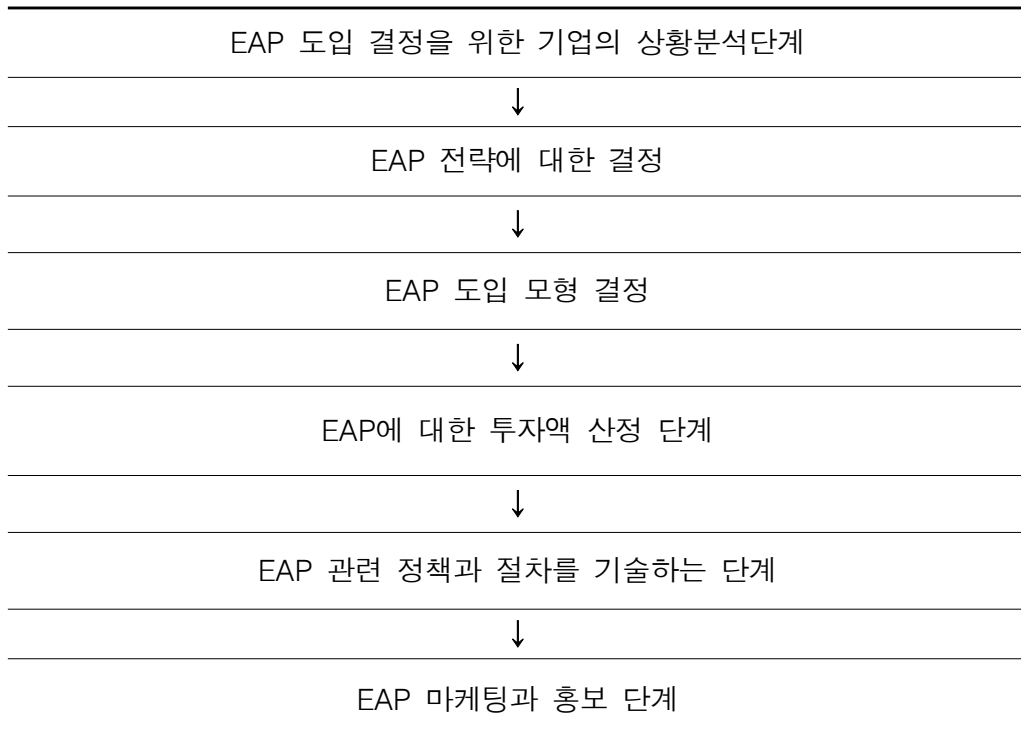


〈EAP 도입 전후 대인관계 문제로 인한 생산성 감소 변화〉



제4장 근로자지원프로그램의 도입 절차

□ 도입 단계 프로세스



1. 기업의 상황분석 단계

- EAP의 성공 여부는 사전에 얼마나 체계적이고 면밀하게 EAP를 계획하고 준비했는가에 따라 결정될 수 있음
- 기업에서 EAP를 실시하기 전에는 사업장 내 문제 상황을 분석한 후, EAP의 전략과 구조를 디자인하는 것이 필요함

- EAP의 출발은 현재 상황에 대한 분석에서부터 시작되고 상황 분석은 조직 내부에 대한 분석과 함께 외부 환경에 관한 정보를 수집하여 종합적으로 확인해야 함

가. 내부 분석

- 기업 내부에는 EAP를 도입해야 하는 중요한 요인들이 존재하지만 이러한 부분들이 간과되고 있는데(ex) 출근율, 문제행동 발생률, 산업재해 발생률, 건강검진 등), 내부분석을 충실하게 실시해야 EAP에 대한 구체적인 목표를 수립할 수 있고 이를 바탕으로 EAP 설립 여부와 투자수준을 결정하게 됨
- EAP 도입을 위한 내부 분석을 할 때 근로자의 다음 행동을 파악하면 도움이 됨
 - 휴일 다음날의 출근율은 평일 평균 출근율과 어떻게 다른가?
 - 얼마나 많은 근로자들이 병가를 초과하여 사용하는가?
 - 지난 수년간 출근율의 패턴은 어떻게 변하고 있는가? 결근율이 갑자기 증가한 적이 있는가?
 - 지난해 문제행동으로 해고된 근로자는 몇 명인가?
 - 지난해 근로자 문제의 직·간접적인 결과로 인해 해고된 근로자는 몇 명인가?
 - 사업장내 산재 발생률이 해당 산업별 사고 발생률 및 우리나라 전체 산업 사고 발생률 평균과 비교하여 어떠한가?
 - 최근 신체질환을 가진 근로자가 증가하고 있는가?
- 그러나 각종 통계 자료에 의해 드러나지 않는 정보를 관리자의 눈으로 식별할 수 있는 경우가 있고 직원들을 가장 가까이에서 관찰할 수 있는 관리자의 눈이야말로 새로운 정보의 제공처임을 알고 관리자들이 근로자들을 면밀하게 관찰하는 것이 필요함

나. 외부 분석

- 외부분석은 조직 외부에 존재하는 각종 정보를 수집하여 이를 조직 내부의 상황과 비교 분석하여 EAP 도입 및 운영에 참고자료로 삼는 것임. 이 때 기업에서 분석해야 하는 정보는 전국단위와 지역단위 정보가 있음
- 외부 조사기관에서 제공하는 전국단위의 자료에는 전국 사업장의 산업재해 발생률이나 약물중독 근로자 비율, 직장폭력 발생률, 알코올남용 예방프로그램 전국 평균 비용 등이 여기에 속하게 됨
- 이와 같은 자료는 정부 및 정부산하기관, 국책 및 민간 연구소, 전국 단위의 협회 등을 이용해서 수집할 수 있음
- 수집된 외부정보는 조직 내부 정보와 비교 분석의 과정을 거치게 되며 이러한 과정에서 소속 근로자의 문제가 우리나라 전체 근로자와 비교하여 어느 정도 심각한 지 판단하게 됨
- 지역단위 자료는 사업장이 위치한 지역이나 근거리에 위치한 지역에 관한 정보이며, 지역단위 정보가 필요한 이유는 동일한 지역의 유사 업종 종사자들은 역시 유사한 문제를 경험하는 경우가 종종 있기 때문임
- 이 중 EAP를 이미 도입하여 운영 중인 기업이 있다면, 사적 네트워크를 이용해서 그 기업이 어떻게 EAP를 시작하였고, 어떤 규모의 비용을 투자하였으며, EAP가 어느 정도 성공적이었는지 문의할 수 있음

내부 분석 : 기업내부에서 EAP를 도입해야 하는 중요한 요인들을 파악하는 목적임	외부 분석 : 조직외부에 정보를 수집하여 조직내부 정보와 비교하여 참고자료로 삼기 위한 목적임
1. 출근율	전국단위 정보 : 공신력 있는 조사기관에서 제공하는 전국단위의 자료들 ex)산재발생률, 직장폭력발생률 etc.
2. 개인행동	
3. 산업재해 및 사망	
4. 건강 검진	지역단위 정보 : 사업장이 위치한 지역이나 근거리에 위치한 지역에 관한 정보
5. 관리자(상사)의 관찰	
6. 근로자 대상 설문조사	

2. 전략결정 단계

가. 기본적인 EAP 전략

- EAP의 기본 전략은 크게 “예방”과 “개입”으로 양분하여 설명할 수 있는데 이러한 전략은 직장 내 근로자의 문제를 궁극적으로 해결하기 위해 고안된 EAP의 핵심요소임
- 근로자의 문제행동으로 인한 비용 지출을 피하기 위해서는 무엇보다도 예방 전략이 요구되며, 동시에 비용 억제를 위해서는 시기적절하며 효과적인 개입 전략이 사용됨

나. EAP 미션

- 기업의 성과를 저해하는 문제들의 원인을 찾아 최소화하고, 문제를 가진 근로자에게 포괄적인 서비스를 제공하기 위해서는 EAP의 미션과 목표, 우선순위 등에 대한 결정이 필요함
- 물론 기업의 상황과 특정 욕구에 따라 그 결정은 상이하나 EAP의 가장 중요한 두 기능, 즉 예방과 개입이 서로 조화를 이룰 때 가장 이상적인 EAP라고 할 수 있음

3. EAP 도입 모형 결정

가. EAP 도입 모형 결정

- EAP를 제공하는 조직 구조를 결정하는 데에는 EAP 모델과 조직 내 배치, 연계기관의 세 가지를 고려해야 함
- 우선 조직 내부에 EAP 부서를 설립하여 관련 서비스를 제공하는 구조가 바람직할지, 아니면 EAP 전문 업체와의 계약을 통해 조직 외부에서 서비스를 제공하는 것이 효과적일지를 결정함

- 이것은 조직의 특성에 잘 부합되어야 하는데 대기업일수록 조직 내부에 EAP 기관을 설립하는 비율이 높고, 작은 조직일수록 지역사회 등 외부 자원을 활용하는 방향으로 결정하는 경향이 있음
- 결정하기 어려울 때는 일정 기간 두 가지 모델을 병행해보는 것도 좋음

나. EAP 부서 배치 결정

- EAP를 조직 내부에 설치하는 경우 EAP를 어느 부서에 두어야 할지를 결정해야 함
 - EAP를 인사관리부서나 보건관리부서의 아래에 두는 방안이나 새롭게 단독 부서로서 신설하는 방안이 논의될 수 있음
 - 그 후 연계서비스를 제공할 외부 기관들을 찾아 명단을 만들고, 각각의 특성과 업무능력, 사회적 평판과 지리적 위치, 접근성 등을 면밀히 파악하여 향후 EAP가 정식으로 도입되면 이를 근거로 외부기관과의 제휴를 모색하게 됨

4. EAP에 대한 투자액 산정 단계

- 지금까지 분석한 자료를 기준으로 EAP에 대한 적절한 투자 수준을 결정해야 함
 - (1) 특히 EAP의 치료·개입 기능과 예방 기능을 모두 고려하여, 개입 서비스의 종류에 따라 각각 요구되는 실제 비용의 평균과 서비스 이용자 수를 예측하고,
 - (2) 교육, 훈련, 홍보 등 예방프로그램의 단가를 산정해야 함
 - 아래는 음주문제만을 가정하여 제시한 EAP 서비스 투자액 산정표이고, 음주문제 이외에 다양한 개입 서비스를 고려한다면, 각각의 개입서비스 평균 비용과 관련 근로자 수를 추가적으로 산정하여 제시하면 됨

〈A사의 EAP 서비스 투자액 산정〉

실제 개입 서비스 비용 × 1년간 알코올중독 사례 수	7,000달러 × 50명 = 350,000달러
예방 서비스 단가 × 전체 직원 수	30달러 × 5,000명 = 150,000달러
합	계 500,000달러

5. EAP 관련 정책과 절차를 기술하는 단계

- EAP 계획과 준비의 마지막 단계는 EAP 관련 정책과 절차를 기술하고 문서화하는 것임
- EAP 정책은 가능한 자세히 기술되어야 하고, 회사 내 모든 구성원들을 대상으로 삼을 수 있어야 하며, 또한 EAP 정책은 기존의 다른 정책과 상충되어서는 안 됨. 만일 다른 정책과 상충될 때에는 문제가 발생하지 않도록 두 정책 중 하나를 바꾸어야 함
- EAP 정책을 세우기 위해서는 구성원들의 참여와 충분한 논의가 필요함
- 다음에서는 EAP 정책을 기술하는데 필수적인 요소를 정리하였음

(1) 프로그램 철학

- 프로그램 철학은 짧으면서도 중요한 메시지를 담을 수 있도록 기술해야 하며 일반적으로 아래와 같은 내용들이 들어감.
 - 모든 근로자는 그들의 삶 속에서 다양한 문제에 직면하지만 어디에서 해결해야 하는지 알지 못하는 경우가 대부분임
 - 이 프로그램은 사람들이 겪고 있는 광범위한 문제(결혼, 가족문제, 경제적 및 업무와 관련된 문제, 알코올이나 약물 중독으로 인한 정서적 고통이나 문제 등)를 해결함
 - 이 프로그램은 엄격히 비밀을 보장하고 도움을 제공하지만, 정보를 모으거나 처벌하려는 목적은 아님

- 이 프로그램은 근로자와 그 가족의 삶의 질을 높이기 위한 것이나 궁극적으로는 업무성과를 높여 회사의 이익에 공헌될 수 있도록 함

(2) 정책

- EAP 정책은 위에서 언급된 EAP 철학에 부합되어야 하며, 다음의 예를 참고하여 구체적으로 기술하도록 함
- 이 서비스는 개인 문제로 어려움을 겪으면서 도움을 찾고 있는 근로자와 그의 가족들을 돕기 위해 설계되었음
- 근로자를 지원하는 모든 과정의 개인 정보는 해당 근로자의 동의 없이 다른 사람이나 회사에게 공개되지 않음
- 근로자는 자기의뢰나 동료에 의한 의뢰, 관리자에 의한 의뢰를 이용해서 프로그램에 접근함
- 관리자에 의한 제안이나 강제적 의뢰에 의한 경우 근로자의 성과 부분에 대한 개입은 임의 절차에 해당함
- EAP의 정책 유지, 기획, 평가는 근로자와 경영진 대표로 구성된 위원회의 책임이며, 이것은 EAP프로그램이 단지 문제가 있는 근로자만을 위한 것이 아니라 모든 근로자를 위한 것임을 증명하는 것임
- 의뢰서비스 협력기관의 전문가는 회사나 노조, 대상 근로자 등에 대해 중립적인 위치를 유지해야 함
- 직접 서비스를 제공하는 전문가는 EAP 설계과정에 참여해야 하고 서비스 제공에 책임을 져야 하며, 이러한 대표들은 위원회와 그 위원들의 결정에 영향력을 행사해서는 안 됨. 또한 전문가로서의 윤리를 지켜야 하며 해당 기관의 정책을 위반해서도 안됨

(3) 프로그램의 목표

- 다음의 예에서 볼 수 있듯이, EAP의 목표는 단순명료하고 양적인 측정이 가능하도록 기술하는 것이 바람직함
- EAP의 목표를 기술할 때, 훈련 대상 근로자 수나 목표 완수일 등 구체적인 숫자나 날짜를 삽입해야 향후 EAP 성과를 평가하기 좋음
 - 개인생활문제나 업무관련 문제를 가지고 있는 근로자와 가족을 돕기 위해 비밀이 보장된 상담 서비스를 제공함
 - 사업장내 모든 근로자에게 교육훈련과 오리엔테이션을 시행함
 - 근로자에게 프로그램에 대해 알리고 이를 실제로 이용할 수 있도록 종합적인 홍보방안을 수립함

(4) 역할과 책임성

- 프로그램의 구성 요소를 확인하고, 구성 요소들 간의 역할과 관계에 대해 기술함
- 주요 구성 요소로는 운영위원회, 훈련가, 상담가, 관리자, 노동조합, 보건 관리자, 근로자 등을 들 수 있음

① 운영위원회

- 운영위원회는 전문가들과 협력해서 프로그램을 기획하고, 프로그램 수행 이후에는 전체 프로그램 관리에 대한 책임을 가지며, 정책의 수준을 결정하고 EAP상담가에게 통계자료와 결과보고서를 받되, 내담자의 비밀이 유지되어야 함
- 운영위원회는 교육훈련과 오리엔테이션 전문가와 협력하여 프로그램에 대한 지휘권을 갖게 됨

② 교육훈련 담당자

- 교육훈련 담당자는 상담가 및 운영위원회와 협력하여 서비스의 구성과 이용법을 근로자에게 주지시키며, 본 업무는 프로그램이 수행된 이후에 제공될 수 있음

- 이외에도 교육훈련 담당자는 스트레스관리, 직장·가정 양립 등 근로자가 관심 갖는 분야에 대한 세미나도 진행함

③ 상담가

- 프로그램 내에서 심리사회적 문제에 대해 광범위한 서비스를 제공함
- 상담가는 사내와 사외 구별 없이 활동해야 하고, 특히 상담기록내용과 파일은 회사에 대해 비밀을 유지해야 함
- 기타 업무로는 교육훈련 담당자와 함께 교육훈련이나 오리엔테이션 프로그램을 준비하는 것임

④ 관리자

- 관리자는 프로그램을 지원하고 근로자에게 필요한 정보를 제공하며, 동시에 관리자는 근로자의 업무 성과를 확인하고 문제를 확인하는 역할을 하게 됨
- 기타 업무로는 근로자에게 제공되는 의뢰서비스 과정에서 비밀 유지와 근로자의 업무수행에 협력하는 것임

⑤ 노동조합

- 노동조합의 대표는 프로그램 기획 과정에 참여하고 노조원들의 프로그램 참여를 돕게 됨
- 사업장 내에서는 노조원과 상의하고 관리자와 협력하여 근로자가 EAP의 정책과 절차에 대해 긍정적인 인식을 갖고 문제를 빨리 해결할 수 있도록 도움.

⑥ 보건의료담당

- 회사 내 보건의료 전문가들은 회사의 특별한 요구에 협력함. 다양한 문제를 가진 근로자에 대해 비밀을 보장하고 통합적인 서비스를 제공함
- 보건의료 부서는 프로그램의 일반적인 정책 내에서 운용되어야 하며, 보건의료 부서에 대한 만족도가 낮은 기업에서는 EAP의 기능과 분리·운영하는 것이 바람직함

⑦ 근로자

- 근로자는 문제가 발생한 경우 도움을 구하고 자발적으로 프로그램에 참여할 책임을 가짐.
- 서비스 내에서는 적극적으로 참여하여 상담가와 협력함
- EAP 상담 이후에도 근로자의 업무 성과가 향상되지 않을 경우에는 인사담당자나 부서장, 노조와 협력하여 의료서비스가 필요한지에 대해 논의하고, 근로자가 동의할 경우 해당서비스가 제공됨
- 이 모든 과정을 기록한 문서 및 관련 자료는 근로자의 동의 없이 타인에게 제공될 수 없음
- 최종적으로 EAP 설립과 관련한 투자 계획이 완성되면, 관련 결재라인의 책임자나 최고경영자에게 EAP 설립의 타당성을 보고하고 본격적인 논의를 이끌어야 함
- EAP 기안자는 첫째, 지금까지 조직 내부의 기록 내용과 관리자 관찰 결과에서 수집한 근로자 문제를 확인하고 둘째, EAP 미션과 목표, 우선순위 초안을 정리하여 발표하며 셋째, EAP 모델 구조와 수행 전략, 지역사회와의 연계 방안을 제안서로 제시하고 넷째, 예측되는 실제 비용과 비용 절약 방안을 함께 제시하여 재정의 부담을 최소화하려는 노력을 경주해야 함
- 이외에도 EAP 정책과 절차를 구체적으로 기술하고 문서로 준비해 놓는 것이 바람직함
- 끝으로 EAP에 대해 논의할 수 있는 전문가 2-3인을 자문단으로 구성하여 함께 회의에 대동한다면, EAP에 대한 각종 질의에 보다 효과적으로 대응할 수 있을 것임

6. EAP 마케팅과 홍보 단계

- EAP의 도입을 결정짓기까지 다양한 조직 구성원들에 대한 전략적인 마케팅이 필요하고 성공적인 EAP를 담보하기 위해서는 EAP 사업과 서비스에 대한 지속적인 홍보가 요구됨

(1) EAP 마케팅 기획

마케팅 기획은 효과적인 EAP를 성공적으로 마케팅 하는데 있어서 가장 중요한 기준임

① 마케팅 기획

- 전통적인 EAP 마케팅은 대상 조직에 대한 차별화된 분석을 바탕으로 목적 달성을 위한 명확한 개입전략을 수립하고, 지속적인 모니터링과 평가활동을 수행하는 것임
- 효과적인 마케팅 기획을 위해서는 4가지 구성요소가 필요함. 첫째, 조직의 목적을 명확하게 반영할 수 있는 미션이 필요함. 둘째, 폭넓고 일반화된 목적이 필요함. 셋째, 측정가능하고 구체적이며 달성 가능한 방법까지 제시할 수 있는 목표가 요구되며, 끝으로 이러한 목표를 성취하기 위한 프로그램 전략을 수립해야 함

② 마케팅 기획 운영

- 마케팅 기획 운영에 있어서는 마케팅 기획을 수행할 수 있도록 조직의 참여도를 극대화하는 관리 기술이 필요함. 특히 구성원 간의 합의를 거쳐서 EAP를 기업운영의 우선순위로 놓고, EAP에 대한 책임감과 주인의식을 이끌어내야 함
- 경영분야에서는 이미 일반화된 <SWOT분석 - 기업을 둘러싼 환경을 강점과 약점, 기회와 위협요인으로 분석하고 이를 근거로 마케팅 전략을 수립하는 기법>을 적용하여 조직의 강점과 약점을 분석하고, EAP를 이용해서 새로운 기회를 모색하는 것도 마케팅 기획에 도움을 줌.

- 끝으로 마케팅은 분기별로 재평가가 필요하며, 목표 달성의 가능성에 따라 유연하게 전략을 수정함

(2) 외부 마케팅

- 외부 마케팅은 마케팅의 대상을 명확히 규정하고, EAP의 도입과 실행을 결정할 수 있는 경영층에 대한 접근을 의미하지만 최종적으로는 EAP를 도입하도록 결정(계약)을 이끌어내는 것일 것임
- 결국 기업에서 EAP를 도입하기로 결정하는 순간 외부 마케팅은 종료됨

(3) 마케팅 대상

- 조직마다 역동성이나 특성이 다르기 때문에 어떤 조직이 EAP 마케팅의 대상이 되는가에 따라 최종 결정(계약)에 이르는 시간과 노력은 매우 상이함

(4) 의사결정권자

- 조직의 의사결정권자는 EAP 설립을 승인 및 지원해 줄 수 있는 중요한 위치에 있기 때문에, 이들과의 만남은 EAP 설립과 발전에 있어서 매우 중요함
- 이때 최고경영자를 대면하는 EAP 컨설턴트는 지역 사회내 다양한 집단과 네트워크를 가진 동시에 EAP 전문가 단체 등에서 리더십을 발휘할 수 있는 자가 적임임

(5) 성공적인 마케팅

- 성공적인 EAP 마케팅을 위해서는 다양한 측면을 고려해야 함
- 먼저 EAP 제안서에서 대상 기업이 EAP 도입에 관심을 가지게 된 주요 동기가 구체적으로 드러나 있어야 함

- 물론 이 제안서를 잘 준비하기 위해서는 사전 조사 및 공식·비공식적 모임의 참여를 활용해서 대상 기업 및 근로자에 대해 먼저 이해해야 하므로 기업 내 다양한 그룹들과의 관계 형성 및 발전에 많은 시간과 에너지가 투자되어야 할 것임
- EAP 계약을 좌우하는 결정적인 요인은 기업의 재정 상태와 밀접한 연관이 있으므로 EAP 계획을 주의 깊게 평가한 후, 컨설턴트는 서비스의 질과 내용, 동원 가능한 자원과 산출된 가격을 비교함
- 성공적인 EAP 마케팅에 있어서 그 핵심은 EAP에 드는 비용과 지출을 정당화하는 기대성파로 EAP 도입 비용 보다 기대성파가 클수록 마케팅의 성공률은 높아질 것임
- EAP 컨설턴트는 합리적인 비용 지출을 활용해서 조직의 어떠한 문제를 얼마나 경감하고, 어떠한 인도주의적 성과를 가져올 수 있으며, 또 실용적인 이익을 얼마나 가져다 줄 수 있는지 충분히 보여줄 준비가 되어 있어야 함
- 마지막으로서는 서비스를 <패키지화>하는 것이 필요함
- EAP마케팅의 대상으로 삼고 있는 기업은 그 규모와 생산품, 인사관리 스타일, 조직 문화, 근로자 복지에 대한 철학이 모두 상이함. 따라서 기업마다 특화된 패키지를 준비해야 하며, 그 패키지에 포함된 서비스 메뉴도 개입 서비스의 양과 질, 교육과 훈련의 양과 질, 가격 등을 모두 고려해 다양한 조합을 준비해야 함
- 예컨대 ‘기본형’, ‘실속형’, ‘고급형’ 등 다양한 메뉴판을 만들어 내 놓아야만 그 중에 하나가 선택될 확률이 높아짐.

(6) EAP 마케팅 컨설턴트

- 성공적인 마케팅 컨설턴트는 EAP에 관한 체계적인 교육 과정을 수료하고 전문적인 기술과 경험을 지닌 자여야 함
- 동시에 사업적 이익을 이해하고 이를 적절히 조화시킬 수 있어야 하며, 다양한 창조적인 작업을 수행할 수 있어야 함

- 특히 성공적인 EAP 컨설턴트가 되기 위해서는 상품(휴먼서비스)을 사업적 언어로 변환시켜서 설명할 수 있는 능력이 필요함
- 실제 EAP 현장에서는 근로자의 문제 해결을 위해 각종 임상적·행정적 개입 기술이 동원되지만, EAP의 도입 여부를 결정하는 경영층은 이러한 개입기술에 대한 이해보다는 비용효과성, 효율성, 성장, 이익, 산업재해 발생률, 의사소통과 같은 용어에 더 익숙함
- 유능한 컨설턴트는 임상 및 조직적 이슈에 대한 올바른 이해, 위기중재기술, 그리고 근로자 문제를 해석하고 개입하는데 필요한 이론적 근거 등 다양한 지식이 필요하며, 무엇보다도 경험이 중요함
- 또한 자신의 생각을 말과 글로 표현하는 발표력, 협상력과 시장분석력, 조직분석력과 네트워킹 능력도 필요함

(7) EAP 홍보

- EAP 마케팅을 성공해서 조직이 EAP를 도입하기로 결정하면, 이제 내부 EAP 마케팅 즉 EAP 홍보에 주력해야 함
- 개별 조직의 특성과 현황에 따라 고유성과 다양성이 담보된 홍보 전략이 필요하며, 특히 조직과 근로자의 욕구 변화에 민감하게 대응할 수 있는 전략이 유효함

① 조직 내 홍보

- 조직이 EAP를 도입하기로 최종 결정을 하였다면, 이제 내부 마케팅을 준비해야 함
 - 내부 마케팅이란 조직 내 EAP 대상 근로자들이 EAP를 잘 이용할 수 있도록 돕는 일련의 과정을 말함
 - 조직 내부에서 EAP에 대한 홍보가 부족하여 EAP 이용률이 떨어지거나 서비스에 대한 불만족이 빈번하게 보고되면 EAP의 지속성을 담보할 수 없음

- 무엇보다도 EAP의 존재와 그 역할을 알리고, 근로자와 그 가족이 언제 어떻게 EAP를 이용할 수 있는지 알리는 것이 중요함
 - 이를 위해 각종 홍보책자와 포스터, 사내신문과 E-mail, 웹진 등이 이용될 수 있음
 - 신입사원 선발 후 오리엔테이션이 있는 경우에는 오리엔테이션 기간에 약 30분간 EAP에 대한 회사의 입장과 간략한 소개, 프로그램 활용방법, 개인정보에 대한 비밀보장 원칙 등을 소개함
 - 이때 EAP 관련 정책은 항상 기본적인 인사정책의 하나로서 소개되어져야 하고 오리엔테이션이 없는 경우에는 개별적인 홍보 일정을 세워 진행함
- 관리자에 대해서는 회사 차원에서 이루어지는 정기적인 교육 과정을 활용하여 EAP를 소개하고 관련 교육을 실시함
 - 관리자에 대한 교육이 중요한 이유는 그들이 문제가 있는 근로자를 의뢰하는 역할을 담당하기 때문이며, 관리자 교육은 이들에게 새롭게 개발된 EAP 관련 정책이나 절차를 홍보하는 기회이나 관리자 대상의 교육 훈련은 일반적으로 EAP가 회사 내에 알려지고 난 뒤에 실시하는 것이 좋음
- 이외에도 사업장내 근로자가 갖는 개별적·집단적 욕구를 주의 깊게 파악하고 이를 체계적으로 대응해 나가려는 노력이 필요함
 - 근로자 대상의 설문조사를 실시할 경우, 설문지는 짧은 시간에 쉽게 응답할 수 있고 무기명으로 작성할 수 있도록 준비해야 함
 - 이렇듯 고객 근로자 집단에 대한 체계적으로 분석해서 이들의 문제를 정확히 파악하고 실제적인 도움을 제공함
 - 아울러 EAP 서비스 과정에서 파악된 중요한 이슈를 경영층과 노동조합에 정확히 전달함. 이 과정에서 EAP가 조직의 건전한 변화에 기여한다는 이미지를 구축함

② 프로그램 장려

- 모든 근로자와 가족이 쉽게 이해하고 또 편리하게 이용할 수 있는 EAP를 구축하는 것은 성공적인 프로그램을 위한 가장 기본적인 요건임
- EAP 개시 시점에서 가장 일반적으로 사용되는 홍보 방법은 집으로 홍보물을 발송하는 것임
 - 우선 EAP 안내 책자를 이용해서 EAP 서비스의 존재를 알리고, 그 다음으로는 주제별 홍보물(스트레스관리법, 음주와 흡연을 줄이는 방법, 수험생을 위한 건강관리 등)을 이용해서 근로자와 그 가족에게 유익한 정보를 제공하며, EAP에 대한 인식을 높임
 - 홍보물만으로는 문제 해결이 되지 못할 때 EAP를 찾을 수 있도록 그 연결을 촉진할 수 있음
- 또 다른 방법으로는 점심시간이나 퇴근시간을 전후하여 정서적인 문제나 건강관련 이슈를 가지고 일련의 현장 발표를 순차적으로 진행하는 것임
 - 이 역시 정보 제공 효과와 함께 유사한 문제를 가진 근로자가 EAP를 이용할 수 있도록 유도하는 자발적 의뢰 효과를 목표로 함

③ 조직적인 네트워크

- 조직 구성원 간 네트워크를 활성화시켜 공식적인 관계로 육성하고, 이를 EAP 참여로 연결시킨다면 EAP의 목표 달성을 위한 조직 내 협력 체계를 공고하게 다질 수 있음
 - 특히 조직적인 네트워크 구성은 수직적이고 경직된 관료주의 문화를 우회하여 의사소통 경로를 만들고 수평적인 연결 고리를 제공함
- EAP 도입 초기에는 최고경영자나 최고운영책임자, 노동조합 대표의 참여가 매우 중요하고 이후 인사담당자나 관련 근로자들과의 관계가 중요함
 - 이를 이용해서 조직 내부에서 다양한 지원 체계를 구축할 수 있으나 이 과정에서 주의할 점은 여러 구성원들 사이에서 균형을 유지하는 일임

- EAP에 대한 열렬한 지지자도 있을 수 있지만, EAP 도입을 적극적으로 반대하는 입장도 존재할 수 있음
- EAP가 특정 부서 산하에 설립될 경우, 경쟁관계에 있는 타 부서에서는 반대 의사를 표명할 수 있음

◇ 최고경영자·최고업무책임자·노동조합 대표

- 회사 내 관리 시스템의 기본적인 부분은 최고 결정권자들의 의지에 의해 결정되므로 이들의 지지는 여타 관계자들과의 만남을 촉진하는 계기가 됨
- 노동조합이 있는 경우에는 노동조합 대표와도 만나서 상호 신뢰를 형성하고 관계 증진을 도모함
- 이것은 향후 노동조합원들이 EAP를 많이 이용하는 데 도움이 됨. EAP 담당자는 이러한 만남의 결과들이 실제적으로 회사 정책에 반영될 수 있도록 노력해야 함

◇ 중간관리자·슈퍼바이저·노동조합실무자

- 최고경영자나 노동조합 대표 등을 만난 이후에는 최대한 빨리 중간관리자나 슈퍼바이저, 노동조합실무자 등을 만나 프로그램에 대해 설명할 기회를 갖게 됨
- 사내 워크숍이나 포럼과 같은 형태를 빌려도 무방함. EAP에 대해 개괄적으로 소개하고, EAP 지원과 관련한 정규 모임을 개최하자고 제안할 수도 있음

◇ 인사·노무·보건 담당자 및 기타 관련자

- EAP 홍보 및 운영에 있어서 인사나 노무, 보건관련 부서의 지원이 절대적으로 필요함
- 주로 근로자 오리엔테이션, 욕구 사정, 관리자 교육의 기획, 각종 지원 협력에 있어서 가시적인 협조를 얻기 위해 노력함

- 그간 공식·비공식적으로 어느 부서 또는 개인이 EAP와 유사한 역할을 해왔는지 파악하여 그와 새로운 협력 관계를 만들어 나가는 것이 매우 중요함

〈효과적인 EAP마케팅과 홍보를 위한 고려사항들〉

1. EAP 마케팅 기획 : 마케팅기획은 EAP를 성공적으로 마케팅 하는데 가장 중요한 기준
2. 외부마케팅 : EAP에 대한 도입과 실행을 결정할 수 있는 경영층에 대해 접근을 하고 이를 통해서 도입을 결정하도록 하는 것
3. 마케팅 대상 : 조직마다 다양한 특징을 가지고 있기 때문에 이를 고려하여 EAP 마케팅 방법을 다양하게 접근해야 함
4. 의사결정권자 : 의사결정권자는 EAP설립을 승인 및 지원해 줄 수 있는 중요한 위치에 있기 때문에 이들을 만나고 설득하는 것이 EAP 설립과 발전에 있어서 중요한 부분을 차지함
5. 성공적인 마케팅 : 성공적인 마케팅을 위해서는 다양한 측면을 고려해야 하고, 각 조직(기업)마다 특화된 패키지를 제공하여 기업들에게 선택의 옵션을 다양하게 제공
6. EAP 마케팅 컨설턴트 : 성공적인 EAP를 위하여 컨설턴트 또한 다양한 역량이 필요하고 필요한 교육을 받은 사람들 즉 전문성을 지녀야 함
7. EAP 홍보 : EAP 도입 이후에는 지속적인 발전을 위해서 조직원들에게 EAP에 대한 홍보에 주력해야 하고 조직과 근로자의 다양한 요구에 민감하게 대응할 수 있는 전략이 필요함

제5장 근로자지원프로그램의 주요 도입사례

01

외국사례 - 듀폰

사업장개요

업 종 : 화학 제조업

EAP 도입년도 : 1942년

【핵심포인트】

- 사업장 내 안전을 확보하고 숙련된 노동력의 이직을 줄이기 위해 EAP를 개발하였다.

- 듀폰(DuPont)은 세계적인 화학 회사로 일찍이 1942년에 사내 단주 모임을 시작했을 정도로 작업장에 미치는 인적 요소를 중시하였음
- 듀폰은 탄탄한 EAP를 개발하였는데 회사 조직 구조에서 인사부서 산하에 산업보건프로그램과 함께 있음. 이것은 듀폰이 사업장내의 신체적 정신적 건강을 모두 중시하고 있음을 시사함
- 듀폰에서 포괄적인 EAP를 개발한 이유는 사업장내 안전을 확보하고 숙련된 노동력의 이직을 줄이는 것이었음. 화학제조업종은 잠재적인 위험요인이 많기 때문에 숙련된 인력을 장기간 보유하는 것이 아주 중요함. 안전(safety)과 사람(people)은 듀폰 EAP의 주요한 동력임. 한편 2004년 듀폰 미국지역 직원 중 30%가 업무관련 스트레스가 주된 스트레스라고 보고하였고, 스트레스가 제 1의 건강문제로 나타났음. 또한 그 해에 듀폰 미국 지역에서 정신과 서비스에 지불한 비용이 건강관련 비용 중 세 번째로 높게 나타났음. 듀폰은 적극적으로 EAP를 활용하였고 의료비를 22%나 절감할 수 있었음

사업장개요

업 종 : 금융업

EAP 도입년도 : 1990년

【핵심포인트】

- 근무시간 중에 서비스를 이용하면 업무에 지장이 생길 수 있으므로 외부 기관과 계약하여 근로자들이 1년 365일 아무 때나 800으로 시작하는 무료 전화번호를 이용하여 서비스를 이용할 수 있도록 하였다.

- 푸르덴셜(Prudential Insurance Company)은 1990년 이후 노인부양 지원 프로그램을 제공하기 시작했음
- 1996년까지 99,000명 이상이 노인부양 자원 안내와 의뢰 서비스를 이용하였는데 예를 들어 갑자기 부모상을 당했거나 치매 부모를 위해 요양시설을 찾는 사람은 해당 문제의 컨설턴트와 통화하여 전화 상담을 받거나 해당 지역의 자원을 소개받을 수 있음
- 근무시간 중에 서비스를 이용하면 업무에 지장이 생길 수 있으므로 푸르덴셜은 외부 기관과 계약하여 근로자들이 1년 365일 아무때나 800으로 시작하는 무료 전화번호를 이용하여 서비스를 이용할 수 있도록 하였음. 특히 가족과 멀리 떨어져 근무하는 경우에 유용하고 많은 시간을 절약할 수 있어서 반응이 좋았다고 함
- 푸르덴셜의 노인부양지원 프로그램은 근로자가 노인병 전문가와 상담할 수 있도록 지원하기도 함. 예를 들어, 개별적으로 전문가의 상담을 받는 경우 3시간에 600달러를 지불해야 한다면, 푸르덴셜의 근로자는 본인부담금 100달러만 내고 3시간 동안 전문가와 함께 노인 치료 계획을 짤 수 있음. 나머지 금액은 회사가 높은 구매력을 바탕으로 전문기관과 계약을 해서 지원하는 방식임

사업장개요

업 종 : 위생용종이 제품제조업

EAP 도입년도 : 2002년

【핵심포인트】

- 산재사고 발생률을 줄여서 안전한 사업장을 구축하는 데 기여하였고, 근로자의 직장 만족도가 높아지며 이직률이 감소하여 제조업 월평균 2.57%보다 낮은 0.2%를 기록하고 있다.

- K사에서는 2002년 3월부터 EAP를 실행하고 있음
- 이 제도는 근로자들과 그 가족의 개인문제도 회사가 함께 고민하고 보다 합리적인 판단에 이르도록 도움으로써 근로자들의 만족도를 높이며, 근로자나 가족들이 극단적인 위험에 처하지 않도록 돕기 위한 것임
 - 24시간 언제든지 비밀보장을 원칙으로 자녀관련, 가족관계, 업무관련, 재정관련 등 다양한 범위에서 자유롭게 각 분야의 전문가에게 컨설팅을 제공받을 수 있음
- 행복한 가정생활에 도움을 주는 가족관련 사내특강을 매월 열어 다양한 지식을 제공하고 있으며, 영업사원들을 위해 멘토 제도를 운영함으로써 정신적 만족도를 높임
- K사의 자체 평가에 따르면, EAP 프로그램은 산재사고 발생률을 줄여서 안전한 사업장을 구축하는 데 기여하였고, 근로자의 직장 만족도가 높아지며 이직률이 감소하여 제조업 월평균 2.57%보다 낮은 0.2%를 기록하고 있다고 함

사업장개요

업 종 : 원유정제처리업

EAP 도입년도 : 2005년

【핵심포인트】

- 사내모형과 외부 모형을 결합하여 상담 접수를 받는 것은 내부 직원이 하지만 직접 상담을 하지는 않고, 내용에 맞는 외부 상담가에게 의뢰하여 상담을 실시하였다.

- S에너지는 2005년 5월부터 본사 임직원들에 대해 EAP를 제공하고 있음
- 이 모델은 사내모형과 외부 모형이 결합되어 있어서 상담 접수를 받는 것은 내부 직원이 하지만 직접 상담을 하지는 않고, 내용에 맞는 외부 상담가에게 의뢰만 함
 - 상담 자체는 외부의 전문 상담가가 실시하며, 전체적인 상담 프로그램을 평가하고 외부 상담가를 관리하는 일은 내부 직원이 함
- S에너지의 EAP 프로그램은 경력개발, 역량개발, 생활상담, 가족상담 등 4개 분야에 대해 전문가와의 상담을 이용해서 고민을 푸는 상담서비스와 업무 중 재충전을 위한 휴식공간 제공을 통한 임직원 업무능률 향상 서비스임
- S에너지는 임직원의 고민 해소를 위해 10여 명의 전문 상담자 풀(Pool)을 확보하고, 임직원의 신청이 있을 경우 신청주제에 따라 적절한 상담자를 배정해 상담을 주선했
 - 내실 있는 상담을 위해 전문 경력관리 컨설턴트, 정신과 의사, 전문 심리상담사, 재테크 컨설턴트 등 외부 전문가들로 상담을 진행함. 경력관리와 심리 및 스트레스 상담, 자녀교육 상담이 가장 수요가 많았다고 함

우리사주제도

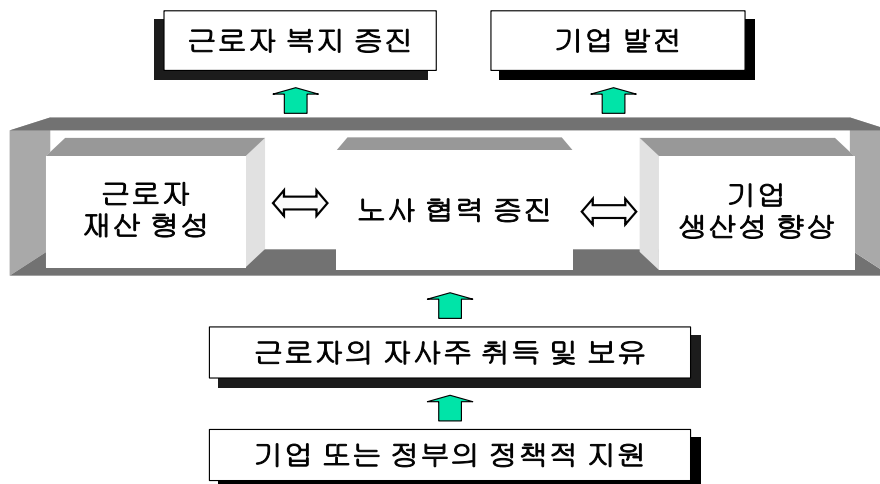
- ❖ 제1장 우리사주제도의 의의
- ❖ 제2장 우리사주제도의 주요 내용
- ❖ 제3장 우리사주제도의 도입 효과
- ❖ 제4장 우리사주제도의 도입 및 운영
- ❖ 제5장 우리사주제도의 주요 도입사례

제1장 우리사주제도의 의의

1. 우리사주제도의 개념

가. 우리사주제도의 개념

- 우리사주제도라는 말은 “우리 회사 주식 소유제도”의 줄임말로 기업 또는 정부가 각종 정책적 지원을 제공하여 근로자가 자신이 근무하는 회사의 주식을 취득·보유할 수 있도록 하는 종업원주식소유제도(Employee Stock Ownership Plan: ESOP, 종업원지주제도라고도 함) 또는 종업원주식제도(Employee Share Scheme)임



- 우리사주제도는 처음에는 근로자의 복지 증진을 위한 소득 보상적 차원에서 제한적으로 실시되었으나, 자본 소유의 분산 및 부의 공정한 분배를 통해 부익부 빈익빈의 자본 편중 현상을 시정할 수 있는 제도의 효용성으로 경제민주주의를 달성하기 위한 정책 수단으로 개발되었음

- 일반적으로 근로자는 자본가에 비해 축적된 재산이 많지 않은 저소득층으로 인식되어 왔기 때문에 근로자들의 자본 참가 수단은 극히 제한적일 수밖에 없었음. 따라서 근로자의 자본 참가를 촉진하기 위해서 기업과 정부가 근로자의 우리스주 취득을 지원하는 제도를 만들어 다양한 세제 및 제도상의 지원을 하고 있음
- 근로자는 우리스주를 취득함으로써 근로자이면서 동시에 주주로서의 책임과 권한을 가지며, 기업의 성장·발전에 의한 기업 가치 증대를 통한 자본 소득의 증가로 근로자의 복지 증진을 이룰 수 있어 미국·영국 등 세계 여러 나라에서 우리스주제도를 다양하게 활용하고 있음
- 이처럼 우리스주제도는 기업 또는 정부의 각종 정책적 지원으로 근로자로 하여금 우리스주를 취득·보유하게 함으로써 부의 공평 분배와 자본 소유의 분산 등을 유도하여 경제적 효율성과 사회적 공평성 달성에 기여하여 자본주의의 건전한 발전을 도모하는 것이 그 근본 목적이라고 할 수 있음

나. 우리스주제도의 목적

- 「근로복지기본법」은 “우리스주제도는 근로자로 하여금 우리스주조합을 통하여 해당 우리스주조합이 설립된 주식회사의 주식을 취득·보유하게 함으로써 근로자의 경제·사회적 지위 향상과 노사협력 증진을 도모함을 목적으로 한다”라고 규정하고 있음(제32조)
- 우리스주제도는 현실적인 측면에서 다음과 같은 여러 가지 구체적인 목적과 효과를 갖고 있음

(1) 근로자의 재산 형성 지원

- 근로자는 우리스주를 보유함으로써 근로소득 이외에 주주로서 배당소득을 얻는 한편, 기업 가치 상승을 통한 주식 가격 상승으로 자본이득을 얻을 수 있어 재산 형성 수단으로 이용할 수 있음

(2) 근로자의 경영 참여

- 근로자는 주주로서 주주총회에서 각종 의사표시를 하며, 장부열람권 행사 등을 통해 내부 감시자로서 회사의 경영 상황을 견제함으로써 경영투명성을 제고할 수 있음

(3) 노사 협력 제고

- 근로자는 주주로서 주인 의식을 가지고, 회사 발전에 적극 노력하는 한편 경영진과 수평적 의사소통이 가능해짐으로써 노사 협력을 강화할 수 있음

(4) 기업 생산성 향상

- 근로자가 자기회사에 대해 주인 의식과 애사심을 갖고 기업 발전을 위해 적극 노력함으로써 노동생산성을 향상시켜 기업발전에 기여하고, 이에 따라 생산적 복지를 실현할 수 있는 기반을 구축할 수 있음

2. 우리사주제도의 발전 과정

- 우리나라 우리사주제도의 효시는 1958년 10월 (주)유한양행이 근로자의 복지 향상과 노사 협력을 목적으로 근로자에게 회사의 주식을 지급한 것임
 - 동 사는 간부들에게는 공로주를 주고, 사원들에게는 희망자에 한해 회사의 주식을 매입하도록 하되 그 대금을 상여금에서 공제하도록 하였음
- 이후 몇몇 기업에서 단편적으로 이와 유사한 제도를 실시하기도 하였으나, 우리사주제도가 법률에 근거한 제도로써 등장하게 된 것은
 - 1968년 11월 22일 제정된 「자본시장육성에관한법률」에서 상장법인의 유상증자 시 신규 발행 주식의 10%를 근로자에게 우선 배정하도록 규정한 이후 부터임
 - 1972년 12월 30일 「자본시장육성에관한법률」개정 및 「기업공개촉진법」제정을 통해 우선배정을 일반공모·유상증자 시로 확대함으로써 기업공개 예정법인도 공개 주식의 10%를 근로자에게 우선배정토록 함

- 우리사주제도가 국가적 차원의 공적 제도로서 면모를 갖추고 본격적으로 보급되기 시작한 것은
 - 1974년 5월 29일 “기업공개와 건전한 기업풍토 조성”을 위한 대통령의 특별지시와 그 대책의 하나로 동년 7월 13일 “종업원지주제도 확대 실시 방안”이 발표된 이후이며, 동 방안에 따라 다음의 내용이 시행되었음
 - 유상증자 시 10%의 우선배정을 비공개법인까지 확대
 - 근로자 취득 주식의 관리를 위한 우리사주조합제도 도입
 - 근로자 취득 주식의 의무 예탁제 시행(공개법인 : 1년간, 비공개법인 : 상장시까지)
 - 세제지원(저축금액 세액공제제도 도입 : 저축금액의 5% 세액 공제)
- 1980년대 중반 이후 증권시장의 활황과 지속적인 경제 성장으로 근로자의 욕구가 질적으로 변화하고 다양화됨에 따라 근로자의 주인 의식을 제고하고 재산 형성을 촉진하기 위하여
 - 1987년 9월 15일 “종업원 지주제도의 확충방안”을 마련하여 1988년 1월 1일부터 우리사주 우선배정비율을 20%로 확대하고 취득자금에 대한 저축금액 세액공제도 저축액의 15%로 확대하였음
- 그 후 우리사주제도는 증권시장과 국가 경제의 성장·침체 등에 따라 표출되는 당면 문제점들을 해소하기 위해 의무예탁기간과 세제 혜택 등을 수시로 조정하여 왔음
 - 1988. 06 : 예탁기간 연장(1년 → 퇴직 시까지, 특별 인출 : 3년 경과)
 - 1993. 07 : 예탁기간 단축(퇴직 시까지 → 7년, 특별 인출 : 2년 경과)
 - 1994. 12 : 조합원에 대한 세액공제 제도 폐지
 - 1999. 08 : 의무예탁기간 단축(7년 → 1년, 1999년 말까지는 3년)
- 2001년에는 IMF 외환위기 극복 과정에서 기존 우리사주제도의 문제점과 한계가 표출되어 동제도가 제 기능을 발휘하기 위해서는 새로운 법률체계가 필요하다는 공감대가 형성되어 우리사주제도의 기본적 법률이 되는 「근로자복지기본법」을 제정·공포함(2002. 1월 시행)

- 회사·주주의 무상출연 및 우리사주조합 차입금으로 우리사주를 취득할 수 있게 함
- 장기보유 시스템을 마련하고 비상장법인도 우선배정 할 수 있는 근거를 마련

● 2002. 2. 9 「증권거래법 시행령」 개정

- 금융지주회사의 우리사주조합에 비상장 자·손자회사의 근로자 참가 허용
- 우리사주조합의 운영기준 개정(2002. 3. 6 재경부장관 고시2002-6호)

● 2005. 10. 1 「근로자복지기본법」 개정

- 2002년 사업주의 무상출연 및 차입형 우리사주제도 도입 등 제도 개선에도 불구하고 조합은 여전히 우선배정 위주로 운영되어 조합원의 재산손실 위험이 상존함. 이의 개선을 위해 우리사주매수선택권(스톡옵션형 우리사주제) 도입
- 지주회사의 증가에 따라 금융지주회사뿐 아니라 일반 지주회사의 비상장 자·손자회사의 근로자에게도 지배회사의 우리사주조합에 참가할 수 있는 근거 마련
- 조합운영의 개선을 위해 기업의 해산 사유 발생시 조합원 총회의 의결 없이 우리사주조합을 해산할 수 있도록 함
- 기타 우리사주조합의 차입기준 마련, 무상출연 주식에 대한 배정방법 개선 (가배정 절차 폐지, 즉시 개인별 계정에 배정) 등

● 2005. 12. 9 「증권거래법 시행령」 개정

- 상장법인의 조합차입 허용
- 우리사주조합의 요건을 「근로자복지기본법」으로 일원화

● 2010. 6. 8 「근로자복지기본법」 전부 개정

- 우리사주제도 실시회사로부터 도급받아 직전 연도 연간 총매출액의 100분의 50 이상을 거래하는 수급관계회사의 근로자도 우리사주제도 실시회사의 우리사주조합 동의를 얻어 그 조합에 가입할 수 있도록 자격 범위를 확대함
- 자본소유관계에 있는 회사의 근로자 외에 우리사주제도 실시회사로부터 도급받아 거래하는 회사의 근로자도 우리사주조합에 가입할 수 있도록 하여 상생의 협력관계 구축

- 우리사주매수선택권의 부여 한도에 관한 법률 규정 폐지(법 제39조제10항)
- 현재 우리사주매수선택권의 부여 한도가 법률에 있고, 이에 따라 대통령령에서 연간 600만원으로 정하고 있는 제한 규정을 삭제함으로써
- 우리사주 재산형성 지원 및 성과보상수단으로서의 기능 강화
- 협력출연형 우리사주 의무보유기간 연장(법 제43조제2항제2호단서, 시행령 제23조제1항제6호)
- 회사의 협력출연 여부에 관계 없이 조합원 출연분의 의무보유기간이 1년으로 고정되어 있어, 조합원 출연분의 장기예탁을 원하는 회사의 요구에 부응하지 못함
- 회사의 협력출연이 있는 경우 조합원 출연분의 의무보유기간을 장기화하여 회사로 하여금 우호주주를 장기간 안정적으로 확보할 수 있는 수단을 제공함으로써 회사측의 협력출연 확대 유도

3. 우리사주제도의 외국사례

- 미국, 유럽제국, 일본 등 여러 국가에서 종업원지주제도를 다양한 형태로 도입하여 활발히 운영하고 있음
 - 미국 : 기업연금제도의 일종으로 신탁구조를 활용하고 있으며, 위험분산을 위해 포트폴리오 투자를 허용하고 있음
 - * 55세 이상자로서 10년 이상 ESOP에 참가시 ESOP 보유자산의 25% 내에서 분산 투자를 허용(60세 이상의 경우 분산투자 한도를 50%까지 확대)
 - 영국 : 이윤배분제도를 근간으로 실시하고 있으며, 2000년 전종업원지분소유제(AESOP), 2001년 주식인센티브제도(SIP)를 추가하는 등 제도활성화에 주력함
 - * 미국과 달리 연금제도와는 엄격히 분리하여 운영하고 있으며, 영국의 재정법(Finance Act)은 일정한 ESOP의 승인 요건을 규정하여 이에 따라 세제 혜택을 부여하고 있음

- 일본 : 근거 법령이 특정되어 있지 않고, 배당소득세 공제제도 적용 이외에 특별한 세제지원 부재로 제도 활성화는 다소 미흡한 상황임

* 종업원지주회사는 참가자의 구성에 따라 자사종업원지주회, 임원 지주회, 확대 종업원지주회, 거래처지주회 등을 구분함으로써 영국, 미국과 다른 특징을 보유

〈 주요국 종업원주식소유제도의 운영상 특징과 출연 유형 〉

	설립 및 운영상 특징	취득 자원 및 유형
한 국	- 민법상 비법인 사단 : 임의단체 - 100% 소속 회사의 주식에 투자	- 성과급 지급, 회사의 (대응)출연, 종업원 출연, 스톡옵션
미 국	- 신탁형 - 분산투자 : 주로 소속 회사의 주식에 투자 (50%이상)	- 적립금-ESPP, 연금형, 임금보너스, 차입금, 스톡옵션
영 국	- 신탁형 : 회사가 PS Trust설립 - 100% 소속 회사의 주식에 투자	- 성과급 지급, 회사의 대응출연, 종업원 출연, 스톡옵션
일 본	- 민법상 조합 법인 등 다양한 형태: 임의단체 - 주로 관리신탁	- 조합원 적립금, 회사 출연금, 배당금

제2장 **우리사주제도의 주요 내용**

1. 지원 체계

● 고용노동부, 금융위원회

- 고용노동부 본부에서는 근로복지기본법령에 근거하여 우리사주제도의 전반적인 사항에 대한 정책 수립, 제도 개선 등의 사항을 담당
- 금융위원회는 자본시장법에 근거하여 상장법인 또는 상장예정법인의 우선 배정제도 시행에 관한 사항을 담당

● 지방고용노동관서

- 우리사주조합 설립 신고, 운영 상황, 이전, 해산 보고 등의 수리
- 우리사주조합 운영의 적법성 확보, 관련 민원업무 처리 및 법령 위반 사항에 대한 과태료 부과 등 관리·감독 담당

● 한국증권금융(주)

- 우리사주조합 또는 조합원 보유 우리사주의 보관 및 관리, 우리사주조합 관련 용자 업무
- 우리사주조합 설립 안내, 우리사주 담당자 교육 및 실무 안내 등

● 우리사주조합

- 조합원, 대의원, 조합 대표자, 이사, 감사 등으로 구성되어 조합원의 우리사주 취득 및 보유 지원
- 조합 규약의 작성, 변경 등 조합 운영에 관한 전반적 사항을 법령의 범위 안에서 조합원의 의사를 반영하여 결정

● 우리사주운영위원회

- 사업주와 조합을 대표하는 각 각 동수의 위원으로 하되, 2인 이상 10인 이하로 구성

- 사업주의 우리사주조합에 대한 지원 내용, 지원 조건 등을 협의·결정하고, 그 협의 결과를 약정으로 체결

고용노동부· 금융위원회	→	• 제도에 관한 정책수립 및 제도 개선
지방고용노동관서	→	• 조합의 각종 신고·보고 사항 수리 • 조합운영의 적법성 관리·감독
한국증권금융 (전담관리기관)	→	• 우리사주 주식·보관·관리 • 조합운영 상담·교육, 취득자금 용자
우리사주운영위원회	→	• 기업의 조합지원 사항 협의·결정
우리사주조합	→	• 조합원의 우리사주 취득·보유 지원 • 조합 운영, 조합재산 배분·관리

2. 기본 운영 구조

● 회사 또는 대주주 등의 출연에 의한 우리사주 취득

- 회사 주식의 출연 : 출연된 주식은 즉시 조합원계정으로 배정하여 예탁한 날로부터 4년 이상 8년 이내의 범위에서 출연자와 협의하여 정한 기간 동안 의무예탁(그림 ①→②→③)
- 현금의 출연 : 출연자금은 조합 기금에 적립되며, 해당 회계연도에 적립된 기금은 다음 회계 연도 개시 후 6개월까지는 우리사주 매입 또는 회사가 상환하기로 약정한 차입금 상환에 사용되어야 하며, 우리사주를 매입한 경우에는 즉시 조합원계정에 배정하여 예탁한 날로부터 4년 이상 8년 이내의 범위에서 출연자와 협의하여 정한 기간 동안 의무예탁(그림 ①'→②→③)

● 조합원의 출연에 의한 우리사주 취득

- 출연금은 우리사주 매입 전까지는 조합 기금에 적립되며, 직전 회계연도 말까지 적립된 기금은 해당 회계연도 개시 후 6개월까지 우리사주 취득에 사용되어야 하고, 취득한우리사주는 즉시 조합원계정에 배정하여 1년간 의무예탁(그림

①“ → ② → ③)

● 회사주주 상환 차입형에 의한 우리사주 취득

- 우리사주조합이 회사·주주의 상환 약정 및 보증 등으로 회사 또는 금융기관으로부터 차입하여 취득한 우리사주는 조합계정에 배정하여 예탁한 후 회사가 무상 출연한 자금으로 조합이 차입금을 상환하면, 그 상환액 범위 내에서 조합원계정으로 이체한 후 1년간 의무예탁

3. 특징 및 기본 요건

● 우리사주제도는 참가자가 회사의 근로자이어야 하고, 취득 대상은 우리사주로 제한되어야 하며, 근로자의 우리사주 취득을 위해 기업 또는 정부가 특별한 지원책을 제공하는 제도적인 장치를 가져야 한다는 특징을 갖고 있음

- 우리사주제도 실시회사가 50%이상의 지분을 보유하고 있는 자회사 및 손자회사 중 주권상장법인이 아닌 회사의 근로자도 우리사주제도 실시회사 우리사주조합의 참가자가 될 수 있음

- 수급관계회사(우리사주제도 실시회사로부터 받는 도급의 비중이 직전연도 연간 총매출액의 50% 이상인 회사)의 근로자도 도급회사 우리사주조합의 참가자가 될 수 있음

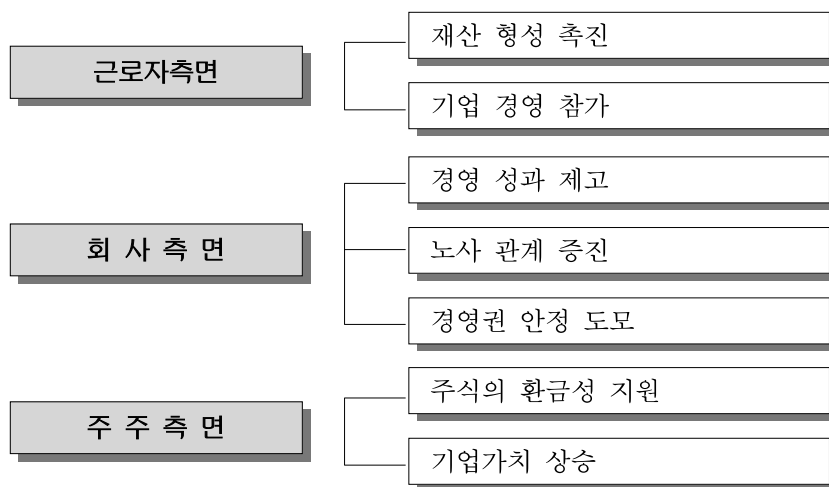
● 우리사주제도는 다음과 같은 원칙 하에서 시행하는 것이 바람직함

- 회사의 경영방침으로 시행되어야 함. 회사가 능동적으로 제도를 수용할 때 우리사주제도를 통한 회사의 경영성과 향상을 극대화 할 수 있으므로, 회사의 경영방침으로 제도를 시행하여야 함. 회사의 의사와 관계없이 근로자가 자발적으로 자기계산에 의해 회사의 주식을 매입·보유하는 경우는 종업원 주식소유제도이기는 하지만 본래 의미의 우리사주제도라고는 할 수 없음
- 우리사주의 장기 보유를 목적으로 하는 것이어야 함. 우리사주제도는 근로자로 하여금 우리사주를 보유하게 하여 근로자의 재산형성을 촉진시키고 기업에 대한 귀속 의식을 제고시켜 노사간의 협력체제 및 기업의 생산성 향상에 기여하는데

- 목적이 있으므로 근로자는 일정 기간 우리사주를 지속적으로 보유하여야 함
- 제도적으로 일정한 상설기구가 구성되어야 함. 우리사주의 취득·보유가 계속적·장기적이기 위해서는 시스템에 의한 지속적인 지원에 의해서만 가능하므로 일정한 상설기구를 구성하여야 함
 - 회사와 정부는 근로자의 우리사주 취득을 돕기 위하여 특별한 편의나 경제적 지원을 제공하여야 함. 즉, 재정 능력이 취약한 근로자가 우리사주를 취득·보유할 수 있도록 회사는 자기주식 또는 금전을 출연하거나 우리사주 취득에 필요한 자금을 용이하게 차입할 수 있도록 담보 또는 보증을 제공하고, 우리사주의 취득·보유에 따른 관리비용을 지급하는 등 특별한 편의나 경제적 지원을 제공하여야 하며, 정부는 기업의 이와 같은 지원과 근로자의 자발적인 우리사주 취득을 촉진하기 위하여 그에 상응하는 적절한 세제상의 지원을 제공하여야 함

제3장 **우리사주제도의 도입 효과**

- ◇ 우리사주제도는 경제민주주의와 자본 대중화의 달성을 이론적 출발점
 - 자본주의는 그 속성상 자본이 소수에 편중되어 부익부, 빈익빈 현상이 심화되고 소수 자본가가 다수의 근로자를 지배하는 형태로 진전되는 경향
- ◇ 또한, 경제규모가 커지고 산업의 내용이 복잡해짐에 따라 노사간의 대립은 더욱 첨예화되고 상호 적대적인 관계를 형성하기도 함
 - The Ownership Solution의 저자인 Jeffrey R. Gates 등 많은 사람들은 우리사주제도가 이 같은 문제를 해결할 수 있는 소유 구조 개편의 혁신적 대안이 될 수 있을 것으로 주장
- ◇ 우리사주제도는 근로자로 하여금 우리사주를 취득보유하게 하는 것 그 자체에 목적이 있다기보다는
 - 자본 소유의 분산, 부의 공평 분배 등을 통한 경제 정의를 실현하고 자본주의의 건전한 발전을 도모
 - 기업의 생산성 향상과 근로자의 자본 참가를 통해 생산적 복지를 실현할 수 있는 기반을 구축함으로써 노사 협력 관계를 도출해 내는데 정책적 목적이 있음



● 근로자 측면

- 주주로서 보유 주식에 대한 배당소득과 주식 가치 상승으로 인한 자본이득 발생 등 임금소득 이외의 회사의 성장과 발전에 따른 자본소득 증가로 근로자의 재산 형성에 기여
- 경영 참여에 의한 내부 감시자 역할을 함으로써 건실한 기업 성장을 유인할 수 있고, 이를 통해 고용 안정 도모
- 근로자의 출연금과 회사 출연분에 대한 과세이연 및 장기보유 시 비과세 등의 세제 혜택
- 분사, 상속인의 기업 경영 포기 시 근로자의 기업 인수를 촉진함으로써 근로자의 일자리 보전에 기여

● 회사 측면

- 우수 근로자의 유치·보존, 근로자에 대한 동기 부여, 근로자의 주인의식과 애사심 고취 등 기업문화의 변화를 통해 기업 생산성 및 경쟁력 제고가 가능
- 노사 분류 예방 등 협력적인 노사관계 형성에 기여
- 임금 교섭의 탄력성 확보, 근로자에 대한 성과급으로 보유 중인 우리사주를 활용
- 근로자의 주식소유로 근로자가 내부감시자로서의 역할을 수행함에 따라 지배 구조 개선 효과
- 근로자 보유 주식을 우호지분으로 활용함으로써 적대적 M&A를 방지할 수 있음
- 근로자가 신주를 인수하는 경우 기업의 자금조달에 기여할 수 있음
- 우리사주조합에 대한 우리사주·금전 출연 시 법인세 손비 처리 등 각종 세제 혜택을 받을 수 있음

● 주주 측면

- 비상장회사의 주주에 대하여 주식의 환금성을 지원할 수 있는 내부 유통시장을 제공함
- 기업의 경쟁력 강화 및 생산성 향상에 따른 기업가치 상승효과가 있음

제4장 **우리사주제도의 도입 및 운영**

1. 우리사주제도의 도입 절차

● 조합설립의 임의성

- 우리사주조합의 설립은 법적으로 의무 사항이 아니고 근로자의 임의적인 선택 사항이므로 근로자가 회사와 협의하여 자율적으로 설립할 수 있음

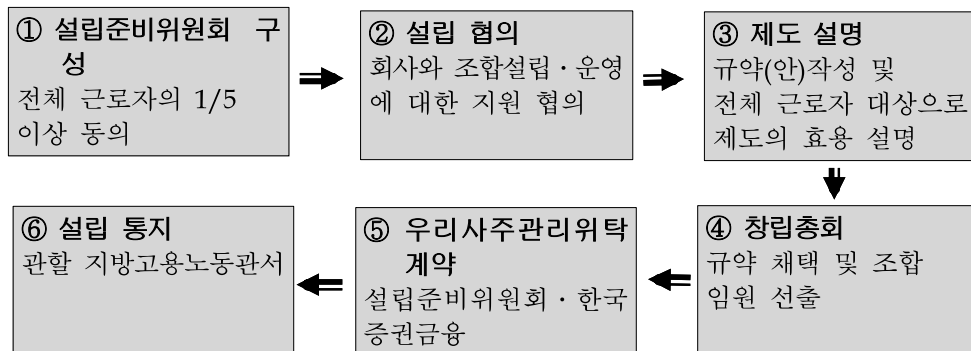
● 조합 설립 가능 근로자

- 상법상 주식회사이면 어느 회사의 근로자나 우리사주조합을 설립할 수 있음
 - ※ 외국법령에 의하여 설립된 외국법인의 근로자는 근로복지기본법에 따른 우리사주조합을 설립할 수 없음

● 조합의 성격

- 우리사주조합의 단체적 성격은 비법인 사단으로 근로복지기본법에서 규정한 사항을 제외하고는 민법상 사단법인에 관한 규정을 준용함
 - ※ 비법인 사단 : 단체의 실질은 사단법인임에도 불구하고 법인격을 취득하지 못한 사단으로 법인격을 전제로 하는 것을 제외하고는 원칙적으로 사단법인에 관한 규정이 유추 적용됨

● 우리사주조합의 설립 절차



① 설립준비위원회의 구성

- 우리사주조합을 설립하고자 하는 경우에는 먼저 조합 가입 자격이 있는 전체 근로자 1/5 이상의 동의를 얻어 설립준비위원회를 구성

※ 설립준비위원의 수 및 자격에 관하여는 별도의 규정이 없으나 위원회라는 점에서 2인 이상이어야 할 것이며, 그 구성원은 「근로복지기본법」 제33조에서 조합의 설립 주체를 근로자로 특정하고 있으므로 조합 가입 자격이 있어야 할 것임

② 조합 설립에 관해 회사와 협의

- 회사의 조합 설립에 대한 지원 및 지원 조건
- 회사의 출연 계획 및 우리사주 배정 등
- 우리사주운영위원회의 설치·운영에 관한 사항
- 기타 조합의 설립·운영에 필요한 사항

③ 조합 규약(안)의 작성

- 조합의 규약은 조합의 조직·운영 및 활동에 관한 기본적 자치법규로, 그 규정이 법령의 강행법규에 반하지 않는 한 조합원 및 조합의 기관을 구속함

※ 조합 규약의 필수적 기재 사항은 ①목적 ②명칭 ③주된 사무소 및 분사무소의 소재지 ④조합의 임원에 관한 사항 ⑤의결권의 행사 방법에 관한 사항 ⑥조합 기금의 조성 및 운용에 관한 사항 ⑦조합의 우리사주 취득 및 배정에 관한 사항 ⑧예탁 주식의 인출에 관한 사항 ⑨조합 해산 시 잔여재산 처분에 관한 사항 등임

④ 근로자에 대한 제도 설명 및 조합원 모집

- 전체 근로자를 상대로 조합의 설립 목적·효용성 및 제도 운영 등에 관한 설명회를 개최하고 조합 가입을 희망하는 근로자로부터 가입 신청을 받아 조합을 구성함

- ※ 우리사주제도 및 규약(안)에 대한 구체적이고 체계적인 설명을 통해 근로자의 조합 가입을 유도하고, 근로자는 조합에 가입함으로써 총회에서 확정되는 규약을 준수해야 할 의무가 있음을 주지시켜야 함

⑤ 조합 창립총회 개최

- 조합 가입 자격이 있는 근로자의 과반수 참석으로 조합 규약을 확정하고, 확정된 규약에 따라 직접·비밀·무기명 투표의 방식에 의하여 조합 대표자(이사 겸임), 이사 및 감사를 선임함
- ※ 규약 확정의 결의에 관하여 명문의 규정은 없으나 법 제30조 제1항의 “조합은 민주적으로 운영되어야 한다”는 취지에 따라 참석 근로자 과반수의 찬성을 필요로 한다고 보아야 할 것임

⑥ 우리사주관리위탁계약 체결

- 설립준비위원회는 창립총회 개최 후 3주 이내에 한국증권금융과 우리사주관리위탁계약을 체결하여야 함
- ※ 우리사주관리위탁계약은 조합과 한국증권금융간의 우리사주 예탁 및 인출 사무의 절차에 관한 임치와 위임의 혼합계약임

⑦ 우리사주조합의 설립 통지

- 설립준비위원회는 우리사주관리위탁계약 체결 후 3주 이내에 별지 서식에 따라 지방고용노동관서의 장에게 조합설립을 통지하고, 조합대표자에게 사무를 인계함
- ※ 설립 중의 조합은 설립 후의 조합과 실질적으로 동일하기 때문에 설립준비위원회의 행위는 설립 후의 조합에 포괄적으로 승계되며, 설립준비위원회와 회사간의 협의 결과 및 우리사주조합관리위탁계약 등의 효력은 설립 후 조합을 구속하고 조합은 이를 준수하여야 함

〈 우리사주조합 설립 일정표(예시) 〉

일정	진행절차	주관처	대상처
D-30	우리사주제도 도입 검토 및 한국증권금융에서 실시하는 교육 참석	설립 추진반	
D-28	설립준비위원회 구성	"	
D-23	규약(안) 작성	설립준비위원회	
D-20	근로자에 대한 제도 설명 및 회사와의 협의	"	근로자, 회사
D-15	조합 가입 신청서 접수	"	희망 근로자
D-13	창립총회 개최 공고(개최일 1주간 전)	"	적격 근로자
D-5	창립총회 개최	"	"
	대의원 선임(선택적 사항)	"	조합원
D-1	우리사주관리위탁계약 신청 및 체결	"	수탁기관
D	설립 통지 및 수탁기관에 통지	"	지방고용노동관서
D+1	우리사주 취득 및 우리사주조합운영위원회 결성 등 우리사주조합 업무 추진	조합의 대표자 등 임원	전 조합원 · 회사

2. 우리사주제도의 운영

가. 우리사주조합 관리

● 조합 관리의 기본

- 조합은 전체 조합원의 의사를 반영하여 민주적으로 운영되어야 함
- 조합 대표자 등 조합의 운영 주체는 각자의 직무를 선량한 관리자의 주의 의무를 다하여 수행하여야 함

● 조합원의 가입 및 탈퇴

- 근로자의 우리사주조합 가입은 권리이지 의무가 아님
- 원칙적으로 우리사주조합이 설립된 회사의 모든 근로자는 자유로이 조합에 가입하거나 탈퇴할 수 있으며, 관계회사의 근로자도 일정한 요건을 갖춘 경우에는 지배회사의 조합에 가입하거나 탈퇴할 수 있음

- 지배관계회사란 지배회사가 발행주식 총수의 50% 이상을 소유하고 있는 비상장회사(자회사)와 그 자회사가 발행주식 총수의 50% 이상을 소유하고 있는 비상장회사(손자회사)를 말함
- 수급관계회사란 우리사주제도 실시회사(도급회사)로부터 도급받아 직전 연도 연간 총매출액의 100분의 50 이상을 거래하는 주식회사를 말함
- 일정한 요건이란 관계회사 근로자 전원의 과반수 이상이 동의하고 지배회사의 우리사주조합이 동의하는 경우를 말함
- 다만, 탈퇴 조합원에 대하여는 2년 이내의 기간에서 규약의 정함에 따라 재가입을 제한할 수 있으며, ①주주총회에서 선임된 임원 ②해당 회사 또는 관계회사의 주주 중 소액주주가 아닌 주주 ③일용 근로자 ④최대 주주와 혈연관계에 있는 특수 관계인은 조합에 가입할 수 없으며, 조합원이 이에 해당하게 된 경우에는 그 자격을 상실함

● 조합의 기구

(1) 조합원총회(대의원회)

- 조합의 최고 의사결정기구로서 ①규약의 제정 및 변경에 관한 사항 ②우리사주조합 기금의 구성에 관한 사항 ③예산 및 결산에 관한 사항 ④대표자 등 임원의 선출 ⑥기타 중요한 사항을 결정함
- 조합은 규약의 정함에 따라 조합원 총회에 갈음할 대의원회를 둘 수 있으나, 규약의 제정 및 변경은 반드시 조합원총회에서 결의하여야 함
- 조합의 대표자는 매년 1회 이상 조합원총회(또는 대의원회)를 개최하여야 함. 다만, 의결사항이 없고 조합규약에 조합 운영상황 보고서의 공고로 총회를 갈음할 수 있도록 규정한 경우에는 조합운영상황 보고서의 공고로 총회를 갈음할 수 있음
- 조합원(대의원) 1/5이상이 목적 사항을 제시하고 총회 소집을 요구할 때에도 3주 이내에 조합원총회(대의원회의)를 개최하여야 함

(2) 조합 대표자(조합장)

- 조합의 대표자는 총회에서 선임되며 대내·외적으로 조합을 대표하며, 조합원총회 및 조합이사회를 소집하고 그 의장이 됨

(3) 이사회

- 조합원총회 또는 규약에서 정한 사항 및 위임한 사항을 결의·집행하기 위해 이사로 구성된 기관이며, 이사는 각자 조합장을 보좌하고, 이사회에 참석하여 결의 사항에 관한 의견 진술 및 의결권을 가짐

(4) 감 사

- 조합의 재산 사항 및 이사의 업무 집행 사항을 감사하고, 부정·불비한 것이 있음을 발견한 때에는 그에 관하여 시정을 요구하고, 이를 조합원총회 또는 감독관청에 보고하는 등의 업무를 수행함

- 또한, 감사는 위 사항을 조합원총회에 보고하기 위하여 조합원총회를 소집할 수 있음

⇒ 조합의 대표자 등 임원(이사, 감사)은 직접·비밀·무기명 투표로 선출되어야 함

(5) 우리사주 운영위원회

- 회사의 조합에 대한 지원 내용 및 지원 조건 등을 협의하기 위하여 필요한 경우 회사와 조합을 대표하는 각 2인 이상 10인 이하의 동수의 위원으로 우리사주 운영위원회를 구성할 수 있음

- 회사와 조합은 운영위원회에서 협의된 사항의 원활한 이행을 담보하기 위하여 협의 결과를 약정으로 체결

● 우리사주조합의 운영관리

- 조합은 조합의 재산을 조합원계정과 조합계정으로 구분하여 관리하여야 함

- 조합의 회계연도는 회사의 회계연도와 같아야 하며, 매 회계연도 종료 후 3월 이내에 그 운영 상황을 고용노동부장관에게 보고하여야 함

※ 우리사주조합 운영상황보고서 작성요령 참조

- 조합은 조합 또는 조합원이 취득한 우리사주는 수탁기관에 예탁하고, 조합 기금은 금융기관에 예치하여야 함

※ 신고 및 보고사항

구 분	의무 근거	신고시기	신고처
우리사주조합 설립 신고	근로복지기본법 시행령 제8조제4항	• 우리사주조합 설립시	지방고용노동관서
우리사주조합 운영상황 보고	근로복지기본법 제35조제9항	• 회계연도종료 후 3개 월 이내	지방고용노동관서
우리사주조합 사무소 이전신고	근로복지기본법 제35조제8항 관리위탁계약 제12조	• 우리사주조합의 사무 소를 이전한 날부터 3주 이내	지방고용노동관서 한국증권금융
우리사주조합 해산 보고	근로복지기본법 제47조제1항 및 같은 법 시행령 제29조 관리위탁계약 제12조	• 우리사주조합 해산일로 부터 3주 이내	지방고용노동관서
조합장(대표이사) 변경신고	관리위탁계약 제12조	• 조합장, 대표이사 변경 시	한국증권금융
규약 변경 신고	〃	• 규약 변경 시	〃
인감 분실(변경) 신고	〃	• 인감 분실, 변경 시	〃
회사 상호 및 조합 명칭 등 변경신고	〃	• 해당 내용 변경 시	〃

<참고>

우리사주조합 운영상황 보고서 작성요령

< 2010년도 우리산업(주) 우리사주조합 운영상황(예시) >

1. 조합기금현황

1) 전기말 기금 잔액(2009년도 말 현재)

- 전기중 사용 후 기말기금 잔액: 100,000천원

2) 기금 증가 사항(2010년도)

가) 출연(기부)금 현황

- 회사 출연: 10,000천원
- 주주 출연: 10,000천원

나) 조합원 자기출연금 현황

- 조합원이 우리사주 취득을 위해 자기재산 출연: 50,000천원

다) 차입금 현황

- 조합명의 차입금: 50,000천원

라) 조합계정 주식 배당금 수령: 20,000천원

마) 기금에서 발생한 이자소득 등의 수익금: 5,000천원

3) 기금 사용 사항(2010년도)

가) 우리사주 매입: 150,000천원

나) 차입금 상환: 10,000천원

다) 기타주식 매입을 위한 부대비용 및 차입금이자 지급: 10,000천원

2. 우리사주 현황

1) 전기말 우리사주 보유 잔고(2009년도 말 현재)

- 가. 조합계정: 50만주
- 나. 조합원계정: 50만주

2) 우리사주 증감 사항(2010년도)

가) 조합계정 증가 현황

- 차입금으로 취득: 30만주
- 주식배당에 의한 증가: 5만주
- 개인별계정에서 회수한 주식: 5만주

가-1) 조합원계정 증가 현황

- 회사·주주 출연: 15만주
- 시장매입: 15만주
- 우선배정에 의한 매입: 10만주
- 우리사주매수선택권 행사에 의한 증가: 10만주
- 차입금 상환으로 인한 증가: 10만주

나) 조합계정 감소 현황

- 차입금 상환에 따라 개인별계정에 배정: 10만주

나-1) 조합원계정 감소 현황

- 의무예탁기간 만료 인출: 30만주
- 퇴직에 따른 인출: 10만주

3) 우리사주매수선택권 부여 현황

- 가) 부여주식 수: 100만주
- 나) 부여방법: 신주발행, 자기주식 교부
- 다) 제공기간: 2년
- 라) 행사기회: 권리부여일로부터 매 6개월
- 마) 권리부여시 우리사주의 평가가격: 650원
- 바) 행사가격 할인율: 20%

■ 근로복지기본법 시행규칙[별지 제5호서식]						
우리사주조합 운영상황 보고서(2010년도분)						
(앞 쪽)						
※ 아래의 작성방법을 읽고 작성해 주시기 바라며 []에는 해당되는 곳에 √ 표시를 합니다. (단위: 천원, 명, 주)						
조합	① 조합명 우리산업(주) 우리사주조합		② 조합원 수 100		③ 설립신고일 2002. 1. 30	
	④ 소재지 〇〇도 〇〇시 〇〇동 〇〇번지					
	전화번호 000-000-0000)		⑤ 대표자 나우리			
	⑥ 회계연도	2010년 01월 01일 ~2010년 12월 31일		⑦ 우리사주운영위원회 설치 여부 [√]설치 []미설치		
회사	⑧ 상호 우리산업(주)		⑨ 대표자 나사주			
	⑩ 업종 제조업		⑪ 근로자 수 130 (노동조합원 수) 100			
	⑫ 납입자본금(천원, 발행주식총수) 10,000,000(20,000,000)					
재산 현황	구분		⑬ 전기 말 잔고	⑭ 당기 증가	⑮ 당기 감소	⑯ 당기 말 잔고
	조합기금(천원)		100,000	145,000	170,000	75,000
	주식(주)	계	1,000,000	1,000,000	500,000	1,500,000
		조합계정	500,000	400,000	100,000	800,000
		조합원계정	500,000	600,000	400,000	700,000
우리사주매 수선택권 부여 현황	⑰ 부여주식 수(조합원 수) 1,000,000		⑱ 부여방법 신주발행, 자기주식			
	⑲ 제공기간(행사 횟수) 2년(4회)		⑳ 행사가격(평가가격) 520원(650원)			
「근로복지기본법」 제35조제9항 및 같은 법 시행규칙 제11조에 따라 위와 같이 보고합니다.						
2010년 3월 10일						
대표자 (서명 또는 인)						
〇〇지방고용노동청(〇〇〇〇지청)장 귀하						

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

(뒤 쪽)

첨부서류	※ 전년도와 운영실적이 동일하거나 운영실적이 없는 경우에는 구비서류 1~4의 첨부서류를 제출하지 않아도 됩니다.	수수료
	1. 대차대조표 1부 2. 손익계산서 1부 3. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 1부 4. 사업보고서 1부 5. 규약 사본 1부(규약이 변경된 경우에만 제출합니다) 6. 액면분할 등 주식 변동이 있는 경우 이를 증명할 수 있는 서류 1부	없음
작성방법		
1. ⑥회계연도란에는 회사 회계연도의 시작일과 말일을 적습니다. ※ 회계연도는 아래(예시)와 같이 적습니다. - 회계기간이 2009. 4.1 ~ 2010. 3.31(1분기 결산법인) ==> “2010” - 회계기간이 2009. 7.1 ~ 2010. 6.30(2분기 결산법인) ==> “2010” - 회계기간이 2009.10.1 ~ 2010. 9.30(3분기 결산법인) ==> “2010” - 회계기간이 2010. 1.1 ~ 2010.12.31(4분기 결산법인) ==> “2010” 2. ⑩업종란에는 「통계법」에 따라 통계청장이 고시하는 한국표준산업분류표의 대분류 업종명을 적습니다. 3. ⑫납입자본금란은 발행된 주식의 액면총액을 적고, () 안은 발행된 주식의 총수를 적습니다. 4. ⑬~⑯ 전기 말 잔고란, 당기 증가란, 당기 감소란, 당기 말 잔고란은 전기 회계연도 말과 당기 회계연도 말을 기준으로 하여 조합기금 및 주식의 증감 상황을 적습니다. 5. ⑰~⑳ 부여주식 수(조합원 수)란, 부여방법란, 제공기간(행사 횟수)란, 행사가격(평가가격) 란은 해당 연도에 부여된 우리사주매수선택권의 현황을 적습니다. 6. 액면분할 등 주식 변동이 있는 경우 이를 증명할 수 있는 서류는 법인 등기사항 증명서 등의 서류를 첨부합니다.		

나. 우리사주조합 기금 조성 및 사용

● 기금의 조성

- 조합은 우리사주 취득을 위하여 우리사주조합 기금을 조성할 수 있음. 조합 기금의 재원은 ①회사, 주주 등이 출연한 금품 ②조합원이 출자한 금전 ③차입금 ④조합계정 보유 주식의 배당금 등 수익금 ⑤그 밖의 수입금이 있음
- 조합은 회사, 주주 및 다음의 금융기관 등으로부터 우리사주 취득자금을 차입할 수 있음
 - 한국증권금융
 - 「사내근로복지기본법」에 의한 사내근로복지기금
 - 은행, 보험회사 및 상호저축은행 등

● 기금의 사용

- 조성된 기금은 원칙적으로 우리사주 취득 및 차입금의 상환에 사용되어야 함
 - 회사가 상환하기로 약정한 조합 차입금은 조합원이 출자한 금전으로 상환할 수 없으며, 조합원이 상환하기로 약정한 조합 차입금은 회사의 무상출연금으로 상환할 수 없음
- 직전 회계 연도 말까지 조성된 기금은 불가피한 경우를 제외하고는 해당 회계연도 개시 후 6개월 이내에 우리사주 취득에 사용되어야 함

※ 불가피한 경우라 함은 ①적립 기금이 적어 조합원별 배정주식이 1주 미만으로 예상되는 경우 ②상장 폐지가 확정되었거나 상장 폐지 신청을 한 경우 ③관리종목으로 지정된 경우 ④비상장법인으로 유통 주식이 없어 매입수량 확보가 곤란한 경우 ⑤우리사주매수선택권을 부여 받은 조합원이 우리사주매수 선택권 행사를 위하여 출자한 금전 등임

※ 기금의 관리 등

- ◇ 조합은 조성된 기금을 우리사주 취득 전까지 한국증권금융, 은행, 보험회사 및 상호저축은행 등 적격 금융기관에 예치하여야 함
- ◇ 주무관청은 우리사주조합이 그 운영 등에 있어서 법령에 위반한 행위를 할 경우에는 일정한 기준에 따라 과태료를 부과할 수 있음

다. 우리사주의 취득 및 관리

(1) 우리사주의 취득

- 조합은 전체 조합원의 이익에 부합되도록 우리사주를 취득하여야 함

● 우선배정주식의 청약

- 회사가 공모 또는 유상증자할 때, 공모 또는 유상증자 물량의 우리사주를 우리사주조합원이 우선배정 받아 이를 청약하여 우리사주를 취득함
- 주권상장법인과 상장예정법인은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의7에 따라 모집 또는 매출하는 주식의 20%를 조합원에게 우선 배정 하여야 하며(조합원의 권리),
- 코스닥상장법인과 비상장법인은 「근로복지기본법」 제38조에 따라 모집·매출 및 유상증자 주식의 20% 범위 안에서 조합원에게 우선 배정할 수 있음 (조합원의 권리는 아님)

※ 모집: 50명 이상의 투자자에게 신규로 발행되는 증권의 취득 청약을 권유하는 것 (「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조 제7항)

※ 매출: 50명 이상의 투자자에게 이미 발행된 증권의 매도 청약을 하거나 매수 청약을 권유하는 것(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조 제9항)

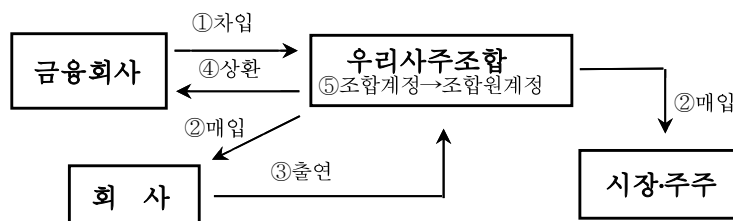
● 우리사주매수선택권의 행사

- 우리사주매수선택권의 행사를 통해 회사로부터 신주를 인수하거나 회사가 보유한 자기주식을 매수
- 우리사주매수선택권 제도: 해당 회사의 전체 우리사주조합원에게 미리 정한 가격으로 6개월 이상 2년 이내에 우리사주를 취득할 수 있는 권리를 부여하는 제도

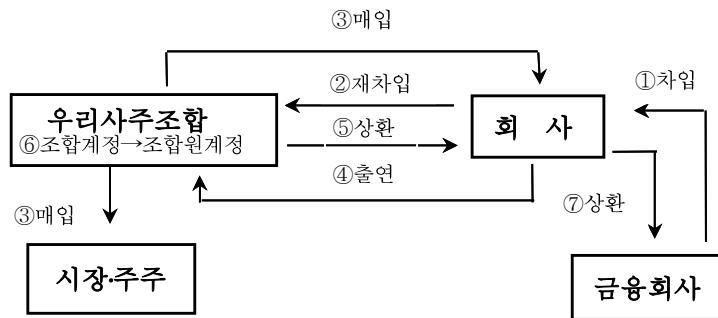
● 우리사주매수선택권 제도의 기본 구조

- ① 정관변경: 주주총회 특별결의에 의해 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다는 뜻 등을 정관에 기재

- ② 권리부여: 발행주식 총 수의 100분의 20의 범위 안에서 정관이 정하는 바에 따라 주주총회의 결의로 부여. 다만 100분의 10의 범위에서 부여하는 경우에는 정관이 정하는 바에 따라 이사회 결의로 가능
- 권리행사 제공 기간: 6개월 이상 2년 이하의 기간
 - 권리행사 기회: 제공 기간 중 6개월 또는 1년 단위기간으로 행사 가능(제공 기간이 2년인 경우 최소 1회에서 4회까지 가능)
 - 행사 가격: 권리부여 시 평가 가격의 100분의 80 이상
- ③ 권리행사(취득): 신주를 인수하거나 해당 회사가 보유하고 있는 자기주식을 매수하는 방법으로 권리 행사(차액 보상 불가)
- 회사가 신주를 발행하여 권리행사에 응하는 경우에는 증자등기 등의 조치가 필요함
- ④ 예탁 및 인출: 주주와의 이해 조정 및 제도의 목적달성을 위하여 자금출연주체에 따라 일정기간 의무예탁(조합원 출자 1년, 조합원 이외의 자가 출연 시 4~8년)
- 시장매입 등에 의한 취득
- 조합원이 매월 일정금액 급여에서 공제하여 그 적립된 기금으로 유가증권시장이나 코스닥시장에서 매입하거나 회사나 다른 주주로부터 장외에서 매입하는 방법으로 우리사주를 취득, 또는
 - 조합이 회사 또는 금융회사 등으로부터 차입하여 시장이나 장외에서 우리사주를 매입하고 회사나 대주주가 출연한 기금으로 차입금을 상환할 수 있음
- ※ 회사 상환 차입형에 의한 우리사주의 매입 형태



- 회사 상환 직접차입형: 회사의 보증 등으로 조합이 금융회사로부터 차입하여 우리사주를 매입하고, 회사가 조합에 무상으로 출연한 금품으로 조합이 해당 차입금을 상환한 후 그 상환액 범위 내에서 우리사주를 조합원계정으로 배정하고 1년간 의무예탁
- 회사 상환 간접차입형: 회사가 금융회사로부터 차입하여 조합에 대출한 자금으로 조합은 우리사주를 매입하고, 회사가 조합에 무상으로 출연한 금품으로 조합이 조합 차입금을 상환하면 회사는 동 상환금으로 금융회사에 차입금을 상환하는 구조이고, 조합은 상환액에 상당하는 우리사주를 즉시 조합원계정에 배정하고 1년간 의무예탁



※ 차입 한도 등

◇ 직전 회계연도 기준으로 조합원의 급여 총액 이내이어야 하며,

- 한 회계연도의 차입금은 회사의 직전 회계연도 기준으로 조합원 급여 총액의 100분의 10에 3년 이상 7년 이하의 기간(연수로 계산하되, 1년 미만의 기간은 1년으로 계산)을 곱한 금액 이내임
- 기존 차입금의 상환을 위하여 신규로 차입하는 경우에도 그 차입기간은 기존 차입금의 잔여 차입기간을 초과하지 못함
- 차입금은 차입기간에 걸쳐 매년 직전회계연도 말 차입금 잔액의 100분의 10 이상을 상환할 것

● 회사 등의 우리사주 출연

- 회사 및 주주 등으로부터 우리사주를 출연 받아 취득

(2) 우리사주의 배분 및 배정

● 주식의 배분

- 조합은 우선 배정 및 기타의 방법에 따라 취득한 우리사주를 장기근속 및 저소득 조합원이 우대될 수 있도록 조합원에게 배분하여야 함

● 취득 주식의 배정

- 조합원계정 배정

- 조합원이 출자한 금전으로 취득한 우리사주(조합원 상환형 조합 차입금으로 취득한 주식 포함)는 출자한 조합원의 조합원계정에 배정
- 회사, 주주 등이 출연한 우리사주와 회사, 주주 등이 출연한 금품으로 취득한 우리사주는 취득 당시 조합원의 조합원계정에 배정

※ 무상출연으로 취득한 우리사주를 배정함에 있어, 회사 등이 현금을 출연할 당시에는 조합원이었으나 우리사주 취득 이전에 사망, 장애, 정년, 경영상 이유로 인한 해고, 그 밖에 배정할 필요가 있다고 고용노동부장관이 인정하는 사유로 퇴직한 조합원에게도 무상출연으로 취득한 우리사주를 배정

- 회사 상환형 조합 차입금으로 취득한 우리사주로서 차입금 상환액에 상당하는 우리사주는 상환 당시 조합원계정에 배정

- 조합계정 배정

- 회사 상환형 조합 차입금으로 취득한 우리사주는 조합계정에 배정
- 조합계정에 배정된 우리사주에 대한 무상증자로 취득한 우리사주는 조합계정에 배정

(3) 우리사주의 예탁

● 우리사주의 예탁 방법

- 조합은 취득한 우리사주를 일괄하여 취득 기준일로부터 1개월 이내에 관리기관인 한국증권금융에 예탁하여야 함

※ 취득 기준일

- ◇ 신주 발행에 의한 취득(우선배정, 신주 발행에 의한 우리사주매수선택권 행사): 신주지급일
- ◇ 시장매입에 의한 취득: 시장 매입 완료일
- ◇ 조합원 이외 자의 우리사주 출연: 출연일

- 예탁신청서와 함께 예탁할 주식을 우리사주조합장 명의로 개서하여 조합장이 일괄하여 예탁

※ 예탁의 효력

- ◇ 예탁일자는 조합원계정의 경우 의무 예탁기간 산정의 기산점과 각종 세제혜택 부여의 기간 산정에 대한 기산점이 됨

● 예탁기간

- 조합원계정에 예탁된 우리사주의 예탁기간은 취득자금 조달 방법에 따라 다음과 같음
 - 조합원 출자금으로 취득한 우리사주: 1년
 - 조합원 이외의 자가 출연한 회사의 주식 및 금품으로 취득한 우리사주: 4년 이상 8년 이하의 기간에서 출연자와 협의하여 정한 기간
 - 회사 상환형 조합차입금으로 취득하여 상환된 우리사주: 1년
 - 회사가 조합원의 출연에 대응하여 조합원 출연액의 100분의 50 이상을 협력출연한 경우 조합원 출연분으로 취득한 우리사주 : 1년 이상 4년 이하의 기간에서 출연자와 협의하여 정한 기간

● 양도 및 담보 제공의 제한

- 조합 또는 조합원은 다음의 경우를 제외하고는 예탁된 우리사주를 양도 하거나 담보로 제공할 수 없음
 - 조합이 차입금으로 취득한 우리사주를 대출 기관 또는 대출 보증기관에 담보로 제공하는 경우
 - 조합원이 우리사주 매입 및 생활안정자금 조달을 목적으로 조합원계정의 우리사주를 담보로 제공하는 경우

(4) 우리사주의 인출

● 인출 사유

- 조합원이 조합원계정으로 보유하고 있는 우리사주는 다음의 사유 발생 시 조합을 통하여 인출할 수 있음

- 조합 해산 사유의 발생
- 의무 예탁기간 만료
- 남은 예탁기간이 1년 이하인 우리사주로서 다음의 사유가 발생한 경우

- ◇ 조합원의 퇴직
- ◇ 법령상의 주식매수청구권의 행사
- ◇ 상장 폐지가 확정되거나 상장 폐지의 신청
- ◇ 관리종목으로 지정 된지 1월 이상이 경과된 경우(단, 관리종목으로 지정된 후 취득한 우리사주는 제외)

- 남은 의무 예탁기간이 1년을 초과하는 우리사주로서 다음의 사유로 퇴직하는 경우

- ◇ 조합원의 사망
- ◇ 「산업재해보상보험법 시행령」 별표6에 따른 장해등급 제7급 이상에 해당하는 장해의 발생
- ◇ 조합원의 정년 도달
- ◇ 「근로기준법」 제24조에 따른 경영상 이유로 인한 해고
- ◇ 그 밖에 배정할 필요가 있다고 고용노동부장관이 인정하는 사유

- 협력출연형 우리사주제도를 통하여 조합원이 출연한 금전으로 취득한 우리사주를 퇴직을 사유로 인출하는 경우

- 조합계정으로 보유하고 있는 우리사주는 조합이 해산한 경우에 한하여 인출이 가능함

● 인출 절차

- 조합의 대표자가 반환 사유별 명세서 및 인출 사유를 입증하는 서류(퇴직증명원 등)를 수탁기관에 제출하고, 예탁 주식을 수령하여 조합원에게 반환함

(5) 우리사주의 의결권 등 권리 처리

● 의결권 행사 방법

- 조합원계정에 배정된 우리사주라 할지라도 회사의 주주명부에는 조합장 명의로 등재되기 때문에 조합원 각자에게 주주총회 소집통지서가 발송되지 않음. 따라서 주주총회 소집통지서를 받은 조합장은 조합원계정에 배정된 우리사주의 의결권 행사를 위해 7일 이상의 기간을 정하여 조합원이 다음의 방법 중 하나를 선택하여 의결권 행사를 할 수 있도록 하여야 함

- ① 조합원으로부터 주주총회 의안에 대한 의사 표시를 받아 그 의사 표시에 따라 의결권을 행사하거나
- ② 조합원이 의결권 행사의 위임을 요청하면 조합원에게 해당 조합원 지분에 해당하는 의결권의 행사를 위임하여 해당 조합원이 의결권을 직접 행사토록 하며
- ③ 위 기간 동안 조합원으로부터 의사 표시 또는 위임 요청이 없는 주식의 의결권은 조합의 대표자가 Shadow Voting 방식으로 의결권을 행사함

* Shadow Voting(그림자 투표): 다른 주주의 의결 내용에 비례하여 자기의 의결권을 분리하여 행사하는 것을 말하는 것으로, 해당 주주총회의 참석 주식 수에서 의사 표시가 없거나 위임의 요청이 없는 주식 수를 차감한 주식의 의결 내용에 영향을 미치지 않도록 찬성 및 반대의 비율(기권 및 무효 포함)에 따라 의결권을 행사하는 것임

- 조합계정으로 보유되는 주식의 의결권 행사는 다음의 방법 중 조합과 회사가 협의하여 규약으로 정하는 방법에 따라 조합의 대표자가 행사하여야 함

- ① 위 조합원계정의 의결권 행사 방법 중 주주총회의 의안에 대한 조합원의 의사표시 비율과 동일한 비율로 행사
- ② 조합원총회에서 정한 의사표시 내용에 따라 행사
- ③ Shadow Voting

● 배당금 등의 처리

- 배당금

- 조합원계정에 배정된 주식에 대한 배당(주식배당 포함)은 조합원에게 지급
- 조합계정으로 보유되는 주식에 대한 배당(주식배당 포함)은 조합에 귀속함. 조합에 귀속한 배당금은 회사가 상환하기로 한 차입금을 상환한 후 그 상환액 범위 내에서 조합원계정에 배정하거나 동 배당금으로 우리사주를 취득한 이후 회사 상환형 차입금을 최초로 상환하는 때에 조합원계정에 함께 배정

- 유상증자의 처리

- 조합원계정 보유 우리사주에 대한 유상증자 권리에 따라 조합원 출연으로 취득한 우리사주는 예탁하지 않아도 무방함. 다만, 취득 금액에 대한 소득공제 혜택을 받고자 하는 경우에는 예탁하여야 함
- 조합계정으로 보유하고 있는 주식에 대한 유상증자로 취득하게 되는 신주인수권은
 - > 조합에 회사나 주주 등으로부터 무상출연 받은 기금이 있는 경우에는 해당 무상출연 기금으로 청약할 수 있음. 이 경우는 조합원 이외의 자가 출연한 금품으로 취득한 우리사주에 해당하므로, 예탁기간은 4년 이상 8년 이내의 기간에서 출연자와 협의하여 정한 기간임
 - > 조합에 회사나 주주 등으로부터 무상출연 받은 기금이 없는 경우에는 해당 유상증자 신주인수권을 조합원에게 배분하여 조합원 출연금으로 청약하고 취득 즉시 조합원계정에 배정하여 1년간 예탁
 - > 조합원의 출연에 의한 청약 시 신주인수권의 조합원별 배분 방법은 규정에 의하여 정하여야 함

● 무상증자의 처리

- 조합원계정에 예탁 중인 우리사주에 대한 권리 행사로 취득하게 되는 무상증자 주식은 해당 무상증자 권리를 갖는 조합원계정 주식의 남은 예탁기간 동안 예탁해야 함

※ 다만, 남은 예탁기간이 신주 교부일을 기준으로 3개월 미만인 경우에는 예탁하지 아니할 수 있음

- 조합계정으로 보유되는 주식에 대한 무상증자 주식은 취득 즉시 조합계정으로 예탁한 후 해당 무상증자 권리를 갖는 조합계정 보유 주식이 조합원계정에 배정될 때 합산하여 배정

(6) 우리사주의 환매수

- 비상장법인의 우리사주조합원이 취득하여 예탁한 우리사주를 예탁기간 경과 후 불가피하게 처분하고자 하는 경우 해당 법인은 우리사주의 환금을 보장하기 위하여 우리사주조합원이 보유한 우리사주를 취득할 수 있음
- 비상장법인이 우리사주를 환매수하는 것은 법률상 의무 조항이 아니고 임의적인 사항이기 때문에 비상장법인이 우리사주를 환매수 하기 위해서는 우리사주조합과 회사가 사전에 가격 결정 방법, 시기, 적용기간 등을 합의하여야 함

3. 주요 세제 및 금융지원

가. 주요 세제 지원 내용

(1) 우리사주조합원에 대한 세제 지원

● 시가와 취득 가액의 차액 비과세

- 상속세및증여세법 제46조, 소득세법 제20조제3항, 조세특례제한법 제88조의4제8항

- 조합원이 조합을 통하여 우리사주를 취득한 경우에는 그 주식의 취득가액과 시가와의 차액에 대하여 증여세 또는 소득세가 부과되지 아니함
- 다만, 조합원의 출자금액이 400만원을 초과하는 경우 해당 회사로부터 시가의 70% 해당액보다 저가로 우리사주를 취득할 때에는, 400만원을 초과하는 금액으로 취득한 우리사주에 대해서는 시가의 70%와 취득가액과의 차액을 우리사주 취득 시 근로소득으로 과세

● 출연금 소득공제

- 조세특례제한법 제88조의4제1항
- 조합원이 우리사주를 매입하기 위하여 조합에 현금을 출연하는 경우 연간 400만원 한도 내에서 전액 해당 연도 소득에서 공제받을 수 있음
- 즉, 조합원이 400만원을 출연하고 출연 시점에 소득공제 신청을 하였다면, 연말정산 시 소득공제를 통해 근로소득을 정산하게 됨
- 그러나, 여기서 소득 공제는 완전한 소득 공제 제도라기보다는 일종의 과세 이연에 해당됨. 즉, 소득 공제를 받은 금액으로 취득한 우리사주는, 추후 조합으로부터 인출 되는 때에 일정한 기준에 의해 평가된 금액으로 근로 소득에 합산과세 됨

● 회사·주주 출연에 의한 우리사주의 조합원 배정 시 비과세

- 조세특례제한법 제88조의4제3항
- 회사·대주주 등의 출연으로 취득된 우리사주(출연금에 의한 매입 포함)가 조합원계정에 배정되면 그 배정 시점에 조합원은 배정 주식의 가액에 해당하는 소득이 발생하므로 동 소득금액을 과표로 하여 과세함이 원칙이나, 일정한 금액* 범위 내에서는 배정 시점에 과세하지 않고 조합원이 해당 배정 주식을 인출할 때 과세함

※ 일정한 금액: 조합원이 해당 회사에서 직전 연도에 받은 연간 급여 총액의 20% 또는 500만원 중 큰 금액

- 연간 한도는 회사의 출연으로 취득한 우리사주에 한하여 적용되며 주주 등의 출연에 의해 취득한 우리사주는 이러한 한도가 없음
- 동 한도를 초과하여 배정된 우리사주는 매입가액(회사 출연금으로 매입한 우리사주) 또는 시가의 70%(회사가 직접 출연한 우리사주)의 가액에 대하여 배정 당시의 근로소득으로 간주되어 과세함

● 인정이자 비과세

- 법인세법 시행규칙 제44조
- 회사가 조합원에게 우리사주 취득자금을 무상 또는 저리로 대출해 주는 경우에는 부당행위계산에 해당하지 않아, 그 이자 상당액은 법인의 익금에 산입되지 않으며, 조합원의 경우에도 그 이자 상당액은 조합원의 근로소득으로 간주되지 않음

● 배당소득 비과세

- 조세특례제한법 제88조의4제9항
 - 조합원이 보유하고 있는 우리사주가 다음 각 호의 요건을 충족하는 경우 그 액면가액을 기준으로 1,800만원까지의 우리사주에 대한 배당소득에는 배당소득세가 부과되지 아니함
 - 배당지급 기준일 현재 한국증권금융에 예탁되어 있을 것
 - 조합원이 소액주주에 해당할 것(다만, 예탁일부터 1년 이내에 인출하는 경우 인출일에 배당소득이 지급된 것으로 보아 배당소득세를 과세함)

● 우리사주 인출 시 과세

- 조세특례제한법 제88조의4 제5, 6항
- 조합원이 인출하는 주식 중 취득 시 과세되지 아니한 우리사주(소득공제를 받은 조합원 출연금으로 취득한 우리사주 및 회사 출연주식 중 조합원 배정 시 과세되지 않은 우리사주 등)는 인출시점에 조합원의 소득으로 과세되는 바, 인출하는 우리사주의 보유 기간*이 2년 이상 4년 미만까지는 해당 인출 주식의 50% 비과세, 4년 이상의 경우에는 75%를 비과세 함

※ 보유 기간: 조합원계정의 의무예탁기간 만료일 익일부터 인출한 날까지의 기간

(2) 회사에 대한 세제 지원

● 조합에 대한 출연금 등 손비인정

- 법인세법 시행령 제19조
- 회사가 우리사주조합에 출연하는 우리사주의 장부가액 또는 금품은 전액 손비로 인정됨

● 잉여금 처분 중 조합을 통한 성과 지급액의 손비 인정

- 법인세법 시행령 제20조
- 회사의 자본금을 초과하는 순재산가액인 잉여금의 처분은 손금이 될 수 없으나, 회사가 자본시장법 제165조의7의 규정에 의하여 취득한 우리사주를 잉여금 처분에 의한 성과급으로 조합을 통하여 지급하는 경우 또는 유가증권시장에서 우리사주를 취득하여 조합원에게 분배한 조합에 대하여 성과급으로 그 대금을 지급하는 경우 해당 지급액은 손비로 인정됨

● 조합운영비 지원금액 손비 인정

- 법인세법 시행령 제45조
- 회사가 조합 운영비를 부담하는 경우 그 운영비는 손금에 산입할 수 있는 복리후생비로 인정됨

● 대여금 인정이자 익금 불산입

- 법인세법 시행규칙 제44조
- 회사가 조합원에게 우리사주 취득자금을 무상 또는 저리로 대부하는 경우 정상적인 요율에 의한 자금운용에 비해 법인의 이익을 감소시키는 부당행위로 간주되므로 정상적인 요율에 해당하는 운영수익을 익금에 산입하여야 하나 이를 익금에 산입하지 않아도 됨

(3) 조합 등에 대한 지원

- 우리사주조합기금에서 발생하거나 조합이 보유하고 있는 우리사주에서 발생하는 소득에 대하여는 소득세가 부과되지 아니하고(조세특례제한법 제88조의4제2항), 조합이 유증을 받은 경우에는 상속세가, 증여를 받은 경우에는 증여세가 부과되지 않음(상속세및증여세법 제12조, 제46조)
- 주주 등의 조합출연금 소득공제(조세특례제한법 제88조의4 제13항)
 - 주주 등(조합원은 제외)이 조합에 대하여 출연하는 경우에는 해당 연도 소득금액의 30% 한도 내에서 소득공제를 받을 수 있음

나. 금융 지원

● 회사에 의한 지원

- 회사는 우리사주조합원이 우리사주조합을 통하여 해당 법인의 주식을 취득하는 경우에 취득 자금을 무이자 또는 저리로 대여해 줄 수 있음
- 또한 회사는 우리사주조합이 외부 기관으로부터 자금을 차입하는 경우 담보 또는 보증을 제공할 수 있음
- 회사는 우리사주조합에 자금을 대출해 주고 조합으로 하여금 동 자금으로 우리사주를 취득하게 한 후, 회사가 매년 일정금액을 조합에 무상 출연하여 그 자금으로 회사로부터의 차입금을 상환하도록 할 수 있음 (회사 상환 차입형)

● 금융회사에 의한 지원

- 우리사주조합원이 해당 법인의 주식을 취득하고자 하나 자금이 부족할 경우에는 한국증권금융 등 근로복지기본법령에 규정된 적격 금융회사를 통하여 자금을 대출받을 수 있음
- 우리사주조합은 회사의 상환 약정 및 보증 등으로 금융회사로부터 자금을 차입하여 우리사주를 취득하고 회사가 무상 출연한 자금으로 조합의 차입금을 상환할 수 있음

4. 우리사주조합의 해산

- 조합은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우에 해산함
 - － 해당 우리사주제도 실시회사의 파산
 - － 사업의 폐지를 위한 해당 우리사주제도 실시회사의 해산
 - － 사업의 합병·분할·분할합병 등을 위한 해당 우리사주제도 실시회사의 해산
 - － 근로복지기본법 제34조에 따라 지배관계회사 또는 수급관계회사의 근로자가 해당 우리사주제도 실시회사의 우리사주조합에 가입하는 경우(다만, 지배관계회사 또는 수급관계회사 자체에 설립된 우리사주조합이 우리사주를 예탁하고 있거나, 우리사주조합원이 우리사주매수선택권을 부여받은 경우에는 해당 우리사주가 같은 법 시행령 제29조제2항에 따른 수탁기관에 예탁되어 있는 기간동안은 그러하지 아니함)
 - － 우리사주조합의 임원이 없고, 최근 3회계연도의 기간 동안 계속하여 우리사주 및 우리사주 취득 재원의 조성 등으로 자산을 보유하지 아니하였으며 우리사주조합의 해산에 대하여 지방고용노동관서의 장이 조합의 해산에 대하여 공고의 방법으로 조합원에게 의견조치를 한 결과 공고일부터 1개월 동안 존속의 의사표명이 없는 경우
 - ※ 최근 3회계연도의 기간 동안 계속하여 우리사주 및 우리사주조합기금 등 자산을 보유하지 아니하였더라도 임원이 있는 경우에는 해산사유가 되지 아니하며 임원이 일시 유고된 것은 임원이 없는 경우에 해당되지 아니함
- 조합의 해산 사유(해당 우리사주제도 실시회사의 파산, 해산, 합병·분할·분할합병 등을 위한 해산 등) 발생 시 당연 해산됨
 - － 조합의 해산 사유가 발생하였다면, 조합과 관련한 모든 법률관계가 종료되고 우리사주조합의 해산보고는 단순히 행정상의 절차를 완료하는 것임
 - ※ 조합이 해산하는 경우 그 청산인은 해산일부터 3주 이내에 해산 사유를 명시하여 고용노동부장관에게 보고

5. 과태료 규정

- 고용노동부장관은 우리사주조합이 그 운영 등에 있어서 법령에 위반한 행위를 할 경우에는 일정한 기준에 따라 아래와 같이 과태료를 부과할 수 있음
- 고용노동부장관은 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 별표에 따른 과태료 금액의 2분의 1의 범위에서 그 금액을 늘리거나 줄일 수 있고, 다만, 늘리는 경우에는 법 제98조에 따른 과태료 금액의 상한을 초과할 수 없음

[별표]

과태료의 부과기준(시행령 제67조제1항 관련)

위반행위	근거법 조문	과태료 금액
1. 법 제6조를 위반하여 근로복지를 위하여 보조 또는 용자받은 자금을 목적 외 용도에 사용한 경우	법 제98조제2항	300만원
2. 법 제35조제3항 단서를 위반하여 법 제35조제2항제1호에 관한 사항에 대하여 우리사주조합원총회의 의결을 거치지 않은 경우	법 제98조제4항제1호	80만원
3. 법 제35조제4항을 위반하여 우리사주조합원 총회 또는 대의원회를 개최하지 않은 경우	법 제98조제4항제1호	80만원
4. 법 제35조제5항을 위반하여 우리사주조합의 대표자 등 임원과 대의원을 우리사주조합원의 직접·비밀·무기명 투표로 선출하지 않은 경우	법 제98조제4항제1호	100만원
5. 법 제35조제7항을 위반하여 장부와 서류를 작성하여 갖추어 두지 않거나 보존하지 않은 경우	법 제98조제4항제1호	
가. 작성하여 주된 사무소에 갖추어 두지 않은 경우		60만원
나. 10년간 보존하지 않은 경우		60만원
6. 법 제35조제8항을 위반하여 주된 사무소 이전 사실을 보고하지 않은 경우	법 제98조제4항제1호	60만원
7. 법 제35조제9항을 위반하여 회계연도 종료 후 3개월 이내에 운영 상황을 보고하지 않은 경우	법 제98조제4항제1호	60만원
8. 법 제37조를 위반하여 해당 계정 처리방법에 따라 구분·관리하지 않은 경우	법 제98조제4항제2호	80만원
9. 법 제43조제1항을 위반하여 우리사주를 예탁한 경우	법 제98조제4항제3호	60만원
10. 법 제43조제3항을 위반하여 예탁된 우리사주를 양도하거나 담보로 제공한 경우	법 제98조제4항제4호	80만원
11. 법 제46조에 따른 우리사주조합의 의결권 행사방법을 위반한 경우	법 제98조제4항제5호	100만원

위 반 행 위	해당법조문	과태료 금액
12. 법 제47조제1항 전단에 따른 우리사주조합의 해산 사유에 해당하지 아니함에도 해산한 경우	법 제98조제4항제6호	100만원
13. 법 제47조제1항 후단에 따른 해산 통지를 하지 않은 경우	법 제98조제4항제6호	60만원
14. 법 제93조제2항을 위반하여 보고를 하지 않거나 거짓 보고를 한 경우	법 제98조제4항제8호	60만원
15. 법 제93조제2항을 위반하여 자료를 제출하지 않거나 거짓으로 적은 자료를 제출한 경우	법 제98조제4항제8호	60만원
16. 법 제93조제2항에 따른 감독상 필요한 명령에 따르지 않은 경우	법 제98조제4항제8호	60만원
17. 법 제93조제2항에 따른 검사를 거부·방해하거나 기피한 경우	법 제98조제4항제8호	80만원

제5장 **우리사주제도의 주요 도입사례**

01

설립 때부터 종업원지주회사로 시작한 회사에서 우리사주 조합이 경영권 안정에 도움을 준 사례

사업장개요	
업	종 : 가구제조업
직 원 수	: 400여명
회사설립연도 : 1999년 (조합설립연도 : 2004년)	
조 합 원 수	: 328명

【핵심포인트】

여느 회사와는 달리 대부분의 직원들이 회사의 주주이자 종업원이라는 이중적 지위를 누린 까닭에 별다른 갈등 없이 회사의 발전에 부합하는 의사 결정을 신속히 내릴 수 있었다.

설립 때부터 종업원지주회사로 시작한 회사에서 우리사주조합이 경영권 안정에 도움을 준 것은 드문 경우이다.

1. 회사소개

C기업은 1999년 설립되어 생활예술품을 표방하는 친환경 가구전문업체로 친환경 경영은 생산과정에 그치지 않고 고객서비스 분야까지 확대되어 2005년 종합가구 업계에서는 유일하게 환경인증시스템인 ISO 14001을 획득한 것을 비롯해 디자인 대상, 대통령상, GD마크, A/S우수기업 등을 수상하였음

2. 조합현황

C기업 우리사주조합은 2004년 설립되어 전체 근로자 437명 중 328명이 조합에 가입해 75%의 참여율을 보이고 있음. 직원들의 퇴직 등으로 조합가입률은 다소 낮은 편이지만 전체 조합원 전원이 우리사주를 갖고 있어 우리사주 보유율만큼은 100%임

3. 도입배경과 특징

C기업이 우리사주제도를 도입하게 된 것은 어려운 시기를 함께 걸어 온 직원들에 대한 감사의 차원이었음. 1999년 외환위기 직후 경영정상화 불가 판정을 받고 ○○그룹에서 떨어져 나와 생긴 기업이었고 설립 초기에는 직원 대부분이 부실을 떠안는다는 차원에서 우리사주를 보유하고 있었음. 한편으로는 대기업의 울타리에서 벗어났다는 이유만으로 직원 대부분이 불안감에 뜬 눈으로 밤을 지새우는 날이 허다했음. 하지만 직원들은 ‘내가 회사의 주인’이라는 생각으로 혹독한 겨울을 벗어나기 위한 노력을 마다하지 않았고 회사 실적은 날로 좋아졌음

그런데 4~5년이 지나면서 개인 사정으로 우리사주를 처분하거나 설립이후에 입사한 직원들이 늘어나자, 회사는 함께 일귀 온 과실을 나눠 줘야겠다는 취지로 우리사주제도 도입을 적극 검토하여 힘든 시기를 함께 걸어 직원들을 위해 우리사주 무상출연을 결정하는 용단을 보였고, 이로써 명실상부한 종업원 지주회사로 거듭나기 위한 첫단추를 켜 것임

2004년 54억원을 무상 출연해 직원들에게 우리사주를 나눠 줬고 또 이익이 나는 대로 무상증자와 배당금 지급을 통해 직원들에게 경영성과를 배분하여 무상출연과 무상증자, 배당금으로 나눠 준 조합계정 우리사주와 기업공개(IPO)시 우선 배정한 조합원계정 우리사주 등을 합하면 총 5차례에 걸쳐 우리사주를 배분한 꼴임

조합원들도 조합원계정 우리사주의 의무예탁기간이 2006년 이미 끝났는데도 98%가 우리사주를 팔지 않는 것으로 화답했음. 우리사주의 배정방법은 직급, 근속년수, 균등배정 등을 기준으로 하고 있지만 조합원간 수량 차이가 많이 나지 않도록 하고 있음. 우리사주조합을 통해 노사간에 끈끈한 신뢰관계가 쌓이면서 우리사주조합은 실질적인 노조의 역할을 담당하고 있음

4. 효 과

우리사주제도가 직원들의 애사심을 고취시키고, 재산형성에 기여했다는 점은 이론의 여지가 없음. 특히 대기업계열사에서 떨어져 나온 뒤 회사가 기사회생할 수 있도록 도운 촉매제였고 회사가 직원들의 노고에 대한 보답으로 우리사주를 무상 출연해 진정한 종업원 지주회사로 거듭날 수 있었음

C기업은 설립 당시 임직원의 지분율이 약 70%에 달하는 종업원지주회사였고 현재도 약 37%가 임직원 지분이고, 우리사주조합을 합하면 50%에 육박하며 종업원 지분율이 높았던 회사가 우리사주제도를 도입하고 무상 출연까지 했으니 조합원의 재산증식과 근로의욕 고취 효과가 얼마나 컸을 지는 어림짐작할 수 있음. 또 기업공개 이후에는 경영권 안정에도 기여하고 있으며, 종업원지주회사의 단점 중의 하나로 꼽히는 경영권 불안을 우리사주조합을 통해 불식시킬 수 있었으며 여느 회사와는 달리 대부분의 직원들이 회사의 주주이자 종업원이라는 이중적 지위를 누린 까닭에 별다른 갈등 없이 회사의 발전에 부합하는 의사결정을 신속히 내릴 수 있었음

경영악화에도 불구하고, 조합원들이 애사심을 바탕으로 우리 사주를 취득하여 회사의 위기 극복에 힘이 된 사례

사업장개요		【핵심포인트】 1997년 외환위기 이후 한때 회사 경영에 커다란 어려움을 겪게 되었다. 하지만 어려운 상황에서도 우리사주조합원들은 회사에 힘을 보태기 위해 우리사주 청약에 적극적으로 참여하였고, 이후 위기를 잘 극복하여 회사의 비전 달성을 위해 박차를 가하고 있다.
업	종 : 건설업	
직	원 수 : 1,000여명	
회사설립연도 : 1980년 (조합설립연도 : 1992년)		
조 합 원 수 : 874명		

1. 회사소개

D기업은 1980년 창립한 이래 국내외 토목, 건축, 주택, 플랜트, 환경 사업 등 각 분야에서 발전을 거듭하여 왔음. 1997년도에는 국가적인 외환위기를 겪으면서 회사가 화의절차에 들어가기도 하였지만, 노사 간의 협력과 상생 의지를 기반으로 위기를 극복하였음. D기업은 2000년부터 2009년까지의 10년간 연평균 수주 성장률 27.1%, 매출 성장률 20.5%를 기록하였으며 2009년에는 수주 2.4조, 매출 1.6조를 기록하였음

2. 조합현황

D기업 우리사주조합은 1992년에 설립되어 오늘에 이르기까지 전체 근로자 대비 90%이상의 조합가입률을 기록하고 있음. 한때 설립 당시 배정받은 우리사주가 주당 30,000원을 상회하면서 큰 경제적인 효과를 누리기도 하였음. 그러나 주가가 급락하면서 상당한 손실을 감내해야 했으며, 1997년 외환위기 이후 회사가 유상증자를 통하여 회생 방법을 모색할 때에도 우리사주 청약에 적극 참여하여 각 조합원이 상당한 경제적 부담을 안기도 하였음. 이후 회사가 꾸준히 성장하면서

우리사주에 대해 더 높은 관심을 가지게 되었으며, 2010년도 회사의 유상증자 시에는 청약물량이 배정 물량의 150%를 상회하여 청약이 조기 마감되기도 하였음

3. 도입배경과 특징

D기업의 우리사주조합 도입에는 최고경영자의 강한 의지와 회사에 대한 직원들의 신뢰가 밑거름이 되었음. 특히 D기업은 전반적인 건설업계의 어려움 속에서도 직원들에 대한 경영진의 적극적인 배려를 통해 1997년도 회사의 부도 당시에도 직원들의 급여는 우선적으로 지급하였고, 협력업체에 대한 대금도 현금으로 지급하는 원칙을 고수하였음

이러한 기업문화 속에서 1992년 설립된 D기업 우리사주조합은 우리사주조합원의 근로의욕을 고취시키고 금전적인 이익을 제공하는 데 우리사주를 십분 활용하고 있음

회사는 다양한 방법을 통해 금전적으로 우리사주조합을 지원하고 있음. 우선 조합원의 우리사주취득 자금 확보의 일시적인 어려움을 덜어주고자 회사에서 특별상여금을 지급하기도 하였음. 이러한 자금지원은 자칫하면 소극적으로 흐를 수밖에 없는 우리사주제도의 운영을 활성화 시키는데 기폭제 역할을 하게 되었음. 또한 D기업은 우리사주 취득자금 대출 알선 및 지급보증 제공과 함께 우리사주 취득 및 보유에 따른 일체 관리비용을 지원하였음

이와 같은 금전적인 혜택 이외에도 다양한 방법을 통해 우리사주제도 활성화를 꾀하여 왔음. 우선 현장별 방문을 하고 우리사주공모에 대해 설명회를 개최하여 회사의 경영상황과 우리사주제도에 대한 조합원의 이해를 돕고 적극적인 참여를 독려하였음. 이와 같은 설명회에서는 전국 80여개의 현장을 권역별로 구성하여 대표이사가 직접 설명회에 참석하여 조합원과 공감대를 형성할 수 있도록 커뮤니케이션의 장을 제공하였음. 한편 노동조합의 협력을 받아 노조 자체 홈페이지에서도 우리사주에 관한 사항을 상세히 안내해 주고, 각 대의원들이 현장별로 조합원들이 충분한 이해를 할 수 있도록 적극적으로 지원하였음

회사에서는 사내 인트라넷 전산 시스템을 이용하여 우리사주 운영 전반에 필요한 지식 공유, 우리사주 신청 및 등록, 조합원의 재산 확인 등을 사이트에서 일괄적으로 이루어질 수 있도록 하였으며, SMS 문자 발송을 이용하는 등 다양한 측면에서 우리사주조합 운영을 지원하고 있음

4. 효 과

D기업은 우리사주제도를 적극적으로 활용하여 건전한 노사관계 구축, 애사심 고취 및 근로자의 재산 형성 지원에 있어 커다란 효과를 보았음

통상 2년에 한 번씩 이루어지는 단체협상에서 노사 간의 커다란 시각의 차이 때문에 2009년도에는 수십 차례 이루어지는 난항을 겪기도 하였으나, 2010년에는 우리사주제도와 관련하여 노사 상호간의 이해와 신뢰가 바탕이 되어 1차 회의 후 한 달 만에 타결되었음. 이를 통하여 D기업은 22년간 무분규라는 기록을 수립하였음

또한 근로자들의 생산성 증대 및 애사심 고취에도 큰 도움을 주었음. 외환위기 직후 시작되었던 우리사주 공모에서는 액면가 5,000원의 주식의 가격이 900원도 안 되는 선에서 맴돌면서 조합원 개개인이 커다란 손실을 입을 상황에 처하게 되었음. 그럼에도 불구하고 회사를 스스로 살려보자는 의지와 애사심으로 당시 우리사주 공모에 적극적으로 참여하여 위기를 극복하였으며, 오늘날에는 예전에 퇴직했던 근로자들도 회사의 발전을 진심으로 기원해주는 기업 문화를 만들 수 있었음

이러한 우리사주제도 운영 과정에서 우리사주 조합원들은 회사에 대한 강한 자부심과 주인의식을 갖게 되었으며, 회사와 노조에 대한 신뢰를 쌓을 수 있었음. 이를 바탕으로 D기업은 지속적인 수익성의 확보와 미래성장 동력의 개발에 박차를 가하고 있음

우리사주제도를 통해 노사협력의 기업문화를 구축하고 우수 인력을 확보하여 기업 성장의 밑거름이 된 사례

사업장개요

업종 : IT

직원 수 : 130여명

회사설립연도 : 2000년
(조합설립연도 : 2000년)

조합원 수 : 113명

【핵심포인트】

E기업은 경쟁이 치열하고 우수인력 유출의 문제가 극심한 IT네트워크 시장에서 살아남아야 했다. 이러한 상황 속에서 우리사주제도를 활용하여 노사협력의 기업문화를 만들고, 무상출연을 통한 우수 인력을 확보 해왔다. 그 결과 치열한 경쟁 속에서도 꾸준히 성장할 수 있는 밑거름이 되었다.

1. 회사소개

E기업은 네트워크 컨설팅, 홈네트워크 사업, 네트워크 설치, 유지보수 등의 시스템 관련 사업을 영위하는 종합 네트워크 솔루션 회사임

2010년 E기업은 대외적으로는 대형 포털사 유지보수 사업, 국가기관과 공공기관의 사업 수주를 통해 매출 600억을 올려 괄목할 만한 외형 성장을 달성함. 내부적으로는 원가절감, 재고 축소, 원자재 회전을 확대 등의 내실 위주 경영을 시행하는 한편, 우리사주제도를 통해 임직원의 주인의식을 고취시켜 능동적인 참여를 강화, 생산성을 증대할 수 있는 기반을 마련하였음

2. 조합현황

E기업 우리사주조합은 2000년 설립되어 2010년 현재 전체 직원의 90.4%인 113명이 우리사주조합에 가입하고 있음. 전체 직원의 86.4%가 회사 발행 주식의 8.2%를 보유하고 있음. 우리사주조합은 회사의 3대 주주로 등위되어 있으며, 2009년 우리사주에 대한 배당금액이 86,219,400원에 이르러 직원의 실질 소득 향상에 도움이 되고 있음

3. 도입배경과 특징

높은 이직률을 기록하는 IT업계에 속한 E기업은 오래 근무하면 할수록 개인에게 실질적인 자산형성에 도움을 주고, 회사가 성장함에 따라 직원도 함께 이익을 볼 수 있도록 하고자 하였음. 이러한 동반자적 파트너십의 제도적 장치를 우리사주 제도로 두고서 구체적인 실현 방안을 모색해 왔음

E기업은 회사의 궁극적인 목표를 ‘누구든지 투자하고 싶고, 누구든지 입사하고 싶은 최고의 가치를 지닌 회사’를 만드는 것으로 정하였음. 그에 따라 직원들이 회사에 만족하고 열정을 가지고 직무를 수행하여 최고의 성과를 낸 후, 이러한 성과가 수익창출 극대화로 이어져 다시 우리사주조합에 무상출연을 할 수 있는 선순환 고리를 만들기 위해 우리사주제도를 회사의 프로그램으로 정착시키고자 하였음. 그에 따라 매년 상반기, 하반기 총 2회에 걸쳐 직원들에게 우리사주를 무상으로 지급해왔음

특히 2009년도가 창사 이래 최고의 이익을 기록한 해였던 만큼, 2010년 상반기에 무상출연으로 21만주를 시장매입하여 조합원에게 지급하였음. 또한 2010년부터는 진급자에게 축하의 의미로서 800주 정도의 우리사주를 급여 인상과 별개로 추가로 지급하여 근무 의욕을 진작시키기도 하였음

한편 우리사주제도와 더불어 별도법인인 사내근로복지기금을 통해서 무이자 주택안정자금을 대출하여 가계에 도움을 주고 있으며, 전 사원 배낭여행 실시, 가족 초청 스키캠프, 와인파티 등 다양한 이벤트를 실시하여 노사간의 단합을 꾀하고 있음

4. 효 과

E기업은 어려운 시장 환경 속에서도 지속적인 성장과 흑자를 달성하고 2006년 매출액 500억 돌파에 성공하였음. 이 과정에서 우리사주제도가 매출액 상승에 기여한 요인으로 인식하고 있음. 특히 우리사주조합을 통한 주식지급이 본격화 되기 시작한 2005년 이후 우리사주제도가 매출과 매출이익 증대에 결정적 역할을 하고 있다고 평가하고 있음

또한 우리사주를 지급하여 장기 근속자에 대한 근무 보상을 차별화하는 동시에, 무상출연의 의무예탁(4년~8년)을 통하여 IT업계의 높은 이직률을 성공적으로 감소시키는 효과를 누리고 있음

우리사주제도 시행 초기에는 주식 형태를 통한 보상보다는 현금 지급을 원했던 직원들도 2009년도 말부터 우리사주의 의무예탁기간이 만료되어 개인 자산화 되기 시작하면서 우리사주제도의 장점을 피부로 느끼고 있으며, 재직기간이 길수록 무상증자와 주식 배당금으로 인해 금융소득이 실질적으로 늘어난다는 것을 인지하고 있음

E기업은 ‘회사의 성장이 곧 나의 이익이 된다.’는 명제를 가장 현실적으로 체감케 해주는 우리사주제도를 지속적으로 유지, 발전시켜 나가기 위하여 향후에도 의무예탁기간이 종료되는 우리사주 수량만큼을 매년 무상 출연하는 등 우리사주제도를 활발하게 추진해 나갈 계획임

사내근로복지기금제도

- ❖ 제1장 사내근로복지기금제도의 의의
- ❖ 제2장 사내근로복지기금제도의 주요 내용
- ❖ 제3장 사내근로복지기금제도의 도입 효과
- ❖ 제4장 사내근로복지기금제도의 도입 및 운영
- ❖ 제5장 사내근로복지기금제도의 주요 도입사례

제1장 사내근로복지기금제도의 의의

1. 사내근로복지기금제도의 개념

- 사내근로복지기금제도는 임금 기타 근로조건에 부가하여 근로자의 실질소득을 증대시키고 근로의욕과 노사공동체 의식을 고취시키기 위하여
 - 기업이익의 일부를 출연하여 근로자의 복지증진 사업에 사용함으로써 근로자에게 복지후생 혜택을 보장하는 제도로써 기금 설립은 법적 의무 사항은 아니며 사업주가 사업체 여건을 고려하여 임의적으로 설립할 수 있음

2. 사내근로복지기금제도의 발전과정

- 1982년 정부는 경기활성화를 위한 각종의 대책을 마련하였는데, 근로자의 근로의욕을 고취하고 생산성을 증대시키기 위해 근로자를 위한 복지제도의 일환으로 사내근로복지기금제도의 도입 검토
- 1983. 5. 6. 「근로의욕 향상을 위한 사내근로복지기금 설치·운영 준칙(소위 준칙기금)」(노동부 지침)을 제정하여 기업에 사내근로복지기금의 설치 권장
- 1991. 8.10. 사내근로복지기금법 공포(법률 제4391호, 1992.1.1 시행)
 - 같은 법 시행령(대통령령) 및 같은 법 시행규칙은 1991.12.31. 공포
- 1995. 1. 5. 사내근로복지기금법 개정
 - 기금의 용도사업 사용한도를 시행령에 규정하도록 위임
- 1995. 5. 4. 사내근로복지기금법 시행령 개정
 - 기금의 원금사용 범위 확대(기금 협의회 의결 필요)
 - 당해연도 출연금 30% 범위내에서 원금 사용 가능
 - 기금 총액이 자본금의 50%를 초과하는 경우 그 초과액

- 기금의 부동산 소유 확대(근로자복지시설 소유 가능)
- 기금 자산총액 변경 시 변경등기 생략
 - 등기 대신 자산변경내역을 노동부장관에게 보고토록 간소화
- 기금의 이전, 분사무소 설치, 변경등기시에도 등기부등본 노동부 제출
- 1995. 5.26. 사내근로복지기금법 시행규칙 개정
 - 기금의 소유 가능한 근로자복지시설 규정
- 1999. 3. 3. 사내근로복지기금법 시행령 개정
 - 사내근로복지기금 설립인가 신청서류 완화
 - 준비위원회 위원의 이력서를 첨부서류에서 삭제
 - 기금의 정관변경인가 처리기한 단축(10일→7일)
- 1999. 3.19. 사내근로복지기금법 시행규칙 개정
 - 지정명령 기간 완화(10일이상 30일이내→10일이상 60일이내)
- 2001. 3.28. 사내근로복지기금법 개정(2001.4.1. 시행)
 - 기금 협의회 근로자 위원 선정방식 변경(과반수 노동조합만 위촉)
 - 사업의 폐지로 기금이 해산하는 경우 잔여재산의 근로자 배분 인정
 - 기금의 합병·분할 근거 신설
 - 근로자 대부사업을 용도사업으로 전환(원금 사용 허용)
 - 기금 잔여재산 처리위반 벌칙 강화
- 2001. 3.31. 사내근로복지기금법 시행령 개정
 - 기금의 용도사업 사용한도 확대(당해연도 출연금 50% 범위내)
 - 미처리 잔여재산의 귀속절차 신설
 - 근로자 대부사업을 증식사업에서 용도사업으로 전환
 - 과태료 부과기준 신설

- 2002.12.26. 사내근로복지기금법 시행령 개정(2003.1.1 시행) 및 2002.12.31. 사내근로복지기금법 시행규칙 개정
 - 기금에서 선택적 근로자복지제도를 운영하는 경우 원금의 사용한도를 당해연도 출연금의 80%범위까지 확대
 - 기금의 증식방법을 확대하여 증권투자회사 및 부동산투자회사가 각각 발행하는 주식의 매입 허용
- 2007. 4.27. 사내근로복지기금법 개정(법률 제8407호)
 - 사내근로복지기금 협의회 회의록 보관 규정 신설(“영구”→“10년”)
 - 이사의 대표권을 정관에 정한 바에 따라 행사
(“공동으로” 행사하는 것을 “정관으로 정한 바에 따라” 행사로 변경)
 - 협의회 위원 및 이사의 임기 확대(협의회 위원 “1년” → “3년”, 이사 “2년” → “3년”)
- 2007.11.13. 사내근로복지기금법 시행령 개정(대통령령 제20375호)
 - 기금설립 인가신청서류 간소화(“인감증명서” → “재직증명서나 그 밖에 신분을 증명하는 서류”)
 - 기금 설립 및 변경 등기사항 간소화
(“이사 및 감사의 성명과 주소”를 “이사의 성명과 주소”로 변경)
- 2007.12.21. 사내근로복지기금법 개정(법률 제8782호)
 - 모성보호 및 일과 가정생활의 양립을 위하여 필요한 비용 지원
- 2008. 7.29. 사내근로복지기금법 시행령 개정(대통령령 제20947호)
 - 「간접투자자산 운용업법」 → 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」
- 2009. 1. 7. 사내근로복지기금법 개정(법률 제9337호)
 - 양벌규정에 대한 헌법재판소의 위헌 결정 취지에 맞게 사용자 등이 그 종업원 등에 대한 관리·감독상 주의의무를 다한 경우에는 처벌을 면하게 함으로써 양벌규정에도 책임주의 원칙 관철

- 2009. 3. 31. 사내근로복지기금법 시행령 개정(대통령령 제21397호)
 - 사내근로복지기금의 사용한도를 1년간('09.4.1부터 '10.3.31까지) 한시적으로 상향 조정(당해연도 출연금의 80%까지) 및 조성된 기금원금의 사용 허용('09.4.1. 기준 조성된 기금원금의 25%까지)
- 2009.10. 9. 사내근로복지기금법 개정(법률 제9793호) 및 2009.12.31. 사내근로복지기금법 시행령 개정(대통령령 제21960호)
 - 법 제21조(시정명령)의 위반에 대한 징역 또는 벌금형이 과태료 규정(500만원 이하)으로 전환되고, 법 제18조·제24조제1항 및 제2항을 위반한 사람에 대한 과태료 부과금액이 상향(50만원→200만원 이하)되어 시행령에 구체적인 과태료 부과기준을 상향 조정함
- 2010. 3.18. 사내근로복지기금법 시행규칙 개정(노동부령 제340호)
 - 과태료 징수 절차를 질서위반행위규제법에 따르도록 사내근로복지기금법 시행령의 과태료 징수 절차에 관한 위임규정이 삭제(대통령령 제21397호, '09. 4. 1. 시행)됨에 따라 사내근로복지기금법 시행규칙의 과태료 징수 절차에 관한 규정 삭제
- 2010. 6. 8. 근로복지기본법 전부 개정(법률 제10361호, 2010.12.9. 시행) 및 2010.12. 7. 같은 법 시행령 전부 개정(대통령령 제22516호, 2010.12.9. 시행), 2011. 1. 3. 같은 법 시행규칙 전부 개정·시행(고용노동부령 제15호)
 - 「근로자복지기본법」보다 먼저 제정되어 별도 법률로 되어 있던 「사내근로복지기금법」을 근로복지에 관한 기본 법률인 「근로복지기본법」으로 통합
 - * 근로자복지기본법<'01.8.14. 제정>, 사내근로복지기금법<'91.8.10. 제정>
 - 사내근로복지기금법인의 사업범위에 수급업체 근로자 및 파견근로자의 복리후생 증진에 관한 사항을 추가하여 사내근로복지기금법인의 수혜대상이 될 수 있도록 함(법 제62조제1항제6호)
 - 사내근로복지기금의 운용방법으로 기금법인이 설립된 회사에서 그 회사의 주식을 기금에 출연하여 보유하게 된 경우에 그 회사의 유상증자에 참여할 수 있도록 허용(법 제63조제4호, 시행령 제47조제1항)

3. 사내근로복지기금제도의 외국사례

- 우리나라의 사내근로복지기금법과 유사한 외국의 입법례는 찾아 보기 어렵고, 다만, 대만의 경우 『근로자복지기금법』이 있을 뿐이며, 같은 법의 구체적인 내용은 우리나라의 사내근로복지기금법과 상당한 차이가 있음
 - 이는 우리나라의 사내근로복지기금법이 다른 나라에서 그 유례를 찾기 어려운 독특한 내용을 담고 있음을 입증하는 것이며 여기서는 대만의 “근로자복지기금법”에 관하여 간략히 살펴보기로 함
- 대만의「근로자복지기금법」
 - 1940년대의 경제·사회적 어려운 상황에서 근로자들의 의·식·주 등 기본 생활을 해결하여 주어야겠다는 실용주의 정신이 법 제정에 크게 작용하였음. 당시 근로자들의 기본권리가 상당히 제한되고 있는 것에 대한 일종의 보상의 목적도 함축되었음
 - 이러한 배경 하에 대만은 일찍이 1943. 1.26.「근로자복지기금법」을 제정·공포하여 지금까지 시행 중에 있으며 근로자복지증진을 위해 상당히 기여하고 있는 것으로 평가받고 있음
 - 대만의 근로자복지기금은 기업규모와 관계없이 전부 적용대상이나 실제 운용상 그 설치여부를 기업의 재량에 일임하여 오고 있어 설치율은 84%에 불과하며, 100인이상 규모의 사업장만 50%이상의 높은 기금조성율을 나타내고 있음
 - 근로자복지기금의 기업규모별 격차에 대해서는 관여하지 않음이 원칙이나 중소기업(50인이하)에 대해서는 정부의 근로자 복지 시책으로 주택, 탁아소 등에 대해 지원하고 있음

1. 기금법인의 설립

□ 기금법인 설립의 임의성

- 기금법인의 설립은 법적으로 사업주의 의무사항이 아니고 임의사항이므로 사업주는 사업여건을 고려하여 기금법인을 설치할 수 있음

□ 기금법인 설립 가능 사업장

- 사내근로복지기금법은 모든 사업 또는 사업장에 적용하도록 규정하고 있으므로 기금법인은 어느 사업(장)이나 설립 가능
- 기금의 재원은 사업의 이익으로서 이익이 발생하지 않는 사업은 기금법인을 설립하기가 어려운 점은 있으나, 이 경우에도 사업주가 임의로 출연할 수 있으므로 기금법인을 설립할 수 있음(법 제61조)

□ 사업장이 다수인 경우 기금법인의 설치

- 기금법인은 해당 사업의 주사무소 소재지에 설립하는 것이 바람직하며 본사이외의 사업장은 분사무소를 설치하여 운영할 수 있음
 - 본사보다 지사가 더 큰 비중을 차지할 경우 지사에 기금법인을 설립하는 것도 가능
- 사업장이 경영상 분리되어 있을 경우 각각의 사업장에 기금법인을 별도로 설립 가능
 - 이 경우 사업장별로 인사·노무관리·회계 등을 독립적인 형태로 운영하고 수혜대상 근로자가 명확히 분리될 필요 있음

□ 기금법인의 수혜 대상자

- 기금법인의 복지사업 수혜대상은 원칙적으로 직업의 종류와 관계없이 임금을 목적으로 사업이나 사업장에 근로를 제공하는 자임
- 일반적으로 임원은 회사로부터 일정한 사무처리의 위임을 받아 업무 집행권 또는 대표권을 행사한다는 점에서 기금법인의 수혜 대상자인 근로자로 볼 수 없음
- 사내근로복지기금법인의 사업범위에 수급업체 근로자 및 파견근로자의 복리후생 증진에 관한 사항을 추가하여 기금협회의 의결을 통해 노·사 협의로 수급업체 근로자 및 파견근로자까지 사내근로복지기금법인의 수혜대상이 될 수 있도록 함
- 수급업체 근로자 및 파견근로자도 수혜대상에 포함하는 법적 근거를 마련하여, 수급업체 등의 근로자에게 복지혜택 제공 및 상생의 협력관계 구축

〈 그 밖의 수혜대상자 포함 여부 〉

◇ 근로복지사업은 근로자 및 그 가족의 복지증진을 목표로 한다는 점에서 해당 근로자 뿐 아니라 사회통념상 직계가족으로 인정되는 범위의 가족에 대한 의료비, 학자금, 경조사비 지급 등은 가능

2. 기금의 조성

□ 출연금

- 기금의 출연 방식
- 해당 사업장의 직전 사업연도 세전순이익의 5/100를 기준으로 협의회가 협의·결정한 금액을 사업주가 출연하되
- 협의회가 협의·결정 대상이 아닌 방법으로 사업주(제3자 포함)가 임의로 재산을 출연하여 조성하는 것도 가능

- 세전순이익은 원칙적으로 법인의 경우에는 기업회계기준상의 결산재무제표, 법인이 아닌 경우에는 소득세법에 의한 확정신고서 등 결산을 위한 계산서류에 나타난 이익을 기준
 - 다만, 직전년도의 결산이 늦어지는 경우 가결산서상의 이익을 기준으로 할 수 있음
- “5/100의 기준”은 출연금의 적정선을 의미하므로 기업의 형편에 따라 이를 저하하거나 초과할 수 있으며, 만약 초과하는 경우에 그 초과부분의 출연금도 세법상 손비로 인정.
- 출연금의 출연 시기는 특별한 제한 규정이 없으므로 일시에 출연하거나 나누어 출연 가능
 - 다만, 협의회의 결정에 따라 출연할 때에는 출연결정이 있는 날부터 30일 이내에 출연시기 등을 정하여 협의회에 통보하고, 임의 출연의 경우에도 사전에 협의회에 통보

□ 그 밖에 재산

- 사업주가 임의로 출연할 수 있는 “그 밖에 재산”은 『부동산』과 『정관이 정하는 재산』으로서 사실상 어떠한 재산이라도 출연 가능
 - 다만, 사업주가 부동산을 출연하는 경우 기금법인의 사무실과 부속시설, 사내구판장, 기숙사, 보육시설, 종합복지관, 휴양용 콘도미니엄을 제외하고는 출연 받은 날로부터 1년 이내에 법정 증식방법(금융회사 예탁 등)으로 전환할 필요가 있으며,
 - 한편, 기금법인은 자금 차입을 할 수 없으므로 자금차입으로 인한 채무가 있는 재산은 출연 받을 수 없음

□ 잉여금 전입

- 기금수익금 등을 목적(용도)사업에 사용하고 남은 잉여금이 있는 경우 기금에 전입해야 하나, 고유목적사업준비금으로 계상하여 다음연도 목적사업의 재원으로 사용할 수 있음

※ 고유목적사업준비금: 사내근로복지기금이 고유목적사업에 지출하기 위해 일정한 한도내에서 손금으로 계상한 준비금으로 설정대상소득은 이자소득과 증권투자신탁수익의 분배금, 종업원대부사업에서 발생한 대부이자소득과 그 밖에 수익사업에서 발생한 소득으로 함

3. 기금법인의 복지사업 및 사용한도

□ 기금법인의 복지사업 원칙

- 사업주가 법령 또는 단체협약 등에 따라 근로자에게 행할 의무가 있는 것은 제외
 - 전체 근로자가 혜택을 받을 수 있도록 하되, 저소득 근로자가 우대될 수 있도록 함
 - 대상사업은 법령에 정한 사업과 그에 준하는 사업으로 정관의 규정에 따라 협의회의 결정에 따라 자율적으로 실시 가능

□ 기금법인의 복지사업 종류

- 기금의 수익금 및 해당연도 출연금의 50%로 수행하는 주택구입·임차자금의 보조, 우리사주 주식 구입자금의 지원 등 법 제62조제1항의 사업
- 기본재산(기금원금)으로 수행하는 근로자 주택자금 대부, 우리사주 주식 구입자금 대부 등 법 제62조제3항의 근로자 대부사업

□ 수익금 등을 통한 복지사업

가. 가능한 복지사업

- 주택구입·임차 자금의 보조, 우리사주 주식 구입자금의 지원 등 근로자 재산형성을 위한 지원
- 장학금·재난구호금·경조금 등의 지급 그 밖에 근로자의 생활원조
- 모성보호 및 일과 가정생활의 양립을 위하여 필요한 비용 지원
- 근로복지시설로서 고용노동부령으로 정하는 시설에 대한 출자·출연 또는 같은 시설의 구입·임차·설치 및 운영
 - 근로자를 위한 기숙사, 사내구판장, 보육시설, 근로자를 위한 휴양 콘도미니엄, 근로자의 여가·체육 및 문화활동을 위한 복지회관
- 근로자의 체육·문화활동의 지원 및 근로자의 날 행사지원
- 그 밖에 근로자의 재산형성 지원 및 생활원조를 위한 사업으로서 정관에서 정하는 사업
- 정관에 선택적 복지제도의 시행에 관한 근거규정을 둔 경우 선택적 복지제도의 운영지원(해당 회계연도 출연금의 80%까지 사업 재원으로 사용 가능, 세부내용은 제3편 선택적 복지에서 「사내근로복지기금과의 연계 활용방안」 참조)

나. 기금으로 할 수 없는 사업

- 다른 법령에 따라 사업주가 비용을 부담하거나 근로자를 위해 실시할 의무가 있는 급부
 - 근로자 건강진단, 퇴직금, 산재보험료, 의료보험료, 국민연금, 고용보험료 등
- 임금대체적 또는 임금보전적 성격이 있는 급부
 - 각종 수당, 상여금, 생활안정격려금 등

사내근로복지기금법인의 사업 범위(예시)

구 분	허용되는 경우	허용되지 않는 경우
◇ 근로자 주택 구입·임차 자금의 지원	○ 무주택 근로자를 대상, 국민주택 규모 이하 주택을 우선, 가급 적 직장주택조합과 연계하여 주택구입·임차자금 지원 또는 대부	○ 주택구입·임차 여부에 관계없이 전 근로자에게 일률적으로 주택 구입·임차자금 지원
◇ 회사주 구입 비 지원	○ 회사주조합을 통한 근로자의 회사주 구입비를 지원 또는 대부 ※ 사내근로복지기금법인을 통한 회사주 구입지원 지침 참조 (임금복지과-6, 2011. 1. 3)	○ 회사주조합과 관계 없이 근 로자로 하여금 자사주식을 매입 하도록 지원하는 경우 ○ 회사주 조합운영비 지원 (기업의 부담)
◇ 저소득근로자 의 생활안정 자금 대부	○ 소정 자격요건(부양가족, 세대주 여부 등 자율 결정)을 갖춘 저 소득 근로자의 신청을 받아 심사 후 생활안정자금을 대부	○ 자격요건과 관계없이 전 근로 자를 대상으로 생활안정자금 명목으로 자금을 대부
◇ 장학금 지급	○ 근로자와 그 자녀의 초·중· 고·대학교 등의 장학금 지원 (대부)	-
◇ 재 난 구 호 금 지급	○ 천재지변이나 돌발사고(교통사고 등) 를 당한 근로자에게 재난구호금 지급	○ 회사에서 지급할 의무가 있는 재난구호금
◇ 모성보호 및 일과 가정생활 의 양립을 위 하여 필요한 비용 지원	○ 보육료 지원 ○ 근로자지원프로그램(EAP)의 비용 지원	-

구 분	허용되는 경우	허용되지 않는 경우
◇ 근로자 복지 시설에 대한 출자·출연 또는 구입·설치 및 운영	○ 기숙사 및 사내구관장, 보육시설(「영유아보육법」 제14조 제1항에 따라 사업주가 설치·운영할 의무가 있는 직장보육시설 제외), 휴양콘도미니엄 등 취득 및 운영 지원 ○ 사내휴게실, 자판기, 구내식당 운영 지원	○ 사원주택(수혜대상이 소수, 비용이 과다 소요되기 때문) ○ 일반인을 대상으로 하는 사내 구관장 및 구내식당 운영 지원
◇ 체육·문화활동의 지원	○ 연극·영화 및 각종 공연·스포츠게임 관람료 지원 ○ 도서 및 문화상품권 지원 ○ 스포츠·레저장비 구입비 지원 ○ 헬스클럽, 수영장 등 체육시설 이용료 지원 ○ 각종 사내동호회 운영비 지원 등 실제 체육·문화활동에 소요된 경비 지원	○ 실제 자금용도를 확인하지 않고 “체력단련비” 또는 “복리후생비” 등의 명목으로 전 근로자에게 일률적으로 소정의 금품을 지급
◇ 근로자의 날 행사 지원	○ 근로자의 날 행사 운영비, 기념품 지원	-
◇ 그 밖에 근로자의 재산형성 및 생활원조를 위한 사업으로 정관에서 정하는 사업	○ 근로자의 직장 새마을금고 출자금 지원, 직장인 단체보험(보장성 또는 저축성)가입 지원 ○ 경조비(축의금, 조의금, 재해위로금 등) 지원 ○ 자녀학원비(숙셈, 미술, 피아노 등) 지원 ○ 근로자의 어학·컴퓨터 학원 수강료 지원 ○ 근로자의 사기진작을 위한 국·내외 시찰비 지원 ○ 근로자와 그 가족의 의료비 및 건강진단비 지원 ○ 휴양콘도미니엄 사용료 지원 ○ 회사 창립일의 기념품 지급, 설·추석 등 명절 선물 또는 상품권 지급	○ 산재보험료 및 의료보험료, 국민연금 부담금 등 관계법령에 따른 사용자의 부담비용 지원 ○ 근로자의 업무수행과 관련된 학원수강료 지원 ○ 업무수행을 위한 출장·연수비 지원 ○ 통근버스 운영비 등 사업운업을 위한 사용자의 필요경비 지원 ○ 자가 운전자의 차량정비금 지원 등 수혜자가 특정 근로자 계층에 한정된 지원

다. 사업 재원

● 기금수익금

- 기금법인의 목적(용도)사업에 사용할 수 있는 재원은 원칙적으로 기금 운용 수익금
 - 해당연도 수익금을 목적(용도)사업에 사용할 수 있되, 「법인세법」에 따라 고유목적사업에 지출하기 위한 고유목적사업준비금으로 설정시 손금에 산입될 수 있음
- 기본재산(기금원금), 차입금 등을 사용할 수 없으므로 연말에 수익금이 발생할 것을 예상하여 미리 기본재산(기금원금) 또는 회사자금으로 지출하고 추후 변제하는 방식으로 사용 불가

● 기본재산(기금원금)의 예외적 사용

- 해당연도 출연금 중 50%(선택적 복지제도를 운영하는 경우에는 80%) 이내에서 원금사용 가능, 당해연도 또는 이월하여 사용 가능
 - ※ 사내근로복지기금법 시행령 제19조제4항에 따라 사내근로복지기금의 사용 한도를 1년간('09.4.1부터 '10.3.31까지) 한시적으로 상향 조정(당해연도 출연금의 80%까지) 및 조성된 기금원금의 사용 허용('09.4.1. 기준 조성된 기금원금의 25%까지)
- 이월하여 사용할 경우에는 미리 기금 결산 시에 고유목적사업준비금으로 별도 계상할 필요
- 협의회가 출연을 결정한 금액은 물론이고 사업주가 임의로 출연한 금액도 포함
- 기본재산(기금원금)의 총액이 해당 사업의 자본금 50%를 초과하는 경우에는 그 초과금액에 한하여 협의회의 결정에 따라 목적(용도)사업에 사용 가능
 - 이 경우 자본금은 해당 사업의 납입자본금을 의미, 자본금이 없는 사업의 기금은 이를 적용하지 않음

※ 납입자본금은 해당 사업체의 자기자본, 즉 출자자의 지분을 말함

- 주식회사의 경우에는 발행된 주식의 액면총액
- 조합, 합명회사 및 합자회사의 경우에는 출자금

□ 기금원금을 통한 근로자 대부사업

가. 가능한 대부사업

- 근로자 주택의 신축·구입 또는 임차자금 대부
- 우리사주 구입자금 대부
- 근로자 생활안정자금 대부
- 그 밖에 이에 준하는 사업으로 정관으로 정하는 사업

※ 구체적인 사업범위는 위의 「사내근로복지기금법인의 사업 범위」 참조

나. 대부사업 재원

- 기본재산(기금원금)으로 근로자의 생활안정 및 재산형성의 지원을 위한 자금을 대부
- 기금법인은 안정적이고 지속적인 복지사업 추진을 위해 기본재산(기금원금)으로 운용사업을 추진할 필요성이 있는 점을 감안하여
 - 기금재원의 규모 등을 고려하여 적정한 대부사업 규모를 기금협의회에서 결정하여 추진하는 것이 바람직함

다. 대부대상 및 조건

- 근로자 대부사업의 대상 및 이자율·상환기간 등 대부조건은 사업별로 사업목적에 고려하여 기금협의회에서 자율적으로 결정
 - 정관에 대부사업의 시행에 관한 근거규정을 두고 세부적인 사항은 기금협의회에서 자율적으로 결정하여 실시할 수 있음

<참고>

사내근로복지기금법인을 통한 우리사주 구입 지원지침

제정 복지 68233-9, 2002. 1. 7

개정 임금복지과-3049, 2009. 11. 30.

개정 임금복지과-6, 2011. 1. 3.

I. 개 요

- 신 우리사주제도의 목적 및 취지에 맞게 사내근로복지기금법인이 우리사주 구입자금 지원사업을 원활히 추진할 수 있도록 관련 기준을 정함
- 「근로복지기본법」 제62조 및 같은 법 시행령 제46조에 따라 근로자의 재산형성, 협력적 노사관계 조성 등 근로복지 증진과 기업발전을 도모하기 위해
 - 사내근로복지기금법인을 통해 우리사주 주식구입 지원대부 가능
- 또한 「근로복지기본법」 제36조 및 같은 법 시행령 제21조에 따라 사내근로복지기금의 출연 및 차입을 통한 우리사주조합기금 조성 가능

II. 우리사주 주식구입 지원 기준

1. 일반기준

- 우리사주조합을 통한 근로자의 우리사주 구입비 지원 및 대부 가능
 - 우리사주조합과 관계없이 근로자로 하여금 자사주식을 매입하도록 지원하는 것은 불가능
 - ※ 사업에 우리사주조합이 설치된 경우에만 사내근로복지기금법인을 통한 우리사주 관련 지원 가능
- 우리사주조합 운영비 지원 등은 불가

2. 우리사주 주식구입자금 지원

- 「근로복지기본법」 제62조제1항제1호에 따른 기금수익금 및 해당연도 출연금의 50%(선택적 복지제도를 운영하는 경우에는 80%)를 통한 우리사주 주식구입자금 지원의 경우에는
 - 우리사주조합기금에 출연하는 방식으로 이루어져야 하며 우리사주 조합원 개인에 대한 직접 지원은 불가
- 사내근로복지기금 출연금을 통한 우리사주 구입의 경우 취득 즉시 조합원 계정에 배정하고
 - 4년 이상 8년 이내의 기간에서 출연자와 협의하여 정한 기간 동안 수탁 기관인 한국증권금융에 위탁하여야 함(「근로복지기본법」 제43조 및 같은 법 시행령 제19조제1항제1호, 제23조제1항제1호)

3. 우리사주 주식구입자금 대부

사내근로복지기금 수익금 및 해당연도 출연금의 50%(선택적 복지제도를 운영하는 경우에는 80%) 또는 기본재산을 우리사주조합 및 우리사주조합원에 대부 가능

가. 우리사주조합에 대부

- 우리사주조합이 사내근로복지기금법인으로부터 차입한 금액으로 매입한 우리사주는 차입금 상환액의 한도내에서 조합원계정에 배정(「근로복지기본법」 제37조, 같은 법 시행령 제19조제1항제2호)
 - ※ 사내근로복지기금법인이 우리사주조합에 우리사주 구입자금을 대부하는 경우에는 반드시 사업주의 보증 등 대부금에 대한 채권보전조치를 하여야 함

나. 우리사주조합원에 대부

- 우리사주조합원이 사내근로복지기금법인으로부터 차입한 금액을 출자하여 매입한 우리사주는 매입 즉시 조합원계정에 배정(「근로복지기본법」 제37조, 같은 법 시행령 제19조제1항제1호)

4. 기금의 운용

□ 기금운용의 원칙

- 안전성: 수익성은 높으나 위험성이 높은 운용수단에 기금을 운영할 경우 가치 하락 시 기본재산(기금원금)의 훼손으로 인해 복지사업의 계속성을 저해할 우려가 있으므로 안전성이 높은 방식으로 운영
- 유동성: 유동성이 낮은 자산에 자금을 운용할 경우 긴급히 자금지원이 필요한 용도에 기금을 활용할 수 없으므로 필요 시 신속히 현금화가 가능하도록 유동성이 높은 자산에 운용

□ 기금운용의 방법

- 금융회사 등에의 예입 및 금전신탁
- 투자신탁 등의 수익증권 매입
- 국가, 지방자치단체 또는 금융회사 등이 직접 발행하거나 채무이행을 보증하는 유가증권의 매입
- 사내근로복지기금이 그 회사 주식을 출연받아 보유하게 된 경우에 기본재산(기금원금)의 100분의 20 범위에서 복지기금협의회가 정하는 금액 내에서 그 보유주식 수에 따라 그 회사 주식의 유상증자에 참여
- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 투자회사가 발행하는 주식의 매입
- 「부동산투자회사법」에 따른 부동산투자회사가 발행하는 주식의 매입

□ 기금운용 사업으로 할 수 없는 사업

- 부동산 투자 다만, 수익금을 사용하여 기금법인의 사업으로 시행규칙 제26조에서 정한 근로복지시설을 보유할 수 있음
- 주식에 대한 직접투자, 사채놀이, 해당 사업체에 대부

- 기금으로 자사주를 포함하여 주식을 매입하는 것은 금지되나, 대주주가 임의로 주식을 출연하는 것은 허용되므로 이 경우에는 한시적으로 주식을 보유할 수 있음

● 불특정 다수인을 상대로 한 자동판매기 설치 등 수익사업

□ 기금의 부동산 소유 여부

● 기금은 원칙적으로 부동산을 소유할 수 없음

- 기금운영 자산의 고정화로 기금 고유의 목적인 근로자 재산형성과 생활 안정을 위한 지원사업을 저해하고
- 소유 부동산의 운영·관리비용의 과다로 기본재산(기금원금)을 잠식할 우려가 있기 때문임

● 다만, 업무수행 상 필요한 경우에 한하여 예외적으로 부동산 보유는 허용하되

- 업무상 필요하여 부동산을 취득할 경우에 운용사업으로 허용되지 않으므로 그 재원은 기금의 수익금을 활용해야 하며
- 근로복지시설 등 업무용 부동산의 경우 근로자수와 비교하여 적절한 규모로 설치해야 함

● 기금의 보유가능 부동산

- 기금의 운영 및 관리에 필요한 사무실과 그 부속시설
- 사내구판장, 근로자용 기숙사, 근로자용 휴양 콘도미니엄
- 보육시설 다만, 「영유아보육법」 제14조제1항에 따라 사업주가 행할 의무가 있는 직장보육시설의 설치·운영 사업은 제외
- 근로자의 여가·체육 및 문화활동을 위한 복지회관
- 사업주가 출연한 부동산. 다만, 업무용으로 기부 또는 출연된 경우를 제외하고는 1년 이내에 처분하여 「근로복지기본법」 제62조제3항의 근로자 대부사업 또는 제63조에 규정된 기금의 운용방법으로 전환하여야 함

● 기금법인이 보유할 수 없는 부동산

- 기금법인의 소유가 허용된 부동산을 제외한 모든 부동산
- 수혜자가 소수에 제한되는 시설(사택, 골프장 등), 사업주가 주로 관리해야 하는 교육시설(연수시설 등) 기타 부동산투기 우려가 있는 시설 등

5. 회계관리

□ 기금관리회계와 목적사업회계로 구분

● 기금의 운용·대부사업을 관리하는 기금관리 회계와 기금의 고유목적사업(용도사업)을 관리하는 목적사업 회계로 구분하여 계리함

- 기금관리 회계: 기본재산(기금원금) 및 수익금에 관한 사항을 계리, 기금의 운용사업은 물론 기본재산(기금원금)을 근로자에게 대부한 경우에도 기금관리 회계에 편입
- 목적사업 회계: 기금의 목적사업(용도)을 계리, 사내구판장, 근로복지 시설 운영 등에 관한 회계처리도 목적사업 회계에 포함

□ 기업회계의 원칙에 따라 처리

- 회계연도는 사업주의 해당 사업의 회계연도와 같게 하는 것을 원칙으로 하며, 특별한 사유가 있을 경우에는 정관에 의해 다르게 규정 가능
- 기금 결산결과 기금의 손실금이 발생한 경우에는 다음 회계연도로 이월하며, 기금의 잉여금이 발생한 경우에는 손실금을 보전한 후 기금에 전입

□ 자금차입 금지

- 기금법인은 자금을 차입할 수 없으므로 기금법인의 사업에 충당할 재원이 마련된 후에 기금법인의 사업을 실시

□ 예산·결산

- 기금의 결산서는 기금관리 회계 및 목적사업 회계로 구분·계리한 대차대조표, 손익계산서, 이익 잉여금처분계산서 등으로 구성하되, 필요 시 예산집행 대비표, 합계잔액 시산표 및 부속명세서 등을 첨부
- 기금의 예산은 예산총칙, 추정대차대조표, 추정손익계산서 등으로 구성하고 필요한 부속명세서를 작성

□ 기금법인의 관리운영사항 공개 및 서류의 보존기간

- 기금법인의 결산서류, 감사보고서, 사업보고서, 협의회 회의록 등은 사보에의 게재, 사내게시 등을 통하여 공개하며, 그 관련 서류는 5년이상 보존하여야 함

<참고>

재무재표 양식 샘플

☐ 대차대조표(양식)

대 차 대 조 표

제 기: 20xx년 12월 31일 현재

제 기: 20xx년 12월 31일 현재

기금명

(금액단위: 원)

계 정 과 목	제 (당)기		제 (전)기	
	금 액		금 액	
I. 유 동 자 산				
1. 당 좌 자 산				
1) 현금및현금성자산				
2) 단기금융상품				
3) 선급법인세				
II. 비 유 동 자 산				
1. 투자자산				
1) 주택구입자금대부금				
2) 생활안정자금대부금				
(자 산 총 계)				
I. 유 동 부 채				
II. 비 유 동 부 채				
1) 고유목적사업준비금(1)				
2) 고유목적사업준비금(2)				
(부 채 총 계)				
I. 자 본 금				
1. 기본재산				
II. 이 익 잉 여 금				
1. 미처분이익잉여금				
(자 본 총 계)				
(부채와 자본 총계)				

☐ 손익계산서(양식)

손 익 계 산 서

제 기: 20xx년 1월 1일부터 20xx년 12월 31일까지

제 기: 20xx년 1월 1일부터 20xx년 12월 31일까지

기금명

(금액단위: 원)

계 정 과 목	제 (당)기		제 (전)기	
	금 액		금 액	
1. 사 업 수 익				
가. 이자수익				
나. 대부이자수익				
2. 고유목적사업비용				
가. 장학금지원				
나. 동호인회지원				
다. 기념품지급				
라.				
3. 사 업 총 이 익				
4. 일 반 관 리 비				
가. 세금과공과				
나. 등기소송비				
다. 도서인쇄비				
라. 교육훈련비				
5. 사 업 이 익				
6. 사 업 외 수 익				
가. 고유목적사업준비금전입수입				
7 사 업 외 비 용				
가. 고유목적사업준비금전입액				
8. 법인세차감전순이익				
9. 법 인 세 등				
10. 당 기 순 이 익				

<참고>

사내근로복지기금 계정과목 해설(예시)

□ 대차대조표 계정과목

[자산항목]

- 자산은 그 조달원천이 자기자본인지 타인자본인지의 여부와 관계없이 자신(또는 기업)이 가지고 있는 재산의 총액을 말하며, 기업회계기준상 1년을 기준으로 1년 안에 현금으로 실현될 수 있으면 유동자산, 그렇지 않으면 비유동자산으로 분류한다.

I. 유동자산: 유동자산이란 1년을 기준으로 1년 이내에 현금화 또는 실현될 것으로 예상되는 자산으로서 당좌자산과 재고자산으로 분류된다.

- 1. 당좌자산: 당좌자산은 유동자산 중 판매과정을 거치지 않고 현금화할 수 있는 자산으로서 현금 및 현금성자산, 단기투자자산, 매출채권, 선급비용, 이연법인세자산 등을 포함한다.

가. 현금 및 현금성자산: 현금 및 현금성자산은 기업의 유동성 판단에 중요한 정보이므로 별도 항목으로 구분하여 표기한다.

- 1) 현금: 현금이란 수중에 있는 현금과 은행에 있는 현금인 예금으로 나뉜다. 전자는 통화 및 통화대용증권(타인발행수표 등)을 통칭하는 말이며, 후자는 당좌예금 및 보통예금, 기업자유예금 등의 요구불예금으로서 현금으로 전환하는데 지장이 없는 예금을 말한다.
- 2) 현금성자산: 현금성자산이란 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율변동에 따른 가치변동의 위험이 중요하지 않은 금융상품으로서 취득당시에 만기일이 3개월 이내에 도래하는 금융상품을 말한다.

나. 단기금융상품: 금융기관이 취급하는 정기예금·정기적금·사용이 제한되어 있는 예금 및 기타 정형화된 상품 등으로 단기적 자금운용목적으로 소유하거나 기한이 1년 내에 도래하는 것으로, 사용이 제한되어 있는 예금에 대하여는 그 내용을 주석으로 기재한다. 기업회계기준에서는 기한이 1년 내에 도래하는 정기예금, 정기적금, 사용이 제한되어 있는 예금,

금전신탁, 양도성예금증서(CD), 어음관리구좌(CMA), 신종기업어음(CP), 환매채(RP)는 모두 단기금융상품으로 표기를 하도록 하고 있으나 실무적으로는 위의 각 항목에 대하여 별도의 계정을 사용하기도 한다.

다. 유가증권: 유가증권은 그 가치를 법률상 보장받을 수 있는 증권으로서 일반적으로 주식·사채 및 국·공채를 말한다. 그러나 이는 1년 내에 현금화가 가능해야 하며, 1년 이내에 현금화가 불가능한 유가증권은 투자유가증권으로 분류된다.

- 1) 국·공채
- 2) 특별한 법률에 의하여 설립된 법인이 발행한 채권
- 3) 사채권
- 4) 특별한 법률에 의해 설립된 법인이 발행한 출자증권
- 5) 주권 또는 신주인수권을 표시하는 증서
- 6) 외국인이나 외국법인이 발행한 증권 또는 증서로서 이상의 증권이나 증서의 성질을 구비한 것
- 7) 외국법인 등이 발행한 증권 또는 증서를 기초로 하여 증권예탁원이 발행한 유가증권예탁증서
- 8) 위의 ① 내지 ⑦의 증권 또는 증서와 유사하거나 이와 관련된 것으로서 다음에 정하는 것
 - a) 신탁회사나 투자신탁회사 및 외국투신사가 발행하는 수익증권
 - b) 증권투자신탁업법에 의하여 위탁회사가 발행하는 수익증권
 - c) 외국증권투자신탁업자(외국증권투자신탁관계법령에 의하여 외국에서 증권투자신탁업을 영위하는 자를 말한다)가 발행하는 수익증권
 - 4) 기업이 자금조달을 목적으로 발행하는 어음 중 재정경제부 장관이 정하는 것
 - 5) 한국증권거래소가 정하는 기준과 방법에 따라 당사가 일방의 의사 표시에 의하여 당사자 간에 다음에 해당하는 거래를 성립시킬 수 있는 권리(유가증권 옵션이라고 한다)
 - 주권의 매매거래
 - 사전에 설정된 유가증권의 지수의 수취와 차에 의하여 산출되는 금전을 수수하는 거래
 - 유가증권 지수의 선물거래(유가증권 지수의 선물거래를 말한다)

라. 매출채권: 물건을 팔고 일정기간이 지난 후에 돈을 받기로 하거나, 물건을 팔고 어음을 받았을 경우에 처리하는 계정과목이다. 기업회계 기준에서는 어음거래와 외상거래를 모두 매출채권으로 계상하도록 하고 있으나 실무에서는 기중에는 어음거래는 받을어음으로, 외상거래는 외상매출금으로 계상하였다가 재무제표 작성시 이를 매출채권으로 통합 표시하는 것이 일반적이다.

마. 단기대여금: 상대방에게 차용증서나 어음을 받고 금전을 빌려준 경우로서 그 회수가 1년 이내에 가능한 경우를 말한다. 주주, 임원, 종업원에 대한 대여금, 어음단기대여금, 단기 주택자금 융자금 등이 있다.

바. 미수금: 기업의 고유한 사업이외의 사업에서 발생하는 미수채권을 말한다 (비교 : 기업 고유의 사업에서 발생하는 미수채권은 매출채권으로 처리한다). 고정자산 등의 매각대금 중 못 받은 금액, 부가가치세 환급금 등이 이에 해당한다. 미수금은 외상매출금과 구분을 하여야 하는 데 외상매출금은 일반적 상거래에서 발생된 금액을 말하며, 미수금은 일반적 상거래 이외에서 발생된 금액을 말한다.

사. 미수수익: 기업이 외부에 용역을 제공하고 그 대가로서 당기에 회수 하여야 하는 수익 중 수취하지 못한 수익을 말한다. 예 · 적금 이자 미수액, 국공채 · 사채이자 미수액, 임대료 미수액 등이 있다.

아. 선급금: 상품이나 제품 등의 재고자산 구입시 납품에 앞서 대금의 일부 또는 전부를 선지급한 금액을 말한다. 상품이나 원재료 및 용역, 고정자산을 구입하고 대금을 먼저 지급한 경우 이는 선급금으로 계상한다.

자. 선급비용: 아직 제공받지 않은 용역에 대하여 미리 지급된 대가로서 일정 기간동안 특정서비스를 받을 수 있는 권리 또는 청구권을 말한다. 보험료, 임차료, 지급이자, 보증료, 할인료, 광고료, 고용보험료 등의 기간미경과분 등이 이에 해당된다. 결산시점에 결산정리 사항으로 기간미경과분에 대한 선급비용 인식이 이루어져야 한다.

차. 기타의 당좌자산: 기타의 당좌자산은 위의 당좌자산에 포함되지 아니하는 당좌자산을 말한다. 부가가치세 대금금, 선납세금 가지금금, 전도금 등이 여기에 해당된다. 부가가치세대금금은 부가가치세를 부담하는 일반과세자의 경우 물건이나 용역을 구입할 때 상대방에게 지불하는 부가가치세 부담분을 인식하는 계정과목이다.

카. 선납세금 또는 선급법인세: 주로 소득세나 법인세의 중간예납세액을 처리하는 계정과목이다.

타. 전도금: 사업장이 다수인 경우 사업장의 운영비와 관련하여 지급하는 금액을 처리하는 계정이다.(공장, 사무소, 대리점 등)

2. 재고자산: 기업이 정상적인 영업과정에서 판매를 목적으로 생산 중인 자산 또는 생산을 위하여 직·간접으로 소비되는 자산 및 판매를 위하여 보유하고 있는 자산을 총칭하는 개념이다.

가. 상품: 판매를 목적으로 구입한 상품, 미착(도착하지 않은)상품, 적송품(판매를 위탁한 상품) 등을 말하며, 부동산매매업에 있어서 판매를 목적으로 소유하는 토지 건물, 기타 이와 유사한 부동산은 상품으로 본다.

나. 제품: 판매를 목적으로 원재료를 가공하여 완성한 생산품을 말한다.

다. 반제품: 자가(직접) 제조한 중간제품과 부분품 등으로 판매 가능한 상태를 말한다.

라. 재공품: 제품 또는 반제품의 생산을 위하여 제조과정에 있는 것을 말한다.

마. 원재료: 제품을 만들기 위하여 소비되는 원료, 재료, 매입부분품, 미착 원재료 등을 말한다. 원재료 구입대금, 미착 원재료, 수출용 원자재 수입시 납부한 관세, 의제매입세액 원재료 차감분은 원재료 원가의 구성항목이다.

바. 저장품: 소모품, 소모공구기구비품, 수선용부분품 및 기타 저장품 등 제품 제조를 위하여 보조적으로 소비되는 원부재료 이외의 소모성 재료를 말한다.

※ 매입에누리, 매입환출, 매입할인은 재고자산(매입)의 차감항목이다

II. 비유동자산

1. 투자자산: 투자자산이란 타 기업 지배와 장기시세차익 및 배당 등을 목적으로 장기간 보유하고 있는 자산으로써 유형자산, 무형자산에 속하지 않는 자산을 말한다.

가. 장기금융상품: 유동자산에 속하지 아니하는 금융상품으로 사용이 제한되어 있는 예금에 대해서는 그 내용을 주식으로 기재한다. 정기예금, 정기적금, 사용이 제한되어 있는 예금, 금전신탁, 양도성예금증서(CD), 어음관리구좌(CMA), 신종기업어음(CP), 환매채(RP)으로서 그 기간이 1년 이후에 도래하는 것 등이 있다. 장기금융상품 중 결산기말 현재 만기가 1년 이내에 도래하는 것은 단기금융상품으로 대체시키는 회계처리를 하여야 한다.

나. 투자유가증권: 유동자산에 속하지 아니하는 유가증권으로써 투자목적으로 소유하는 주식, 사채, 국·공채 및 출자금을 말한다.

- 1) 국·공채
- 2) 특별한 법률에 의하여 설립된 법인이 발행한 채권
- 3) 사채권
- 4) 특별한 법률에 의해 설립된 법인이 발행한 출자증권
- 5) 주권 또는 신주인수권을 표시하는 증서
- 6) 외국인이나 외국법인이 발행한 증권 또는 증서로서 이상의 증권이나 증서의 성질을 구비한 것
- 7) 외국법인 등이 발행한 증권 또는 증서를 기초로 하여 증권예탁원이 발행한 유가증권예탁증서
- 8) 위의 ① 내지 ⑦의 증권 또는 증서와 유사하거나 이와 관련된 것으로서 다음에 정하는 것

- a) 신탁회사나 투자신탁회사 및 외국투신사가 발행하는 수익증권
- b) 증권투자신탁업법에 의하여 위탁회사가 발행하는 수익증권
- c) 외국증권투자신탁업자(외국증권투자신탁관계법령에 의하여 외국에서 증권투자 신탁업을 영위하는 자를 말한다)가 발행하는 수익증권
- d) 기업이 자금조달을 목적으로 발행하는 어음 중 재정경제부 장관이 정하는 것
- e) 한국증권거래소가 정하는 기준과 방법에 따라 당사가 일방의 의사 표시에 의하여 당사자 간에 다음에 해당하는 거래를 성립시킬 수 있는 권리(유가증권 옵션이라고 한다)
 - 주권의 매매거래
 - 사전에 설정된 유가증권의 지수의 수취와 차에 의하여 산출되는 금전을 수수 하는 거래
 - 유가증권 지수의 선물거래(유가증권 지수의 선물거래를 말한다)로서 1년 이내에 현금화가 불가능한 유가증권, 유가증권 중 1년 이내에 현금화가 가능한 단기보유목적의 유가증권은 당좌자산 중 유가증권으로 처리를 하고 1년 이후에 현금화가 불가능한 투자목적의 유가증권은 투자유가증권으로 처리한다.

다. 장기대여금: 기업의 여유자금을 타인에게 대여하는 경우에 그 회수기간이 대차대조표일로부터 1년 이내에 도래하지 아니하는 것을 말한다. 주주, 임원, 종업원에 대한 대여금, 어음장기대여금, 장기 주택자금 융자 등. 그 회수기간이 대차대조표일로부터 1년 이내에 도래하는 대여금에 대하여는 단기대여금으로 계정대체를 하여야 한다.

라. 장기성매출채권: 장기성매출채권은 유동자산에 속하지 아니하는 일반적 상거래에서 발생한 장기의 외상매출금 및 받을어음을 말한다. 즉 어음의 만기일이 대차대조표일로부터 1년 이후에 도래하는 채권을 말한다. 기업회계기준에서는 어음거래와 외상거래를 모두 매출채권으로 계상하도록 하고 있으나 실무에서는 어음거래는 받을어음으로 외상거래는 외상매출금으로 처리를 한다.

마. 투자부동산: 투자의 목적 또는 비영업용으로 보유하고 있는 토지 건물 및 기타의 부동산을 말한다.

바. 주택구입자금대부금: 「근로복지기본법」에 따라 기금법인의 목적사업으로 근로자들에게 주택구입자금을 대부할 경우 그 회수기간이 대차대조표일로부터 1년 이내에 도래하지 아니하는 것을 말한다. 회수기간이 대차대조표일로부터 1년 이내에 도래하는 대부금에 대하여는 유동자산으로 계정대체를 하여야 한다.

사. 주택임차자금대부금: 「근로복지기본법」에 따라 기금법인의 목적사업으로 근로자들에게 주택임차자금을 대부할 경우 그 회수기간이 대차대조표일로부터 1년 이내에 도래하지 아니하는 것을 말한다. 회수기간이 대차대조표일로부터 1년 이내에 도래하는 대부금에 대하여는 유동자산으로 계정대체를 하여야 한다.

아. 생활안정자금대부금: 「근로복지기본법」에 따라 기금법인의 목적사업으로 근로자들에게 생활안정자금을 대부할 경우 그 회수기간이 대차대조표일로부터 1년 이내에 도래하지 아니하는 것을 말한다. 회수기간이 대차대조표일로부터 1년 이내에 도래하는 대부금에 대하여는 유동자산으로 계정대체를 하여야 한다.

자. 우리사주구입자금대부금: 「근로복지기본법」에 따른 기금법인의 목적사업으로 근로자들에게 우리사주구입자금을 대부할 경우 그 회수기간이 대차대조표일로부터 1년 이내에 도래하지 아니하는 것을 말한다. 회수기간이 대차대조표일로부터 1년 이내에 도래하는 대부금에 대하여는 유동자산으로 계정대체를 하여야 한다.

차. 보증금 또는 콘도회원권: 보증금은 전세권, 전신전화가입권, 임차보증금 및 영업보증금 등을 계상하는 계정이다. 기금회계에서 근로법에 따라 수익금으로 콘도회원권을 구입했을 경우 만기시 돌려받는 회원제인 경우는 보증금으로, 등기제인 경우는 콘도회원권으로 표기함이 타당하다.

카. 이연법인세차: 법인세법 등의 법령에 의하여 납부하여야 할 금액이 법인세비용을 초과하는 경우 그 초과하는 금액을 처리하는 계정을 이연법인세차라고 한다.

타. 기타의 투자자산: 위에 속하지 아니하는 투자자산으로 한다. 퇴직보험 등의 예치금이 있다.

2. 유형자산: 재화의 생산, 용역의 제공, 타인에 대한 임대 또는 자체적으로 사용할 목적으로 보유하는 물리적 형체가 있는 자산으로서 1년을 초과하여 사용할 것으로 예상되는 자산이다.

가. 토지: 기업이 자신의 영업목적을 위하여 영업용으로 사용하고 있는 부지로서 대지·임야·전답·잡종지 등을 말한다. 공장, 사무소, 주차장, 사택, 운동장 등의 부지가 있다.

나. 건물: 토지위에 건설된 공작물로써 지붕이나 둘레벽을 갖추고 있는 사무소, 점포, 공장 및 냉난방·조명·통풍 및 이에 부수되는 설비도 포함한다.

다. 구축물: 토지위에 정착된 건물 이외에 선거·교량·안벽·부교·케도·저수지·갱도·굴뚝·정원설비 및 기타의 토목설비 또는 공작물 등으로 한다. 화단, 가로등, 다리, 정원, 철탑, 포장도로 등이 있다.

라. 기계장치: 동력 등의 힘을 이용하여 물리적·화학적으로 원·부재료를 가공제품으로 변환시키는 각종 제조설비 또는 작업장치로서 기계장치·운송설비(콘베어·호이스트·기중기 등)와 기타의 부속설비로 한다. 기중기, 콘베어 등도 이에 해당된다.

마. 선박: 일반적으로 여객선이나 화물선 및 어선 등의 수상운반구로서 사람이나 물건 등을 실어 해상에서 운반하는 것들을 총칭한다.

바. 차량운반구: 철도차량, 자동차 및 기타의 육상운반구 등이 있으며 기차, 자동차 등을 포함한다.

사. 건설중인자산: 유형자산의 건설을 위한 재료비·노무비 및 경비로, 건설을 위하여 지출한 도급금액 또는 취득한 기계 등을 포함한다. 건설목적으로 지출된 자재비, 노무비, 경비, 외주비 등을 포함한다.

아. 기타의 유형자산: 기타의 유형자산에 속하는 대표적인 것으로는 공구와 기구, 비품 등이 있다.

1) 공구와 기구: 생산을 원활하게 하기 위하여 사용하는 도구로서 금형, 검사공구, 오락공구 등이 있다.

2) 비품: 원활한 관리활동을 위하여 주로 사무실 등에서 사용하는 도구로 에어컨, 금고, 시계, 복사기, 냉장고, 소프트웨어, 사무용집기 등을 말한다.

3. 무형자산: 무형자산이란 물리적 특성을 갖추고 있지 않으면서 동 자산을 소유함으로써 기업이 상당한 기간 동안 수익력의 요인이 되는 권리 또는 사실상의 가치를 말한다.

가. 영업권: 합병, 영업양수 및 전세권 취득 등의 경우에 유상으로 취득한 것으로 한다. 합병시 순자산가액 초과액이 이에 해당된다.

나. 공업소유권: 법률에 의하여 일정기간 독점적 배타적으로 이용할 수 있는 권리로서 특허권, 실용신안권, 의장권 및 상표권 등이 있다.

다. 광업권: 광업법에 의하여 등록된 일정한 광구에서 등록을 한 광물과 동 광산 중에 부존하는 다른 광물을 채굴하여 취득할 수 있는 권리를 말한다.

라. 어업권: 수산업법에 의하여 등록된 일정한 수면에서 어업을 경영할 권리를 말한다.

마. 차지권: 임차료 또는 지대를 지급하고 타인이 소유하는 토지를 사용 수익할 수 있는 권리를 말한다.

바. 창업비: 회사의 설립을 위하여 소요되는 비용으로 이에선 발기인의 보수, 법률상담비용, 정관작성비용, 설립등기비용, 회사설립 제 규칙의 작성 비용, 주식모집비, 통신비, 사무실유지비, 창립총회비, 주식발행비 등이 있다.

사. 개발비: 개업비는 회사설립일로부터 영업개시일까지 지출한 개업 준비를 위한 제비용으로서 사무실임차료, 광고비, 통신비, 종업원의 급여 등을 포함한다. 그러나 개업이후에 발생한 이자비용은 영업외비용으로 처리하고, 정상적인 영업활동을 개시한 후 업종을 추가하거나 다각화 및 인수합병을 행함으로서 발생하는 비용은 개업비에 해당되지 않는다. 동 금액은 개업연도부터 3년 이내의 기간에 매기 균등액을 상각한다. 사무실임차료, 광고비, 통신비, 종업원의 급여 등이 있다.

[부채항목]

○ 부채란 과거 거래나 사건의 결과로서 현재 기업실체가 부담하고 있고, 미래에 자원의 유출 또는 사용이 예상되는 의무이다.

I. 유동부채: 1년 혹은 정상영업주기 이내에 상환될 것으로 기대되는 채무를 말한다.

1. 매입채무: 기업이 일반적 상거래에서 재화와 용역 등을 외상으로 구입함으로써 발생한 채무이다. 매입채무에 대하여 기중에는 증서 없이 수수한 외상계정은 외상매입금으로 하고, 어음을 지급하고 외상으로 매입한 경우에 생긴 어음상의 채무는 지급어음으로 계상하다가 결산기말에는 매입채무로 통합 표시하는 것이 일반적이다.
2. 단기차입금: 금융기관 등으로부터 돈을 빌려오고 사용 후 1년 이내에 갚아야 하는 돈을 말한다. 금융기관 차입금, 주주·임원·종업원의 단기차입금, 어음 단기차입금, 당좌차월 등이 있다. 1년 이내에 갚아야 하는 돈은 단기차입금으로 1년 이후에 갚아야 하는 돈은 장기차입금으로 처리를 한다.
3. 미지급금: 외부와의 거래에서 구입한 재화나 용역에 대하여 아직 지급하지 않은 것으로 상거래 외의 거래에서 발생한 것으로 한다. 고정자산의 구입과 관련하여 발생한 미지급채무가 여기에 속한다.
4. 선수금: 수주공사 수주품 및 기타 일반적 상거래에서 발생한 선수액을 말한다. 즉, 일반적 상거래에서 미래에 상품 등을 제공받기로 하고 대금의

전부 또는 일부를 미리 수령한 것이다. 정상적으로 상거래가 진행된다면 화폐로 지급하지 않고 상품 등을 제공함으로써 거래가 완료될 것이므로 선수금은 비회폐성부채로 분류한다.

5. 예수금: 일반적 상거래가 아닌 거래에서 발생한 일시적 예수액을 말한다. 예약수행의 보증금을 고객에게 받거나 미래에 채무의 자금을 이행하겠다는 보증금 등으로 받은 금액으로서, 거래가 완료되거나 소정의 의무를 수행하면 반환하여야 할 것 등이 예수금에 해당한다. 회사가 부담할 세금이 아니나 종업원이나 거래처 등으로부터 원천징수한 소득세 및 부가가치세, 국민연금, 건강보험료 예수금 등이 있다.
6. 미지급비용: 발생한 비용으로서 지급되지 않은 것을 말한다. 미지급비용은 발생주의회계를 채택한 결과 생겨나는 비용이다. 즉, 발생항목에 대한 기말 수정분개에서 미지급된 비용을 차기하고 이에 대한 부채를 대기하면서 생긴 부채항목이다. 여기에는 미지급임금, 미지급이자, 미지급보험료 등이 있다.
7. 미지급법인세: 회계연도말 현재 법인세 등의 미지급액을 말한다. 즉, 회계연도말 현재 당해 회계연도에 부담하여야 할 법인세와 소득할주민세로서 미지급된 금액을 말한다. 그리고 기 납부한 중간예납세액이나 원천징수세액은 실무상 선급법인세계정이나 법인세비용계정으로 처리한다. 미지급법인세, 주민세, 농어촌특별세 등. 중간예납 법인세는 선납세금 처리를 한다.
8. 미지급배당금: 이익잉여금처분계산서상에 현금배당액으로써 기말에 주주 등으로부터 배당금지급청구가 없어 미지급 상태로 남아 있는 배당금이다.
9. 유동성장기부채: 고정부채 중 1년 내에 상환될 부채를 말한다. 즉, 장기부채 중 결산일로부터 1년 이내에 상환기간이 도래하는 부채는 유동성장기부채로 대체하여야 한다.
10. 선수수익: 기업이 일정기간 계속적으로 용역을 제공하기로 약정하고 받은 수익 중 차기 이후에 속하는 금액을 말한다. 이것은 기말 수정분개에서 이연항목에 해당하는 것으로 현금을 수취할 때 선수수익 계정에 대기하였다가 용역을 제공한 시점에 선수수익계정에 차기하고 수익을 인식한다.

11. 단기부채성충당금: 1년 내에 사용되는 충당금으로서 그 사용목적을 표시하는 과목으로 기재한다.
12. 기타의 유동부채: 가수금이 대표적이다. 그러나 이는 가계정으로서 결산 재무제표에는 표시하여서는 안된다.(가수금 : 일시적으로 운영자금의 부족으로 임직원에게 자금을 빌리는 경우 이를 처리하는 계정이다.)

II. 비유동부채: 만기가 1년 이후에 도래하는 부채를 말한다.

1. 사채: 회사가 일반대중에게서 자금을 조달하기 위해 지정한 기일에 정해진 원금과 이자를 지급하기로 약속한 사채증서를 발행하여 집단적이고 대규모로 부담한 채무이다.
2. 장기차입금: 금융기관 등으로부터 돈을 빌려오고 사용 후 1년이 지나서 갚아도 되는 돈을 말한다. 금융기관 차입금, 주주·임원·종업원의 장기차입금, 어음 단기차입금, 당좌차월 등. 1년 이내에 갚아야 하는 돈은 단기차입금으로 1년 이후에 갚아야 하는 돈은 장기차입금으로 처리를 한다.
3. 장기성매입채무: 물건을 사고 일정기간 후에 돈을 주기로 하거나 물건을 팔고 어음을 주었을 경우 그 기간이 1년 이후에 지불해도 되는 매입채무를 말한다. 어음거래, 외상거래. 기업회계기준에서는 어음거래와 외상거래를 모두 매입채무로 계상하도록 하고 있으나 실무에서는 어음거래는 지급어음으로 외상거래는 외상매입금으로 처리를 한다.
4. 장기부채성충당금: 1년 후에 사용되는 충당금으로서 그 사용목적을 표시하는 과목으로 기재한다.
5. 이연법인세대: 일시적 차이로 인하여 법인세비용이 법인세법 등의 법령에 의하여 납부하여야 할 금액을 초과하는 경우 그 초과하는 금액으로 한다.
6. 고유목적사업준비금(1): 「법인세법」 제29조에 의거 설정되는 준비금을 말한다. 설정한 연도 이후부터 5년 이내에 사용해야 하는 의무 때문에 비유동부채로 분류하고 있으며 사용기한 내에 미사용 시는 고유목적사업준비금 환입액으로 수입 처리되어 법인세비용 및 가산세를 부과 받는다.

7. 고유목적사업준비금(2): 「근로복지기본법」 제62조 및 같은 법 시행령 제46조에 의거 기금원금에서 직접 차감하여 설정되는 준비금을 말한다. 「법인세법」 제29조에 의거 설정되는 고유목적사업준비금(1)과 달리 사용기한이 없고 사용하지 않아도 불이익이 없다. 또한 기금협의회 의결로 기본재산으로 전입이 가능하다.

[자본항목]

- 자본이란 기업 실체의 자산에서 부채를 차감한 잔여지분으로 소유자의 청구권을 말한다.

I. 자본금

1. 자본금 또는 기본재산: 자본금이란 주식회사의 경우 발행주식의 총액을 말하고, 개인회사의 경우 개인이 납입한 총액을 말한다. 기금회계의 경우 근로법 제62조제2항에 따라 출연받은 재산이나 기금협의회에서 출연재산으로 편입할 것을 의결한 재산은 기본재산으로 표기하도록 명시되어 있어 기본재산으로 표기함이 타당할 것이다.

II. 자본잉여금: 증자나 감자 등 자본거래에서 생긴다. 따라서 영업활동에서 생기는 이익잉여금과 대비되며 손익계산서를 거치지 않고 자본에 직접 가산된다.

1. 주식발행초과금: 회사가 신주를 발행하는 경우 발행의 방법에는 액면발행, 할인발행(발행가액보다 낮은 가액), 할증발행(발행가액보다 높은 가액) 등이 있는데, 이 중 할증발행시 발행가액 중 액면가액을 초과하는 금액을 주식발행초과금이라고 한다.
2. 감자차익: 무상감자의 경우 감소시킨 자본금의 금액이 주주에게 되돌려준 회사자본을 초과하는 경우 그 차액을 말한다.
3. 기타 자본잉여금: 자기주식처분이익으로서 자기주식처분손실을 차감한 금액과 그 밖의 기타자본잉여금으로 한다.

Ⅲ. 이익잉여금: 손익계산서 항목의 거래로 인하여 발생하는 이익을 말한다.

1. 이익준비금: 상법은 주식회사의 경우 자본금의 2분의 1에 달할 때까지 매 결산기의 금전에 의한 이익배당액의 1/10이상의 금액을 강제로 기업 내부에 유보하도록 하고 있는 데 이 규정에 의하여 적립한 준비금을 말한다.
2. 기타 법정적립금: 상법 이외의 법령의 규정에 의하여 적립된 금액으로 한다.
3. 임의적립금: 정관의 규정 또는 주주총회의 결의로 적립된 금액으로서 사업 확장적립금 감채적립금 배당평균적립금 결손보전적립금 및 법인세 등을 이연할 목적으로 적립하여 일정기간이 경과한 후 환입될 준비금 등을 말한다.
4. 차기이월이익잉여금 또는 차기이월결손금: 당기 이월이익잉여금처분계산서의 차기이월이익잉여금 또는 결손금처리계산서의 차기이월결손금으로 하고 당기순이익 또는 당기순손실을 주기한다.

Ⅳ. 자본조정: 당해 항목의 성격상 주주와의 거래에 해당하나 최종 불입된 자본으로 볼 수 없거나 자본의 차감 성격으로 자본금이나 자본잉여금으로 분류할 수 없는 항목을 말한다.

1. 주식할인발행차금: 주식을 액면가액 이하로 발행하는 경우 액면가액과 발행가액의 차이를 말한다.
2. 배당건설이자: 주식회사의 경우 원칙적으로 이익이 없으면 배당이 불가능하나 이에 대한 예외로서 배당건설이자는 상법 제463조의 규정에 의하여 자본금에 대한 이자를 배당한 경우 그 금액을 말한다.
3. 자기주식: 자기회사가 발행한 주식을 말한다.
4. 미교부주식배당금: 이익잉여금의 배당 중 주식배당에 해당하는 배당금을 말한다.
5. 투자주식평가손익: 투자주식의 평가시 시가와 원가의 차이에 의한 손익을 말한다.

6. 해외사업환산차대: 해외사업환산차(대)란 해외지점 또는 해외사업소의 외화표시 자산 및 부채의 환산과정에서 발생하는 환산손익을 말한다.

□ 손익계산서 계정과목

[매출총이익(매출액—매출원가) 또는 사업총이익(사업수익—고유목적사업비용)]

- 매출총이익은 매출액에서 매출원가를 차감한 금액을 말한다. 기금회계는 일반적으로 매출이 발생하지 않으므로 사업수익에서 고유목적사업비용을 차감한 금액을 매출총이익 과목 대신 사업총이익으로 표시함이 타당할 것이다. 다만, 사내근로복지기금이 대부사업 이외에 다른 수익사업을 영위하는 경우 이자수익과 대부이자수익은 영업외수익으로 표시하는 것이 보다 더 적합할 것으로 판단한다.

I. 매출액 또는 사업수익: 매출액은 기업이 사업목적으로 영위하는 재화나 용역을 일정기간동안 외부에 판매한 총액을 말한다. 그리고 매출에누리와 매출환입, 매출할인 등은 매출에서 차감을 한다. 기금회계에서는 매출이 발생하지 않으므로 증식사업에서 발생하는 수익을 사업수익으로 표시하고자 한다.

1. 이자수익: 금융회사에 예치한 예금, 금전을 대여한 결과 발생하는 이자수익을 말한다.
2. 대부이자수익: 「근로복지기본법」 제62조 및 같은 법 시행령 제46조에 의거 기금의 목적사업으로 시행중인 근로자대부사업에서 발생하는 제반 대부이자수익을 말한다.

II. 매출원가 또는 고유목적사업비용: 매출원가는 제품을 만들기 위하여 사용된 모든 비용을 말한다. 즉, 「기초재고액 + 당기매입액 - 기말재고액」으로 매출원가를 계산한다. 기금회계에서는 매출원가가 발생하지 않으므로 목적사업을 수행하는 과정에서 발생하는 고유목적사업비용을 사업비용으로 분류하고자 한다. 고유목적사업비용은 당해 기금에서 수행하는 목적사업에 따라 경조비지원, 장학금지원, 체육·문화활동지원, 근로자의날행사지원, 창립기념품지원, 의료비지원 등 다양한 계정과목이 발생할 수 있다.

[영업이익(매출총이익—판매비와관리비) 또는 사업이익(사업총이익—일반관리비)]

- 매출총이익에서 판매비와관리비를 차감한 금액이 (+)인 금액을 말한다. (-)인 경우는 영업손실이다. 기금회계는 영업행위가 발생하지 않으므로 영업이익 대신 사업이익으로 표기하고 사업수익에서 고유목적사업비용을 차감한 금액을 표시하고자 한다.

I. 판매비와관리비 또는 일반관리비: 판매비와관리비는 제품의 판매 또는 관리를 위하여 사용된 비용을 말한다. 기금회계에서는 제품의 판매행위가 발생하지 않으므로 일반관리비로 표시하고자 한다.

1. 급여: 특정인에게 근로를 제공하고 이에 대한 대가로써 지급받는 제 금액으로서, 급여에는 임원급여, 급료와 임금 및 제수당을 포함한다. 임직원에게 지급을 하는 기본급, 제수당, 상여금 등. 일용직 근로자에게 지급을 하는 급여는 일반적으로 잡급으로 처리를 한다. 기금회계의 경우 기금 소속 자체 직원이 존재하는 경우 발생하게 된다. 참고로 근로법 제60조 제1항에서는 협의회위원이나 이사, 감사는 비상근·무보수로 하도록 규정되어 있다.
2. 퇴직급여: 영업기간 중 또는 영업연도 말 임원 또는 직원이 퇴사하는 경우에 자사의 퇴직금지급규정에 의하여 지급하는 금액을 처리하기 위한 계정이다. 퇴직급여충당금이 설정되어 있는 경우 퇴직시 퇴직급여충당금에서 우선 상계를 하고 부족액을 퇴직급여로 처리를 한다. 기금회계에서는 기금소속 자체 직원이 있는 경우 발생하게 된다.
3. 복리후생비: 종업원의 복리후생을 위하여 지출하는 비용으로서 작업능률의 향상을 기하기 위하여 간접적으로 부담하는 시설, 경비 등을 말한다. 간식비, 회사부담 보험금 등 임직원의 복리후생을 위하여 지출한 비용이 이에 해당된다. 기금회계에서는 기금소속 자체 직원이 있는 경우 발생하게 되며, 회사 소속 직원들에게 목적사업으로 지급되는 금품은 복리후생비가 아닌 고유목적사업비용으로 처리해야 한다.

4. 임차료: 부동산 또는 동산의 임대차 계약에 따라 지급하는 비용을 말한다. 사무실 임차료, 복사기·팩스 임차료, 차량렌탈비, 창고·주차장임차료 등이 있다.
5. 접대비: 일반적으로 회사의 영업과 관련하여 타인에게 금전을 제외한 재화나 기타 서비스를 제공하는 데 소요되는 비용을 말한다. 거래처에 지출한 주대, 차대, 선물비용, 경조사비 등이 있다.
6. 감가상각비: 유형자산이 시간이 지남에 따라 그 가치가 점차 감소되는 것을 그 자산의 내용연수에 따라 비용화 시켜주는 것을 말한다.
7. 세금과공과: 기업에 대하여 국가 또는 지방자치단체가 부과하는 조세와 공공적 지출에 충당할 목적으로 동업조합, 상공회의소 등의 각종 공공단체가 부과하는 부과금 및 벌금, 과료, 과태료 등의 특정행위의 제재를 목적으로 하는 과징금을 처리하는 계정과목이다. 회사 명의의 자동차세, 재산세, 사업소세, 적십자사 회비, 상공회의소회비, 국민연금 회사부담분, 벌금, 인지대 등이 있다. 국민연금 회사부담분은 일부회사에서 복리후생비로 처리를 하고 있으나 이는 문제가 되지 않는다. 그러나 여기서 세금과공과로 처리를 한 이유는 세법상 국민연금 회사부담분을 세금과공과로 분류를 하고 있기 때문이다. 기금회계에서는 법인균등할주민세와 임원변경등기시 등록세 감면에 따른 농어촌특별세를 부담하기 때문에 매년 발생하는 계정과목이다.
8. 광고선전비: 재화 또는 용역의 판매촉진이나 기업이미지 개선 등의 선전효과를 위하여 불특정다수인을 대상으로 지출하는 비용을 말한다. 광고물 구입비, 광고제작의뢰비, 광고물 배포비, 간판제작비, 법인결산 공고료 등. 소비성서비스업의 경우 일정비율을 초과하는 경우에는 비용으로 인정을 받지 못한다.
9. 경상개발비: 경상적으로 발생하는 연구개발비로서 여기서 연구개발비란 신제품·신기술의 연구 또는 개발활동과 관련하여 지출한 비용을 말한다.
10. 대손상각비: 거래처의 파산·행방불명 등의 사유로 채권의 회수가 불가능하게 된 경우 회수불능채권을 비용으로 처리하기 위한 계정이다.

11. 여비교통비: 판매 및 관리 활동에 종사하는 종업원 및 임원에 관한 여비 및 교통비를 처리하는 계정이다. 여기에는 교통비, 항공료, 출장일당, 숙박료, 식사대, 주차료, 통행료, 지하철 회수권 등이 포함이 된다.
12. 차량유지비: 유류대, 차량수선비, 주차료, 안전협회비, 검사비, 통행료 등이 있다.
13. 통신비: 전화료, 등기우편료, 우표, 엽서 등의 사용 유지를 위하여 지출되는 비용을 처리하는 계정이다.
14. 교육훈련비: 임직원의 교육을 위하여 지출한 비용을 처리하는 계정으로 강사초청료, 연수원임차료, 학원연수료, 위탁교육훈련비 등이 이에 해당한다.
15. 수선비: 유형자산의 원상회복을 위하여나 기능유지를 위하여 지출하는 비용으로 이에 는 건물수선비, 기계수선비, 공기구수선비, 비품수선비, 유지보수료(금액이 100만원 이상인 것은 자본적 지출임) 등이 있다.
16. 수도광열비: 이는 수도, 전기, 가스료를 지불할 때 처리하는 계정으로 상하수도요금, 도시가스료, 가스대금, 난방용 유류대 등이 있다.
17. 도서인쇄비: 도서대나 인쇄요금을 지불할 때 사용하는 계정으로 신문구독료, 도서대금, 인쇄대금, 사진현상대금, 복사대금, 명함인쇄비용 등이 이에 해당한다.
18. 포장비: 상품이나 제품 등의 포장과정에서 발생을 하는 비용으로 외주 포장비, 박스 비용 등이 이에 해당한다.
19. 소모품비: 소모자재대금으로서 이에 는 복사기 및 팩스 부품교체비, 건전지, 전구 등의 구입비용이 이에 해당한다.
20. 지급수수료: 용역을 제공받고 이에 대한 대가로 지불을 하는 비용으로서 세무수수료, 특허권사용료, 법률자문비, 임원변경등기 대행수수료, 회계 프로그램 월 유지보수료 등이 이에 해당한다.

21. 보험료: 산재보험료, 자동차보험료, 보증보험료, 책임보험료, 고용보험료 (의료보험은 해당하지 아니함), 화재보험료, 손해보험료 등을 처리하는 계정이다.
22. 외주비: 외주용역비와 외주가공비를 지출할 때에 사용하는 계정으로 지급 수수료의 일종이다.
23. 보관료: 상품, 제품, 원재료, 부산물 등을 창고에 보관하는데 소요되는 비용을 처리하는 계정이다.
24. 견본비: 상품, 제품 등의 품질향상을 알리기 위하여 해당 상품을 시험삼아 사용시킬 목적으로 제공하는 데 따르는 비용을 말한다.
25. 운반비: 판매와 관련하여 회사의 상품이나 제품을 거래처에 운반해 주는 과정에서 발생하는 비용을 말하며, 이에는 판매시의 선박운임, 항공운임, 상하차비, 택배비용, 퀵서비스비용 등을 처리하는 계정이다.
26. 판매수수료: 판매활동과 관련하여 거래처 등에게 지급하는 수수료를 말한다.
27. 회의비: 회의시 소요되는 비용으로서 이에는 회의시 식대 및 차대, 회의용 소모품비 등을 처리하는 계정이다. 기금회계에서는 이사회나 복지기금 협의회 개최에 따른 비용을 처리하는 계정이다.
28. 수출제비용: 상품, 제품 등을 수출하는 경우 계약의 체결 때부터 물품 선적에 이르기까지 수출과정에서 소요되는 비용을 처리하는 계정으로 수출시의 포장비, 운반비, 보관료, 선적비, 해상운임, 해상보험료, 검사료, 통관비 등을 처리하는 계정이다.
29. 잡비: 오물수거비, 방법비 등과 같이 비용항목 중에서 빈번하게 발생을 하지 않고 금액적으로 중요성이 없는 것 또는 다른 계정과목에 포함을 시키는 것이 적절하지 않은 비용을 처리하는 계정과목이 잡비 계정이다.

[법인세차감전손익(영업이익+영업외수익-영업외비용) 또는 법인세차감전손익(사업이익+사업외수익-사업외비용)]

- 법인세비용차감전순손익은 영업손익에 영업외이익을 가산하고 영업외비용을 차감하여 표시한다. 여기서 영업외란 기업의 정관에 기재된 고유목적사업 이외의 사업을 말한다. 예를 들어 일반 회사가 증권을 매매하고 차손익이 생기면 영업외손익인 반면, 증권회사의 경우 그 회사의 고유업무이므로 이는 매출액이 되는 것이다. 기금회계에서도 증식사업이나 목적사업에서 발생한 수익이나 비용은 사업수익이나 고유목적사업비용으로 분류하고 이 이외에 발생한 수익은 사업외수익, 비용은 사업외비용으로 분류한다.

I. 영업외수익 또는 사업외수익: 영업외수익이란 기업고유의 영업활동 이외의 활동을 통하여 발생한 이익을 말한다. 기금회계에서는 기금고유의 증식사업 활동 이외의 활동을 통하여 발생한 이익을 말한다.

1. 이자수익: 돈을 빌려주고 받는 이자를 말한다. 예적금, 국공채, 사채, 대여금, 대표이사 가지급금이자 등이 있다. 기금회계에서는 증식사업과 목적사업으로 실시되는 주수입이기에 사업수익으로 분류하고 있으며 이자수익이나 대부이자수익 이외의 법인세법상 명시된 수익사업을 영위할 경우에는 영업외수익으로 분류함이 타당하다.
2. 배당금수익: 기업의 주식을 보유함으로써 받게 되는 현금배당 등을 말한다. 현금배당, 주식배당, 의제배당 등이 있다.
3. 임대료수익: 부동산 또는 동산을 임대하고 타인으로부터 지대, 집세, 사용료 등의 대가로 수취하는 금액을 말한다.
4. 유가증권처분이익: 유가증권을 살 때 지불한 돈보다 더 많은 돈을 받고 판 경우 그 차액을 말한다.-주식처분이익, 국공채처분이익, 사채처분이익 등이 있다.
5. 유가증권평가이익: 유가증권은 결산시 현재의 시가로 평가하도록 되어 있는데 이때의 시가가 취득시 또는 전기에 평가한 시가보다 상승한 경우 그 차액을 말한다. 주식, 국공채, 사채 평가이익 등이 있다.

6. 외환차익: 외화자산을 상환 받을 때 원화로 받는 수취가액이 외화자산의 장부가액보다 큰 경우와 외화부채를 원화로 상환하는 금액이 외화부채의 장부가액보다 작은 경우 동 차액을 처리하는 외환 결제로 인한 이익을 말한다.
7. 외화환산이익: 기업이 외국통화를 보유하고 있거나 외화로 표시된 채권·채무를 가지고 있는 경우에 이것을 기말결산시 원화로 환산 평가함에 있어서 그 취득당시 또는 발생당시의 외국환시세와 결산일에 있어서의 외국환시세가 변동하였기 때문에 발생하는 외환평가로 인한 이익을 말한다.
8. 지분법평가이익: 피투자회사의 순이익(내부거래 제외)에 대한 투자회사의 지분 취득시점의 피투자회사의 순장부가액과 취득원가의 차액을 상각한 금액 투자회사의 내부거래에 따른 손익을 말한다.
9. 투자유가증권감액손실환입: 투자주식 또는 채권의 공정가액이 하락하여 회복할 가능성이 없어 투자주식감액손실로 처리한 것이 순자산가액이 회복된 경우에는 감액된 장부가액을 한도로 하여 회복된 금액을 처리하는 계정을 말한다.
10. 투자자산처분이익: 투자자산의 처분시 투자자산의 처분가액이 장부가액을 초과하는 경우 동 차액을 말한다.
11. 유형자산처분이익: 유형자산의 처분시 유형자산의 처분가액이 장부가액(취득가액 감가상각누계액)을 초과하는 경우 동 차액을 말한다.
12. 사채상환이익: 사채의 상환시 사채의 장부가액에 미달하여 상환가액을 지급하는 경우 동차액을 처리하는 계정을 말한다.
13. 법인세환급액: 법인세의 납부액이 정부의 경정 또는 결정에 의한 법인세액을 초과하게 되는 경우에 납세의무자에게 돌려주는 금액을 말한다. 다만 기금회계에서 원천징수당한 법인세에 대해 정당하게 과세표준신고를 하여 환급받는 법인세환급액은 수익이 아닌 자산계정 중 선급법인세(회계연도 말에 미수금으로 설정해두었을 경우에는 미수금) 계정과 상계 처리 하여야 한다.

14. 자산수증이익: 대주주나 대표이사 등 외부로부터 자산을 무상으로 증여받는 경우 생기는 이익을 말한다.
15. 채무면제이익: 채권자로부터 채무를 면제받음으로써 생긴 이익을 말한다.
16. 보험차익: 재해 등 보험사고시 수령한 보험금액이 피해자산의 장부가액보다 많은 경우 그 차액을 말한다.
17. 잡이익: 영업외수익 중 금액적으로 중요하지 않거나 그 항목이 구체적으로 밝혀지지 않은 수익을 말한다. 기금회계에서는 이자수익 중 단수 처리시 발생하기도 한다.
18. 고유목적사업준비금환입액: 고유목적사업준비금을 법인세법에서 정한 사용기한 내에 사용하지 아니하였거나 고유목적사업준비금으로 지출한 비용이 환입될 경우 발생하는 수익을 말한다.
19. 고유목적사업준비금전입수입: 「법인세법」 제113조에 의거 기 설정된 고유목적사업준비금을 수입 처리하여 목적사업회계(또는 비수익사업회계)에서 발생한 고유목적사업비용과 고유목적사업을 수행하는 과정에서 발생한 일반관리비를 대응시키기 위한 수입계정이다.

II. 영업외비용 또는 사업외비용: 영업외비용이란 기업고유의 영업활동 이외의 활동을 통하여 발생한 비용을 말한다. 기금회계에서는 기금법령 또는 정관에 규정된 고유목적사업과 이를 수행하기 위한 필요경비 이외의 활동에서 발생한 비용을 말한다.

1. 이자비용: 남에게 돈을 빌려 쓰고 지불하는 이자를 말한다. 기금회계에서는 근로복지기본법 제64조제2항에 의거 자금차입이 금지되어 있어 발생하지 않는 계정과목이다.
2. 기타의 대손상각비: 기업의 주요 영업활동 이외의 영업활동으로 인하여 발생한 채권에 대한 대손상각을 처리하는 계정이다. 즉 매출채권 이외의 채권인 대여금, 미수금, 미수수익, 선수금 등에 대한 대손액을 처리하는 계정이다.

3. 유가증권처분손실: 부동산 또는 동산을 임대하고 타인으로부터 지대, 집세, 사용료 등의 대가로 수취하는 금액을 말한다.
4. 유가증권처분이익: 유가증권을 팔 때 취득할 때의 돈보다 더 적은 돈을 받고 판 경우 그 차액을 말한다.
5. 유가증권평가손실: 유가증권은 결산시 현재의 시가로 평가하도록 되어 있는데 이때의 시가가 취득시 또는 전기에 평가한 시가보다 낮은 경우 동 차액을 말한다.
6. 재고자산평가손실: 재고자산을 기말에 평가하는 경우 취득시의 원가보다 시가가 더 하락한 경우 동 차액을 말한다.
7. 외환차손: 외화자산을 상환 받을 때 원화로 받는 수취가액이 외화자산의 장부가액보다 작은 경우와 외화부채를 원화로 상환하는 금액이 외화부채의 장부가액보다 큰 경우 동 차액을 처리하는 계정을 말한다.
8. 외화환산손실: 기업이 외국통화를 보유하고 있거나 외화로 표시된 채권·채무를 가지고 있는 경우에 이것을 기말결산시 원화로 환산 평가함에 있어서 그 취득당시 또는 발생당시의 외국환시세와 결산일에 있어서의 외국환시세가 변동하였기 때문에 발생하는 차손을 말한다.
9. 기부금: 기업의 정상적인 영업활동과 관계없이 금전, 기타의 자산 등의 경제적인 이익을 타인에게 무상으로 제공하는 경우 당해 금전 등의 가액을 말한다.
10. 지분법평가손실: 피투자회사의 순이익(내부거래 제외)에 대한 투자회사의 지분 취득시점의 피투자회사의 순장부가액과 취득원가의 차액을 상각한 금액 투자회사의 내부거래에 따른 손익을 말한다.
11. 투자유가증권감액손실: 투자유가증권감액손실은 투자주식 또는 채권의 공정가액이 하락하여 회복할 가능성이 없는 경우 당해 투자주식의 장부가액과 공정가액의 차액을 말한다.

12. 투자자산처분손실: 투자자산의 처분시 투자자산의 처분가액이 장부가액에 미달하는 경우 동 차액을 말한다.
13. 유형자산처분손실: 유형자산의 처분시 유형자산의 처분가액이 장부가액(취득가액 감가상각누계액)에 미달하는 경우 동 차액을 말한다.
14. 사채상환손실: 사채의 상환시 사채의 장부가액을 초과하여 상환가액을 지급하는 경우 동 차액을 처리하는 계정을 말한다.
15. 법인세추납액: 납부해야할 세액이 신고·납부할 세액에 미달하는 경우 동 금액을 말한다.
16. 잡손실: 영업외수익 중 금액적으로 중요하지 않거나 그 항목이 구체적으로 밝혀지지 않은 비용으로서 교통사고배상금, 계약위반배상금, 가산세, 가산금 등을 말한다.
17. 고유목적사업준비금전입액: 법인세법 제29조에 의거 이자수익과 배당수익, 신탁분배금, 대부이자수익 등을 고유목적사업준비금으로 설정시 비용처리하는 계정과목이다. 비영리내국법인에서만 볼 수 있는 계정과목이다.

[당기순손익(법인세비용차감전순이익 - 법인세비용)]

○ 당기순손익은 법인세비용차감전순손익에서 법인세비용을 차감하여 산정한다.

- I. **법인세비용:** 법인세비용차감전순이익에 법인세법 등의 법령에 의하여 과세하였거나 과세할 세율을 적용하여 계산한 금액으로 하며, 법인세에 부가하는 세액(주민세, 농어촌특별세 등)을 포함한다.

6. 기금법인의 해산·합병·분할

□ 해산사유

- 기금법인은 해당 사업의 폐지 및 기금법인의 합병 및 분할·분할합병에 의해서만 해산
 - 다만, 기금법인의 합병 및 분할·분할합병 등의 경우에는 청산절차를 거치지 않음
 - 기금법인이 해산된 때에는 청산인은 그 사유 및 잔여재산의 처리계획 등을 명시한 기금법인 해산통지서를 작성하여 고용노동부장관에게 신고하여야 함
- 사업의 경영이 곤란하다 하여 기금법인을 해산할 수 없고, 또한 지방 고용노동관서에서 직권으로 인가취소 불가
 - ※ 일반적으로 재단법인의 해산사유(민법 제77조)는 그 목적을 달성하였거나 불능일 때, 파산 또는 설립허가를 취소 당한 때 해산이 되지만 기금법인은 해당 사업의 폐지, 기금법인의 합병, 분할·분할합병에 의해서만 해산된다는 점에서 다름.

□ 사업의 폐지

- 『사업의 폐지』를 사업주가 해당 사업에 대하여 영업을 계속 영위할 의사를 가지지 않고 청산절차를 통하여 일체의 자산을 처분한 뒤 그 사업의 실체를 없애는 것으로 보았으나
 - 2001. 8. 관련 행정해석을 변경하여 객관적으로 회사의 정상적인 영업 활동이 종료된 상태에서 오로지 청산의 목적으로 회사가 존속하는 경우도 사실상 사업의 폐지에 해당하는 것으로 해석
 - ※ 『사내근로복지기금법인의 해산시점 등에 관한 행정해석 변경』(임금복지과-6, 2011. 1. 3) 참조
- 해산절차
 - 민법상 법인의 해산규정(제77조 내지 제96조)을 준용하여 기금협의회회의 해산결의, 청산인 선임, 잔여재산 처리계획 수립, 해산등기, 고용노동부에 해산신고 등의 절차를 따름.

● 기금법인의 재산처리

- 해산한 기금법인의 잔여재산은 사업주가 해당 사업을 경영함에 있어 근로자에게 미지급한 임금, 퇴직금, 그 밖에 근로자에게 지급할 의무가 있는 금품을 지급하는 데 우선 사용
 - 이때 사업주는 동 금품을 청산할 수 있는 능력이 없음을 사전에 증명하여야 하며, 기금법인에서 근로자에게 미지급 금품을 지급함에 있어 기금법인의 재산이 부족하면 기금협의회가 그 지급률과 지급방법을 결정함
- 미지급 금품 지급 후 잔여재산이 있는 경우에는 그 100분의 50을 초과하지 아니하는 범위에서 정관에서 정하는 바에 따라 소속 근로자의 생활안정자금으로 지원할 수 있음
- 나머지 잔여재산은 정관에서 지정한 자에게 귀속하되, 정관에서 지정한 자가 없는 경우에는 「근로복지기본법」에 따른 근로복지진흥기금에 귀속함
 - ※ 「정관으로 지정한 자」는 사내근로복지기금법인의 고유목적사업과 유사한 사업 즉, 근로자의 복지후생을 위한 사업을 영위할 수 있는 개인 또는 단체를 말함
 - ※ 기금법인의 잔여재산을 근로복지진흥기금에 귀속하는 경우 해당 기금법인의 청산인은 청산종결 후 3주 이내에 고용노동부장관에게 잔여재산의 목록을 제출하고, 지체 없이 그 잔여재산을 인도하여야 함
 - ※ 「사내근로복지기금법인 잔여재산의 근로복지진흥기금 귀속절차에」(임금복지과-6, 2011.1.3) 참조

□ 기금법인의 합병

● 합병사유

- 사내근로복지기금법인을 운영하는 기업간 사업의 합병, 흡수, 양도 또는 기금법인을 운영하는 기업과 운영하지 않는 기업사이의 합병, 흡수, 양도 등

● 유형별 업무처리 요령

(1) 신설합병의 경우(기금법인이 설치되어 있는 A, B 두 사업이 합병, C 사업 신설)

- A, B 사업 합병으로 각각의 기금법인은 해산 후 C사업의 기금법인으로 신설되는 것이므로 A, B 각각의 기금법인은 해산등기를 필한후 C라는 신설기금법인의 설립등기를 하여야 함
- 다만, 사업의 합병이 청산을 요하는 기금법인의 해산사유에 해당하지 않으므로 이 경우 청산절차를 거치지 않고, 합병결의를 통하여 기금법인을 합병할 수 있음

(2) 흡수합병의 경우

가. 『기금법인이 설치되어 있는 A사업』이 『기금법인이 설치되어 있는 B사업』에 합병되는 경우

- ① A사업의 기금법인은 청산절차를 거치지 않고, 기금협회의 합병결의를 통하여 B사업 기금법인에 합병할 수 있으며
- ② 이때 B사업 기금협회에서도 합병결의를 하여야 함

나. 『기금법인이 설치되어 있지 않은 A사업』이 『기금법인이 설치되어 있는 B사업』에 합병되는 경우

- ① 이 경우 기존의 B사업의 기금법인은 존속하게 되며 기금법인의 수혜자 범위와 수혜자에 대한 혜택에 대하여는 B기금법인의 기금협회에서 결정하는 것이 원칙임
- ② A사업 근로자에 대하여 부여할 혜택의 범위에 관한 다툼이 있는 경우에는 B사업 신입사원과 동일한 수준의 복지혜택이 부여되도록 하는 것이 바람직함

다. 『기금법인이 설치되어 있는 A사업』이 『기금법인이 설치되어 있지 않은 B사업』에 합병되는 경우

- ① A사업의 기금법인을 B사업으로 승계하여 단순히 명칭을 변경하는(A사업 기금법인에서 B사업 기금법인으로) 방법으로 계속적인 존속이 가능하고, 또한 기금협회의 의결을 통하여 해산하고 청산절차 없이 B사업에 기금법인을 신설하여 통합할 수 있음

- ② 사업의 합병과정에서 A사업의 상당수 근로자가 퇴직하고 소수의 근로자만 B사업에 고용승계되는 경우에 기금법인의 수혜자가 거의 교체되는 상황에서 기금법인만 이전되는 경우가 발생할 수 있으며, 이 경우도 실질적인 사업폐지나 다름없는 극단적인 인원감축이 아닌 한 청산을 요하는 해산사유로 보지 아니함
- ③ 기금법인 수혜자의 범위와 수혜자에 대한 혜택에 대하여는 A기금법인의 의사결정기관(기금협의회)에서 자율적으로 정하는 것이 원칙이나, 합병이후 수혜자를 B사업 소속 근로자에게로 넓히되, 수혜 수준은 합병 이후 출연되는 금액을 고려하여 합병시점 현재 A사업 신규입사자들에게 부여하는 동일한 혜택이 부여되도록 하는 것이 바람직함

● 합병절차

- 합병하고자 하는 기금법인은 ①합병 전 각 기금법인의 재산과 합병 후 기금법인 재산의 변동 ②각 기금법인의 근로자에 대한 합병 후 지원수준 ③합병의 추진일정 ④그 밖에 합병에 관한 중요사항 등을 포함한 합병 계약서를 작성하여 각각 기금협의회에서 합병 의결
- 사업의 합병으로 설립되는 사업의 사업주는 준비위원회를 구성하여 「근로복지기본법」 제52조 및 같은 법 시행령 제30조 내지 제33조에 따른 기금법인 설립절차를 거침
- 기금법인의 합병으로 인하여 존속하는 기금법인은 정관변경 인가 및 변경등기 절차를 밟고, 소멸하는 기금법인은 별도의 청산절차를 거치지 않고 법원 등기소에 해산등기 후 지방고용노동관서에 해산 신고

● 합병기금법인의 수혜기준

- 합병 후 지원수준은 합병 전 각 기금법인의 근로자별 평균 기금잔액, 합병 후 사업주의 출연 예정액 등을 고려하여 합병 후 3년을 초과하지 아니하는 범위에서 합병 전 각 기금법인의 근로자별로 달리 정할 수 있음

● 합병의 효력발생 · 효과

- 기금법인의 합병은 합병으로 인하여 설립되는 기금법인 또는 존속하는 기금법인의 설립등기 또는 변경등기를 함으로써 그 효력이 발생
- 합병으로 인하여 설립되는 기금법인 또는 존속하는 기금법인은 합병으로 소멸된 기금법인의 권리 · 의무를 승계

● 기금법인 합병의 예외

- 사업의 합병 · 흡수 등에 따라 기금법인을 합병함이 원칙이나, 사업 합병 후 사업장을 달리하고 사업장별로 인사 · 노무 · 경리 · 회계 등을 명확하게 독립적인 형태로 운영한다면 별도의 기금법인을 설치 · 운영할 수 있음

※ 「사업합병에 따른 사내근로복지기금법인 업무처리요령(임금복지과-6, 2011. 1. 3)」

참조

□ 기금법인의 분할분할합병

● 분할 · 분할합병 사유

- 기금법인을 운영하는 기업이 기업의 일부분을 분리하여 다른 기업에 출자하거나 새로운 기업을 설립함에 따른 기금법인의 분할 또는 분할 합병 등

● 분할 · 분할합병 절차

- 분할하고자 하는 기금법인은 ①기금법인 재산의 배분 ②분할의 추진일정 ③그 밖에 분할에 관한 중요사항 등을 포함한 분할계약서를 작성하여 기금협의회에서 분할 의결
- 분할 · 합병하고자 하는 기금법인은 ①기금법인 재산의 배분 및 분할합병에 따른 기금법인 재산의 변동 ②분할합병 대상인 각 기금법인의 근로자에 대한 합병 후 지원수준 ③추진일정 ④그 밖에 분할합병에 관한 중요사항 등을 포함한 분할합병계약서를 작성하여 각각 기금협의회에서 의결

- 기금법인의 분할·분할합병으로 인하여 기금법인을 설립하는 경우에는 분할·분할합병으로 인하여 설립되는 사업의 사업주가 준비위원회를 구성하여 「근로복지기본법」 제52조 및 같은 법 시행령 제30조 내지 제33조에 따른 기금법인의 설립 절차를 거침
- 기금법인의 분할·분할합병으로 인하여 존속하는 기금법인은 정관변경인가 및 변경등기 절차를 밟고, 소멸하는 기금법인은 별도의 청산절차를 거치지 않고 법원 등기소에 해산등기 후 지방고용노동관서에 해산 신고

● 기금법인의 분할·분할합병 기준

- 기금법인의 분할·분할합병 시 재산배분은 원칙적으로 근로자 수를 기준으로 배분하되, 분할전 사업별로 기금조성의 기여도 등을 고려할 수 있음

● 기금법인의 수혜기준

- 분할합병 후 지원수준은 분할합병 전 각 기금법인의 근로자별 평균 기금잔액, 분할합병 후 사업주의 출연 예정액 등을 고려하여 분할합병 후 3년을 초과하지 아니하는 범위에서 분할합병 전 각 기금법인의 근로자별로 달리 정할 수 있음

● 분할·분할합병의 효력발생 및 효과

- 기금법인의 분할·분할합병으로 인하여 설립되는 기금법인 또는 존속하는 기금법인은 설립등기 또는 변경등기를 함으로써 그 효력을 발생
- 분할·분할합병으로 인하여 설립되는 기금법인 또는 존속하는 기금법인은 분할계획서 또는 분할합병계약서가 정하는 바에 따라 분할되는 기금법인의 권리를 승계

<참고>

사내근로복지기금법인의 해산시점 등에 관한 행정해석 변경

제정 복지 68233-187, 2001. 8.14

개정 임금복지과-6, 2011. 1. 3 .

1. “사업의 폐지” 시점

□ 기존의 행정해석

- 사내근로복지기금법인(이하 “기금법인”이라 한다)의 해산사유인 사업의 폐지란 사업주가 해당 사업에 대하여 영업을 계속 영위할 의사를 가지지 않고, 청산 절차를 통하여 일체의 자산 등을 처분한 뒤 그 사업의 실체를 없애는 것을 의미하는 바

※ 1998년도 금융권 구조조정 당시, 부실 금융기관의 사내근로복지기금해산과 관련한 법률자문 결과 회신 내용(1998. 10. 2)

- － 회사가 파산한 경우 사업의 폐지시점은 청산절차인 파산절차가 종료되는 시점으로 보아야 함(복지 68233-294, 2000.12.7)

□ 기존 행정해석의 문제점

- 회사의 청산 내지 파산절차는 일반적으로 장기간에 걸쳐 이루어지고 그 기간동안 근로자들이 자발적·비자발적으로 회사를 떠나게 되어

- － “사업의 폐지” 시점을 청산절차가 종료된 시점으로 볼 경우 기금법인의 해산절차 진행에 어려움을 겪게 될 뿐 아니라 잔여재산 중 생활안정자금의 지원대상을 어느 시점의 소속 근로자로 할 것인지에 대해 혼선이 생김

※ 2001. 3. 28 사내근로복지기금법을 개정하여 기금해산 시 잔여재산의 50%를 소속 근로자의 생활안정자금으로 지원할 수 있게 하였으나, 회사의 청산절차가 종료되는 시점에서는 모두 퇴사하게 됨

□ 변경된 행정해석

- 이와 같이 법 집행상의 불합리한 점이 발견됨에 따라 근로자들이 입게 될 불이익을 사전에 예방하고, 원활한 기금법인의 청산절차 진행을 도모하기 위해 금번 법률자문을 거쳐 기존 행정해석을 변경
- 파산청산절차는 객관적으로 회사의 정상적인 영업활동이 종료된 상태에서 오로지 청산의 목적으로만 회사가 존속하는 상태를 의미하므로 사실상 사업의 폐지에 해당됨
 - － 따라서 상법 제227조 및 제517조에 따른 존립기간의 만료 기타 정관으로 정한 사유의 발생, 주주총회의 결의 시에는 해산등기, 파산의 경우 파산선고, 법원의 명령 또는 판결의 시점에 기금법인을 해산할 수 있도록 함

2. 청산과정 중 퇴사한 사내근로복지기금협의회 위원 및 임원 자격

□ 기존 행정해석

- 청산과정 중 임직원이 퇴사하는 경우 사내근로복지기금협의회(이하 “복지기금협의회”라 한다) 위원 및 임원으로서의 자격을 유지하는지의 여부에 대해 두 가지 행정해석이 존재
 - － 기금법인은 회사와는 별개의 독립된 법인이므로 복지기금협의회 위원, 이사 및 감사는 회사의 파산으로 영향을 받지 않는다고 할 것임(임금 68207-276, 1999.4.6)
 - － 청산절차 진행 중 복지기금협의회의 사용자 위원이 해임되어 회사의 임원으로서의 자격을 상실한 경우에는 복지기금협의회의 사용자를 대표하는 위원으로서의 자격 또한 상실한다고 보아야 할 것임(임금 68207-560, 1999.8.3)

□ 변경된 행정해석

- 행정해석의 통일성을 기하고 「근로복지기본법」의 취지를 반영하여
 - － 청산과정 중 퇴직한 회사의 임직원은 복지기금협의회 위원 및 임원으로서의 자격을 상실한다고 봄

※ 「근로복지기본법」상 근로자, 사용자는 「근로기준법」상의 개념을 사용

- 특정조직의 대표가 되기 위해서는 대표되어지는 자들 간의 동질성이 전제되어야 하는 바, 퇴사한 회사의 임직원은 복지기금협의회 위원 및 임원으로서의 자격을 상실한다고 보아야 함
 - 「근로복지기본법」 상 복지기금협회의 근로자위원은 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우 그 대표자와 그 노동조합이 위촉한 자가 되며, 없는 경우 근로자의 투표를 통해 선출
- 따라서 기금법인은 청산과정 중 퇴사로 인해 결원된 복지기금협의회 위원 및 임원을 「근로복지기본법」 제55조 내지 제57조, 같은 법 시행령 제39조 및 제40조에 따라 재선출하여야 함

3. 기금법인의 해산 시 생활안정자금 지원 대상

☐ 기존 행정해석의 문제점

- 사업의 폐지로 인하여 해산한 기금법인의 잔여재산의 100분의 50을 초과하지 아니하는 범위에서 정관이 정하는 바에 따라 소속 근로자들에게 생활안정금을 지원할 경우
 - 기존과 같이 기금법인의 해산사유인 사업의 폐지 시점을 청산절차 또는 파산절차가 종료된 시점으로 볼 경우 지원대상인 소속 근로자를 확정하는데 어려움이 있음

☐ 향후 행정해석의 방향

- 기금법인의 해산시점인 해산등기 또는 파산선고 시에 소속한 근로자를 생활안정자금 지원대상 근로자로 봄
 - 근로자들간의 생활안정자금 분배를 둘러싼 다툼이 생기지 않도록 사내근로복지기금법인의 정관에서 생활안정자금 지원대상 근로자를 해산등기 또는 파산선고 시점의 근로자로 정하도록 지도함

<참고>

사내근로복지기금법인 잔여재산의 근로복지진흥기금에의 귀속절차

제정 복지 68233-158, 2001. 7. 9

개정 임금복지과-3055, 2009. 11.30.

개정 임금복지과-6, 2011. 1. 3.

1. 법령 근거 및 내용

○ 「근로복지기본법」 제71조(해산한 기금법인의 재산처리)

- 사업의 폐지로 해산한 기금법인의 재산은 사업주가 해당 사업을 경영함에 있어 근로자에게 미지급한 임금, 퇴직금 기타 근로자에게 지급할 의무가 있는 금품을 지급하는데 우선 사용
- 미지급 금품 지급 후 잔여재산이 있는 경우에는 그 50/100을 초과하지 아니하는 범위에서 정관이 정하는 바에 따라 소속 근로자의 생활안정자금으로 지급할 수 있음
- 나머지 잔여재산은 정관으로 지정한 자에게 귀속하되, 정관으로 지정된 자가 없는 경우에는 「근로복지기본법」에 따른 근로복지진흥기금에 귀속함

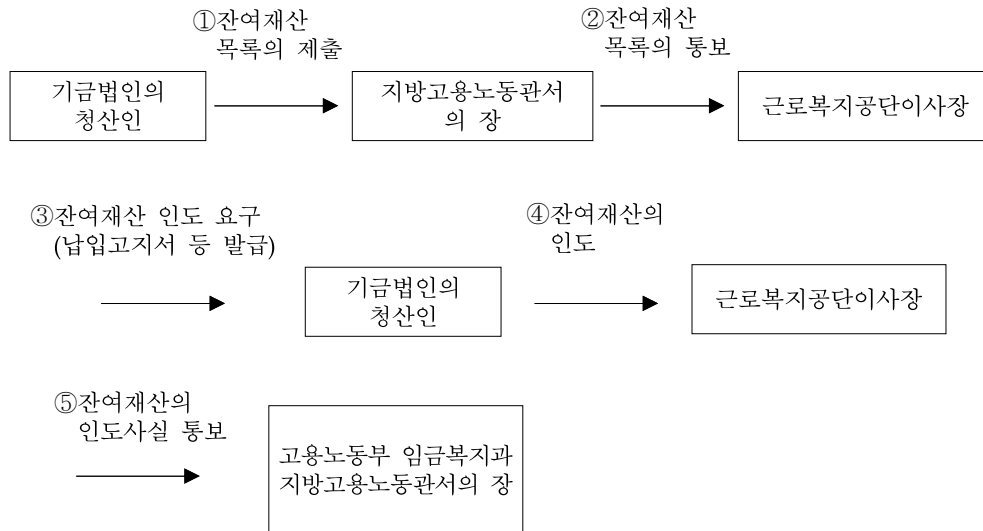
○ 「근로복지기본법 시행령」 제54조(잔여재산의 귀속)

- 기금법인의 잔여재산이 근로복지진흥기금에 귀속하는 경우 해당 기금의 청산인은 청산종결 후 3주 이내에 고용노동부장관에게 잔여재산의 목록을 제출하고, 지체 없이 그 잔여재산을 인도하여야 함

○ 「근로복지기본법 시행령」 제65조제1항제11호(권한의 위임)

- 시행령 제54조에 따라 제출되는 잔여재산 목록의 접수는 지방고용노동관서의 장에게 위임함

2. 잔여재산의 귀속 절차



- ① 기금법인의 청산인은 청산종결 후 3주 이내에 기금의 관할 지방고용노동관서의 장에게 근로복지진흥기금에 귀속할 잔여재산의 목록을 제출
- ② 지방고용노동관서의 장은 즉시 근로복지진흥기금의 관리·운영주체인 근로복지공단에 잔여재산의 목록을 통보하여 인도받도록 함
- ③ 근로복지공단은 지체 없이 기금법인의 청산인에게 납입고지서를 발급하는 등 잔여재산을 근로복지진흥기금에 인도할 것을 요구
 - 근로복지공단은 관련 규정을 제·개정하여 사내근로복지기금법인 잔여재산의 근로복지진흥기금에의 귀속에 필요한 사항을 규정
- ④ 기금법인의 청산인은 납입기한내에 잔여재산을 근로복지진흥기금에 인도
 - ※ 근로복지공단은 기금법인의 청산인이 납입기한내에 잔여재산을 인도하지 않을 경우 그 사실을 지방고용노동관서의 장에게 통보
- ⑤ 기금법인의 청산인이 잔여재산을 인도하였을 경우 근로복지공단은 고용노동부 임금복지과, 해당 지방고용노동관서에 그 인도사실을 통보

<참고>

사업합병에 따른 사내근로복지기금법인 업무처리요령

제정 임금 68233-131, 1998. 3.17

개정 임금복지과-6, 2011. 1. 3.

1. 업무처리의 기본방향

- 가. 사업합병 시 사내근로복지기금법인(이하 “기금법인”이라 한다)은 청산의 절차가 필요 없으며 「민법」 상 재단법인의 목적 기타의 변경 규정(「민법」 제46조)이 준용되어 기금법인간 합병이 허용됨
- 나. 이때 기금법인의 의사결정기관인 사내근로복지기금협의회(이하 “복지기금협의회”라 한다)로 하여금 합병결의를 하도록 하며, 기금법인의 해산정관변경(흡수합병의 경우), 기금법인의 설립(신설합병의 경우), 복지기금협의회의 구성 및 기금법인의 운영상황 등 관련 사항에 대하여 지도·감독을 실시
- 다. 따라서, 흡수되는 사업의 기금법인은 해산 후 청산절차를 거치지 않고 존속되는 기금법인에 흡수되도록 하여 기금법인의 변경절차를 경유하도록 지도할 것
- 라. 사업 합병의 경우 「근로복지기본법」의 기본취지 및 상법상 『회사의 합병』 관련 규정을 준용하여 기금법인도 합병절차를 거치도록 함
- 마. M&A(사업의 인수·합병)중 사업의 인수는 단순히 주주의 변경에 불과하고 기금법인의 조직에 아무런 법적 영향을 미치지 아니하므로 『사업의 합병』의 경우에만 기금법인의 합병 대상이 됨
- 바. 한편, 합병으로 인하여 고용관계가 완전히 단절되는 특수한 경우가 아닌 한, 즉 사업의 동일성이 유지되는 한, 이를 「근로복지기본법」에서 말하는 기금법인의 청산을 요하는 해산사유로 규정된 사업의 폐지라고 볼 수 없음

※ 회사법에서도 합병을 위한 회사의 해산의 경우는 청산절차를 거치지 아니함

〈 참 고 〉

- 현행 「근로복지기본법」은 사업 합병 시 사내근로복지기금법인의 합병 또는 해산에 대하여 정한 바가 없고, 다만 제70조제1호에서 “기금법인은 해당 사업의 폐지로 해산한다”고 규정하고 있음
- 이와 관련하여 합병을 사업의 폐지로 보아 합병되는 사업의 기금법인이 해산 및 청산절차를 경유하여야 하는가 또는 상법상 합병절차에 준하여 해산 후 청산절차를 거치지 않고 바로 존속하는 회사의 기금법인에 합병시킬 수 있는가의 다툼이 있을 수 있어 동 『요령』을 시달하는 것임

2. 유형별 업무처리 요령

□ 신설합병의 경우(기금법인이 설치되어 있는 A, B 두 사업이 합병, C 사업 신설)

- A, B 사업 합병으로 각각의 기금법인은 해산 후 C사업의 기금법인으로 신설되는 것이므로 A, B 각각의 기금법인은 해산등기를 필한 후 C라는 신설 기금법인의 설립등기를 하여야 함
- 다만, 사업의 합병이 청산을 요하는 기금법인의 해산사유에 해당하지 않으므로 이 경우 청산절차를 거치지 않고, 합병결의를 통하여 기금법인을 합병할 수 있음

□ 흡수합병의 경우

가. 『기금법인이 설치되어 있는 A사업』이 『기금법인이 설치되어 있는 B사업』에 합병되는 경우

- ① A사업의 기금법인은 청산절차를 거침 없이 복지기금협회의 합병결의를 통하여 B사업 기금법인에 합병할 수 있으며
- ② 이때 B사업 복지기금협회에서도 합병결의를 하여야 함

나. 『기금법인이 설치되어 있지 않은 A사업』이 『기금법인이 설치되어 있는 B사업』에 합병되는 경우

- ① 이 경우 기존의 B사업의 기금법인은 존속하게 되며 기금법인의 수혜자 범위와 수혜자에 대한 혜택에 대하여는 B기금법인의 복지기금협의회에서 결정하는 것이 원칙임
- ② A사업 근로자에 대하여 부여할 혜택의 범위에 관한 다툼이 있는 경우에는 B사업 신입사원과 동일한 수준의 복지혜택이 부여되도록 하는 것이 바람직함

다. 『기금법인이 설치되어 있는 A사업』이 『기금법인이 설치되어 있지 않은 B사업』에 합병되는 경우

- ① A사업의 기금법인은 복지기금협의회의 의결을 통하여 해산하고, 청산절차 없이 B사업에 기금법인을 신설하여 통합할 수 있으며, 또는 단순히 명칭을 변경하는 (A사업 기금법인에서 B사업 기금법인으로) 방법으로 지속적인 존속이 가능함
- ② 사업의 합병과정에서 A사업의 상당수 근로자가 퇴직하고 소수의 근로자만 B사업에 고용승계되는 경우에 기금법인의 수혜자가 거의 교체되는 상황에서 기금법인만 이전되는 경우가 발생할 수 있으며, 이 경우도 실질적인 사업 폐지나 다름없는 극단적인 인원감축이 아닌 한 청산을 요하는 해산사유로 보지 아니함
- ③ 기금법인의 수혜자 범위와 수혜자에 대한 혜택에 대하여는 A기금법인의 의사결정기관(복지기금협의회)에서 자율적으로 정하는 것이 원칙이나, 합병 이후 수혜자를 B사업 소속 근로자에게로 넓히되, 수혜 수준은 합병이후 출연되는 금액을 고려하여 합병시점 현재 A사업 신규입사자들에게 부여하는 동일한 혜택이 부여되도록 하는 것이 바람직함

3. 기타 합병 관련 사항

가. 사업 합병 후 2개의 노조가 존속하고, 사업장을 달리하며, 독립채산제 형태의 사업으로 운영할 경우 2개 사내근로복지기금법인의 설치·운영이 가능한지의 여부

- ① 원칙적으로 두 개의 사업이 합병할 경우, 각각의 회사에서 설치·운영중인 기금법인도 합병하여야 함

- ② 다만, 사업 합병 후 사업장을 달리하고 사업장별로 인사·노무·경리·회계 등을 명확하게 독립적인 형태로 운영한다면 별도의 기금법인을 설치·운영할 수 있음

나. 사내근로복지기금법인의 합병 시 법적 절차

- ① 기금법인을 합병할 경우 상법 중 회사의 합병에 관한 규정을 준용하여 합병절차를 밟으면 됨
- ② 흡수합병에서 소멸되는 회사의 기금법인은 해산등기를 완료한 후 「근로복지기본법시행령」 제52조 및 같은 법 시행규칙 제28조에 따라 관할 지방고용노동관서의 장에게 해산신고를 하여야 함
- ③ 존속하는 회사의 기금법인은 합병에 따라 변경될 필요성이 있다고 판단되는 제반사항을 정비한 후, 정관변경사항에 대하여는 관할 지방고용노동관서의 변경인가를 받고, 변경된 등기사항에 대하여는 변경등기를 하면 됨

다. 『노동조합이 조직되어 있는 사업』의 기금법인과 『노동조합이 조직되어 있지 않은 사업』의 기금법인을 합병할 경우

- ① 사업단위로 하나의 기금법인이 설치되어 있으나 사업이 여러개의 사업장으로 분산되어 있고 각 사업장마다 노동조합 또는 노사협의회가 조직되어 있는 경우, 근로자위원은 전체근로자의 의사를 반영할 수 있도록 합의에 따라 각 사업장별로 소정의 위원을 안배하여 선출·구성하여야 하며 합의가 이루어지지 않을 경우 근로자 수에 비례하여 균등배분 되도록 지도
- ② 신설합병 시 복지기금협의회 구성에 대하여는, 합병 사업 해산 시 각각의 기금법인도 역시 해산하고, 신설 사업 설립등기 후 새로이 설립되는 기금법인은 기금법인설립준비위원회를 거쳐 복지기금협의회를 구성하여야 하고, 신설기금법인의 복지기금협의회 구성에 대하여는 「근로복지기본법」 제55조 및 같은 법 시행령 제39조에 따른 절차를 경유하도록 지도할 것
- ③ 흡수합병 시 복지기금협의회 구성에 대하여는, 흡수되는 사업의 복지기금협의회는 해산되며 다만, 존속하는 기금법인의 복지기금협의회에 흡수되는 기금법인의 근로자 대표를 참여시키도록 지도할 것(기금법인의 명칭만 변경하는 방식이면 복지기금협의회는 그대로 존속)

7. 세제혜택

□ 기업에 대한 혜택

● 기금에 출연하는 출연금에 대해 법인세 손비 인정(법인세법 제24조제1항, 동법 시행령 제36조제1항제1호아목, 동법 시행규칙 제18조제1항)

- 손금산입한도액: 제1호의 금액에서 제2호의 금액을 뺀 금액에 100분의 10을 곱하여 산출한 금액

1. 해당 사업연도의 소득금액(법인세법 제44조, 제46조 및 제46조의5에 따른 양도손익은 제외하고 법인세법 제24조제2항에 따른 기부금과 지정기부금을 손금에 산입하기 전의 소득금액을 말한다)

2. 법인세법 제24조제2항에 따라 손금에 산입되는 기부금과 제13조제1호에 따른 결손금의 합계액

* 참고: 법인세법 제24조

제24조(기부금의 손금불산입) ① 내국법인이 각 사업연도에 지출한 기부금 중 사회복지·문화·예술·교육·종교·자선·학술 등 공익성을 고려하여 대통령령으로 정하는 기부금(이하 "지정기부금"이라 한다) 중 제1호의 금액에서 제2호의 금액을 뺀 금액에 100분의 10을 곱하여 산출한 금액(이하 이 조에서 "손금산입한도액"이라 한다)을 초과하는 금액과 지정기부금 외의 기부금은 해당 사업연도의 소득금액을 계산할 때 손금에 산입하지 아니한다.

1. 해당 사업연도의 소득금액(제44조, 제46조 및 제46조의5에 따른 양도손익은 제외하고 제2항에 따른 기부금과 지정기부금을 손금에 산입하기 전의 소득금액을 말한다. 이하 이 조에서 같다)

2. 제2항에 따라 손금에 산입되는 기부금과 제13조제1호에 따른 결손금의 합계액

② 제1항과 제29조는 다음 각 호의 기부금(이하 "법정기부금"이라 한다)에 대하여는 적용하지 아니한다. 다만, 법정기부금을 합한 금액이 해당 사업연도의 소득금액에서 제13조제1호의 결손금을 뺀 후의 금액에 100분의 50을 곱하여 산출한 금액(이하 이 조에서 "법정기부금의 손금산입한도액"이라 한다)을 초과하는 경우 그 초과하는 금액은 그 사업연도의 소득금액을 계산할 때 손금에 산입하지 아니한다.

□ 근로자에 대한 혜택

- 기금법인에서 지급한 아래 금품에 대해서는 증여세 비과세(상속세 및 증여세법 제46조제5호, 같은 법 시행령 제35조제4항)
 - 이재구호금품, 치료비, 교육비로서 사회통념상 인정되는 금품
 - 학자금 또는 장학금 그 밖에 이와 유사한 금품
 - 기념품·축의금·부의금 그 밖에 이와 유사한 금품으로서 통상 필요하다고 인정되는 금품
 - 무주택근로자가 건물의 총 연면적이 85제곱미터 이하인 주택을 취득 또는 임차하기 위하여 기금법인으로부터 증여받은 주택취득보조금 중 그 주택 취득가액의 100분의 5이하의 것과 주택임차 보조금 중 전세가액의 100분의 10이하의 금액
- 인정이자 비과세(상속세및증여세법 제41조의4)
 - 인정이자율(9%)보다 낮게 무상 또는 저리로 대부받을 경우 그 차액 비과세
- 분리과세 효과(상속세및증여세법제56조)
 - 기금법인으로부터 받는 금품은 근로소득으로 보지 않고 증여소득으로 간주됨에 따라 누진적인 종합소득 과세(8~35%)에서 제외됨
 - 과세대상 증여금품 가액이 1억원 미만일 경우 10% 세율 적용(자진신고시 9%)

□ 사내근로복지기금 법인에 대한 혜택

- 기금 출연금에 대한 증여세 비과세(상속세및증여세법 제46조제4호)
- 법인의 고유목적사업준비금 계상 시 이자소득 등의 손금산입(법인세법 제29조제1항, 동법 시행령 제56조)
 - 소득세법 제16조제1항제1호 내지 제11호 규정에 의한 이자소득
 - 소득세법 제17조제1항제1호·제2호·제5호 및 제6호의 배당소득금액

- 특별법에 의해 설립된 비영리법인이 당해 법률에 의한 복지사업으로서 그 회원 또는 조합원에게 대출한 융자금에서 발생한 이자금액(사내근로 복지기금도 적용됨)
- 다만, 고유목적사업준비금을 손금에 산입한 후 그 사업연도 종료일 이후 5년이 되는 날까지 고유목적사업에 사용하고 남은 잔액은 그 5년이 되는 날이 속하는 사업연도의 소득금액 계산에 있어서 익금으로 산입하여 과세 (같은 법 제29조제3항제4호)

※ 고유목적사업준비금 이자소득 면제절차: 실제로는 이자소득에 대해서 원천징수 (법인세법 제73조제1항)하므로 결산 후 과세표준신고시 “고유목적사업 지급준비금명세서” 및 “고유목적사업 지출액명세서” 등을 첨부하여 관할세무서에 신고하여 환급(국세기본법 제51조) 받아야 함

- 한편, 기금수익금 등을 고유목적사업준비금으로 계상한 후 사용하다가 미사용잔액을 감독관청의 승인을 받아 기본재산(기금 원금)으로 전입하는 경우에도 법인세법상 손금으로 인정됨

※ 사내근로복지기금법에 의하여 설립된 사내근로복지기금이 법인세법 제29조의 규정에 의하여 손금에 산입한 고유목적사업준비금을 법인세법시행령 제56조 제6항의 규정에 따라 고유목적사업에 지출 또는 사용한 것으로 인정받기 위해서는 사내근로복지기금법 제16조 규정에 의하여 감독관청의 승인을 받아 기금에 전입하는 경우여야 함(국세청, 서면인터넷방문상담2팀-2790, 2004-12-30)

- 사내근로복지기금법인의 설립 및 변경등기에 관한 등록세 및 교육세 면제 (지방세법 제278조제4항, 제260조의3제1항)

- 다만, 등록세 면제금액에 대하여 부과하는 농어촌특별세(등록세의 20%)는 납부하여야 함(농어촌특별세법 제5조제1항)

※ 등록세 등 감면규모(사례): 기금법인의 기본재산이 10억원인 경우

i) 등록세(지방세법 제137조제1항제2호): $10\text{억} \times 0.2\% = 200\text{만원}$ (대도시 지역의 경우 600만원)

* 대도시 지역은 등록세가 3배 가산됨(지방세법 제138조)

ii) 지방교육세: $200\text{만원} \times 20\% = 40\text{만원}$

8. 벌칙 및 과태료 규정

□ 1년이하의 징역 또는 300만원이하의 벌금 부과

● 사용자

- 기금법인의 설치를 이유로 기금법인 설치 당시에 운영하고 있는 사내 근로복지제도 또는 시설의 운용을 중단하거나, 감축한 경우

● 기금법인의 이사

- 기금법인의 사업 및 운용방법을 위반하여 기금법인을 운영한 경우
- 기금법인의 업무수행상 필요한 경우를 제외하고 기금법인으로 비업무용 부동산을 보유한 경우
- 기금법인의 직무수행과 관련하여 알게 된 비밀을 누설하거나 기금법인의 사업과 관련하여 겸직 또는 자기거래 금지규정을 위반한 경우

● 기금법인의 감사

- 기금법인의 직무수행과 관련하여 알게 된 비밀을 누설하거나 기금법인의 사업과 관련하여 겸직 또는 자기거래 금지규정을 위반한 경우

● 협의회 위원

- 기금법인의 직무수행과 관련하여 알게 된 비밀을 누설하거나 기금법인의 사업과 관련하여 겸직 또는 자기거래 금지규정을 위반한 경우

※ 법위반 사실이 발생한 경우 근로감독관은 입건 수사하여 검찰에 송치(근로 감독관집무규정 제2조제1항제2호, 제2조제2항)

● 청산인

- 사업의 폐지로 인하여 해산한 기금법인의 재산처리 방법에 위반한 경우

□ 300만원 이하의 과태료를 부과하는 경우

- 사용자가 기금법인의 직무수행을 이유로 기금법인 관계자에 대하여 불이익한 처우를 한데 대하여 지방고용노동관서장이 시정명령을 하였으나 이를 위반한 경우
- 지방고용노동관서장이 기금법인의 용도사업, 운용방법, 기금법인의 회계, 기금법인의 관리 운영에 관한 시정명령을 하였으나 이를 위반한 경우

□ 150만원 이하의 과태료를 부과하는 경우

- 정당한 사유 없이 기금법인의 운영·관리에 관한 지방고용노동관서장의 지시 또는 명령에 위반한 경우
- 지방고용노동관서장이 기금법인의 업무, 회계 및 재산에 관한 사항을 보고하게 하였으나 거짓으로 보고한 경우
- 정당한 사유 없이 기금법인의 업무, 회계 및 재산에 관한 사항에 대한 지방고용노동관서장 소속공무원에 의한 검사를 거부·방해한 경우

□ 100만원 이하의 과태료를 부과하는 경우

- 기금법인의 업무 관련서류의 3년간 보존하지 아니한 경우
- 지방고용노동관서장이 기금법인의 업무, 회계 및 재산에 관한 사항을 보고하게 하였으나 보고를 하지 아니한 경우

※ 과태료 부과기준

- 지방고용노동관서장은 과태료 부과기준에 따라 과태료의 금액을 정하되, 당해 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 과태료 부과기준 금액의 2분의 1의 범위에서 감경하거나 가중할 수 있음

과태료의 부과기준(시행령 제67조제1항 관련)

위 반 행 위	해당 법조문	과태료 금액
1. 법 제57조를 위반하여 복지기금협회의 회의록을 작성·보관하지 아니한 경우	법 제98조 제3항제1호	100만원
2. 법 제65조를 위반하여 서류를 작성·보관하지 않은 경우	법 제98조 제3항제1호	100만원
2. 법 제69조에 따른 시정명령을 위반한 경우	법 제98조 제1항	300만원
3. 법 제93조제1항제3호의 사항에 관한 보고를 하지 않거나 거짓 보고를 한 경우	법 제98조 제3항제2호	
가. 보고를 하지 않은 경우		100만원
나. 거짓 보고를 한 경우		150만원
4. 법 제93조제1항제3호의 사항에 관한 시정명령에 따르지 않은 경우	법 제98조 제3항제2호	150만원
5. 법 제93조제1항제3호의 사항에 관한 소속공무원의 검사를 거부·방해하거나 기피한 경우	법 제98조 제3항제2호	150만원

9. 각종 보고업무 처리요령

□ 기금법인 인가 신청서 처리

● 제출처 및 구비서류

- 기금법인의 주사무소 소재지를 관할하는 지방고용노동관서 근로개선 지도과에 제출
- 구비서류: 정관 2부, 준비위원회위원의 재직증명서나 그 밖에 신분을 증명하는 서류 1부, 기금출연 확인서 또는 재산목록 1부, 해당연도 사업계획서 및 예산서 1부

● 확인 및 심사

- 신청서접수일로부터 20일이내에 사내근로복지기금업무처리지침(고용노동부 예규 제6호) 제6조 [별지 제1호서식] 기금법인 설립인가 심사 보고서에 따라 심사 및 처리
- 정관을 중점적으로 심사, 부당한 경우 변경을 명령(정관 2부중 1부는 자체 보관, 1부는 간인 후 교부)
 - ※ 사무관리규정 제12조(문서의 간인) 제1항제3호에 따라 중앙행정기관 및 그 소속기관은 허가·인가 및 등록 등에 관계되는 문서로서 2장 이상으로 이루어지는 경우에는 간인을 하여야 하는 바, 사내근로복지기금법인 설립인가 및 정관변경인가 처리 시 정관에 관서 직인을 간인 후 교부
- 인가하는 경우 기금법인 설립인가대장에 기록하고 관리
 - ※ 인가번호는 사내근로복지기금업무처리지침 [별표] 규정에 따라 관서별 고유번호 - 인가년도 - 일련번호 부여

● 기금법인 설립인가증 교부

- 시행규칙 제21조 [별지 제9호서식]에서 정한 인가증 교부

● 분사무소 소재지 관할지방고용노동관서에 인가사실 통보

□ 기금법인 설립등기

- 기금법인 설립 인가를 받은 후 3주 이내에 관할 법원 등기소에 기금법인 설립 등기
 - 구비서류: 기금법인의 정관(고용노동부 간인) 및 법인설립 인가증 원본, 등기서류
- 지방고용노동관서장은 등기 여부를 확인*하여 설립인가 후 3주 이내에 등기를 하지 아니한 경우에는 1차로 10일간의 기간을 주어 등기를 촉구, 이에 응하지 않으면 법인설립 인가를 취소
 - ※ 설립등기 내용에 대해서는 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 법인 등기사항증명서를 확인

□ 정기적 보고사항

● 기금법인의 운영 상황 및 사업계획서 보고

- 기금법인의 관리자는 기금의 회계연도가 끝나면 3개월 이내에 지방고용노동관서장에게 기금법인의 운영상황·결산서·다음연도 사업계획서를 제출
 - 12월 결산법인은 익년 3월말까지, 9월 결산법인은 12월말까지 연 1회 제출
- 기금법인이 분사무소를 둔 경우에는 주사무소에서 분사무소의 실적까지 모아서 일괄 보고

● 첨부서류

- 결산서에는 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 그 밖에 부속명세서 첨부
- 다음연도 사업계획서에는 예산총칙, 목적사업계획서, 추정대차대조표, 추정손익계산서, 기금운용계획서 등 첨부

● 기금법인의 결산서 및 다음연도 사업계획서 작성 시 공인회계사에게 자문 또는 회계감사 의뢰할 수도 있음

※ 소정기간내에 정기보고를 하지 아니하면 과태료 부과 가능

□ 사유 발생 시 보고사항

● 정관 변경 시

- 기금법인의 명칭, 주사무소와 분사무소의 소재지, 기금법인의 사업 및 수혜대상에 관한 사항, 기금의 조성·관리방법 등 정관에 기재된 사항을 변경하고자 할 경우에는
 - 기금협회의 정관변경내용 의결을 거쳐 지방고용노동관서에 정관변경이유서, 개정될 정관(신·구조문대비표), 정관변경에 관한 협의회회의록 사본을 첨부하여 변경 인가신청

- 「지방고용노동관서에서는」 신청서 접수일로부터 7일내 처리('99년 시행령이 변경되어 10일에서 7일로 단축)

※ 정관(변경)은 노동부장관의 인가를 받아야 효력이 있음

● 등기사항 변경 시

- 기금법인의 목적, 명칭, 주된 사무소와 분사무소의 소재지, 이사의 성명과 주소, 대표권에 관한 사항 등은 등기사항이므로 변경된 때에는 변경등기를 해야 함

- 등기사항이 변경된 때에는 관할 법원 등기소에 변경사항을 증명하는 서류를 첨부하여 3주 이내에 변경등기를 신청

※ 감사의 성명과 주소는 2007.11.13. 사내근로복지기금법 시행령 개정으로 등기사항에서 제외됨

- 변경등기사항은 「전자정보법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 법인 등기사항 증명서를 확인

● 기금법인 기본재산 총액 변경 시

- 기금출연 또는 기본재산(기금원금) 사용으로 기금법인의 기본재산 총액이 변경된 때에는 3주 이내에 기본재산의 총 재산목록을 첨부하여 그 변경내역을 관할 지방고용노동관서에 보고

※ '95년 5월 같은 법 시행령 개정 전에는 변경 등기사항이었으나 보고사항으로 간소화되었음

● 기금법인 해산 시

- 사업폐지로 기금법인을 해산하는 경우 협의회에서 해산결의를 하고, 청산인 선임, 잔여재산 처리계획 수립, 해산등기 등을 마친 후 관할 지방고용노동관서에 해산 신고

- 해산보고 시 기금법인 해산등기부등본, 해산당시의 정관, 해산당시 재산 목록, 잔여재산 처분 계획서 등을 제출

● 그 밖에 지방고용노동관서에서 기금법인의 운영상황 관리를 위한 자료 제출 요구 시

□ 결산보고서의 처리(지방고용노동관서)

● 기금법인의 운영상황 보고서 및 사업계획서 제출 확인

- 지방고용노동관서 기금업무 담당자는 각 기금법인의 회계연도 만료일을 파악하여 회계연도 만료일로부터 3개월 이내에 「기금법인 운영상황 보고서」를 제출토록 함
- 기금법인이 보고기일까지 보고를 하지 아니하면 10일간의 기간을 정하여 보고명령을 하고 이를 이행치 아니한 경우 과태료를 부과
 - ※ 보고서는 소정서식에 따라 빠짐없이 정확히 기재하도록 하고, 주사무소에서 분사무소의 실적까지 모아서 일괄보고토록 함
 - ※ 사내근로복지기금법인 운영상황보고서 작성요령 참조

● 첨부서류 확인

- 결산서: 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 그 밖에 부속 명세서
- 사업계획서: 예산총칙, 목적사업계획서, 추정대차대조표, 추정손익계산서, 기금운용계획서 등

● 보고내용 확인

- 「기금법인 운영상황 보고서」의 보고내용은 보고서 뒷면의 작성요령에 따라 정확히 기재했는지 여부 및 결산서 내용과 보고서 내용이 일치하는지 여부 확인

● 기금법인 관리대장 등록, 기본재산 총액 확인

- 기금법인 운영상황보고 내용을 검토 후 기금법인 관리대장에 등재하고, 기본재산 총액 등에 변동사항이 있으면 『기본재산 총액 변경 내용 보고서』 등을 제출토록 함

<참고>

사내근로복지기금법인 운영상황보고서 작성요령

1. 작성 예시

사내근로복지기금법인 운영상황 보고서 작성

< 2010년도 가나산업 사내근로복지기금 운영상황(예시) >

□ 기금 현황

1) 전기말 기금원금(기본재산) 총액(2009년도 말 현재)

- 1,350,000천원

2) 당기 변동 금액(2010년도)

o 사업주 출연금: 400,000천원

- 기금협의회에서 200,000천원을 용도사업에 사용하기로 의결

3) 당기말 기금원금(기본재산) 총액(2010년도 말 현재)

- 1,550,000천원

□ 기금 관리

1) 금융회사 예입·예탁: 1,490,000천원

2) 근로자 대부: 60,000천원

3) 합계: 1,550,000천원

□ 용도사업 재원

1) 당기 기금운용수익금: 82,870천원

2) 해당 회계연도 출연금액의 50퍼센트 또는 80퍼센트 범위: 200,000천원

3) 이월금 등: 415,310천원

4) 합계: 698,180천원

□ 사업 실적

- 1) 복지사업비 소계 719명에게 200,000천원 지원
 - 주택구입자금 지원: 32명에게 110,000천원 대부
 - * 기금원금에서 60,000천원, 용도사업재원에서 50,000천원 대부 실시
 - 장학금: 12명에게 29,000천원 지원
 - 체육·문화활동지원: 320명에게 15,000천원 지원
 - 그 밖의 복지비: 355명에게 46,000천원 지원
- 2) 기금운영비: 762천원
- 3) 잔액: 557,418천원(잔액은 다음연도 용도사업재원으로 이월)
- 4) 합계: 758,180천원
 - * 기금의 용도사업을 선택적 복지제도로 운영하는 경우 선택적 복지제도 실적에 그 실적을 기재
 - * ④②부동산현황은 기금법인의 보고연도말 현재(해당연도 취득 부동산 포함) 총부동산 취득금액을 기재하는 것이며, 만약 해당연도에 취득한 부동산이 있는 경우에는 동 취득금액은 1차적으로 ③⑥복지시설취득·운영 보조사업 항목란에 기재

사내근로복지기금법인 운영상황 보고서(2010 년도분)

(1쪽)

(금액단위 : 천원)

기금법인	① 기금법인명 <i>가나산업 사내근로복지기금</i>		② 인가번호
	③ 기금법인 설립등기일		전화번호
	④ 소재지		
	⑤ 회계연도	2010 년 1 월 1 일 ~ 2010 년 12 월 31 일	
사업체	⑥ 대표자		⑦ 업종 <i>제조업</i>
	⑧ 근로자 수	350명	⑨ 노동조합원 수 300명
	⑩ 납입자본금(천원) 4,000,000		
기금 현황	⑪ 전기 말 기금원금 총액 1,350,000		
	당기 변동금액	⑫ 사업주 출연	400,000
		⑬ 수익금 전입	-
		⑭ 제3자 출연 등	-
		⑮ 원금 사용 등 변동액	-200,000
	⑯ 소계 200,000		
	⑰ 당기 말 기금원금 총액 1,550,000		
기금 관리	운용방법	⑱ 금융회사 예입·예탁	1,490,000
		⑲ 투자신탁 수익증권 매입	-
		⑳ 유가증권 매입	-
		㉑ 기타	-
	㉒ 근로자 대부 60,000		
㉓ 합계 1,550,000			
용도사업 재원	㉔ 당기 기금운용 수익금 82,870		
	㉕ 해당 회계연도 출연금액의 50퍼센트 또는 80퍼센트 범위 200,000		
	㉖ 자본금 50퍼센트 초과액 -		
	㉗ 이월금 등 415,310		
	㉘ 합계 698,180		

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

(2쪽)

구분	계		보조사업		대부사업		㉔ 부동산현황		
	금액	수혜자수	금액	수혜자수	금액	수혜자수	명칭	금액	취득일
사업실적	복지사업비	㉒주택구입자금 지원	110,000	32	-	-	110,000	32	
		㉓우리사주주식 구입	-	-	-	-	-	-	
		㉔생활안정자금	-	-	-	-	-	-	
		㉕장학금	29,000	12	29,000	12	-	-	
		㉖재난구호금	-	-	-	-	-	-	
		㉗체육·문화활동 지원	15,000	320	15,000	320	-	-	
		㉘근로자의 날 행사비 지원	-	-	-	-	-	-	
		㉙복지시설 취득·운영	-	-	-	-	-	-	
		㉚그 밖의 복지비	46,000	355	46,000	355	-	-	
		㉛ 소계	잘못된 계산식	잘못된 계산식	잘못된 계산식	잘못된 계산식	잘못된 계산식	잘못된 계산식	
	㉜ 기금 운영비		762						
	㉝ 잔액		557,418						
	㉞ 합계		758,180						
선택적복지제도실적	사업내용	㉒주택구입자금 지원							
		㉓우리사주주식 구입	-	-	-	-	-	-	
		㉔생활안정자금	-	-	-	-	-	-	
		㉕장학금	29,000	12	29,000	12	-	-	
		㉖재난구호금	-	-	-	-	-	-	
		㉗체육·문화활동 지원	15,000	320	15,000	320	-	-	
		㉘근로자의 날 행사비 지원	-	-	-	-	-	-	
		㉙그 밖의 복지비	46,000	355	46,000	355	-	-	
		㉚ 소계	잘못된 계산식	잘못된 계산식	잘못된 계산식	잘못된 계산식	-	-	

「근로복지기본법 시행령」 제63조제1항 및 같은 법 시행규칙 제30조에 따라 위와 같이 보고합니다.

년 월 일

기금법인 대표자

(서명 또는 인)

○○지방고용노동청(○○○○지청)장 귀하

		(3쪽)
첨부 서류	1. 해당 연도 결산서 1부 2. 다음 연도의 사업계획서(추정대차대조표와 손익계산서 포함) 1부	수수료 없음
작성방법		
1. ⑤ 회계연도란에는 기금 회계연도의 시작일과 말일을 적습니다. ※ 회계연도는 아래(예시)와 같이 적습니다. - 회계기간이 2009. 4.1 ~ 2010. 3.31(1분기 결산법인) ==> “2010” - 회계기간이 2009. 7.1 ~ 2010. 6.30(2분기 결산법인) ==> “2010” - 회계기간이 2009.10.1 ~ 2010. 9.30(3분기 결산법인) ==> “2010” - 회계기간이 2010. 1.1 ~ 2010.12.31(4분기 결산법인) ==> “2010” 2. ⑦ 업종란에는 「통계법」에 따라 통계청장이 고시하는 한국표준산업분류표의 대분류 업종명을 적습니다. 3. ⑩ 납입자본금란에는 자기자본, 즉 출자자의 지분을 적습니다. - 주식회사의 경우에는 발행된 주식의 액면총액 - 조합, 합명회사 및 합자회사의 경우에는 출자금 4. 기금 현황란에는 적립된 기금원금(기본재산)만을 적어야 합니다. - 당기 변동금액란은 해당 회계연도 중 기금조성액을 항목별로 구분하여 적습니다. 5. ⑪ 전기 말 기금원금 총액란에는 기금의 전기 회계연도 말일까지 조성된 기금액을 적습니다. 6. ⑫ 사업주 출연란에는 사업주가 출연한 금액 전액을 적습니다. 7. ⑬ 수익금 전입란에는 기금협의회에서 해당 회계연도 중 발생한 수익금을 기금결산 시 용도사업에 사용하지 않고 기금으로 적립하기로 협의·결정한 금액을 적습니다. 8. ⑭ 제3자 출연 등 난에는 사업주 외의 자로부터 기부받은 금액을 적습니다. 9. ⑮ 원금 사용 등 변동액란에는 사업주가 해당 회계연도에 출연한 금액의 100분의 50(선택적 복지제도를 운영하는 경우에는 100분의 80) 이내에서 용도사업에 사용하기로 한 경우에 그 금액과 기금조성액이 자본금의 50퍼센트를 초과하여 그 초과한 금액의 일부를 용도사업에 사용하기로 한 경우에 그 금액을 합한 금액을 적습니다. 10. ⑯ 소계란에는 사업주 출연, 수익금 전입 및 제3자 출연 등을 합한 금액에서 원금 사용 등 변동액을 뺀(⑫ + ⑬ + ⑭ - ⑮) 금액을 적습니다. 11. ⑰ 당기 말 기금원금 총액란에는 전기 말 기금원금 총액(⑪)과 소계(⑯)의 합계액을 적습니다. 12. ⑱ ~ ㉒란은 ⑰의 기금원금(기본재산)이 투자 또는 대부된 형태에 따라 구분하여 적습니다. 13. ㉒ 근로자 대부란에는 기금원금에서 해당 회계연도 말 현재 근로자에게 주택구입자금 지원, 우리사주주식 구입 및 생활안정자금 등으로 대부되어 있는 전체 금액(누계)을 적습니다. 14. ㉔~㉖란은 용도사업(㉒ 근로자 대부를 제외)을 위하여 사용이 가능한 재원을 적습니다. - ㉔와 ㉖의 합계액은 ㉔과 일치해야 합니다. 15. ㉔ 당기 기금운용 수익금란에는 해당 회계연도 중 발생한 기금의 수익금으로 기금원금에 전입하지 않은 금액을 적습니다. 16. ㉕ 해당 회계연도 출연금액의 50퍼센트 또는 80퍼센트 범위란에는 해당 회계연도 출연금액의 50퍼센트 범위에서 적고, 선택적 복지제도를 운영하는 경우에만 해당 연도 출연금액의 80퍼센트 범위에서 적습니다. 17. ㉗ 이월금 등 난에는 전기 회계연도 말 현재 보조사업 등을 수행하고 남은 금액을 적습니다. 18. 복지사업비란(㉙ ~ ㉛)에는 해당 회계연도 중의 사업 실적을 보조사업과 대부사업으로 구분하여 적습니다. - 대부사업의 경우에는 기금원금을 이용한 근로자 대부(㉒)를 포함합니다. - 대부금은 대부사업에 쓰인 자원 총액(누계 금액)만을 적습니다(예: 전기 말까지 30명에게 1억원이 대부금으로 쓰이고 있고, 해당 연도에 1천만원을 1명에게 대부했다가 그 연도의 중간에 상환받고, 그 연도에 다시 다른 사람에게 1천만원을 대부한 경우에 총 대부금액은 1억1천만원, 수혜자 수는 32명으로 적습니다) 19. ㉜ 기금 운영비란에는 복지사업 외에 기금 운영과 관련한 지출비용을 적되, 수혜자 수는 적지 않습니다. 20. ㉞ 잔액란에는 남아 있는 용도사업 재원으로 ㉔와 ㉖의 합계액에서 ㉙ ~ ㉜의 합계액을 뺀 금액을 적습니다. 21. ㉟ 부동산 현황란에는 기금이 소유하고 있는 부동산 현황을 적습니다. - 금액은 부동산을 취득하는 데 든 비용(출연받거나 기부받은 경우에는 최초 취득일당시의 시가)을, 취득일은 기금이 부동산을 소유하여 등기한 연월일을 적습니다. 22. ㉫ ~ ㉭에는 기금의 용도사업을 선택적 복지제도로 운영하는 경우 ㉙ ~ ㉜에 해당하는 복지사업비 중 그 운영실적을 적습니다.		

2. 유의사항

- 보고서를 작성한 후 아래 사항을 검토해 보면 보고서의 정확성 여부 확인에 도움이 될 것임

1) 회계연도가 아래와 같이 기재되어 있는 지 확인함

※ 회계연도는 아래(예시)와 같이 적습니다.

- 회계기간이 2009. 4.1 ~ 2010. 3.31(1분기 결산법인) ==> “2010”
- 회계기간이 2009. 7.1 ~ 2010. 6.30(2분기 결산법인) ==> “2010”
- 회계기간이 2009.10.1 ~ 2010. 9.30(3분기 결산법인) ==> “2010”
- 회계기간이 2010. 1.1 ~ 2010.12.31(4분기 결산법인) ==> “2010”

2) ⑩납입자본금을 비롯한 모든 금액단위는 천원임

3) ⑪당기말 기금원금 총액과 ⑳합계는 같아야 함

- ㉓합계는 ⑱~㉒까지의 합인 바, 기금원금(기본재산) 중 증식사업에 투자한 금액 외에 기금에서 현금으로 보관하고 있는 금액은 ㉑기타 항목에 합산하고, 일반예금통장에 보관하고 있는 원금은 ⑱금융회사예입·예탁 항목에 합산하여 처리

4) 사업실적상의 대부사업 금액은 보고연도말 현재 **용도사업으로 사용한 대부금액과 기금원금으로 사용한 대부금액 전부를 기재하는 항목**이므로 동 대부사업에는 기금원금(기본재산)으로 사용한 ㉒근로자대부 금액을 포함하여 기재함

- 이와 같이 기재하게 되면 ㉔합계는 ㉒근로자대부금액과 ㉓의 합계와 **그 금액이 일치하게 됨**(일치하지 않는 경우는 보고서 기재가 잘못된 것임)
- ㉔잔액은 ㉒+㉓-(㉑~㉓)로 산출하면 됨

5) 선택적 복지제도 실적 ㉔~㉖은 사업실적(㉑~㉓)중 선택적 복지제도로 사용한 금액은 별도로 기재하는 것이기에 선택적 복지제도 실적 ㉔~㉖은 사업실적(㉑~㉓)속에 금액이 포함되어 있는 것임

- * 선택적 복지제도 운영사업장은 사업실적 중 선택적 복지제도 운영실적을 별도로 파악하기 위한 것이므로 「선택적 복지제도 실적 란」에 반드시 기재하여, 누락하지 않도록 협조하여 주시기 바랍니다.

<참고>

대차대조표, 손익계산서와 운영상황보고서 검토요령

□ 결산사례1(이자소득만 있는 기금법인)

손 익 계 산 서

제 5 기: 2010년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지

제 4 기: 2009년 1월 1일부터 2009년 12월 31일까지

(갑사내근로복지기금)

(금액단위: 원)

계 정 과 목	제 5 기(당기)	제 4 기(전기)
1. 사 업 수 익	69,000,000	55,000,000
가. 이자수익	69,000,000	55,000,000
2. 고유목적사업비용	90,000,000	51,000,000
가. 장학금지원	29,000,000	25,000,000
나. 동호인회지원	15,000,000	11,000,000
다. 기념품지급	16,000,000	15,000,000
라. 의료비지원	30,000,000	0
3. 사 업 총 이 익	△21,000,000	4,000,000
4. 일 반 관 리 비	762,000	662,000
가. 세금과공과	62,000	62,000
나. 등기소송비	0	0
다. 도서인쇄비	300,000	200,000
라. 교육훈련비	400,000	400,000
5. 사 업 이 익	△21,762,000	3,338,000
6. 사 업 외 수 익	90,762,000	51,662,000
가. 고유목적사업준비금전입수입	90,762,000	51,662,000
7. 사 업 외 비 용	69,000,000	55,000,000
가. 고유목적사업준비금전입액	69,000,000	55,000,000
8. 법인세차감전순이익	0	0
9. 법 인 세 등	0	0
10. 당 기 순 이 익	0	0

대 차 대 조 표

제5기: 2010년 12월 31일 현재

제4기: 2009년 12월 31일 현재

(갑사내근로복지기금)

(금액단위: 원)

계 정 과 목	제 5 기	제 4 기
I. 유 동 자 산	2,020,676,000	1,642,438,000
1. 당 좌 자 산	2,020,676,000	1,642,438,000
1) 현금및현금성자산	611,016,000	434,738,000
2) 단기금융상품	1,400,000,000	1,200,000,000
3) 선급법인세	9,660,000	7,700,000
II. 비 유 동 자 산	0	0
(자 산 총 계)	2,020,676,000	1,642,438,000
I. 유 동 부 채	0	0
II. 비 유 동 부 채	570,676,000	392,438,000
1) 고유목적사업준비금1	20,676,000	42,438,000
2) 고유목적사업준비금2	550,000,000	350,000,000
(부 채 총 계)	570,676,000	392,438,000
I. 자 본 금	1,450,000,000	1,250,000,000
1. 기본재산	1,450,000,000	1,250,000,000
II. 이 익 잉 여 금	0	0
1. 미처분이익잉여금	0	0
(자 본 총 계)	1,450,000,000	1,250,000,000
(부채와 자본 총계)	2,020,676,000	1,642,438,000

*주1. 고유목적사업준비금1은 「법인세법」 제29조제1항에 따라 이자소득 등을 손금에 산입하기 위해 설정한 고유목적사업준비금임

주2. 고유목적사업준비금2는 「근로복지기본법」 제62조제2항에 따라 기본재산의 일부를 사업재원으로 설정한 준비금임

이익잉여금처분계산서

제5기 처분확정일: 2011년 2월 25일

제4기 처분확정일: 2010년 2월 25일

(갑사내근로복지기금)

(금액단위: 원)

과 목	제 5 기(당기)		제 4 기(전기)	
I. 처분전이익잉여금				
1. 전기이월미처분이익잉여금	0	0	0	0
2. 당기순이익	0		0	
II. 임의적립금등의 이입액				
		0		0
(합 계)		0		0
III. 이익잉여금처분액				
1. 기타적립금	0	0	0	0
IV. 차기이월미처분이익잉여금		0		0

◎ 대차대조표 부속서류 작성

◎ 손익계산서 부속서류 작성

☐ 결산사례1(이자소득만 있는 기금법인)에 따른 운영상황보고 작성례

■ 근로복지기본법 시행규칙[별지 제15호서식]

사내근로복지기금법인 운영상황 보고서(2010 년도분)

(1쪽)

(금액단위 : 천원)

기금법인	① 기금법인명 갑 사내근로복지기금		② 인가번호
	③ 기금법인 설립등기일		전화번호
	④ 소재지		
	⑤ 회계연도	2010 년 1 월 1 일 ~ 2010 년 12 월 31 일	
사업체	⑥ 대표자		⑦ 업종 제조업
	⑧ 근로자 수 350명	⑨ 노동조합원 수 280명	
	⑩ 납입자본금(천원) 4,000,000		
기금 현황	⑪ 전기 말 기금원금 총액 1,250,000		
	당기 변동금액	⑫ 사업주 출연 400,000	⑬ 수익금 전입 -
		⑭ 제3자 출연 등 -	⑮ 원금 사용 등 변동액 -200,000
		⑯ 소계 200,000	
	⑰ 당기 말 기금원금 총액 1,450,000		
기금 관리	운용방법	⑱ 금융회사 예입·예탁 1,450,000	⑲ 투자신탁 수익증권 매입 -
		⑳ 유가증권 매입 -	㉑ 기타 -
	㉒ 근로자 대부		
	㉓ 합계 1,450,000		
용도사업 재원	㉔ 당기 기금운용 수익금 69,000		
	㉕ 해당 회계연도 출연금액의 50퍼센트 또는 80퍼센트 범위 200,000		
	㉖ 자본금 50퍼센트 초과액 -		
	㉗ 이월금 등 392,438		
	㉘ 합계 661,438		

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

(2쪽)

구분		계		보조사업		대부사업		㉔ 부동산현황		
		금액	수혜 자수	금액	수혜 자수	금액	수혜 자수	명칭	금액	취득 일
사업실적	복지 사업비	㉑주택구입자금 지원	-	-	-	-	-			
		㉒우리사주주식 구입	-	-	-	-	-			
		㉓생활안정자금	-	-	-	-	-			
		㉔장학금	29,000	12	29,000	12	-			
		㉕재난구호금	-	-	-	-	-			
		㉖체육·문화활 동 지원	15,000	320	15,000	320	-			
		㉗근로자의 날 행사비 지원	-	-	-	-	-			
		㉘복지시설 취득·운영	-	-	-	-	-			
		㉙그 밖의 복지비	46,000	355	46,000	355	-			
		㉚ 소계				-	-			
	㉛ 기금 운영비		762							
	㉜ 잔액		570,676							
	㉝ 합계		661,438							
선택적복지제도실적	사업 내용	㉞주택구입자금 지원	-	-	-	-	-			
		㉟우리사주주식 구입	-	-	-	-	-			
		㊱생활안정자금	-	-	-	-	-			
		㊲장학금	-	-	-	-	-			
		㊳재난구호금	-	-	-	-	-			
		㊴체육·문화활 동 지원	-	-	-	-	-			
		㊵근로자의 날 행사비 지원	-	-	-	-	-			
		㊶그 밖의 복지비	-	-	-	-	-			
		㊷ 소계	-	-	-	-	-			

「근로복지기본법 시행령」 제63조제1항 및 같은 법 시행규칙 제30조에 따라 위와 같이 보고합니다.

년 월 일

기금법인 대표자

(서명 또는 인)

○○지방고용노동청(○○○○지청)장 귀하

□ 대차대조표, 손익계산서와 운영상황보고서 검토요령

- 1) 손익계산서의 사업수익(69,000천원)은 운영상황보고서 ㉔ 당기 기금운용 수익금에 기재
- 2) 운영상황보고서 사업실적 ㉔잔액은 대차대조표상 비유동부채의 당해연도 고유목적사업준비금액(570,676천원)임
- 3) 운영상황보고서 ㉑당기 말 기금원금 총액은 대차대조표상 자본금의 기본 재산(1,450,000천원)과 일치함
- 4) 운영상황보고서 ㉑이월금 등은 대차대조표상 전년도에 남은 고유목적사업 준비금액(392,438천원)임
- 5) “자산 - 부채 < 자본(기본재산)” 면 기본재산(기금원금)을 잠식한 것임

□ 결산사례2(이자소득 이외 소득이 있는 기금법인)

손 익 계 산 서

제 5 기: 2009년 1월 1일부터 2009년 12월 31일까지

제 4 기: 2008년 1월 1일부터 2008년 12월 31일까지

(을사내근로복지기금)

(금액단위: 원)

계 정 과 목	제 5 기(당기)	제 4 기(전기)
1. 사 업 수 익	82,870,000	66,810,000
가. 이자수익	69,000,000	55,000,000
나. 대부이자수익	13,870,000	11,810,000
2. 고유목적사업비용	90,000,000	51,000,000
가. 장학금지원	29,000,000	25,000,000
나. 동호인회지원	15,000,000	11,000,000
다. 기념품지급	16,000,000	15,000,000
라. 의료비지원	30,000,000	0
3. 사 업 총 이 익	-7,130,000	15,810,000
4. 일 반 관 리 비	762,000	600,000
가. 세금과공과	62,000	0
나. 등기소송비	0	0
다. 도서인쇄비	300,000	200,000
라. 교육훈련비	400,000	400,000
5. 사 업 이 익	-7,892,000	15,210,000
6. 사 업 외 수 익	90,762,000	51,600,000
가. 고유목적사업준비금1전입수입	90,762,000	51,600,000
7 사 업 외 비 용	82,870,000	66,810,000
가. 고유목적사업준비금전입액	82,870,000	66,810,000
8. 법인세차감전순이익	0	0
9. 법 인 세 등	0	0
10. 당 기 순 이 익	0	0

대 차 대 조 표

제5기: 2009년 12월 31일 현재

제4기: 2008년 12월 31일 현재

(을사내근로복지기금)

(금액단위: 원)

계 정 과 목	제 5 기	제 4 기
I. 유 동 자 산	1,817,418,000	1,455,310,000
1. 당 좌 자 산	1,817,418,000	1,455,310,000
1) 현금및현금성자산	407,758,000	247,610,000
2) 단기금융상품	1,400,000,000	1,200,000,000
3) 선급법인세	9,660,000	7,700,000
II. 비 유 동 자 산	340,000,000	310,000,000
1. 투자자산	340,000,000	310,000,000
1) 주택구입자금대부금	340,000,000	310,000,000
(자 산 총 계)	2,157,418,000	1,765,310,000
I. 유 동 부 채	0	0
II. 비 유 동 부 채	607,418,000	415,310,000
1) 고유목적사업준비금1	57,418,000	65,310,000
2) 고유목적사업준비금2	550,000,000	350,000,000
(부 채 총 계)	607,418,000	415,310,000
I. 자 본 금	1,550,000,000	1,350,000,000
1. 기본재산	1,550,000,000	1,350,000,000
II. 이 익 잉 여 금	0	0
1. 미처분이익잉여금	0	0
(자 본 총 계)	1,550,000,000	1,350,000,000
(부채와 자본 총계)	2,157,418,000	1,765,310,000

이익잉여금처분계산서

제5기 처분확정일: 2010년 2월 25일

제4기 처분확정일: 2009년 2월 25일

(을사내근로복지기금)

(금액단위: 원)

과 목	제 5 기(당기)		제 4 기(전기)	
I. 미처분이익잉여금				
1. 전기이월미처분이익잉여금	0	0	0	0
2. 당기순이익	0		0	
II. 임의적립금등의 이입액				
		0		0
(합 계)		0		0
III. 이익잉여금처분액				
1. 기타적립금	0	0	0	0
		0		0
IV. 차기이월미처분이익잉여금		0		0

☐ 결산사례2(이자소득 이외 소득이 있는 기금법인)에 따른 운영상황보고
작성례

■ 근로복지기본법 시행규칙[별지 제15호서식]

사내근로복지기금법인 운영상황 보고서 (2010 년도분)

(1쪽)

(금액단위 : 천원)

기금법인	① 기금법인명 을 사내근로복지기금		② 인가번호			
	③ 기금법인 설립등기일		전화번호			
	④ 소재지					
	⑤ 회계연도	2010 년 1 월 1 일 ~ 2010 년 12 월 31 일				
사업체	⑥ 대표자		⑦ 업종 제조업			
	⑧ 근로자 수	350명	⑨ 노동조합원 수	280명		
	⑩ 납입자본금(천원) 4,000,000					
기금 현황	⑪ 전기 말 기금원금 총액 1,350,000					
	당기 변동금액	⑫ 사업주 출연	400,000	⑬ 수익금 전입 -		
		⑭ 제3자 출연 등	-	⑮ 원금 사용 등 변동액 -200,000		
		⑯ 소계 200,000				
	⑰ 당기 말 기금원금 총액 1,550,000					
기금 관리	운용방법	⑱ 금융회사 예입·예탁	1,210,000	⑲ 투자신탁 수익증권 매입 -		
		⑳ 유가증권 매입	-	㉑ 기타 -		
	㉒ 근로자 대부 340,000					
	㉓ 합계 1,550,000					
용도사업 재원	㉔ 당기 기금운용 수익금 82,870					
	㉕ 해당 회계연도 출연금액의 50퍼센트 또는 80퍼센트 범위 200,000					
	㉖ 자본금 50퍼센트 초과액 -					
	㉗ 이월금 등 415,310					
	㉘ 합계 698,180					

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

(2쪽)

구분		계		보조사업		대부사업		㉔ 부동산현황		
		금액	수혜 자수	금액	수혜 자수	금액	수혜 자수	명칭	금액	취득 일
사업실적	복지사업비	㉑주택구입자금 지원	340,000	23	-	-	340,000	23		
		㉒우리사주주식 구입	-	-	-	-	-	-		
		㉓생활안정자금	-	-	-	-	-	-		
		㉔장학금	29,000	12	29,000	12	-	-		
		㉕재난구호금	-	-	-	-	-	-		
		㉖체육·문화활 동 지원	15,000	320	15,000	320	-	-		
		㉗근로자의 날 행사비 지원	-	-	-	-	-	-		
		㉘복지시설 취득·운영	-	-	-	-	-	-		
		㉙그 밖의 복지비	46,000	355	46,000	355	-	-		
		㉚ 소계	430,000	710	90,000	687	-	-		
	㉛ 기금 운영비	762								
	㉜ 잔액	607,418								
	㉝ 합계	1,038,180								
선택적복지제도실적	사업내용	㉞주택구입자금 지원	-	-	-	-	-	-		
		㉟우리사주주식 구입	-	-	-	-	-	-		
		㊱생활안정자금	-	-	-	-	-	-		
		㊲장학금	-	-	-	-	-	-		
		㊳재난구호금	-	-	-	-	-	-		
		㊴체육·문화활 동 지원	-	-	-	-	-	-		
		㊵근로자의 날 행사비 지원	-	-	-	-	-	-		
		㊶그 밖의 복지비	-	-	-	-	-	-		
		㊷ 소계	-	-	-	-	-	-		

「근로복지기본법 시행령」 제63조제1항 및 같은 법 시행규칙 제30조에 따라 위와 같이 보고합니다.

년 월 일

기금법인 대표자

(서명 또는 인)

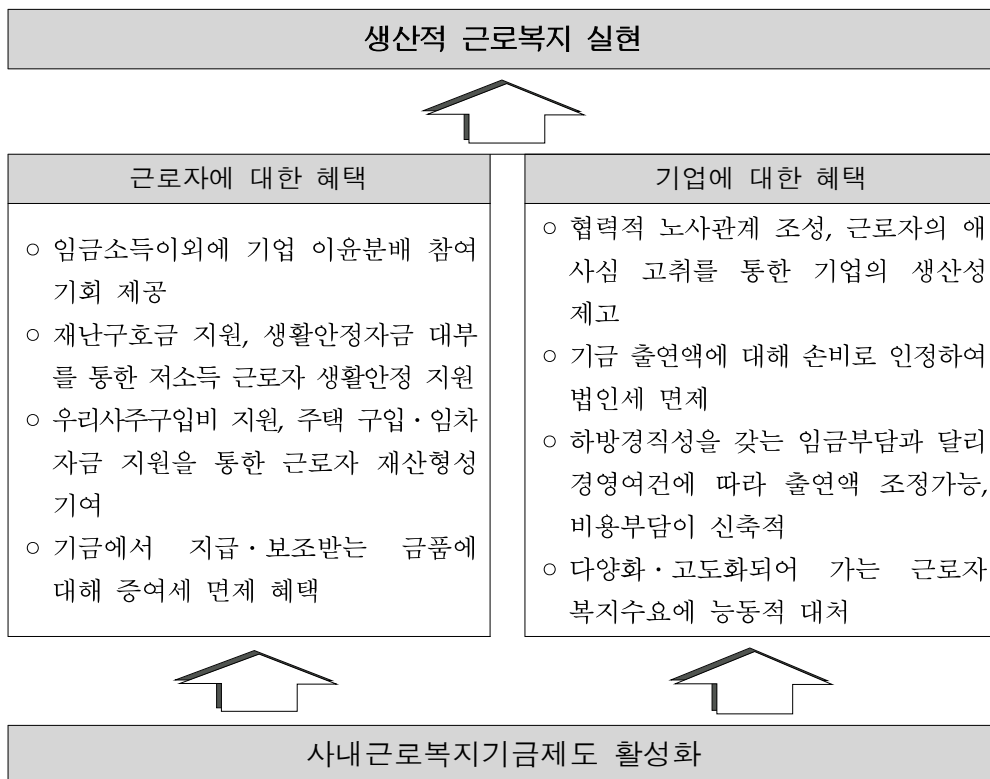
○○지방고용노동청(○○○○지청)장 귀하

□ 대차대조표, 손익계산서와 운영상황보고서 검토요령

- 1) 손익계산서의 사업수익[82,870천원(이자수익 69,000천원, 대부이자수익 13,870천원)]은 운영상황보고서 ㉔ 당기 기금운용수익금에 기재
- 2) 운영상황보고서 사업실적 ㉑잔액은 대차대조표상 비유동부채의 당해연도 고유목적사업준비금액(607,418천원)임
- 3) 운영상황보고서 ㉑당기 말 기금원금 총액은 대차대조표상 자본금의 기본재산(1,550,000천원)과 일치함
- 4) 운영상황보고서 ㉑이월금 등은 대차대조표상 전년도에 남은 고유목적사업준비금액(415,310천원)임
- 5) “자산 - 부채 < 자본(기본재산)” 면 기본재산(기금원금)을 잠식한 것임

제3장 사내근로복지기금제도의 도입 효과

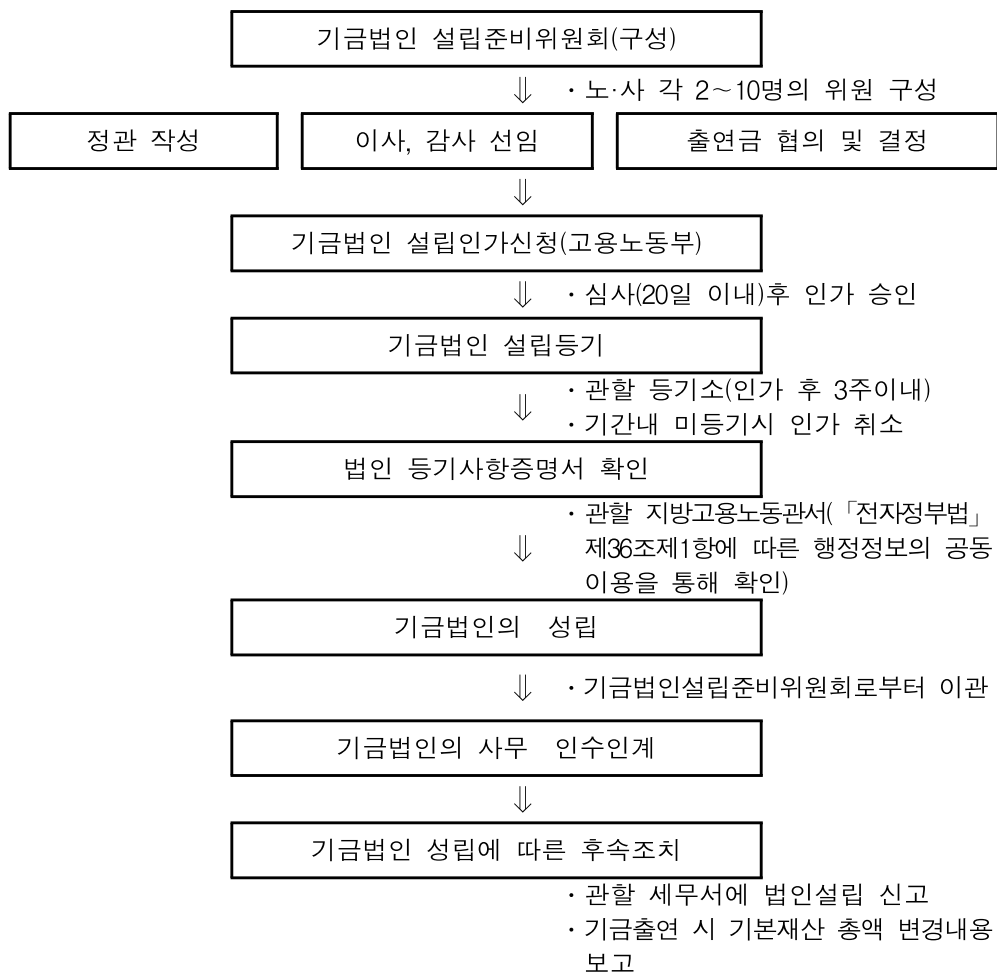
- 근로자는 회사가 다소 재정적으로 어려워지더라도 지속적으로 복리후생 혜택을 받을 수 있고, 사내근로복지기금 협의회 참여를 통해 다양한 복지 욕구를 반영할 수 있음
- 기업 역시 회사가 다소 어렵더라도 조성된 기금을 활용하여 복리후생수준을 유지할 수 있고, 임금인상 부담을 줄일 수 있음
- 노사 공동 운영으로 회사 경영상의 고충을 공유하고 공감대를 형성하는 등 노사안정에 크게 기여할 수 있음



제4장 사내근로복지기금제도의 도입 및 운영

1. 사내근로복지기금제도의 도입 절차

□ 기금법인 설립절차



가. 기금법인 설립준비위원회 구성

- 위원회는 근로자와 사용자의 대표자를 포함하여 노·사 각 2명 이상 10명 이하의 위원으로 구성
 - 근로자를 대표하는 위원은 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 노동조합의 대표자와 그 노동조합이 선출하는 사람이 되며, 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 없는 경우 근로자의 직접·비밀·무기명 투표에 의하여 근로자위원을 선출
 - ※ 사업의 특성상 부득이하다고 인정되는 경우에는 작업 부서별로 근로자 수에 비례하여 근로자위원을 선출할 선거인을 선출하고 위원선거인 과반수의 직접·비밀·무기명 투표로 근로자위원을 선출할 수 있음
 - 사용자를 대표하는 위원은 해당 사업의 대표자와 그 대표자가 위촉하는 사람이 됨
 - 한편, 노사협의회가 구성되어 있는 경우에는 노사협의회 위원이 기금법인 설립준비위원회 위원이 될 수 있음
- 기금법인 설립준비위원회는 기금법인의 설립에 관한 최고 의사결정 기관으로 기금법인의 설립이 완료되면 사내근로복지기금협의회로 전환되며
 - 기금조성을 위한 출연금액의 결정, 이사 및 감사의 선임과 해임, 사업계획서 및 감사보고서의 승인, 정관의 변경, 회사 내 다른 근로복지제도와 통합운영 여부, 기금법인의 합병 및 분할·분할합병 등을 결정함

나. 정관 작성

- 기금법인의 정관은 기금법인의 설립 및 운영에 관한 기본적 준칙이므로 신중히 작성되어야 하며
 - 최초 작성 시 기금법인 설립준비위원회 위원이 각각 서명하거나 기명 날인하여야 함

● 정관의 필수적 기재사항

- ①목적 ②명칭 ③주된 사무소와 분사무소의 소재지 ④기금의 조성, 관리 방법, 출연 시기 및 회계에 관한 사항 ⑤협의회, 이사 및 감사에 관한 사항 ⑥이사의 대표권 행사방법에 관한 사항 ⑦기금법인의 사업 및 수혜대상에 관한 사항 ⑧선택적 복지제도를 운영하는 경우에는 그에 관한 사항 ⑨정관의 변경에 관한 사항 ⑩기금법인의 사업과 다른 복지 사업과의 통합운영에 관한 사항 ⑪기금법인의 업무수행상 필요한 부동산 소유에 관한 사항 ⑫회의에 관한 사항 ⑬기금법인의 관리, 운영사항의 공개방법에 관한 사항 ⑭기금법인의 해산에 관한 사항 등

다. 이사 및 감사의 선임

- 이사는 근로자와 사용자를 대표하는 같은 수의 각 3명 이내로 구성하여 정관으로 정하는 바에 따라 기금법인을 대표
- 감사는 근로자와 사용자를 대표하는 각 1명으로 구성
 - 정기 및 수시감사 실시, 감사보고서 작성, 감사결과 관계자에 대한 조치 등의 업무를 담당

라. 기금 출연금의 결정

- 출연금 규모는 직전 사업연도의 법인세 또는 소득세 차감 전 순이익의 100분의 5를 기준으로 기금법인 설립준비위원회에서 결정
 - 100분의 5는 기준이므로 이를 초과하거나 미달되게 정할 수 있음
- 사업주는 기금법인 설립준비위원회의 결정에 의한 출연 외에 임의로 재산을 출연할 수 있음

마. 기금법인 설립인가 신청

- 기금법인은 고용노동부장관의 설립인가를 받아야 하는데, 인가신청은 기금법인의 주된 사무소를 관할하는 지방고용노동관서 근로개선지도과에 해야 하며

- 필요한 서류는 ①기금법인 설립인가신청서 ②정관 ③기금법인 설립준비위원회 위원의 재직증명서나 그 밖에 신분을 증명하는 서류 ④기금출연확인서 또는 재산목록 ⑤해당년도 사업계획서 및 예산서 등
- ④항의 「기금출연 확인서」는 해당 사업주 등이 사내근로복지기금에 재산을 출연하기로 한 것을 확인하는 서류이며, 「재산목록」은 이미 기금에 출연하여 금융회사 등에 예금·예탁되어 기금의 재산으로 증명될 수 있는 것의 목록을 의미함
- 고용노동부에서는 기금법인 설립인가신청서를 접수하면 인가신청서와 정관 등의 부속서류를 심사하고 20일이내에 인가 여부를 결정하되
 - 인가결정시에는 기금법인 설립인가대장에 등재 후 기금법인 설립인가증을 교부
 - ※ 사내근로복지기금업무처리지침(예규 제6호)에서 정한 각종 사내근로복지기금 관련 업무대장의 작성·관리 및 보고의무는 「근로감독행정 정보시스템」에 입력하는 것으로 같음함
 - 기금법인 설립의 인가를 받은 후 사정변경으로 기금법인 설립이 곤란하여 설립인가 취소를 받고자 할 경우에는 당초 기금법인 설립을 의결한 기금법인 설립준비위원회에서 동 기금법인 설립을 취소한다는 의결을 하고 동 의사결정 관련 자료를 첨부하여 관할 지방고용노동관서에 인가증 반납 등의 방법으로 인가취소 요청 가능

바. 기금법인 설립 등기

- 기금법인 설립등기를 하려면 우선 고용노동부의 기금법인 설립인가증을 교부받고, 3주내에 기금법인의 주된 사무소 소재지 관할 등기소에 설립등기를 신청
- 설립 등기 사항은 ①목적 ②명칭 ③주된 사무소와 분사무소의 소재지 ④기본재산의 총액 ⑤이사의 성명과 주소 ⑥대표권에 관한 사항 등

- 기금법인 설립등기를 마치면 14일내에 관할지방고용노동관서에 그 등기부등본을 제출해야 하며, 변경등기를 한 경우에도 또한 등기부등본을 제출
- ※ 기금법인 등기시 등록세(교육세 포함)는 면제되나 농어촌특별세(등록세면제액의 20%)는 납부 필요

사. 기금법인의 성립

- 기금법인은 설립등기를 함으로써 성립
 - 법인은 한번 성립되면 계속 존속하게 되며 사업의 폐지, 기금법인의 합병 및 분할·분할합병 시에만 해산이 가능하므로 사업경영이 어렵다고 해서 중도에 해산할 수 없음
- 한편, 고용노동부의 설립인가를 받고 3주내에 설립등기를 하지 아니하면 고용노동부에서는 설립인가를 취소하게 됨
 - 다만, 설립등기를 마친 후에는 인가를 취소할 수 없음

※ 사내근로복지기금법인 의사록인증 제외대상법인 지정

사내근로복지기금법인이 의사록인증 제외대상법인으로 지정되어 있지 않아, 기금법인에서 설립, 정관변경, 임원 선임 등 등기사항 발생 시 「공증인법」 제66조의2제1항에 따라 법인등기신청서류에 첨부되는 협의회 의사록을 공증인의 인증을 받은 후 등기해야 하나,

- 2010.11.15. 사내근로복지기금법인이 「공증인법」 제66조의2제1항 및 「공증인법 시행령」 제2조의3에 따른 의사록인증 제외대상법인으로 지정·고시(법무부고시 제2010-700호)됨에 따라 기금의 설립, 정관변경, 임원 선임 등 등기사항 발생시 법인등기신청서류에 첨부되는 협의회 의사록을 공증인의 인증 없이 등기함

* 관련 법령

○ 「공증인법」 제66조의2(법인의사록의 인증) 제1항

- 법인등기를 할 때 그 신청서류에 첨부되는 법인 총회 등의 의사록은 공증인의 인증을 받아야 한다. 다만, 자본금의 총액이 10억원 미만인 회사를 「상법」 제295조제1항에 따라 발기설립하는 경우 또는 대통령령으로 정하는 공법인이나 비영리법인의 경우에는 그러하지 아니하다.

○ 「공증인법 시행령」 제2조의3(의사록인증 제외대상법인)

- 법 제66조의2제1항 단서에서 “대통령령이 정하는 공법인 또는 비영리법인”이란 「민법」 제32조에 따라 주무관청의 허가를 받아 설립된 비영리법인 또는 공법인 중 다음의 요건을 모두 갖춘 법인으로서 주무관청의 추천을 받아 법무부장관이 지정·고시하는 법인을 말한다.

1. 설립 목적 및 수행 사무가 공익적일 것
2. 주무관청의 감독으로 법인 총회 등의 결의절차와 내용의 진실성에 대한 분쟁의 소지가 없을 것

○ 법무부 고시 제2010-700호(2010.11.15)

- 「공증인법 시행령」 제2조의3에 따라 법무부장관이 추가로 지정하는 의사록인증 제외대상 법인을 아래와 같이 고시합니다.

161. 「사내근로복지기금법」에 의하여 설립된 사내근로복지기금법인

<참고>

[사내근로복지기금 설립 신청자료 사례]

기 금 출 연 확 인 서

금 액: 오억원 정

(₩500,000,000)

상기 금액은 감사내근로복지기금 2011년도 출연금으로 감사
내근로복지기금이 고용노동부 인가를 득하여 설립등기 후 예금
계좌를 개설할 경우 10일 이내에 감사내근로복지기금에 출연
할 것을 확인함

2011. 3. 15

갑주식회사 대표이사 (인)

2011년도 사업계획 및 예산서(안)

2011년 1월

갑사내근로복지기금

목 차

I . 2011년 사업계획 개요

1. 기본방향
2. 추진방향
3. 부문별 사업계획

II . 2011년 예산편성(안)

1. 예산 총칙
2. 종합예산
 - 가. 추정손익계산서
 - 나. 추정대차대조표
3. 부문별 예산 세부내역
 - 가. 수익예산
 - 나. 비용예산
 - 다. 자본예산

III . 목적사업계획서

1. 목적사업계획서

IV . 기금운용계획서

1. 기금운용계획서

1. 2011년 사업계획 개요

1. 기본 방향

- 2011년도 사내근로복지기금 운영은 설립 및 운영기반 조성, 기금조성 방안에 중점을 두고
- 조성된 기금의 범위 안에서 실현 가능한 사업계획을 수립하여 운영토록 하여 사원 후생복지 증진에 기여

2. 추진 방향

- 기금조성
 - 2011년도 출연규모 : 약 10억원
 - 장기적 기금조성계획 수립
- 운영기반 조성
 - 별도 법인설립에 따른 업무추진계획 수립
 - 복리후생 증진의 기반 확립

3. 부문별 사업계획

사 업 명	세부 사업내용	시 행 기 간				비 고
		1/4	2/4	3/4	4/4	
1. 기금 조성	2011년도 기금출연					
2. 기금 운영	협의회 운영 이사회 운영					
3. 운영부서 확정	전담부서 및 사무요원 확보					
4. 사무기기 확보	사무기기 확보					
5. 기 타	각종자료 및 사업계획 수립					

II. 2011년 예산편성(안)

1. 예산 총칙

예산 총칙

<제1조> 2011년도 추정손익계산서, 추정대차대조표 및 자본예산은 다음과 같다.

가. 추정대차대조표

(단위 : 천원)

차 변		대 변	
자 산	순 손 실	부 채	자 본
1,004,250	0	4,250	1,000,000

나. 추정손익계산서

(단위 : 천원)

차 변		대 변	
비 용	순이익	수 익	순손실
25,000	4,250	29,250	0

다. 자본예산

(단위 : 천원)

비유동자산(투자자산)	계
0	0

<제2조> 주임이사는 예산집행상 불가피하다고 인정하는 경우에는 손익예산 및 자본예산의 항간 한도액 범위 내에서 예산을 전용할 수 있다. 단, 항간 한도액을 초과하여 집행하고자 할 때에는 이사회의 승인을 얻어야 한다.

<제3조> 주임이사는 다음의 비목에 대하여 예산에 불구하고 이를 초과 집행할 수 있다.

1. 퇴직급여(자체직원이 있는 경우)

- 2. 제상각비
- 3. 세금과공과 및 등기소송비
- 4. 사업외비용 및 법인세비용

<제4조> 주임이사는 기금출연 혹은 금리변동으로 인하여 필요한 경우, 추정손익 계산서, 추정대차대조표 및 자금운영계획의 규모를 변경시킬 수 있다.

<제5조> 손익예산은 기금원금을 잠식하여 집행할 수 없다. 손익예산 집행을 위한 수익금 부족이 예상될 경우 주임이사는 재원이 마련될 때까지 손익예산 집행을 유보해야 한다. 비용집행을 위한 수익금 부족이 예상될 경우 주임이사는 법적 강제성 등을 감안하여 우선순위를 정하여 손익예산 및 자본예산을 집행할 수 있다.

<제6조> 예비비 사용

주임이사는 천재지변 기타 사전에 예측할 수 없는 상황이 발생했을 경우 이사회의 승인을 얻어 예비비를 사용할 수 있다.

<제7조> 예산은 익년도에 이월하여 집행할 수 없다.

다만, 자본예산의 사업재원 중 지출원인 행위를 한 공사비와 지출 원인행위를 하지 아니한 그 부대경비는 이사회의 승인을 얻어 이월 사용할 수 있다.

2. 종합 예산

가. 추정손익계산서

(단위: 천원)

과 목	2011년 예산			비 고
	목적사업회계	기금관리회계	계	
1.사업수익	0	29,250	29,250	
가.이자수입	0	29,250	29,250	
2.고유목적사업비용	20,000	0	20,000	
가. 의료비지원	5,000	0	5,000	
나. 유치원교육비지원	12,000	0	12,000	
다. 동호인회지원	3,000	0	3,000	
3.사업총이익	△20,000	29,250	9,250	
4.일반관리비	4,000	0	4,000	
가. 등기소송비	400	0	400	
나. 세금과공과	100	0	100	
다. 교육훈련비	500	0	500	
라. 지급수수료	3,000	0	3,000	
5.사업이익	△24,000	29,250	5,250	
6.사업외수익	25,000	0	25,000	
가.고유목적사업준비금1전입수입	25,000	0	25,000	
7.사업외비용	1,000	29,250	30,250	
가.고유목적사업준비금전입액	0	29,250	29,250	
나.예비비	1,000	0	1,000	
8.법인세차감전순이익	0	0	0	
9.법인세비용	0	0	0	
10.당기순이익	0	0	0	

나. 추정대차대조표

(단위: 천원)

과 목	2011년 예산			비 고
	목적사업회계	기금관리회계	계	
〈 자 산 〉				
Ⅰ. 유 동 자 산	0	1,004,250	1,004,250	
1. 당좌자산	0	1,004,250	1,004,250	
1)현금및현금성자산	0	50,155	50,155	
2)단기금융상품	0	950,000	950,000	
3)선급법인세	0	4,095	4,095	
Ⅱ. 비 유 동 자 산	0	0	0	
자 산 총 계	0	1,004,250	1,004,250	
Ⅰ. 유 동 부 채	0	0	0	
Ⅱ. 비 유 동 부 채	0	4,250	4,250	
1)고유목적사업준비금1	0	4,250	4,250	
2)고유목적사업준비금2	0	0	0	
부 채 총 계	0	4,250	4,250	
Ⅰ. 자 본 금	0	1,000,000	1,000,000	
1. 기본재산	0	1,000,000	1,000,000	
Ⅱ. 이익 잉여금	0	0	0	
1.차기이월잉여금	0	0	0	
자 본 총 계	0	1,000,000	1,000,000	
부채와 자본 총계	0	1,004,250	1,004,250	

*주1. 고유목적사업준비금1은 법인세법 제29조에 따른 준비금임

주2. 고유목적사업준비금2는 근로복지기본법 제62조제2항에 따른 준비금임

3. 부문별 예산

가. 수익 예산

(단위: 천원)

관	항	목	금 액	산 출 근 거
사업수익			29,250	
	이자수입		29,250	
		예금이자	29,250	-950,000×4%×9/12=28,500 -50,000×2%×9/12=750
계			29,250	

나. 비용 예산

(단위: 천원)

관	항	목	금 액	산 출 근 거
사업비용			20,000	
	고유목적 사업비용		20,000	
		의료비지원	5,000	-직원 5명×1,000=5,000
		유치원교육비	12,000	-직원 10명×월 100×12월=12,000
		동호인회지원	3,000	-3개×1,000=3,000
관리비용			4,000	
	관리비		4,000	
		등기소송비	400	-기금설립등기 1회×400=400
		세금과공과	100	-법인균등할 주민세, 농특세 외 100
		교육훈련비	500	-외부교육 참가 2회×250=500
		지급수수료	3,000	-ERP회계프로구입 및 유지보수료
예비비			1,000	
	예비비		1,000	
		예비비	1,000	-예비비 1,000
계			25,000	

다. 수지차액

▷ 수입 - 비용 = 29,250천원 - 25,000천원 = 4,250천원

Ⅲ. 목적사업계획서

1. 목적사업계획서

사업명	목 적	대 상 인 원	총금액	지 원 방 법
의료비 지원	근로자가 질병 등으로 입원시 치료비 지원을 통해 근로자 복지증진과 생활안정을 도모	• 5명×100만원	500만원	출연기금에서 발생한 수익금을 재원으로 지 원사유가 발생한 근로 자가 증빙을 첨부하여 신청시 심사를 통하여 지원함
유치원 교육비 지원	회사 근로자의 자녀 유 치원교육비 지원을 통해 근로의욕을 고취시키고, 생활안정과 근로복지증 진에 기여함	• 월 10만원× 12월×10명	1,200만원	출연기금에서 발생한 수익금을 재원으로 지 원사유가 발생한 근로 자가 증빙을 첨부하여 신청시 심사를 통하여 지원함
동호인 회지원	회사내 비공식조직인 동 호인회 활동을 지원함으 로써 회사내 부서간, 직 종간, 지역간 교류확대 를 통해 상호 이해를 증 진시켜 정서안정과 명량 한 직장분위기를 조성하 고 이를 통해 회사 조직 활성화와 기업문화 창달 에 기여함	• 3개×100만원	300만원	출연기금에서 발생한 수익금을 재원으로 활 동 중인 동호인회가 전 년도 활동실적 및 당해 연도 활동계획을 첨부 하여 지원금을 신청시 심사를 통하여 지원함
계			2,000 만원	

Ⅳ. 기금운용계획서

1. 기금운용계획서

(단위 : 천원)

구 분	내 역	금 액	비 고
조 달	1. 2011년도 수입	29,250	
	• 이자수입 총액	29,250	
	2. 2011년 출연금 중 준비금 설정	0	
	합 계	29,250	
지 출	1. 고유목적사업비용	20,000	
	2. 일반관리비	4,000	
	3. 예 비 비	1,000	
	합 계	25,000	
과부족		4,250	

<참고>

사내근로복지기금법인 정관 체크 사례

○○주식회사사내근로복지기금 정관
“○○ 사내근로복지기금” 으로 한다.

제 1 장 총 칙

제 1 조 (목적) 이 기금은 복리후생 제도의 확충과 내실화를 도모하여 직원들의 근로 의욕 고취와 노사공동체의식을 재고하여 명량한 직장분위기 조성 및 복지 ○○ 건설의 실현을 목적으로 한다.

제 2 조 (명칭) 이 기금은 재단법인 ○○주식회사(이하 “회사”라 한다)근로복지기금 (이하 “기금”이라 한다)이라 칭한다. “○○ 사내근로복지기금” 으로 한다.

제 3 조 (사무소의 소재지) 이 기금은 주 사무소를 서울특별시 ○○○구 ○○○동 ○○○-○번지에 두며 필요시 회사의 사업장 소재지에 분 사무소를 둘 수 있다.

제 4 조 (사업)

1. 이 기금은 다음의 각호의 사업을 행한다.

- (1) 주거안정 지원사업 : 주택구입자금 대부, 주택임차자금 대부 등
- (2) 재산형성 지원사업 : 우리사주구입자금 대부 등
- (3) 생활안정 지원사업 : 가계자금 대부 등
- (4) 자녀교육 지원사업 : 사원자녀 학자보조금 및 장학금 지급 등
- (5) 생활원조 지원사업 : 경조금, 재난구호금 지급 등
- (6) 기타 복지증진을 위하여 협의회가 협의, 결정하는 사업

목적사업을 포괄적으로 규정하지 말고 정관에 명확히 명시해야 한다.

2. 제1항의 사업은 기금의 규모를 감안하여 단계적으로 협의회의 의결을 거쳐 시행한다.

제 5 조 (사업비 재원)

- 1. 기금의 사업비는 제9조의 기금증식 사업으로 정한 기본재산의 과실, 사업수입 및 기타의 수입으로 조달한다.
- 2. 기금의 기본재산 총액이 회사자본금의 100분의 50을 초과하는 경우에는 그 초과액을 협의회의 의결에 의하여 제1항의 사업비에 충당한다.

제 6 조 (기금공여이익의 수혜자) 이 기금은 회사의 전사원(비상근 제외)을 그 수혜자로 한다. 단 일용공 및 미발령자는 제외한다. 수혜대상은 전체 근로자를 대상으로 한다. 근로자라면 기금의 수혜대상에서 배제되지 않음

제 2 장 재산 및 회계

제 7 조 (재산의 구분)

1. 기금의 재산은 기본 재산과 보통 재산으로 구분한다.
2. 다음 각호의 1에 해당하는 재산은 이를 기본재산으로 하고, 기본재산 이외의 일체의 재산은 보통 재산으로 한다.
 - (1) 사업주가 설립시 또는 설립후 기본 재산으로 출연한 재산
 - (2) 기부에 의하거나 기타 무상으로 취득한 재산. 다만, 기부 목적에 비추어 기본 재산으로 하기 곤란하여 **감독청의 승인을 얻은 것은 예외로 한다.**
“보통재산으로 할 때 감독청의 승인을 얻지 않는다”
 - (3) 보통 재산중 협의회에서 기본 재산으로 편입할 것을 의결한 재산
3. 이 기금의 기본재산은 다음과 같다.
 - (1) 설립당시의 기본재산은 별지 목록 1과 같다.
 - (2) 현재의 기본재산은 별지 목록 2와 같다.

제 8 조 (기금의 조성)

1. 이 기금은 회사가 기금의 사업규모를 감안하여 직전 사업년도의 법인세 또는 소득세 차감 전 순이익의 100분의 5를 기준으로 협의회가 협의, 결정하는 금액을 출연할 수 있다.
2. 회사는 제1항의 규정에 의한 출연 외에 관계 법령이 정하는 바에 따라 유가증권, 현금, 기타재산을 출연할 수 있다.

제 9 조 (기금의 출연시기 및 방법) 회사가 기금을 출연하고자 하는 경우에는 협의 회의 결정이 있는 날로부터 30일 이내에 출연 시기를 정하여 협의회에 통보하여야 한다. 다만, 협의회의 협의, 결정에 의하여 출연 시기를 달리하거나 분할하여 출연할 수 있다.

제 10 조 (기금의 증식) 이 기금은 관계법령에 의거 다음의 방법으로 증식할 수 있다.

1. 금융기관에의 예입 및 금전신탁
2. 투자 신탁 등의 수익증권 매입
3. 국가, 지방자치단체 또는 금융기관이 직접 발행하거나 채무이행을 보증하는 유가증권의 매입
4. 사원 주택신축, 구입 또는 임차자금의 유상대부
5. 우리사주 구입자금의 유상대부
“대부사업은 기금의 운용(증식)방법이 아님”
6. 기타 기금을 잠식하지 아니하는 사업으로서 협의회가 협의 결정하는 사업 운영
“기금의 운용(증식) 방법은 「근로복지기본법」 제63조 및 같은 법 시행령 제47조에 규정된 방법만 허용됨 ”

제 11 조 (기금의 보호)

1. 기금의 재산은 회사의 영업재산 으로부터 독립하여 운영한다.
2. 기금의 재산은 회사의 영업재산과 운영자금 으로 전용, 대출되지 아니하며 기금 명의로 회사의 주식을 취득하거나 회사 또는 타 사업체에 출자할 수 없다.
3. 기금은 자금차입을 할 수 없다.

제 12 조 (기금의 부동산 소유 금지) 이 기금은 기금의 업무 수행상 필요한 경우로서 관계 법령이 정한 경우를 제외 하고는 부동산을 소유하지 아니한다. “근로복지기본법령” 이 정한 경우에만 부동산 소유가 가능함

제 13 조 (회계원칙) 기금의 회계는 사업의 경영성과와 재산 상태를 정확하게 파악할 수 있도록 기업회계의 원칙에 의하여 처리한다.

제 14 조 (회계년도) 이 기금의 회계 년도는 매년 1월1일부터 익년도 12월31일 까지로 한다.

“12월 31일까지” 로 해야 함

※ 이 기금의 회계 년도는 매년 8월 1일부터 익년도 7월 30일 까지로 한다.

“익년도 7월 31일까지” 로 해야 함

제 15 조 (예산) 이사는 사업계획 및 예산계획(예산총칙 및 추정 대차대조표, 추정 손익계산서, 자금 계획표 등)을 작성하여 회계 연도 종료 일로 부터 3개월 이내에 협의회의 승인을 받아야 한다. “매 회계연도 개시전까지 작성하여 협의회 승인을 얻어야 한다”

제 16 조 (결산) 이사는 매 결산기에 결산보고서를 작성하여 매 회계 연도 종료일로부터 2개월 이내에 감사의 의견을 첨부하여 협의회의 승인을 받아야 한다.

제 17 조 (이익금의 처분) 이 기금의 이익금은 당해 사업 년도의 총 이익금에서 총 손실금을 보전한 잔액으로 하며 다음과 같이 처분한다.

1. 이월손실금의 보전
2. 지급준비금 설정 “기금의 잉여금이 발생한 경우에는 이월손실금을 보전한 후 사내근로복지기금에 전입해야 하고 지급준비금을 설정할 수 없음”

제 18 조 (특별적립금 적립) 이 기금은 결손의 보전 및 부득이한 사유에 의한 회계 사고에 충당하기 위하여 특별적립금을 적립할 수 있다.

제 3 장 협 의 회

제 19 조 (협의회의 구성)

1. 이 기금은 기금의 효율적인 운영을 위하여 다음과 같이 사내근로복지기금 협의회(이하 “협의회” 라 한다)를 구성한다.

- (1) 위원 : 근로자와 사용자를 대표하는 각 3-5인의 위원으로 구성한다.
 - (2) 의장 : 협의회 위원 중에서 1인을 호선하여 본 협의회를 대표하며 회무를 통리하는 의장이 된다.
 - (3) 간사 : 협의회 위원 중에서 근로자, 사용자 각 1인의 간사를 두어, 회의기록 중의 사무를 담당한다.
2. 협의회 위원은 회사대표자와 그 대표자가 위촉하는 자 및 노동조합 대표자와 그 대표자가 위촉하는 자로 한다.
 3. 의장 유고 시에는 협의회, 위원 중에서 미리 지명한 자가 되며, 협의회 위원 중에서 결원이 생긴 때에는 30일 이내에 위촉 또는 선출하여야 한다.

제 20 조 (임기 및 신분) “**협회의 위원의 임기는 3년임**”

1. 협의회 위원의 임기는 1년으로 하며 연임할 수 있다. 다만, 협의회 위원이 궐위된 때에는 후임자의 임기는 전임자의 잔임 기간으로 한다.
2. 협의회 위원은 그 임기가 만료된 경우라도 그 후임자가 선출될 때까지 계속 그 직무를 담당한다.
3. 협의회 위원의 신분은 비상근. 무보수로 하며, 기금에 관한 직무수행을 이유로 불이익한 처우를 받지 아니한다.

제 21 조 (회의의 소집)

1. 의장은 기금의 원활한 사무를 위하여 반기 1회에 정기 협의회 개최를 원칙으로 하며, 협의회 위원 과반수 이상의 소집요구가 있을 때에는 지체 없이 임시 협의회를 소집하여야 한다.
2. 의장은 회의 개최 7일전에 회의일시, 장소, 의제 등을 각 위원에게 통지하여야 한다.

제 22 조 (회의의 성립 및 의결) 협의회 회의는 근로자와 사용자를 대표하는 위원 중 각각 과반수 출석으로 개의하고 출석위원 3분의 2이상의 찬성으로 의결한다.

제 23 조 (협회의 기능) 협의회는 다음 각 호의 업무를 협의, 결정한다.

1. 기금 조성을 위한 출연 금액의 결정
2. 이사 및 감사의 선임과 해임
3. 감사 보고서의 승인
4. 정관의 변경
5. 회사 내 다른 복지 제도와 통합 운영 여부 결정
6. 기타 기금운영과 관련 중요한 사항

제 24 조 (회의록 보관) 협의회는 매 회의시 회의록을 작성하여 참석위원의 서명, 날인 후 5년간 보관한다. “**회의록 보관기간은 10년임**”

제 4 장 임 원

제 25 조 (임원의 종류와 정수) 이 기금에 두는 임원의 종류와 정수는 다음과 같다.

1. 이사 : 노, 사 각1인 - 3인
2. 감사 : 노, 사 각1인

제 26 조 (임원의 임기)

1. 임원의 임기는 2년으로 하며 연임할 수 있다. “이사의 임기는 3년 , 감사는 2년임”

※ 임원의 임기는 1년으로 하며 연임할 수 있다.

2. 보선에 의하여 취임하는 임원의 임기는 전임자의 잔임기간으로 한다.
3. 임원은 그 임기가 만료된 경우라도 그 후임자가 선출될 때까지 계속 그 직무를 담당한다.

제 27 조 (이사의 임무)

1. 이사는 공동으로 기금을 대표하며 다음 사무를 집행한다.
 - (1) 기금의 관리, 운영
 - (2) 예산의 편성 및 결산
 - (3) 사업보고서의 작성
 - (4) 기타 협의회가 협의 결정하는 사항
2. 기금의 사무집행은 이사의 과반수 찬성으로 결정한다.

제 28 조 (감사의 임무) 감사는 기금의 업무 및 회계에 관한 감사를 한다.

제 29 조 (임원의 신분)

1. 임원은 비상근, 무보수로 한다.
2. 임원은 기금에 관한 직무수행을 이유로 불이익한 처우를 받지 아니한다.

제 5 장 보 칙

제 30 조 (기금의 관리, 운영사항 공개)

1. 이 기금은 다음 각 호의 서류를 항시 근로자가 열람할 수 있도록 공개한다.
 - (1) 대차대조표
 - (2) 손익계산서
 - (3) 감사보고서
 - (4) 사업보고서
 - (5) 기타 협의회가 필요하다고 인정하는 서류
- (2) 공개방법은 사보게재, 사내 게시 등으로 한다.

제 31 조 (정관의 변경) 이 정관을 변경하고자 할 때에는 협의회의 의결을 거쳐 감독청의 인가를 받아야 한다.

제 32 조 (다른 복지 제도와의 관계) 회사는 이 기금의 설치를 이유로 기금 설치 당시에 운영하고 있는 다른 복리 후생 제도 또는 시설의 운영을 중단하거나 감축할 수 없다.

제 33 조 (기금의 해산 및 처분)

1. 이 기금은 가음 각호의 사유에 해당될 경우 해산할 수 있다.

(1) 사업의 폐지시 “기금법인은 당해 목적사업의 달성이 어렵다고 판단되거나, 총회에서 해산을 의결하여 해산할 수는 없음”

(2) 당해 목적사업의 달성이 어렵다고 판단시

(3) 총회 재적인원 3분의 2 이상이 해산을 의결시

2. 해산한 기금의 재산은 회사가 근로자에게 미지급한 임금, 퇴직금, 기타 금품을 지불할 능력이 없을 때 이를 지급하는데 사용하며, 그 잔여재산은 협의회가 협의, 결정하여 처분한다. “그 잔여재산은 100분의 50의 범위에서 근로자의 생활안정자금으로 지원할 수 있고, 그 잔여재산은 정관에서 지정한 자에게 귀속한다. 다만 정관에서 지정한 자가 없는 경우에는 근로복지진흥기금에 귀속한다.”

제 34 조 (기밀 유지 등) 이 기금의 협의회 위원, 이사 및 감사는 직무수행과 관련하여 알게된 비밀을 누설하여서는 아니 되며, 기금의 사업과 관련하여 겸직 또는 거래를 할 수 없다.

제 35 조 (시행세칙) 이 정관의 시행에 관하여 필요한 사항은 협의회의 의결을 거쳐 세칙으로 정한다.

제 36 조 (준용규정) 이 정관에 규정되지 아니한 사항은 관계법령에 정하는 바에 따른다. “근로복지기본법령” 및 그 밖에 법령이 정하는 바에 따른다.

부 칙

제 1 조 (시행일) 이 정관은 노동부 장관이 인가한 날로부터 시행한다.

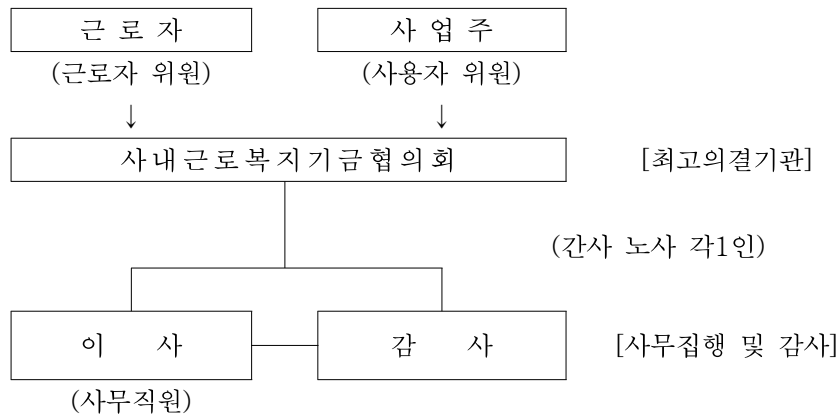
제 2 조 (서명날인) 기금설립준비위원회 위의 정관을 작성하고 아래에 서명날인하여야 한다.

준 비 위 원	○	○	○
준 비 위 원	○	○	○
준 비 위 원	○	○	○
준 비 위 원	○	○	○
준 비 위 원	○	○	○
준 비 위 원	○	○	○

2. 사내근로복지기금제도의 운영

□ 기금법인의 운영 기관

- 기금법인은 주요사항의 결정을 위한 최고 의사결정 기구로서 노·사 동수의 위원으로 구성된 사내근로복지기금협의회를 설치해야 하며
- 이사(理事)를 두어 사무를 집행하게 하고, 감사를 선임하여 기금법인의 업무 및 회계에 대한 감사업무 수행



□ 사내근로복지기금협의회

- 기금법인 설립당시 기금법인 설립준비위원회는 기금법인의 성립과 함께 사내근로복지기금협의회로 전환됨
- 협의회는 근로자와 사용자의 대표자를 포함하여 노사 각 2명이상 10명 이하의 위원으로 구성
- 근로자 위원은 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 노동조합의 대표자와 그 노동조합이 선출하는 사람이 되며, 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 없는 경우 근로자의 직접·비밀·무기명 투표에 의하여 근로자위원을 선출

- 사용자위원회는 해당 사업의 대표자와 그 대표자가 위촉하는 사람이 됨
- 한편, 노사협의회가 구성되어 있는 경우에는 노사협의회 위원이 기금 협의회 위원에 임명될 수 있음
- 협의회는 기금법인의 운영·관리에 관한 최고 의사결정 기관이므로
 - 기금조성을 위한 출연금액의 결정, 이사 및 감사의 선임과 해임, 감사 보고서의 승인, 정관의 변경, 다른 사내근로복지제도와와의 통합운영여부, 기금법인의 합병 및 분할·분할합병 등 기금법인 운영의 핵심적 사항을 협의·결정
- 협의회 위원의 임기는 3년이며, 위원에 결원이 생긴 때에는 30일이내에 보궐위원을 선출 또는 위촉하고 보궐위원의 임기는 전임자의 잔여기간으로 함
 - 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 없는 사업에 있어서 근로자 보궐 위원은 직전 선출 시의 입후보자의 득표순에 의한 차점자로 할 수 있음
 - 협의회 위원의 임기가 만료된 경우라도 그 후임자가 선출될 때까지는 계속 그 직무를 담당함
- 협의회 의장은 협의회 위원 중에서 호선하고, 협의회를 대표하고 회무를 통할하며 회의를 소집하는 등의 업무 담당
 - 노·사는 협의회 위원 중에서 각각 간사 1명씩을 선임하여 회의의 기록 및 사무를 담당하도록 함
- 협의회 회의는 협의회가 협의·결정해야 할 사항이 있을 때 의장이 소집
 - 근로자위원회 또는 사용자위원회에서 회의의 목적사항을 문서로 명시하여 회의소집을 요구한 때에는 의장은 지체 없이 이에 응하여 회의를 소집하고,
 - 회의 소집 시에는 개최일 7일 전까지 회의일시, 장소, 의제 등을 각 위원에게 통보해야 함

- 회의는 근로자위원과 사용자위원 각 과반수 출석으로 개의하고, 출석위원 3분의 2이상의 찬성으로 의결
 - 협의회의 회의는 공개하되, 협의회의 의결에 의해 공개하지 않을 수 있음
 - 회의를 한 때에는 간사로 하여금 회의록을 작성토록 하여 출석위원 전원이 내용을 확인하고 서명 또는 날인을 받아야 하고, 작성일로부터 10년간 보관하여야 하고, 그 회의록을 전자문서로 작성·보관할 수 있음

□ 이사 및 감사

- 이사는 근로자와 사용자를 대표하는 같은 수의 각 3명 이내로 구성하며 정관으로 정하는 바에 따라 기금법인을 대표
 - 이사는 협의회 위원 중에서도 선임이 가능하나, 감사를 겸임할 수는 없음
- 이사는 기금법인의 관리·운영, 예산의 편성 및 결산, 사업보고서의 작성, 정관으로 정하는 사항, 그 밖에 이사가 집행하도록 협의회가 협의·결정하는 사항의 사무를 집행하되, 기금법인의 사무집행은 이사의 과반수로써 결정
- 감사는 근로자와 사용자를 대표하는 각 1명으로 구성
 - 정기 및 수시감사 실시, 감사보고서 작성, 감사결과 부정·부당한 사항을 발견한 때에는 이사에게 그 시정을 요구하고 협의회 및 감독관청에 보고, 이를 위한 협의회 소집 요구 등의 업무를 수행
- 이사의 임기는 3년, 감사의 임기는 2년이며, 이사 및 감사가 궐위되었을 때에는 후임자의 임기는 전임자의 남은기간으로 함
 - 이사 및 감사는 그 임기가 만료된 경우라도 후임자가 선출될 때까지는 계속 그 직무를 담당
 - 기금법인의 협의회위원·이사·감사는 연임에 대한 제한이 없으므로 연임이 가능함

- 협의회 위원, 이사, 감사 등은 비상근·무보수로 하며, 사용자는 이들의 기금법인에 관한 직무수행을 이유로 불이익한 처우를 하여서는 안되고, 기금법인 업무수행에 필요한 시간에 대하여는 근로한 것으로 봄

□ 사무직원

- 기금법인은 운영관리를 위한 직원을 둘 수 있으며 그에 필요한 예산은 기금운영비에서 충당토록 하되, 이에 대해서는 정관 또는 협의회에서 정하는 것이 바람직함

제5장

사내근로복지기금제도의 주요 도입사례

01

외환위기 이후 워크아웃 대상기업으로 지정되었으나, 기금을 통해 기업체질개선으로 재도약의 기반을 마련한 사례

사업장개요	
업	종 : 유통업
직	원 수 : 1,300여명
기금설립년도 : '94년	
기금현황 : 10억원	

【핵심포인트】

- 회사에서 시행되는 복지제도는 회사의 경영 환경에 따라 가감되어질 수 있지만 사내근로복지기금은 환경에 영향을 받지 않고 안정적으로 직원의 복리 증진을 위해 활용될 수 있다는 장점이 있다
- 사내근로복지기금을 통해 직원들은 보다 많은 복지 혜택을 누릴 수 있게 되었고, 회사입장에서는 근로자들의 회사에 대한 신뢰도를 높이고 노사관계를 안정시키는 계기가 되었다.

1. 회사소개

토목업과 건설업을 시작으로 1958년 설립된 A기업은, 1972년 유통업계에 첫발을 내디뎠음

이후 노사신뢰를 바탕으로 하여 한결같이 고객의 만족을 위한 기업이 되고자 최선을 다해 왔으며, 1981년 유통부문 석탑산업훈장 수상, 1996년 건설부문 ISO 9001 인증 획득 및 금탑산업훈장 수상, 2001년 대통령표창 등 대외적으로 그 가치를 인정받아 왔음

특히 외환위기 이후 1998년 12월 워크아웃 대상기업으로 지정되는 등 회사의 어려움을 노사신뢰를 바탕으로 기업체질개선에 노력한 결과, 지난 2000년 8월 워크아웃을 조기 졸업하여 재도약을 위한 기반을 마련하였음

2. 기금개요

직원의 생활안정과 복리증진을 위하여 1994년 10억원의 기금을 출연하여 설립 되었음

기금의 운영, 관리는 사용자위원 및 근로자위원 각 5인으로 구성된 협의회에서 협의 결정되며, 협의회는 근로자와 사용자를 대표하는 각 2인의 이사와 각 1인의 감사를 두고 있음

주요 사업으로 주택자금 대부 및 근로자 생활안정을 위한 자금 대부 등을 시행하고 있으며, 수익금으로는 학자금 지원, 휴양소 지원, 경조비 지원 등 직원 복리증진에 다양하게 활용하고 있음

3. 기금운영 현황

가. 주택 구입 자금 대부

도입 초기에는 근로자의 주택 구입 또는 전세자금 지원 등 대부사업에 중점을 두고 기금이 운영되었고, 시중 대부 이자율이 13%를 넘어서는 상황에서 주택자금을 6%의 저리로 장기간 대부함으로써 직원들의 주택구입에 대한 부담을 크게 덜어주었음

또한 시중 이자율이 점차 낮아지자 주택자금 대부금리를 4.5%로 인하하여 직원들이 실질적인 혜택을 받을 수 있게 하였고, 상환기간 역시 본인의 능력이나 형편에 따라 5년 미만의 기간 내에서 자유롭게 선택할 수 있게 하였으며 언제든지 중도상환이 가능하도록 하였음. 그리고 주택 임차를 하는 경우 자금소요가 1회에 끝나지 않을 수 있다는 점을 고려하여 재대부가 가능하도록 하고 있으며, 최대 4천만원의 범위 내에서 활용이 가능하도록 하였음

나. 여성근로자 및 저소득 근로자 생활안정자금 지원 확대

1997년 외환위기 이후 경기가 급속히 침체되고 근로자의 생활이 불안정해

지면서 생활안정자금의 소요가 증대하게 되었음. 백화점을 하는 유통업의 특성상 여성근로자가 많지만 여성근로자들은 남성근로자들에 비해 소득이 낮거나 금융권에서 요구하는 자격조건에 미달되는 경우가 많아 결혼이나 소액이지만 갑작스러운 자금 소요 시 곤란을 겪는 경우가 많았음. 이에 여사원 및 저소득 근로자들을 중심으로 생활안정자금 대부를 확대하였으며, 1억원의 기금에 대하여는 여성근로자들이 우선적으로 대부를 받을 수 있도록 제도를 설정하여 근로자들의 생활안정에 실질적인 도움이 될 수 있게 하였음

다. 실질적인 복지혜택 부여

초기 사내근로복지기금 운용이 주택자금이나 생활안정을 위한 자금의 대부 사업에 한해 이루어졌다면, 1999년 이후에는 누적된 수익금을 활용하여 직원들에게 실질적인 복지혜택을 부여하는데 보다 큰 관심을 두었음

1997년 외환위기 이후 워크아웃을 겪으면서 회사가 직원들의 복지에 관심을 가질 여유가 없었음에도 학자금 지원 및 휴양소 지원 등 오히려 더 많은 복지혜택을 부여할 수 있었던 것은 사내근로복지기금이 있었기 때문이었음. 사내근로복지기금의 특성상 회사의 경영환경 및 시장환경에 큰 영향을 받지 않고 안정적으로 직원 복지 증진에 활용될 수 있기 때문임

4. 효 과

사내근로복지기금은 기업에서 자체적으로 시행하고 있는 복지제도와 분리되어 있으며, 순수하게 직원의 복리 증진을 위해서만 사용이 가능하여 회사에서 시행되는 복지제도는 회사의 경영환경에 따라 가감되어질 수 있지만 사내근로복지기금은 환경에 영향을 받지 않고 안정적으로 직원의 복리 증진을 위해 활용될 수 있다는 장점이 있음

사내근로복지기금을 통해 직원들은 보다 많은 복지 혜택을 누릴 수 있게 되었고, 회사입장에서는 근로자들의 회사에 대한 신뢰도를 높이고 노사관계를 안정시키는 계기가 되었음

기금을 통해 직원들의 다양한 복지욕구에 신축적·탄력적으로 대응한 사례

사업장개요		【핵심포인트】
업종	: 도시가스공급업	
직원수	: 380여명	
기금설립년도	: '01년	
기금현황	: 10억원	
		□ 통상적으로 회사로부터 지급받는 급여 이외에 직원들의 생활안정과 복리증진을 위하여 회사에서 기금을 출연받아 운영하여 발생한 수익금을 목적사업 용도로 사용함으로써 노사관계가 보다 개선될 수 있었다.

1. 회사개요

B기업은 한국의 에너지 산업을 이끌어 온 ○○그룹을 모태로 하여 1983년 ○○지역의 유일한 도시가스 공급사업자로 설립되어 초우량 에너지 기업의 선두주자로서 녹색경영 실천을 통해 기업의 사회적 책임을 완수하기 위해 끊임없이 매진하고 있으며, 친환경 에너지, 신재생 에너지 도입 등 대체 에너지 개발에 주도적인 역할을 담당하고 있음

2. 기금개요

B기업은 사내근로복지기금은 2001년 설립되어, 최초 기금은 5억원으로 시작하여 현재 10억원의 기금으로 직원들의 생활안정과 복리증진을 위해 의장 1명과 사용자 측, 근로자 측 협의회 위원 각 3명을 선출하여 기금운용을 하고 있음

사내근로복지기금의 운영은 복지시설 취득운영 지원 비중이 가장 크고, 근로자의 날에 체육행사를 지원하여 전 근로자들이 기금혜택을 받을 수 있도록 하였음

3. 도입배경 및 특징

B기업 직원들의 생활안정과 복지증진에 이바지 하고자 2001년 사내근로복지기금법에 따라 사내근로복지기금을 설치하여 2001년 최초 5억원의 기금을 출연하고 2002년 1회 추가로 5억원을 출연함으로써 2007년 현재 10억원의 기금을 운용하고 있으며 기금의 목적사업을 원활히 운영할 수 있는 자금마련을 위하여 각각 5억원을 예치하여 수익 창출에 노력하고 있음

2003년 ○○콘도 3구좌, 2005년도에는 ○○콘도 6구좌를 매입하여 직원들이 동 시설을 이용할 수 있게 함으로써 근로자 여가문화 활용에 큰 도움이 되고 있음

4. 효 과

통상적으로 회사로부터 지급받는 급여 이외에 직원들의 생활안정과 복리증진을 위하여 회사에서 기금을 출연받아 운영하여 발생한 수익금을 목적사업 용도로 사용함으로써 직원들의 다양한 복지욕구에 신축적·탄력적으로 대응할 수 있었고, 무엇보다 노사관계가 보다 개선될 수 있었다는 점이 가장 큰 효과로 들 수 있음

IMF사태를 맞아 사업매각 및 구조조정의 아픔속에 회사경영 안정화와 더불어 근로자의 복지증진을 위해 기금을 설립한 사례

사업장개요	
업	종 : 인쇄제조
직	원 수 : 60여명
기금설립년도 : '00년	
기 금 현 황 : 6천5백만원	

【핵심포인트】

☐

주거관련자금과 의료비, 자녀학자금, 긴급자금 필요시 저리로 대출하여 주고 있으며, 이를 통한 생활의 안정으로 업무에 전념할 수 있게 함으로써 생산성 향상에 기여하고 있다.

1. 회사개요

C기업은 1961년 설립되어 다품종 소량생산 상업 인쇄물의 특성상 고객의 욕구에 부응하기 위해 기획, 편집, 디자인, 인쇄, 제본에 이르기까지 모든 공정을 표준화 및 일괄시스템화하고 인쇄시설의 지속적인 투자로 동종업계의 선두 주자로 자리매김하고 있음

또한 회사의 대외활동에 적극적인 대응과 지속적인 발전을 위하여 품질경영 시스템 및 품질환경시스템(ISO9001/14001)인증을 취득하여 기업가치 제고에 최선을 다하고 있음

2. 기금개요

회사 설립 이래 대내외적으로 수많은 경영위기 속에서도 지속적인 시설투자로 성장을 거듭하던 중 IMF사태를 맞아 최대의위기를 맞은 당시는 사업의 일부를 매각하고 사원 구조조정, 임금동결, 상여금 반납 등의 뼈를 깎는 듯한 아픔에도 위기를 극복하였음

회사경영 안정화와 더불어 근로자의 복지증진논의가 노사협의회의 주 안건으로

상정되어 2000. 9.15 노사협의회의 기금설치 결정에 따라 회사출연금 4천만원을 자본금으로 시작하여 회계연도 결산 재무제표상 법인 순이익의 100분의 5를 기준으로 협의회 의결을 거친 금액을 회사가 출연하여 현재에 이르고 있음

3. 기금운영 현황

본 기금은 회사에 재직중인 근로자의 복리증진과 생활안정을 통하여 개인 및 회사의 발전에 기여함을 목적으로 하고 있음. 따라서 주거관련자금과 의료비, 자녀학자금, 긴급자금 필요시 저리로 대출하여 주고 있으며, 이를 통한 생활의 안정으로 업무에 전념할 수 있게함으로써 생산성 향상에 기여하고 있음

국내경기의 장기 불황으로 회사의 출연금액이 다소 적으나 향후 기금이 축적되어 여유자금 및 지급준비금이 충분하다면 이를 활용하여 시행중인 사업을 확대 실시하고 사업을 다각화할 예정임

4. 기대효과

당사의 복지기금은 설립된지 약 7년으로 비교적 짧은 기간동안 경영여건 악화로 인해 출연금 확충이 기대만큼 이루어지지 못하였으며 이에 따라 기금 원금이 아직 충분치 못한 상태이지만 제도 본래의 취지를 살려 전체 직원들의 실질적인 복지 확충에 조금이나마 기여하고 있고 노사 상호간 신뢰도 증진에 매우 긍정적인 제도로 정착되고 있음

◇ 만든 사람들

고 용 노 동 부

근로개선정책관 박 종 길
 근로복지과장 하 형 소
 근로복지과 김 초 경
 손 재 형
 노 경 민
 정 언 숙
 박 은 경

근로복지공단

복지사업국장 윤 길 자
 복지진흥부장 양 승 현
 복지진흥부 김 태 수
 김 중 한
 김 중 한

◇ 본 책자에 대하여 의문사항이 있으시면 고용노동부 근로개선정책관 근로복지과(☎ 2110-7377, 2110-7379), 근로복지공단 복지사업국(☎ 2670-0290, 0461)으로 문의하시기 바랍니다.

☞ 또한 고용노동부 인터넷 홈페이지(<http://www.moel.go.kr>, 정보마당 - 주요 정책정보 - 근로기준 - 기업복지) 및 근로복지넷(<http://www.workdream.net>)으로도 「선진기업복지제도 업무매뉴얼」 자료를 검색할 수 있습니다.

선진기업복지제도 업무매뉴얼

2011년 3월 일 인쇄

2011년 3월 일 발행

편 집 ■ 고용노동부 근로개선정책관 근로복지과
 근로복지공단 복지사업국

발행처 ■ 고용노동부 근로개선정책관 근로복지과
 TEL. (02)2110-7377
 근로복지공단 복지사업국
 TEL. (02)2670-0290

인쇄처 ■ 디자인세륜
 TEL. (02)2273-5167~8

〈비매품〉